



발행일 2025. 4.

“탄핵 너머, 대선 너머  
사회대개혁으로 만드는  
새로운 세상”

사회대개혁 과제 자료집

# 목차

---

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 목차                                                    | 2  |
| 2024-2025 광장 시민 선언                                    | 6  |
| 분야별 사회대개혁 과제 목록                                       | 12 |
| 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상                                  | 33 |
| 1.1 공직선출의 비례성 및 대표성 강화                                | 36 |
| 1.2 여성의 정치 대표성 확대와 정치에서의 성평등보장                        | 37 |
| 1.3 정당설립 요건 완화와 정치 참여의 기회 불평등 해소                      | 38 |
| 1.4 검찰 수사권 폐지와 형사 사법 절차의 민주화                          | 40 |
| 1.5 시민 알권리 보장과 권력기관 견제를 위한 정보공개 · 기록관리 혁신과제           | 42 |
| 1.6 재정분권 강화와 자주재원 확대                                  | 44 |
| 1.7 읍·면·동 주민자치 보장과 주민참여 확대                            | 45 |
| 1.8 시민사회 활성화와 공익위원회(시민사회청) 설치                         | 47 |
| 1.9 시민참여형 숙의민주주의 제도화                                  | 50 |
| 1.10 국가권력 통제·시민주권 강화·지방자치 분권 실현을 위한 헌법개정              | 52 |
| 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회                                   | 54 |
| 2.1 전세사기 피해구제와 예방을 위한 세입자 권리 강화                       | 57 |
| 2.2 주거기본권 보장을 위한 공공주택 확대 및 주거복지 강화                    | 59 |
| 2.3 재개발·재건축 공공성 강화와 강제철거 금지                           | 61 |
| 2.4 소득·자산 양극화 해소와 공정한 시장질서 구축을 위한 재벌개혁                | 63 |
| 2.5 디지털 경제민주화를 위한 플랫폼 기업의 독점·불공정 행위 근절                | 65 |
| 2.6 ‘乙’ 들의 권리 보장을 통한 골목경제 활성화                         | 67 |
| 2.7 시민의 자주적 참여를 통한 공동체 회복과 생활기본권 실현을 위한 사회연대경제 기본법 제정 | 69 |
| 2.8 공공성 강화와 복지 확대를 위한 확장적 재정 정책                       | 71 |
| 2.9 조세 정의와 복지 자원 마련을 위한 감세 원상복구와 누진적 보편증세             | 73 |
| 2.10 시민의 경제적 안정과 기후위기 대응을 위한 통화·금융 개혁                 | 75 |
| 2.11 경제부처 권력 해체 및 민주적 정책 결정구조 확보                      | 77 |
| 2.12 경제민주화 구현과 민생 걱정 없는 사회를 위한 개헌                     | 79 |
| 평화·주권·역사정의가 실현되는 사회                                   | 81 |
| 3.1 대북 심리전, 군사분계선 인근 군사 훈련 중단 등 한반도 군사 충돌 방지          | 85 |
| 3.2 한국전쟁 종식과 평화협정 체결                                  | 86 |
| 3.3 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언 등을 통한 남북 적대관계 해소            | 88 |
| 3.4 주한미군 방위비분담금 제도 등 불평등한 한미관계 해결                     | 90 |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5 한미일 군사동맹 추진 중단과 균형 협력 외교 추진                             | 93         |
| 3.6 병력규모 감축 및 군 복무제도 개혁                                     | 95         |
| 3.7 강제 동원, 일본군 성노예제 문제 해결을 통한 역사정의 실현                       | 98         |
| 3.8 국가폭력 진상규명과 피해자 권리회복을 위한 법제 정비                           | 100        |
| 3.9 윤석열의 내란 범죄와 극우세력의 법원 공격의 명분이 된 국가보안법 폐지                 | 102        |
| 3.10 외교·안보 정책 결정 과정에서의 여성 참여 확대 및 시민참여 제도화                  | 104        |
| <b>기후위기 너머 정의로운 생태사회</b>                                    | <b>107</b> |
| 4.1 기후위기 책임 묻는 누진세 강화와 과감한 재정 투자로 주택·교통·식량·에너지 생태공공성 강화     | 110        |
| 4.2 석탄발전소 조기 폐쇄와 공공재생에너지 확대 및 발전노동자 고용 보장                   | 113        |
| 4.3 기후생태 위기에 대응하는 헌법 개정                                     | 116        |
| 4.4 2035 온실가스 감축목표(NDC) 대폭 강화와 ‘탄소중립녹색성장법’을 ‘기후정의법’으로 전면 개정 | 119        |
| 4.5 신공항 건설, 국립공원 케이블카 등 보호지역 내 개발 등 난개발 중단지                 | 121        |
| 4.6 노후핵발전소 폐쇄와 신규 핵발전소/SMR 건설 중단 및 고준위 핵폐기물 관리정책 재수립        | 123        |
| 4.7 탈플라스틱과 화학물질로부터 안전한 사회                                   | 125        |
| 4.8 4대강 자연성 회복과 신규 댐 건설계획 폐지, 지속가능한 물관리계획                   | 128        |
| 4.9 해양오염 방지, 2030년까지 해양 보호지역 30% 확대 및 갯벌 복원                 | 130        |
| <b>모두의 행복한 삶을 위한 돌봄중심 사회</b>                                | <b>133</b> |
| 5.1 국민건강보험 강화                                               | 136        |
| 5.2 사회적 소수자의 차별 없는 의료접근성 향상을 통한 보편적 건강권 보장                  | 138        |
| 5.3 공공의료 확충 및 의료공공성 강화                                      | 140        |
| 5.4 의료 민영화 중단                                               | 144        |
| 5.5 국민연금 중심의 공적연금 강화                                        | 147        |
| 5.6 부양의무자기준 폐지, 국민기초생활보장법 개정으로 가난한 이들의 권리보장                 | 150        |
| 5.7 모두의 돌봄기본권 보장                                            | 152        |
| 5.8 돌봄 공공성 강화 및 돌봄노동자 처우개선                                  | 154        |
| 5.9 다양한 가족을 구성할 권리 보장                                       | 157        |
| 5.10 장애등급제 진짜 폐지·집단수용 장애인 거주시설 폐지·탈 시설권리 실현                 | 160        |
| <b>좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회</b>                             | <b>162</b> |
| 6.1 ‘노동에 기반한 평등공화국’을 지향하는 노동헌법                              | 165        |
| 6.2 노동자성 확대 및 노동법 전면 적용을 통한 보편적 노동권 보장                      | 168        |
| 6.3 모두의 고용안정(차별받지 않고 불안하지 않은)과 일할 권리의 보장                    | 171        |
| 6.4 적정임금 보장                                                 | 173        |
| 6.5 성평등 노동 실현                                               | 176        |
| 6.6 모든 노동자의 노조할 권리 보장                                       | 179        |
| 6.7 노동시간 단축 및 장시간 노동 근절                                     | 182        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.8 공공서비스 확대 및 ‘모범 사용자’ 모델을 선도하는 일자리 국가책임 강화                        | 184        |
| 6.9 차별없는 노동권 보장-이주노동자에게는 노동허가제, 채용사업주에게는 채용허가제 도입 필요                | 186        |
| <b>생명·안전이 지켜지는 세상</b>                                               | <b>189</b> |
| 7.1 생명안전기본법 제정                                                      | 192        |
| 7.2 중대재해처벌법 개정                                                      | 194        |
| 7.3 가슴기 살균제 사건과 4·16세월호참사 특별조사위원회 권고 이행                             | 195        |
| 7.4 일하는 모든 노동자의 안전할 권리 보장                                           | 198        |
| 7.5 작업중지권 실질 보장 및 노동자 참여 확대                                         | 200        |
| 7.6 모든 노동자의 산재보험 전면 적용 및 선 보장 제도 도입                                 | 201        |
| 7.7 2인 1조 등 사고 및 과로사 예방을 위한 인력기준 법제화                                | 202        |
| 7.8 일하는 모든 사람의 아프면 쉴 권리 보장                                          | 203        |
| 7.9 자본의 이윤추구에 생명 안전이 위협받는 반도체산업의 정의로운 전환                            | 205        |
| 7.10 자본과 유흥을 위한 생명 착취산업 금지 및 정의로운 전환                                | 207        |
| 7.11 가족 살처분 폐지와 생계형 축산·어업의 정의로운 전환                                  | 209        |
| <b>모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회</b>                                     | <b>211</b> |
| 8.1 새로운 민주주의를 열어젖히는 포괄적 차별금지법 제정                                    | 214        |
| 8.2 국가 성평등 정책 전담부처 ‘여성가족부’ 유지·강화, 대통령 직속 성평등위원회 설치 등 성평등 추진체계 강화    | 216        |
| 8.3 가정폭력, 데이트폭력 등 친밀한 관계 내 여성폭력 포괄 입법                               | 219        |
| 8.4 「형법」상 강간죄의 구성요건을 ‘폭행 또는 협박’에서 ‘동의 여부’로 개정                       | 222        |
| 8.5 성매매 여성 비범죄화 및 성별 불평등한 구조 강화하는 성 착취산업 해체                         | 224        |
| 8.6 안전한 임신 중지와 성·재생산 건강과 권리 보장                                      | 227        |
| 8.7 시민으로서의 결혼이주여성 체류 안정성 보장                                         | 230        |
| 8.8 장애 여성 재생산권, 성-인권교육권 등 기본권보장을 위한 법·정책 마련                         | 231        |
| 8.9 모든 이주배경 아동의 인권보호를 위한 지원체계정비, 미등록 이주아동 구금금지, 장기체류 이주배경청소년 합법화 정책 | 233        |
| 8.10 모든 아동의 존엄한 삶을 위한 ‘어린이·청소년인권법’ 제정                               | 235        |
| 8.11 장애인도 시민으로 이동하는 민주주의                                            | 238        |
| 8.12 혼인 평등(민법 개정을 통한 동성혼 법제화) 실현                                    | 240        |
| <b>언론·정보통신·문화의 공공성과 표현의 자유가 보장되는 사회</b>                             | <b>243</b> |
| 9.1 공영방송사장 국민추천제                                                    | 246        |
| 9.2 방송통신위원회·방송통신심의위원회 정치적 독립성 강화를 위한 제도 개선                          | 247        |
| 9.3 미디어 공공성 강화를 위한 ‘대통령 직속 미디어개혁특별위원회’ 구성                           | 248        |
| 9.4 인터넷 표현의 자유 보장                                                   | 250        |
| 9.5 디지털 환경에서 빅테크 기업의 책임성 강화와 시민 인권 보호, 젠더 폭력 방지                     | 251        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 9.6 미디어 환경의 성차별과 소수자 혐오 배제                                  | 253        |
| 5.9 다양한 가족을 구성할 권리 보장                                       | 255        |
| 9.8 (가칭) 블랙리스트특별법 제정을 통한 국가범죄 진상조사 및 표현의 자유 확대              | 258        |
| 9.9 예술인의 노동 권리보장 및 사회안전망 전면 적용                              | 260        |
| 9.10 지속가능한 지역문화 정책을 통한 시민 문화권 확대 및 지역분권·지역자치 실질화            | 262        |
| 9.11 표현의 자유와 정보기본권 보장의 헌법 개정                                | 264        |
| <b>식량주권과 먹거리가 보장되고 지역이 살아나는 세상</b>                          | <b>266</b> |
| 10.1 기후재난 극복과 걱정 없는 농업을 위한 국가책임농정 실현                        | 269        |
| 10.2 친환경·생태 농업 전면 전환으로 지속가능한 농업 보장                          | 270        |
| 10.3 여성·청년 등 미래를 위한 농업 주체의 지위 향상                            | 272        |
| 10.4 농민권리 보장을 위한 농민기본법 제정                                   | 273        |
| 10.5 국민 누구나 건강·안심 먹거리 보장을 위한 먹거리기본법 제정                      | 275        |
| 10.6 생애주기 먹거리 돌봄과 교육                                        | 277        |
| 10.7 농어촌 주민의 기본적 소득보장 체계 구축                                 | 279        |
| 10.8 농어촌 주민의 기초 사회서비스 획기적 확충                                | 280        |
| 10.9 읍·면·동 주민자치제 도입과 주민참여 실질화                               | 281        |
| 10.10 대통령 직속 민관협치 의결기구 등 농정 민주주의와 자치농정 활성화                  | 282        |
| 10.11 농업·농촌·농민의 다원적 기능 및 공익적가치 창출·기여와 국가의 책무(개헌)            | 284        |
| <b>교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상</b>                              | <b>286</b> |
| 11.1 시험 능력주의 사회를 넘어, 대학 서열화 및 입시경쟁 해소를 위한 대학통합네트워크와 절대평가 도입 | 289        |
| 11.2 시민·포용교육과 포괄적 성교육 확대                                    | 292        |
| 11.3 학생시민의 인권보장을 위한 학생인권법 제정                                | 295        |
| 11.4 청소년·교원의 정치기본권 보장                                       | 297        |
| 11.5 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지는 악순환을 끊기 위한 학생맞춤통합지원법 개정           | 300        |
| 11.6 '영유아·초등 돌봄 통합기구' 신설을 통한 돌봄정책의 공공성·통합성 강화               | 303        |
| 11.7 대학 등록금 부담 해결을 위한 대학 관련법 제·개정                           | 305        |
| 11.8 청년/청년여성에게 평등한 노동권 보장                                   | 309        |
| 11.9 다양한 이행기를 포괄하는 청(소)년 사회적 자립 3대 패키지 강화                   | 312        |
| 11.10 청(소)년 참여의 실질적 보장 및 참여기구 구조의 전향적 개편                    | 315        |
| <b>특별과제 : 내란의 완전한 종식과 헌정질서 회복</b>                           | <b>317</b> |
| 특별과제 1. 12.3 내란 진상규명과 책임자 처벌                                | 319        |
| 특별과제 2 내란 부역 군·정보·경찰기구의 개혁                                  | 321        |
| 특별과제 3. 내란 재발 방지를 위한 법제도 개혁                                 | 322        |

## 탄핵 너머, 대선 너머, 사회대개혁으로 세상을 바꾸자!

### 1

내란의 겨울이 끝나고, 민주주의 봄은 오는가? 2024년 12월 3일 밤 10시 30분, 윤석열 대통령의 느닷없는 비상계엄이 있었고, 내란이 시작되었다. 그날 밤, 국회 앞으로 달려온 시민은 바로 우리였다. 불의와 억압이 있을 때마다 목숨을 바쳐서라도 저항했던 역사를 아는 시민들이 국회 앞 계엄군을 온몸으로 막아냈다. 국회는 신속하게 계엄 해제를 의결했다. 그로부터 100일 넘도록 시민들은 광장을 열었다.

여의도에는 매일 ‘빛의 혁명군’들이 모여 탄핵의 시동을 걸었다. 가장 소중한 빛을 들고나온 청년들이 광장을 주도했고, 여의도를 가득 메운 시민의 힘으로 국회에서 윤석열 탄핵소추안은 의결되었다. 남태령의 밤은 아름다운 연대의 절정이었다. 전국에서 트랙터를 끌고 올라온 전봉준투쟁단이 남태령에서 경찰에 막혔던, 그 추웠던 밤에 시민들은 달려왔다. 그곳에서 다양한 정체성을 가진 이들이 꼬박 밤을 새우며 발언했고, 서로의 말을 경청했고, 응원했고, 연대했다. 대통령 관저가 있는 한남동에서의 밤은 가장 혹독한 추위가 몰려왔고, 매서운 눈보라가 몰아치던 그 밤 우리는 은박지 담요를 두르고 키세스 시민이 되었다. 그리고 광화문에서 매주, 그리고 매일 우리는 모였고, 행진했다. 모든 집회 현장은 축제의 장이었고, 민주주의 꽃이 피었다. 그 모든 순간에 시민들은 서로의 손길을 내밀었고, 맞잡았다. 선결제로, 난방 버스로, 소외된 투쟁의 현장으로 이어진 우리의 매 순간순간은 눈부셨다. 우리는 이렇게 연대하며 또 다른 민주주의를 만들어 왔다.

‘윤석열즉각퇴진 사회대개혁 비상행동’의 사회대개혁특별위원회는 지난 100여 일 동안 한겨울의 광장에 모인 시민들의 다양한 목소리를 하나도 빠뜨리지 않고 갈무리했다. ‘천만의 말씀’, ‘천만의 대화’ 온라인 플랫폼을 열었고, 광장의 시민들과 대토론회를 가졌다. 광장의 시민들이 가장 많이 한 말은 “우리”였다. 지옥 같은 각자도생을 넘어 공동체를 복원하고, 사회를 다시 만들자는 목소리였다. 탄핵 너머의 그곳은 더 넓고 강화된 민주주의, 시민이자 노동자로서의 존엄, 생명·안전·평화를 보장하고 기후정의를 이루는 세상이었다. 또한 두려움 없이 자신의 정체성을 드러낼 수 있고, 누구나 환대받으며, 차별 없이 누구나 평등하게 존중받는 세상이었다. 우리는 상상하고, 대화하고, 연결하며 11개 세상의 모습을 만들었다.

### 2

#### 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상

12.3 계엄을 통해 국가권력은 다시금 시민을 향해 거친 발톱을 드러내었다. 헌법은 국민주권의 원칙을 분명히 밝히고 있지만, 권력이 주권자에 의해 통제되고 주권자를 위해 봉사하고 있다고 생각하는 시민은 거의 없다. ‘다시, 민주공화국’을 외치는 것은 과거로 돌아가자는 것이 아닌, 계엄과 내란사태를 막아낸 시민의 힘으로 민주주의의 회복력을 강화하고 정치와 민주적 제도, 주권자의 민주적 통제력에 대한 믿음을 다시 세워나가자는 단호한 의지의

표현이다. 지금의 위기를 반복하지 않기 위해 시급한 과제가 적지 않다. 먼저 모든 시민의 자유로운 정치참여를 보장하고 승자독식 구조의 정치구조를 바꿔야 한다. 이를 위해 정당설립의 문턱을 낮추고 여성을 비롯한 다양한 정치인이 활동할 수 있도록 제도로 보장하며, 결선투표제 도입과 비례성 강화를 위한 선거제도의 일신이 이루어져야 한다. 윤석열 정부에서 확인한 ‘검찰공화국’의 병폐를 시정하기 위해 검찰 수사권을 단계적으로 폐지하며, 공수처의 수사 범위와 인력 강화도 병행되어야 한다. 그리고 권력감시를 위한 국민의 알 권리 또한 더욱 보장되어야 한다. 수도권 중심의 권력집중도 개혁해야 한다. 과도하게 수도권에 편중된 권한도 더 고르게 나누고 분산되어야 하고 마을에서부터 중앙정부까지 우리의 주권과 자치권도 보장되어야 한다. 그 가운데 시민사회 활성화를 위한 ‘시민사회청’ 설치나 우리 시민들 모두 온전히 참여할 수 있는 권리가 확대되어야 할 것이다.

## 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회

대한민국이 선진국에 진입했다고 평가받고 있지만, 다수 시민의 삶은 점점 더 어려워지고 있다. 불평등과 양극화, 민생고로 인한 비극적인 사건들이 반복되고, 부의 집중, 집값 상승, 불투명하고 불공정한 관행들이 상황을 악화시키고 있다. 시민의 삶의 기반을 튼튼히 하기 위해서는 정부가 민생 안정에 초점을 맞춘 적극적인 재정 기조로 전환해야 한다. 재벌 대기업에 유리하게 기울어진 운동장도 경제적 약자 중심으로 바로잡아야 한다. 치솟는 집값을 비롯해 일상과 밀접한 민생문제도 심각하다. 임차인 권리 강화와 더불어, 양질의 공공주택 공급이 필요하며, 민간 주도의 개발 사업도 공공성을 중심으로 재편되어야 한다. 골목경제 활성화와 자영업자, 중소기업 지원정책 역시 시급하다. 쿠팡이나 카카오 등 플랫폼기업의 독점을 규제하는 법률 제정과 중개수수료 등의 개혁이 꼭 필요하다.

## 평화.주권.역사 정의가 실현되는 사회

윤석열 정부에서 한반도의 평화와 주권, 역사정의는 심각하게 파괴되었다. 심지어 이번 12.3 비상계엄 과정에서 군사충돌을 유도하려고 했던 정황도 드러나 충격을 주었다. ‘정상적인 군사활동’이라는 미명 하에 대북전단살포, 접경지역 대규모 군사훈련 등 충돌을 부르는 적대적 군사행동을 멈춰 세워야 한다. 전쟁을 끝내고 한반도 평화체제를 구축하는 정책의 일관성 속에서, 과도한 군사력 규모를 현실화하고 민주적 통제를 강화하는 것도 필요하다. 주한미군 방위비분담금 제도 등 불평등한 한미관계를 해결해야 하며, 한미일 군사동맹 추진 대신 빠르게 변화하는 국제 정세 속 주권과 평화를 지키기 위한 균형적인 협력 외교로 나아가야 한다. 일본군 ‘위안부’ 피해자 보호법 개정, 강제 동원 대법원판결 이행 및 일본군 ‘위안부’ 피해자들의 승소 판결 이행, 국가폭력 피해자들의 권리가 보장된 ‘진실화해위원회법’ 개정 등을 통해 역사 정의를 향해 첫걸음을 충실히 내딛어야 한다. 윤석열 정권의 비상계엄과 ‘반국가세력 척결’ 협박은 분단냉전체제와 혐오정치, 민주파괴가 한몸처럼 연결되어 있다는 것을 극명하게 보여준 바, 그 명분이 된 국가보안법을 반드시 폐지해야 한다. 외교·안보 정책 결정 과정에서의 여성 참여 확대 및 시민 참여 및 사회적 합의 제도화, 평화통일교육 활성화를 통해 지속가능한 평화를 위한 기반을 튼튼히 마련해야 한다.

## 기후위기 너머 정의로운 생태사회

기후위기는 현재형이며 불평등 속에서 발생했다. 기후재난의 피해는 불평등 구조에 맞물려 덜 가진 자들과 사회적 약자에게 집중된다. 기후 위기의 정의로운 해결은 온실가스의 대부분을 배출해온 산업과 대기업들의 책임을 묻는 일부터 시작된다. 소득세와 법인세의 누진율을 강화하여 세수를 확보하고, 공공서비스에 투자하여 기후 위기와

불평등을 해결해야 한다. 조속한 탈석탄과 탈핵을 추진하고 공공재생에너지를 확대하여 폐쇄를 앞둔 발전노동자들의 고용과 시민들의 에너지 기본권을 보장하는 에너지 공공성을 강화해야 한다. 신공항과 케이블카와 같은 생태학살을 중단하고 4대강 재자연화를 추진하면서, 땅과 바다의 생태계 보호구역을 확대해야 한다. 2024년 헌법재판소는 ‘국가가 더 적극적으로 기후 대응에 나서서 국민의 기본권을 보호해야 한다’고 판결했다. 헌법에 기후와 생태 보호에 관한 의무조항은 물론 후발세대의 보호 의무도 전문에 넣어야 한다. 지금 당장 기후 위기를 막아내기 위한 행동이 필요하다. 기후가 아니라 세상을 바꾸자!

## 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄 중심 사회

우리 사회는 서로가 서로를 돌보는 행복한 삶을 지향해야 한다. 가야할 길이 멀기만 하다. 한국의 보건, 복지, 돌봄 분야 지출은 OECD 평균에 아직 한참 미치지 못한다. 특히 윤석열 정부는 ‘약자 복지’를 내세워 돌봄과 복지를 ‘권리’가 아닌 ‘시혜’로 만들어버렸다. 국가가 마땅히 책임져야 할 돌봄의 공공성은 약화되고 있고, 돌봄노동자의 처우는 열악하다. 건강보험의 보장성은 축소되고, 의료민영화는 계속되고 있다. 가난한 이들은 여전히 인간다운 생활을 할 권리를 보장받지 못하고 있으며, 장애인은 시설에 갇혀 있다. 성장하고, 노동하고, 아프고, 나이가 들어가는 모든 생애주기에서 우리는 서로의 돌봄이 필요하다. 모두의 존엄하고 차별 없는 보편적인 돌봄을 위해 정부 지출은 반드시 확대되어야 한다. 건강보험과 공적연금의 강화, 공공돌봄과 공공의료의 확충, 사회적 소수자에 대한 보편적 건강권 보장, 돌봄노동자의 권리보장과 처우개선이 필요하다. 부양의무자 기준을 완전히 폐지하고, 장애등급제의 진짜 폐지와 탈시설권리도 실현되어야 한다. 정상가족 이데올로기에서 벗어나 다양한 형태의 가족 구성권을 인정하고 보장하는 것도 빼놓을 수 없다.

## 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회

우리 모두는 노동자다. 윤석열 정부에서 ‘노동자들은 이미 비상계엄 상태였다.’ 이 땅의 노동자들은 어디선가 고공농성 중이고, 파업을 이유로 손해배상 청구를 당하고, 장시간 노동과 고용불안 그리고 산업재해와 임금체불로 고통받고 있다. 모두 노동자이지만, 누군가는 노동법 바깥에서 보편적인 노동권을 보장받지 못하고 있으며, 임금체불은 최고치이다. 보장되지 않는 적정임금, 임금의 격차는 날로 오르는 물가와 함께 삶을 더욱 힘겹게 만든다. 평등하게 노동할 권리와 노조할 권리, 정치적 기본권 강화가 필수적이다. 윤석열 파면 이후의 세상은 노동에 기반한 평등공화국이고 노동의 가치가 이윤 보다 앞서는 노동 존엄의 사회여야 한다.

## 생명 · 안전이 지켜지는 세상

4.16 세월호참사 이후 우리는 10.29 이태원참사, 오송지하차도참사 등 반복되는 재난 참사를 고통스러운 마음으로 마주했다. 매년 2천 명이 일터에서 집으로 돌아오지 못하고, 일하는 현장에서 다치거나 아픈 사람이 13만 명이 넘는다. 생명이 존중되고 모두가 안전하고 건강하게 일하는 세상을 위해 생명안전기본법을 제정하고 재난참사 대응체계를 전면 개혁해야 한다. 중대재해처벌법의 개정으로 중대시민재해 적용과 공무원 처벌조항을 강화하고, 사회적참사특별위원회의 권고도 제대로 이행되어야 한다. 안전할 권리는 직종, 고용 형태, 사업장 규모와 무관하게 차별 없이 적용하며, 산업안전보건법이 전면 적용되고, 다양한 위험으로부터 노동자를 보호하는 시스템이 구축되어야 한다. 사고와 과로사를 일으키는 위험 요소를 제거하는 정책, 위험한 환경에서 일하지 않을 권리인



작업중지권이 지금보다 폭넓게 보장되어야 한다. 또한 생명 안전은 ‘생태적 한계’안에서 고려되어야 하고, ‘인간’이라는 경계를 넘어 국가적 구조 안에 있는 ‘생태계’와 ‘비인간 동물’로 확장되어야 하고, 헌법에도 국가의 적극적 보호 의무를 명시해야 한다. 또한 무분별하게 생태계를 개발하지 못하도록 환경영향평가를 강화하며 신공항, 4대강, 국립공원, 숲을 훼손하는 조림 사업이 중단되어야 한다. 그리고 살처분 제도를 중단하고 축산과 어업의 대규모 전환을 통해 공생하는 사회로 나아가야 하며, 생명을 도구화하는 축제, 의류, 화장품, 실험, 전쟁 등 산업의 단계적 전환 또한 필요하다.

## 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회

구조적인 성차별을 부정하고, 사회적 소수자를 지우며 끝내 민주주의를 파괴한 윤석열의 퇴진을 넘어 성평등과 인권이 기본가치가 되는 민주사회를 만들어야 한다. 18년간 미뤄진 포괄적 차별금지법을 제정하고, 성평등 추진체계를 강화해야 한다. 동의 여부로 강간죄 구성요건의 개정, 친밀한 관계 성폭력의 포괄 입법, 성착취 산업 해체, 성·재생산 권리 보장을 통해 사회 전반의 성차별을 해소해야 한다. 장애인도 1층이 있는 삶을 누리고 이동할 수 있으며, 어린이와 청소년이 존엄한 삶 보장받으며, 누구나 상대의 성별과 관계없이 혼인할 수 있어야 한다. 장애 여성, 이주 아동, 결혼 이주여성 등이 겪는 교차적 차별도 해소해야 한다.

## 언론·정보통신·문화의 공공성과 표현의 자유가 보장되는 사회

윤석열 정부는 공영방송 장악, 표현의 자유와 언론 탄압을 지속적이고 폭력적으로 전개했다. 방통위와 방심위를 망쳐 놓고, 근거 없는 음모론을 퍼뜨렸다. 방송의 잃어버린 공공성을 되찾기 위한 개혁이 필요하다. 공영방송을 다시 시민의 곁으로 되돌리고, 언론의 독립성을 지키기 위한 방안을 마련해야 한다. 미디어개혁특별위원회를 구성하여 미디어의 공공성 강화, 시민의 미디어기본권과 정보주권, 혐오차별 배제 등을 위한 통합적 시민공론장을 마련해야 한다. 유튜브나 페이스북 등 날로 영향력이 커지는 소셜 미디어에서 혐오와 폭력이 자라지 못하도록 개혁이 꼭 필요하다. 시민의 안전과 인권, 성평등과 정보주권이 보장되도록 빅테크 플랫폼과 플랫폼 기업들의 사회적 책무성을 강화하도록 법률을 전면 개정해야 한다. 윤석열 집권 이후 법의 공백을 이용하여 집회와 시위에 대한 제한과 탄압이 심했는데 헌법이 정한 ‘말하고 모일권리’가 보장되도록 집시법 등 관련 법을 개정해야 한다. 세계적으로 K-컬처의 인기가 높지만, 문화예술을 바라보는 정부의 태도는 너무 후진적이다. 지역 문화예술에 대한 지원을 삭감하고, 블랙리스트 유인촌이 문체부 장관으로 화려하게 돌아오기도 했다. 전국에서 다양한 문화예술을 지원하고, 불필요한 간섭은 하지 않는 정책을 추진해야 한다. 문화는 우리 사회 함께 키우고 누려야 할 공공재이다.

## 식량주권과 먹거리가 보장되고 지역이 살아나는 세상

기후 위기는 반드시 식량 위기를 동반한다. 국가통제의 경제성장에 희생양이 된 농업은 세계 10위권의 경제강국이 된 지금도 배제와 희생을 강요당하고 있다. 농업의 파괴는 국민 먹거리에 직접 영향을 주었고, 국민 밥상은 출처 불명의 해외농산물에 점령당한 지 오래다. 기후 위기 시대, 식량주권 실현을 위한 농민권리 보장과 전 국민의 차별없는 먹거리기본권 확장은 국가의 미래를 위한 필수적 조건이다. 농업·농촌(지역)·먹거리 문제를 해결하기 위하여 지속가능한 생태농업으로의 전면적 전환, 농업·농촌의 다원적 기능 확립, 농촌주민의 기본적 소득보장과 지역사회 서비스 안전망 구축, 지역사회의 자치와 협동 그리고 생산자·소비자·정부 간 협치농정은 더 이상 미룰 수

없는 국가의 기본과제이다. 윤석열에 의해 거부된 농업 4법은 즉시 입법화되어야 하고, 국회와 정부는 농민기본법과 먹거리기본법의 제정을 통한 식량주권 실현의 농정대개혁에 적극적으로 나서야 한다. 기후먹거리 실현을 위한 로드맵의 마련, 농민과 시민이 참여하는 민관협치, 농업 주체들이 온전한 삶을 누리는 사회, 지역에 기반한 순환과 공생의 사회, 생산자와 소비자가 상호협동하며 공동체를 이루는 사회를 향해 우리는 더 이상 지체할 시간이 없다. 국가 책임의 농정 대전환의 개혁을 이루자

### 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상

경쟁과 능력주의가 학교를 점령한 지 오래다. 민주주의와 평등을 배워야 할 학교에서 반민주와 서열, 차별의 질서를 먼저 접한다. 학생인권조례마저 없애고 위기 상황에 놓인 학생을 내쫓는 학교의 풍경은 12.3 계엄처럼 인권과 민주주의를 찢다 뺏을 수 있는 가치로 인식하게 할 위험이 크다. 그 틈을 타고 딥페이크 범죄나 성차별주의도 기승이다. 경쟁교육을 민주/평등/포용교육으로 당장 전환해야 할 이유다. 학생인권법 제정, 학생·교원의 정치기본권 강화, 영유아 돌봄, 치솟는 대학등록금 문제 해결도 시급하다. 청소년과 청년의 삶도 위태롭다. ‘그냥 쉬었다’라는 청년인구가 역대 최대치에 이르렀다. 주거와 소득 불안에 더해 일자리도 사라지고 있다. 페미니즘 사상검증이란 어처구니없는 일도 일어난다. 채용절차법 개정, 자립 지원, 참여기구 실질화는 청(소)년의 삶에 드리운 불평등과 배제를 해결할 작은 시작이다.

## 3

‘12.3 내란’은 민주적 기본질서를 무너뜨리는 헌법 파괴이다. 내란 우두머리 윤석열은 탄핵 재판에서 단 한 번도 자신의 위헌·위법 행위를 인정하지도 사과하지도 않았다. 윤석열의 파면과 주요 종사자들에 대한 처벌만으로는 12.3 내란의 반헌법적 범죄 가해자에 대한 불처벌(impunity)이라는 부정의가 발생할 수 있다. 내란의 재발 방지를 위해서는 내란 행위뿐만 아니라 내란 이후 부적절한 권한의 행사 그리고 시민들의 생명을 앗아갔을 수 있는 전쟁 유발 의혹 등 각종 헌법 파괴행위들에 대해 명명백백하게 책임을 규명하고 처벌해야 한다. 내란의 진실규명과 책임자 처벌을 넘어 내란을 용인했던 시스템의 개선 그리고 그 진실을 기록하여 다시는 우리 사회에서 내란이 일어나지 않도록 조치가 완수될 때 비로소 내란은 종식된 것이다.

“피청구인 대통령 윤석열을 파면한다”는 헌법재판소의 주문에 우리는 환호했다. 하지만, 우리는 겨우 첫걸음만 떴었을 뿐이다. 8년 전 광장에서 시민들은 ‘박근혜가 탄핵 되면, 나의 삶이 달라지나’고 물었다. 그때 우리는 분명하게 대답하지 못했다. 이제는 단호히 말해야 한다. 민주주의와 평등, 그리고 공공성으로 새로운 삶을 열고 세우는 사회대개혁을 이뤄야 한다. 선거 때만 반짝 민주공화국의 주인으로 대우받던 과거와 단절해야 한다. 다음 대통령이 누구든 광장의 시민들은 ‘권력의 주인’임을 잊지 않을 것이다. 정치를 감시하고, 권력을 견제하고, 시민의 기본권을 확대하기 위하여 서로에게 묻고 연결하고 해결해 나갈 것이다.

한편, 우리는 내란 세력이 사회 전반에 강고하게 뿌리내리고 있음도 확인했다. 12.3 내란 이후 차별과 혐오의 세력이 주도하는 또 다른 광장이 커져갔다. 내란의 우두머리를 지키겠다고 태극기와 성조기를 흔드는 광장이 열렸고, 혐오와 폭력의 언어가 넘치는 그 광장에서 국민의힘 국회의원들은 때 지어 단상에 올라 계엄을 옹호했다. 음모와 광기를 자극하는 혐오 세력들의 선동에 일부 사람들은 법원에 쳐들어가 건물을 부수고 판사를 색출하겠다고 폭동을

감행했고, 중국 국적의 시민들에게 욕설과 폭행을 가하며, 여자대학에 난입하여 폭력을 행사하는 행위들이 공공연하게 부추겨졌다. 군을 동원한 비상계엄을 ‘계몽’이라 억지를 부리는 내란 세력과 국회와 선거관리위원회에 중국 간첩이 있다는 근거 없는 음모론을 전파하며, 다른 시민들에 대한 차별과 혐오 그리고 폭력을 선동하는 이들은 서로 다르지 않다. 이들의 행위는 헌법을 파괴하고, 민주주의를 훼손하고, 공동체를 무너뜨릴 것이다.

우리는 이들과의 내전 상태를 끝내야 한다. 우리는 훨씬 더 도덕적이고, 포용적이며, 민주적이고 인권적인 태도와 실천으로 그들을 고립시켜갈 것이다. 극우세력이 세계적으로 발호하는 민주주의 위기의 시대에 우리는 지금까지와는 전혀 다른 차원의 민주주의, 지금까지 역사에서 보지 못한 민주주의를 이끌어 갈 것이며, 증명해낼 것이다. 지금 세계가 우리를 주목하고 있다.

#### 4

우리의 지난 100여 일은 아름다웠다. 앞으로의 우리의 연대와 실천도 아름다울 것이다. 우리는 광장에서 탄핵 너머의 세상을 말했고, 보았다. 이제는 행진할 때이다. 탄핵을 넘어, 대선을 넘어, 우리의 세상을 열정적으로 노래하자. 우리가 상상했던 가치를 현실로 만들어내기 위해 함께 잡은 손 놓지 않고, 끝까지 나아갈 것을 엄숙히 선언한다.

# 분야별 사회대개혁 과제 목록

- 사회대개혁과제 현황 : 개혁과제 118개, 세부과제 424개**  
 \* 헌법개정 제외(개혁과제 6개, 세부과제 22개) : 개혁과제 112, 세부과제 402

| 분야(소위원회)                            | 개혁<br>과제 | 세부과제 |                   |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                     |          |      | 법률개<br>정<br>(+폐지) | 법률<br>제정 | 정책<br>전환 | 헌법<br>개정 |
| 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상                | 10       | 30   | 18                | 5        | 3        | 4        |
| 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회                 | 12       | 42   | 22                | 7        | 9        | 4        |
| 평화·주권·역사정의가 실현되는 사회                 | 10       | 28   | 10                | 2        | 16       | 0        |
| 기후위기 너머 정의로운 생태사회                   | 9        | 40   | 8                 | 7        | 22       | 3        |
| 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄중심 사회               | 10       | 38   | 27                | 2        | 8        | 1        |
| 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회            | 9        | 39   | 29                | 1        | 6        | 3        |
| 생명·안전이 지켜지는 세상                      | 11       | 44   | 30                | 3        | 10       | 1        |
| 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회            | 12       | 35   | 23                | 5        | 7        | 0        |
| 언론·정보통신·문화의 공공성과 표현의 자유가<br>보장되는 사회 | 11       | 35   | 24                | 2        | 6        | 3        |
| 식량주권과 먹거리가 보장되고, 지역이 살아나는<br>세상     | 11       | 48   | 23                | 6        | 17       | 2        |
| 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상             | 10       | 31   | 18                | 2        | 10       | 1        |
| 특별과제 : 내란 종식과 헌정질서 회복               | 3        | 14   | 9                 | 2        | 3        | 0        |
| 합계                                  | 118      | 424  | 241               | 44       | 117      | 22       |

## 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상

개혁과제 10개 / 세부과제 30개(법률개정 18, 법률제정 5, 정책방향 3, 개헌 4)

| 번호 | 분류                 | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                          | 페이지 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>개헌<br>정책   | 공직선출의 비례성 및 대표성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결선투표제 도입</li> <li>- 비례성 높은 선거제도로의 개혁</li> <li>- 시민이 참여하는 선거제 개혁 공론장의 보장</li> </ul>                                                                                 |     |
| 2  | 법률개정               | 여성의 정치 대표성 확대와 정치에서의 성평등 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공직선거후보자 특정 성의 100/60 초과 금지 의무화 및 강제 이행 조치 시행</li> </ul>                                                                                                   |     |
| 3  | 법률개정               | 정당설립 요건 완화와 정치 참여 기회 불평등 해소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정당법 개정을 통한 정당설립요건 완화</li> <li>- 지역정당 제도의 도입</li> <li>- 교원 및 공무원 정치활동 자유 보장</li> <li>- 선거공영제 개혁과 돈 안드는 정치의 실질화</li> <li>- 고위공직자 공직선거 출마 제한기간 확대</li> </ul> |     |
| 4  | 법률개정               | 검찰 수사권 폐지와 형사 사법 절차의 민주화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공위공직자범죄수사처 제도 개선</li> <li>- 검찰 수사권의 단계적 폐지</li> <li>- 전문수사기구 설립 및 인력 재배치</li> </ul>                                                                          |     |
| 5  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 시민 알권리 보장과 권력기관 견제를 위한 정보공개·기록관리 혁신 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보공개법 전부 개정</li> <li>- 회의공개법 제정</li> <li>- 대통령기록물 무단 훼손과 은닉에 대한 법적 규제 강화</li> <li>- 공익신고자(내부 제보자) 보호 및 보복 금지 조치 강화</li> </ul>                     |     |
| 6  | 법률개정<br>법률제정       | 재정분권 강화와 자주자원 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국세 : 지방세의 비율을 5:5로 이상 확대</li> <li>- 지역균형발전세 신설</li> <li>- 지방교부세의 안정성과 투명성 강화</li> </ul>                                                                              |     |
| 7  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 읍·면·동 주민자치 보장과 주민참여 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍·면·동장 직선제 도입</li> <li>- 주민자치회 권한과 설치·지원 의무 담은 「주민자치법」 제정</li> <li>- 주민자치학교 설립 및 운영</li> <li>- 주민발안, 주민소환, 주민투표의 요건 완화</li> </ul>                              |     |
| 8  | 법률제정<br>법률개정       | 시민사회 활성화 및 공익위원회(시민사회청) 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민사회활성화에 관한 기본법 제정</li> <li>- 통제 위주에서 활성화 위주로 시민사회단체 설립 운영 제도개선</li> <li>- 민주시민교육지원법 제정</li> </ul>                                                         |     |
| 9  | 법률제정               | 시민참여형 숙의민주주의 제도화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민(주민)의회 도입</li> </ul>                                                                                                                                               |     |
| 10 | 개헌                 | 국가권력 통제, 시민주권 강화, 지방자치 분권 실현을 위한 헌법개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대통령 및 행정부의 과도한 권한 축소와 민주적 통제 강화</li> <li>- 지역 균형발전과 지방 자치권 확대</li> <li>- 직접민주주의 제도 신설</li> </ul>                                                |     |

## 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회

개혁과제 12개 / 세부과제 42개(법률개정 22, 법률제정 7, 정책 9, 개헌 4)

| 번호 | 분류                 | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 페이지 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>정책         | 전세사기 피해구제와 예방을 위한 세입자 권리 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안정적인 전세사기 피해구제를 위한 전세사기 특별법 개정</li> <li>- 세입자 계약갱신권 확대 및 임대료 인상을 적용 확대(주택임대차법 개정)</li> <li>- 전세가율 제한 등 전세사기·강통전세 예방 대책 강화</li> <li>- 임대사업자 제도 개선 및 임대차 행정 강화</li> </ul>                                                                                               |     |
| 2  | 정책<br>법률개정         | 주거기본권 보장을 위한 공공주택 확대 및 주거복지 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공임대주택 예산 및 공급 확대</li> <li>- 생활권 내 기존 주택 매입 등 매입임대주택 공급 확대</li> <li>- 공공분양주택은 환매조건부로 공급</li> <li>- 쪽방촌 주민 주거권 보장을 위한 공공주택 사업 추진 및 확대</li> <li>- 주거복지 강화 : 주거비지원 강화, 최저주거기준 개선, 차별적 주거복지정책 개선</li> </ul>                                                            |     |
| 3  | 법률개정<br>정책         | 재개발·재건축 공공성 강화와 강제철거 금지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 순환식 개발 시행과 강제철거 금지</li> <li>- 정비사업 공공임대주택 의무공급 확대</li> <li>- 개발이익 환수 강화 등 공공성 강화</li> <li>- 기후위기 대응을 위한 개발 및 도시팽창 규제</li> </ul>                                                                                                                                           |     |
| 4  | 법률개정               | 소득·자산 양극화 해소와 공정한 시장질서 구축 위한 재벌 개혁 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재벌 총수일가의 과도한 지배력 확대 방지의 기업지배구조 개선</li> <li>- 재벌 대기업 경제력 집중 방지와 대·중소기업 상생협력 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                       |     |
| 5  | 법률제정               | 디지털 경제민주화를 위한 플랫폼 기업의 독점·불공정 행위 근절 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온라인 플랫폼 독점규제법 제정'</li> <li>- 온라인 플랫폼시장 공정화법 제정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |     |
| 6  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | ‘乙’들의 권리 보장을 통한 골목경제 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제와 내수경제 활성화 위한 ‘지역사랑상품권 이용활성화법’ 개정</li> <li>- 골목상권 보호와 노동자 휴식권 보장을 위해 ‘유통산업발전법’ 개정</li> <li>- 중소기업, 자영업자 안정적 영업환경과 비용부담 완화 위한 ‘상가임대차보호법’ 개정</li> <li>- 중소기업인 자영업자 단체협상권 보장을 위한 ‘가맹·대리점법, 중소기업협동조합법’ 등 개정</li> <li>- ‘노점상 생계 보호 특별법’ 제정 및 민생사안 특별사법경찰 도입 금지</li> </ul> |     |
| 7  | 법률제정               | 시민의 자주적 참여를 통한 공동체 회복과 생활기본권 실현 위한 사회연대경제 기본법 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회연대경제 기본법 제정</li> <li>- 시민의 자주적 참여 기반 강화, 그리고 시민이 협동과 연대를 통해 공존상생 및 지속가능 사회 구현에 주체적으로 참여하도록 하는 사회연대경제 활성화</li> <li>- 사회연대경제 활성화를 통한 시민에 의한 사회혁신과 다양한 사회문제 해결</li> </ul>                                                                         |     |
| 8  | 법률개정<br>정책         | 공공성 강화와 복지 확대를 위한 확장적 재정 정책 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공성 강화 등 사회경제적 가치 실현 위한 ‘국가재정법’ 개정</li> <li>- 복지/재생에너지 인프라 투자 위한 국채 발행 적극 허용(황금률 재정준칙 도입)</li> <li>- 기후위기 대응과 민생 안정을 고려한 재정 사업</li> </ul>                                                                                                                             |     |
| 9  | 법률개정<br>정책         | 조세 정의와 복지 자원 마련을 위한 감세 원상복구와 누진적 보편 증세 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조세정의와 세수기반 파괴하는 윤석열 정부 감세 원상복구</li> <li>- 불평등 완화, 고용 확대를 위한 누진적 보편 증세 추진</li> <li>- 탄소세, 디지털세 도입 등 새로운 과세기반 마련</li> </ul>                                                                                                                                  |     |
| 10 | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 시민의 경제적 안정을 위한 통화·금융 개혁 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통화·금융 정책의 공공성 확보</li> <li>- 가계부채 관리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |     |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사모펀드 규제</li> <li>- 지역 공공은행 설립</li> </ul>                                                                                                                                     |  |
| 11 | 법률개정<br>정책 | 경제부처 권력 해체 및 민주적 정책 결정구조 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부조직법 개편을 통한 기획재정부 해체</li> <li>- 금융위원회 해체 및 금융감독기구 신설</li> <li>- 민주적 정책 결정 구조 확보</li> </ul>                                                      |  |
| 12 | 개헌         | 경제민주화 구현과 민생 걱정 없는 사회를 위한 개헌 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헌법에 토지평등권 등 토지공개념 조항 신설</li> <li>- 헌법에 주거권을 독립적인 기본권 조항으로 신설</li> <li>- 경제민주화를 경제 정책의 기본이념으로 구체화</li> <li>- 철도, 에너지, 통신 등 기간산업의 국공영화</li> </ul> |  |

## 평화.주권.역사정의가 실현되는 사회

과제 10개 / 세부과제 28개(법률개정 10, 법률제정 2, 정책 16, 개헌 0)

| 번호 | 분류           | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 페이지 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>정책   | 대북 심리전, 군사분계선 인근 군사 훈련 중단 등 한반도 군사 충돌 방지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대북전단·대북 확성기 방송 등 대북 심리전과 군사분계선 인근에서의 군사훈련 중단</li> <li>- 「남북관계발전에 관한 법률」 개정</li> </ul>                                                                                                                                          |     |
| 2  | 정책           | 한국전쟁 종식과 평화협정 체결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한미연합군사연습 중단으로 대화 여건 조성</li> <li>- 한국전쟁 종식과 평화협정 체결</li> <li>- 관계개선과 평화체제 구축을 바탕으로 둔 한반도·동북아 핵위협 해소</li> </ul>                                                                                                                                          |     |
| 3  | 정책           | 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언 등을 통한 남북 적대관계 해소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언</li> <li>- ‘북한 체제 전환’ 심리전 활동 지원 중단 및 평화공존협력 활동 지원</li> </ul>                                                                                                                                               |     |
| 4  | 개정           | 주한미군 방위비분담금 제도 등 불평등한 한미관계 해결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방위비 분담금 삭감 및 특별협정에 대한 근본적인 검토</li> <li>- 한미동맹의 대중국 압박 전환 저지 및 기지 확장 반대</li> <li>- 전시작전권 환수, 한미연합사 해체와 함께 불평등한 한미관계 제도적 개선</li> </ul>                                                                                                      |     |
| 5  | 정책<br>법률개정   | 한미일 군사동맹 추진 중단과 균형 협력 외교 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한미일 연합 군사훈련 및 군사 동맹 추진 중단</li> <li>- 주변국과의 균형 협력 외교 복원</li> <li>- 군대 파견, 군수지원, 무기 수출 등 통제 강화와 투명한 정보 공개</li> </ul>                                                                                                                          |     |
| 6  | 법률개정         | 병력 규모 감축 및 군 복무제도 개혁 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복무기간 단축 및 대체복무제 확장을 통한 병력감축과 군복무제도 개혁</li> <li>- 북한 점령 목적 군사전략 폐기 및 방어 중심 전략으로의 전환</li> </ul>                                                                                                                                                      |     |
| 7  | 법률개정<br>정책   | 강제동원, 일본군성노예제 문제해결을 통한 대일 역사정의 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘일본군 위안부 피해자 보호법’ 개정</li> <li>- ‘2015 한일합의’ 폐기 및 일본군‘위안부’ 피해자 승소판결 이행</li> <li>- 강제동원 대법원 판결의 존중 및 판결 이행을 위한 외교적 보호권 행사</li> <li>- 강제동원 관련 미해결 과제의 조속한 해결을 위한 적극적인 노력</li> <li>- 한일협정 60년을 맞아 일제 한반도 불법강점 및 식민지배 책임 명확히 확인</li> </ul> |     |
| 8  | 법률개정<br>법률제정 | 국가폭력 진상규명과 피해자 권리 회복을 위한 법제 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘진실·화해를 위한 과거사정리 기본법’ 개정</li> <li>- ‘민주유공자법’ 제정</li> <li>- ‘검시를 위한 법의관 자격 및 직무에 관한 법’ 제정</li> </ul>                                                                                                                                      |     |
| 9  | 법률폐지         | 윤석열의 내란범죄와 극우세력의 법원 공격의 명분이 된 국가보안법 폐지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 윤석열 내란 및 극우세력 서부지법 공격의 명분이 된 중복몰이를 없애 재발을 방지하고 민주주의를 성장시키기 위해 국가보안법 폐지</li> </ul>                                                                                                                                                |     |
| 10 | 정책           | 외교·안보 정책 결정 과정에서의 여성 참여 확대 및 시민 참여 제도화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평화구축 과정의 모든 공식 기구에서 여성 참여 확대를 통한 성평등 실현</li> <li>- 외교 안보 정책에서의 성인지적 관점 제도화 방안 마련</li> <li>- 한반도 평화 공존을 위한 사회적 합의 제도화</li> <li>- 평화교육 활성화</li> </ul>                                                                              |     |



# 기후위기 너머 정의로운 생태사회

과제 9 / 세부과제 40개(법률개정 8, 법률제정 7, 정책 22, 개헌 3)

| 번호 | 분류                 | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 페이지 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 정책<br>법률제정<br>법률개정 | 기후위기 책임문는 누진세 강화와 과감한 재정투자로 주택/교통/식량/에너지의 생태공공성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소득세와 법인세 등 직접세의 누진율 강화와 에너지세제 개편으로 부유층과 대기업의 기후위기 책임 부담</li> <li>- ‘녹색공공투자은행’의 설립과 국가 재정의 대규모 투자</li> <li>- 에너지 성능이 강화된 매입형 공공임대주택 확대 등을 통한 주거권 보장</li> <li>- &lt;교통기본법&gt; 제정으로 파편화된 교통법제의 위계를 세우고 공공교통 재정확대</li> <li>- 에너지 공기업에 대한 투자와 민주적 통제 강화 통한 에너지 기본권보장</li> <li>- 농지 공유제 기반의 생태농업 전환과 먹거리 기본권 보장</li> </ul>      |     |
| 2  | 정책<br>법률제정         | 석탄발전소 조기 폐쇄와 공공재생에너지 확대 및 발전노동자 고용 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘정의로운 탈석탄법’ 제정 : IPCC권고에 따른 석탄발전소 조기 폐쇄, 노동자의 일자리 전환 및 고용보장</li> <li>- ‘석탄화력발전소 폐지지역 지원 특별법’ 제정 : 지원기금 운용, 지원협의체 노동자·주민 참여 보장</li> <li>- &lt;공공재생에너지법&gt; 및 &lt;한국발전공사법&gt;등의 제정을 통한 재생에너지 확대와 고용 보장</li> <li>- &lt;해상풍력특별법(안)&gt; 철회, 해상풍력의 민영화 및 난개발 저지 및 발전공기업 참여 확대</li> <li>- 대왕고래 프로젝트 등 중단, 화석연료 시추 및 채굴사업과 지원 정책 중단</li> </ul> |     |
| 3  | 개헌                 | 기후생태위기에 대응하는 헌법 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헌법 전문에 기후생태위기 대응과 후발세대의 보호의무를 천명하는 문구 삽입</li> <li>- 헌법의 적절한 위치에 국가의 기후생태 보호의무 조항을 신설</li> <li>- 헌법의 적절한 위치에 국가의 동물보호 의무 조항을 신설</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 4  | 법률제정<br>법률개정       | 2035 온실가스 감축목표 대폭 강화와 <탄소중립녹색성장법>을 <기후정의법>으로 전면 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헌법재판소 판결을 반영한 2035년 감축목표 대폭 강화</li> <li>- &lt;탄소중립녹색성장기본법&gt;을 &lt;기후정의법&gt;으로 전면 개정</li> <li>- &lt;산업전환지원법&gt; 폐지와 노동자 참여 및 고용 보장을 명시한 &lt;정의로운 전환 기본법&gt; 제정</li> <li>- 성주류화 전략에 따라서 &lt;기후정의법&gt; 제정하여 여성대표성 확대</li> </ul>                                                                                             |     |
| 5  | 정책                 | 신공항 건설, 국립공원 케이블카 등 보호지역 내 개발 등 난개발 중단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;가덕도신공항특별법&gt; 폐지, 제주/새만금/흑산도 등 신공항건설계획철회</li> <li>- 국립공원 등 보호지역 내 케이블카, 산악열차 등 각종 개발 사업 철회</li> <li>- 2030년까지 국토 30%를 보호지역으로 지정위한 단계별 목표설정 및 이행</li> <li>- 생물다양성 증진을 위한 지속가능한 국토이용계획 종합적 수립 및 이행</li> <li>- 환경영향평가 제도를 실효성을 높일 수 있도록 개선</li> </ul>                                                                                |     |
| 6  | 정책<br>법률개정         | 노후 핵발전소 폐쇄와 신규 핵발전소/SMR 건설 중단 및 고준위핵폐기물 관리정책 재수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 핵 발전소 수명연장 절차 중단 및 노동자의 정의로운 전환 추진</li> <li>- 신규 핵 발전 및 SMR 건설 계획 중단</li> <li>- 고준위특별법 입법 중단 및 고준위핵폐기물 공론화를 통한 관리계획 재수립</li> <li>- 후쿠시마 오염수 해양투기 저지</li> <li>- 11차 전력수급기본계획 폐기 및 전력계획 개편</li> </ul>                                                                                                                      |     |
| 7  | 법률개정<br>정책         | 탈플라스틱과 화학물질로부터 안전한 사회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 플라스틱 생산감축 목표 설정과 탈플라스틱 로드맵 마련</li> <li>- &lt;폐기물관리법&gt;과 &lt;폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지 등에관한 법률&gt; 개정하여 산업폐기물처리의 공공성, 책임성 강화를 위한 제도를 개선</li> <li>- 유해성 정보의 활용을 중심으로 한 화학안전정책 강화</li> <li>- 만성유해성 물질 관리 제도 개선</li> </ul>                                                                                                                                       |     |
| 8  | 정책                 | 4대강 자연성 회복과 신규 댐 건설 계획 폐지, 지속가능한 물관리계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천의 연속성을 방해하는 불필요한 횡단 구조물을 철거하고 하굿둑 개방 및 해수 유통을 확대</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 기후대응댐 16개 사업 계획 백지화</li> <li>- 하천의 녹조 독소의 유해성에 대한 식품, 수질, 대기 등 다분야 대응체계 마련</li> <li>- 금강과 영산강의 자연성 회복을 위한 보 처리방안을 이행하고, 국가물관리계획을 자연성회복 목표로 재수립</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 9 | 정책<br>법률개정 | <p>해양오염 방지, 2030년까지 해양 보호지역 30% 확대 및 갯벌 복원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030년까지 해양의 30%를 보호지역을 위한 단계적 목표를 수립, 해양보호지역의 효과적 관리를 위한 제도 및 예산 확충</li> <li>- 해양오염·쓰레기를 감축하기 위한 관리감독을 강화, 폐어구 등 해양쓰레기의 전과정을 관리하기 위한 체계 수립</li> <li>- 원양 및 연근해 불법비보고비규제(IUU) 어업근절과 지속가능한 어업을 위한 법제도 마련, 국제기준에 부합하는 어업투명성원칙을 준수하는 관리감독 도입</li> <li>- 새만금 해수 유통을 통한 복원 및 단계적 갯벌·연안습지의 복원 위한 계획을 수립하고 이행</li> <li>- 계획입지제도를 통한 보호지역의 우선 제척, 해양생물다양성을 고려한 해상풍력발전 확대 전략을 수립하고 이행</li> </ul> |  |

# 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄 중심의 사회

과제 10개 / 세부과제 38개(법률개정 27, 법률제정 2, 정책 8, 개헌 1)

| 번호 | 분류               | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 페이지 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>정책       | 국민건강보험 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강보험 보장성 대폭 강화</li> <li>- 제대로 된 상병수당 즉시 도입</li> <li>- 국가 책임으로 의료 보장</li> </ul>                                                                                                                                                                              |     |
| 2  | 법률개정<br>정책       | 사회적 소수자의 차별없는 의료접근성 향상을 통한 보편적 건강권 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적 소수자에 대한 차별없는 의료서비스 제공</li> <li>- 트랜스젠더와 HIV/AIDS 감염인의 건강권 차별 해소 및 의료접근성 증진</li> <li>- 실효성 있는 장애인건강권법 이행</li> <li>- 의료급여 강화로 가난한 이들의 건강권 보장</li> <li>- 의료보장제도 및 장애인복지제도에서 이주민에 대한 차별 철폐</li> </ul>                           |     |
| 3  | 법률개정<br>정책       | 공공의료 확충 및 의료공공성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방방곡곡 구석구석 공공병원 확충</li> <li>- 의료공공성 강화를 위해 충분한 인력을</li> <li>- ‘좋은’공공병원의 전제조건, 공공병원 재정지원 강화 및 컨트롤타워 구축</li> <li>- 공공병원에도 민주주의를. 우리가 만들어가는 공공병원</li> </ul>                                                                                            |     |
| 4  | 법률개정<br>정책       | 의료민영화 중단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민영보험 활성화 및 미국식 의료민영화 추진 중단</li> <li>- 의료·건강정보 민영화 중단, 건강정보 보호 강화</li> <li>- 플랫폼 기업의 의료 장악을 위해 추진되는 비대면 진료 법제화 중단</li> <li>- 영리병원 도입 시도 중단 및 영리병원 관련 법 조항 폐기</li> <li>- 의약품·의료기기 규제완화 정책 철회, 의약품 검증과 신의료기술평가 강화</li> <li>- 서비스산업발전기본법 등 민영화법 제정 중단</li> </ul> |     |
| 5  | 법률개정             | 국민연금 중심의 공적연금 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금법 개정</li> <li>- 기초연금법 개정</li> <li>- 근로자 퇴직급여 보장법 개정</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |     |
| 6  | 법률개정<br>정책       | 부양의무자기준 폐지, 국민기초생활보장법 개정으로 가난한 이들의 권리보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민기초생활법 개정으로 부양의무자 기준 폐지, 사각지대 해소</li> <li>- 기준중위소득 현실화, 의료급여 정률제 개편, 보장수준 강화</li> <li>- 중앙생활보장위원회 회의록 공개와 당사자 참여 보장</li> </ul>                                                                                               |     |
| 7  | 법률제정<br>정책<br>개헌 | 모두의 돌봄기본권 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헌법에 돌봄권 명시</li> <li>- 돌봄기본법 제정</li> <li>- 남성생계부양자모델에서 보편적 돌봄제공자 모델로 전환</li> </ul>                                                                                                                                                                        |     |
| 8  | 법률개정<br>정책       | 돌봄 공공성 강화 및 돌봄노동자 처우 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 돌봄 공공성 강화</li> <li>- 돌봄노동자 권리보장 및 처우 개선</li> <li>- 사각지대 없는 출산전후휴가 · 육아휴직 · 가족돌봄휴가</li> <li>- 보편적 양육비 대지급제 도입</li> </ul>                                                                                                                       |     |
| 9  | 법률개정<br>법률제정     | 다양한 가족을 구성할 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혼인·가족 관련 제도적 차별 해소를 위한 민법 개정</li> <li>- 생활동반자법 등 다양한 가족·공동체를 포괄하는 법 제정</li> <li>- 건강가정기본법 전면 개정 및 명칭 변경</li> <li>- 다양한 가족·공동체의 권리 보장을 위한 사회보장 및 정책 변화</li> </ul>                                                                                    |     |

|    |                    |                                                                                                                                                               |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 장애등급제 진짜 폐지·집단수용 장애인거주시설 폐지·탈시설권리실현<br>- 장애등급제 진짜 폐지 : 장애인 활동지원 24시간 지원의 중앙정부 책임강화<br>- 집단수용 장애인거주시설 폐지 : 장애인거주시설 단계적 시설폐쇄 5개년 계획 수립<br>- 탈시설권리실현 : 탈시설지원법 제정 |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회

과제 9개 / 세부과제 39개(법률개정 29, 법률제정 1, 정책 6, 개헌 3)

| 번호 | 분류           | 과제 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 페이지 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 개헌           | 노동헌법 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노동에 기반한 평등공화국 지향</li> <li>- 모든 노동자의 존엄한 노동권</li> <li>- 모든 노동자의 평등한 노동권</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2  | 법률개정<br>법률제정 | 노동자성 확대 및 노동법 전면 적용을 통한 보편적 노동권 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5인 미만 사업장, 초단시간 노동, 가사사용인에게 근로기준법 전면 적용</li> <li>- 노동자 추정 제도 도입으로 노동자성 확대 인정 등</li> <li>- 공급망 인권실사법 제정 : 기업의 공급망 인권환경 책임 강화</li> </ul>                                                                                                                                 |     |
| 3  | 법률개정<br>정책   | 모두의 고용안정(차별 받지 않고 불안하지 않은)과 일할 권리의 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률 개정</li> <li>- 청년고용 확대</li> <li>- 정규직 고용 및 비정규직 차별해소</li> <li>- 사용자의 일방적 구조조정 금지</li> </ul>                                                                                                                                             |     |
| 4  | 법률개정<br>정책   | 적정임금 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포괄임금 금지, 근로기준법 개정</li> <li>- 특수고용·플랫폼노동자 적정임금보장, 안전운임제 등 적정소득보장제도, 최저소득 보장을 위한 최저임금법 적용</li> <li>- 동일가치노동 동일임금원칙의 법제화</li> <li>- 하청 근로자 중간착취 방지</li> <li>- 실질임금 인상</li> <li>- 최저임금 적용 차별금지</li> <li>- 임금체불 근절</li> </ul>                                                                          |     |
| 5  | 법률개정<br>정책   | 성평등 노동 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성별임금격차 해소</li> <li>- 성인지적 산업안전 정책</li> <li>- 직장 내 성희롱·성차별적 괴롭힘 근절</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 6  | 법률개정<br>정책   | 모든 노동자의 노조할 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노조법 제1조 개정</li> <li>- 비정규직 차별해소, 노조법 2·3조 개정</li> <li>- 공무원·교원의 노동기본권·정치기본권 보장</li> <li>- 모든 노동자의 쟁의권 보장</li> <li>- 산별(초기업) 노동조합 단결권과 자주적 활동 보장</li> <li>- 단체협약 효력 확장</li> <li>- 산별(초기업) 노동조합 활동 보장, 근로시간 면제 제도 폐기</li> <li>- 노동조합 자주성 침해 행정 근절</li> <li>- 노동삼권 침해 부당노동행위 근절</li> </ul> |     |
| 7  | 법률개정<br>정책   | 노동시간 단축 및 장시간 노동 근절 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실노동시간 단축을 통한 노동자 시간주권 확보</li> <li>- 국가 차원의 실노동시간 단축 및 관리</li> <li>- 장시간노동 근절 및 사용자 의무 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |     |
| 8  | 법률개정<br>정책   | 공공서비스 확대 및 ‘모범 사용자’ 모델을 선도하는 일자리 국가 책임 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘경제 규모’에 걸맞는 공공부문 일자리의 획기적 확충</li> <li>- 공공 서비스 확충과 연계된 공공 일자리 확충</li> <li>- 노동권 보장 및 ‘모범 사용자’ 원리가 반영되는 양질의 일자리 선도</li> </ul>                                                                                                                                   |     |

|   |            |                                                                                                                                |  |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            | - 공공부문 '실질 사용자' 책임을 반영하는 노사관계 제도 개선                                                                                            |  |
| 9 | 법률개정<br>정책 | 차별 없는 노동권 보장 : 이주노동자에게는 노동허가제, 채용사업주에게는 채용허가제 도입 필요<br>- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 개정<br>- 국제규범에 준하는 외국인력제도 도입 필요<br>- 미등록 이주노동자 합법화 |  |

# 생명.안전이 지켜지는 세상

과제 11개 / 세부과제 44개(법률개정 30, 법률제정 3, 정책 10, 개헌 1)

| 번호 | 분류           | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 페이지 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률제정<br>개헌   | 생명안전기본법 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘안전권’을 모든 사람의 권리로서 헌법에 기본권으로 포함</li> <li>- 생명안전기본법 제정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189 |
| 2  | 법률개정         | 중대재해처벌법 개정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191 |
| 3  | 정책           | 가습기 살균제 사건과 4·16세월호참사 특별조사위원회 권고 이행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가책임 인정 및 사과</li> <li>- 추가적인 조사 및 수사, 피해지원 제도의 개선</li> <li>- 가습기 살균제 참사 및 세월호참사 관련 추가적인 자료 공개</li> <li>- 세월호참사 관련 대통령 기록물 공개 결의</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192 |
| 4  | 정책<br>법개정    | 일하는 모든 노동자의 안전할 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특수고용, 플랫폼 노동자 산업안전보건법 전면 적용</li> <li>- 작은 사업장 노동자의 공동안전보건관리체계 구축</li> <li>- 이주 노동자, 방문 노동자, 이동노동자, 감정노동 정신건강 등 실질 안전보건 대책 마련 및 법제화</li> <li>- 산업안전보건법 차등적용 규정한 산안법 2조 폐지</li> <li>- 철도, 발전소, 방사선 취급 업무 등 위험작업 도급금지</li> <li>- 조선업 등 위험작업 도급승인 대상 확대로 재하도급 금지 및 정규직 직접 고용</li> <li>- 건설업 적정공기 산정, 발주자 책임 강화하는 건설안전특별법 제정</li> <li>- 화물안전운임제 도입 및 전면 실시</li> <li>- 감독행정 노동자 참여 보장 및 감독 이후 사업장 개선 대책 이행 강화</li> <li>- 감독행정 개혁과 노동조합 참여 보장하는 산업안전보건청 설립</li> </ul> | 195 |
| 5  | 정책           | 작업중지권 실질 보장 및 노동자 참여 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폭염, 폭우 등 악천후, 안전조치 없는 위험작업에 대한 노동자, 노동조합의 작업중지권 실질 보장 및 불이익 처우 형사처벌</li> <li>- 작업중지 임금 손실. 원하청 계약의 손실 보장 법제화로 하청 노동자 작업중지권 보장 및 노동부 작업중지 명령 개정</li> <li>- 위험성 평가, 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관 노동자, 노동조합 참여 실질 보장. 정부 감독 강화</li> <li>- 사고조사, 특별근로감독에 원하청, 비정규 노동자 참여 보장</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 197 |
| 6  | 법률개정         | 모든 노동자 산재보험 전면 적용 및 선 보장제도 도입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특수고용·플랫폼 노동자의 산재보험 차등 없이 전면 적용</li> <li>- 산재처리기간 지연 대책 및 선보장제도(승인 전 치료와 보상) 도입</li> <li>- 산재노동자 권리 보장, 직업병 인정 기준 정기적인 심의구조 및 추정의 원칙 확대 등 산재보험법 개정</li> <li>- 공무원, 사학, 군인연금 농업, 어업 노동자 산재심사승인 제도개선</li> <li>- 재활사업 활성화 및 산재병원의 공공병원 역할 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 198 |
| 7  | 법률제정<br>법률개정 | 2인 1조 등 사고 및 과로사 예방 위한 인력기준 법제화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험업무 2인 1조 작업 법제화</li> <li>- 과로사 및 근골격계 질환 예방위한 인력기준 법제화</li> <li>- 하청, 특수고용 노동자 포괄하는 안전보건전문인력 기준 선정</li> <li>- 중소사업장, 감정노동, 일터 괴롭힘, 직무 스트레스 예방 위한 안전보건 체계 및 인력 구축 법제화</li> <li>- ‘과로사 예방법’ 제정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 199 |
| 8  | 법률개정         | 일하는 모든 사람의 아프면 쉴 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차별 없는 실질적인 상병급여 제도화</li> <li>- 근로기준법에 유급병가 설치 의무화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지자체 유급병가 도입</li> <li>- 산재보험 및 장애연금과 연계되도록 설계 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |     |
| 9  | 법률개정         | 자본의 이윤추구에 생명 안전이 위협받는 반도체산업의 정의로운 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반도체 산업의 정의로운 전환</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 202 |
| 10 | 법률개정<br>법률제정 | 자본과 유흥을 위한 생명착취 산업 금지 및 정의로운 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산천어 축제, 바베큐 축제, 빙어 축제, 소싸움 금지 및 정의로운 전환</li> <li>- 동물원, 수족관 단계적 폐지 및 동물보호소, 생츠퍼리 전환</li> <li>- 펫샵, 동물 공장, 동물 카페의 정의로운 전환</li> <li>- 광고, 드라마, 영화에 동물권리 보장</li> <li>- 의류, 화장품, 의약 실험, 전쟁을 위한 동물 도구화 금지</li> </ul> | 204 |
| 11 | 법률개정<br>정책   | 가축 살처분 폐지와 생계형 축산·어업의 정의로운 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공장식 밀집사육 축산의 단계적 폐지</li> <li>- 예방 중심 방역 체계 구축 및 살처분 폐지</li> <li>- 생계형 축산·어업 노동자와 살처분 노동자의 정의로운 전환</li> </ul>                                                                                                      | 206 |



# 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회

과제 : 12개 / 세부과제 35개(법률개정 23, 법률제정 5, 정책 7, 개헌 0)

| 번호 | 분류                 | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 페이지 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률제정               | 새로운 민주주의를 열어젖히는 포괄적 차별금지법 제정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2  | 정책                 | 국가 성평등 정책 전담부처 ‘여성가족부’ 유지·강화, 대통령 직속 성평등위원회 설치 등 성평등 추진체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 성평등 정책 전담부처 ‘여성가족부’ 유지·강화 등 성평등추진체계 강화</li> <li>- 대통령 직속 성평등위원회 설치</li> <li>- 고용노동부에 차별시정국 및 지방노동관서에 고용평등실 설치, 민간 고용평등상담실 복원 및 강화</li> </ul>                                                                                       |     |
| 3  | 법률개정               | 가정폭력, 데이트폭력 등 친밀한 관계 내 여성폭력 포괄 입법 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘가정폭력방지법’ 전면 개정 통한 ‘친밀한 관계 내 여성폭력’ 포괄 입법</li> <li>- 스토킹처벌법 정의 규정 개정 : 스토킹행위에 포괄적 규정 신설</li> </ul>                                                                                                                                                                |     |
| 4  | 법률개정               | ‘형법’ 상 강간죄의 구성요건을 ‘폭행 또는 협박’에서 ‘동의여부’로 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강간죄 개정</li> <li>- ‘피해자 저항’ 기준의 수사 및 재판 관행 철폐</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |     |
| 5  | 법률개정               | 성매매여성 비범죄화 및 성별 불평등한 구조 강화하는 성착취 산업 해체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「성매매알선등행위의처벌에관한법률」의 전면 개정</li> <li>- 「식품위생법」의 ‘유흥접객원’ 조항 삭제로 남성들의 성구매 문화 해체</li> <li>- 강력한 수요차단 정책 추진</li> </ul>                                                                                                                                            |     |
| 6  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | 안전한 임신 중지와 성·재생산 건강과 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘성·재생산 권리 보장 기본법’ 제정</li> <li>- 「모자보건법」 전부 개정</li> <li>- 임신중지 비범죄화에 따른 개별 법률 개정</li> <li>- 보호출산제 폐지와 보편적 출생등록제법 제정</li> <li>- ‘저출산·고령사회위원회’ 폐기하고 ‘사회적 돌봄·삶의 질 위원회’ 설치</li> <li>- 보건의료와 상담체계에서 안전한 임신중지를 위한 권리 보장</li> <li>- 차별없는 재생산 권리 보장을 위한 지원 체계와 인프라 확충</li> </ul> |     |
| 7  | 정책                 | 시민으로서의 결혼이주여성 체류 안정성 보장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 8  | 법률제정<br>정책         | 장애여성 재생산권, 성·인권교육권 등 기본권 보장을 위한 법정책 마련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애여성의 종합적인 계획마련 및 정책추진 위한 ‘장애여성지원법’ 제정</li> <li>- 시설거주 장애여성의 재생산권 침해 실태조사와 탈시설 권리보장 정책마련</li> <li>- 장애아동 청소년 포괄적 성교육 추진을 위한 장애아동 청소년 성·인권교육 사업 복원 및 예산 확대</li> </ul>                                                                                        |     |
| 9  | 법률개정<br>정책         | 모든 이주배경 아동의 인권보호를 위한 지원체계 정비, 미등록 이주아동 구금금지, 장기체류 이주배경청소년 합법화 정책 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모든 이주아동 사회보장제도 안으로 포섭</li> <li>- 이주아동의 교육권보장</li> <li>- 이주아동의 건강권 보장</li> <li>- 이주아동의 보육권 보장</li> <li>- 이주아동 구금과 강제퇴거로부터의 보호</li> <li>- 이주아동 체류자격부여와 아동 최상의 이익 고려 관련</li> <li>- 무국적 아동의 권리보장을 위한 조치</li> </ul>                    |     |
| 10 | 법률제정<br>정책         | 모든 아동의 존엄한 삶을 위한 ‘어린이·청소년인권법’ 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘아동은 인간이 되는 과정이 아니라 이미 하나의 인간’ 어린이·청소년인권법 제정</li> <li>- 정부 및 국회의 어린이·청소년관의 변화가 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                      |     |

|    |      |                                                                                                          |  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 법률개정 | 장애인도 시민으로 이동하는 민주주의<br>- ‘교통약자이동편의증진법’을 ‘교통약자이동권보장법’으로 전부 개정<br>- ‘모두의 1층’을 위한 장애인등편의법·건축법 개정            |  |
| 12 | 법률개정 | 혼인평등(민법 개정을 통한 동성혼 법제화) 실현<br>- 민법 제812조(혼인의 성립) 등을 개정하여 동성혼을 법제화<br>- 혼인 중인지 여부와 무관하게 트랜스젠더의 법적 성별정정 허가 |  |

# 언론.정보통신.문화의 공공성과 표현의 자유가 보장되는 사회

과제 11개 / 세부과제 35개(법률개정 24, 법률제정 2, 정책 6, 개헌 3)

| 번호 | 분류                 | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 페이지 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정               | 공영방송사장 국민추천제 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공영방송사장 국민추천위원회 구성</li> <li>- 국회의 정당추천 이사회 인원을 축소</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2  | 법률개정               | 방송통신위원회·방송통신심의위원회 정치적 독립성 강화를 위한 제도 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방송법/방송통신위원회의 설치와 운영에 관한 법률 개정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3  | 법률제정<br>법률개정       | 미디어 공공성 강화를 위한 <대통령직속 미디어개혁특별위원회> 구성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;미디어개혁특별위원회&gt; 구성</li> <li>- &lt;미디어기본권&gt; 제정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |     |
| 4  | 법률개정               | 인터넷 표현의 자유 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방송통신심의위원회 심의 대상 축소</li> <li>- 방송통신위원회의 삭제 명령권한 폐지</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 5  | 법률개정<br>정책         | 디지털 환경에서 빅테크 기업의 책임성 강화와 시민인권 보호, 젠더폭력 방지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보보호법 개정 및 개인정보보호위원회의 독립성 강화</li> <li>- 인공지능의 위험으로부터 시민의 안전과 인권을 보호할 수 있는 제도 마련</li> <li>- 정보통신 기술에 젠더 관점 개입을 위한 제도적 기반 마련</li> <li>- 기술 매개 젠더폭력 인터넷서비스 사업자 책임 강화</li> <li>- 디지털 공간 내 성적 괴롭힘 처벌법 입법</li> <li>- 빅테크 플랫폼의 사회적 책무성을 강화하는 제도 마련</li> </ul> |     |
| 6  | 법률제정<br>정책         | 미디어 환경의 성차별과 소수자 혐오 배제 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신·미디어·과학기술 정책에 젠더 관점 개입을 위한 제도적 기반 마련</li> <li>- 미디어 환경의 성차별 소수자 혐오 예방 대책 마련</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |     |
| 7  | 법률개정<br>정책         | 민주주의와 인권을 지킬 수 있는 평등한 집회 시위의 권리 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집회 및 시위에 관한 법률 개정</li> <li>- 집회에 대한 형벌화를 막기 위한 정책 개선</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |     |
| 8  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | (가칭)<블랙리스트특별법> 제정을 통한 국가범죄 진상조사 및 표현의 자유 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;블랙리스트 특별법&gt; 제정</li> <li>- 블랙리스트 재발 방지법 ‘예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률’(예술인권리보장법) 개정</li> <li>- ‘문화기본법’ 개정</li> <li>- 정부조직법, 국가재정법 등 법체계 수정</li> <li>- 국회 문화체육관광위원회 차원에서 문화·예술 검열과 블랙리스트 정책에 대한 대응 단위 구성 및 운영</li> </ul>                                 |     |
| 9  | 법률개정<br>정책         | 예술인의 노동 권리보장 및 사회안전망 전면 적용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술노동자 노동자성 인정, 노조할 권리 보장(노동관계법령 개정)</li> <li>- 사용자의 책임과 의무 부과 및 공공 사용자성 인정</li> <li>- 적정한 임금을 받을 권리와 안전하게 일할 권리 보장</li> <li>- 문화예술노동자의 건강권과 안전권 보장</li> <li>- 4대 보험 등 사회보장제도의 예술인 전면적용</li> <li>- 문화예술 노사교섭·노사정교섭·노정교섭 실시</li> </ul>                                  |     |
| 10 | 법률개정<br>정책         | 지속가능한 지역문화 정책을 통한 시민 문화권 확대 및 지역분권·지역자치 실질화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역문화위원회 신설을 통한 지역문화 지원체계의 혁신</li> <li>- 지역문화 재정 구조의 혁신</li> <li>- 지역문화 관련 협력적 거버넌스 구축</li> <li>- 문화도시 사업의 재구조화</li> </ul>                                                                                                                              |     |
| 11 | 개헌                 | 표현의 자유와 정보기본권 보장의 헌법 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보기본권을 헌법에 명시적으로 포함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|  |  |                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언론출판의 자유를 별도 조항으로 두고, 표현의 자유를 확장하고 언론의 기능과 공공성 및 시민의 명예권 등 보장</li> <li>- 집회결사의 자유와 예술의 자유에 대한 허가는 금지하며, 국가의 보장 의무를 명시</li> </ul> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 식량주권과 먹거리가 보장되고 지역이 살아나는 세상

과제 11개 / 세부과제 48개(법률개정 23, 법률제정 6, 정책 17, 개헌 2)

| 번호 | 분류                 | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 페이지 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 기후재난 극복과 걱정 없는 농업을 위한 국가책임농정 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어업재해보상법 제정·농어업재해대책법 개정·농어업재해보험법 개정</li> <li>- 양곡관리법 개정·농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 개정·주요농산물 공공수급법 제정</li> <li>- 농어업기후적응기금 설치</li> <li>- 농업·농촌 인력 수급 체계 공공성 강화</li> </ul>                                                                                                      |     |
| 2  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 친환경·생태 농업 전면 전환으로 지속가능한 농업 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역농산물 농민가공 법률 제정</li> <li>- 친환경농어업육성법 개정</li> <li>- 가축전염병예방법 개정 및 사육 두수 총량제 도입</li> <li>- 국가 차원의 친환경·생태 농업 전면 전환 선언</li> <li>- 농정예산 개혁</li> </ul>                                                                                                                          |     |
| 3  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | 여성·청년 등 미래를 위한 농업 주체의 지위 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성농어업인육성법 개정</li> <li>- 농지조사특별법 및 농지임대차보호법 제정</li> <li>- 여성농민 법적지위 보장 및 성평등 농정 실현</li> <li>- 청장년 농민 육성 및 정착 지원 종합체계 구축</li> <li>- 농민의 생산수단 농지 확보를 위한 농지 공공성 강화</li> </ul>                                                                                                    |     |
| 4  | 법률개정               | 농민권리 보장을 위한 농민기본법 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농민·농업·농촌 정책기본법(‘농민기본법’) 제정</li> <li>- UN 농민권리선언 제도화</li> <li>- 농정의 기본원칙 재정립</li> <li>- 농민의 권리와 식량 주권 보장을 위한 제도 개선</li> <li>- 지속가능한 농업먹거리 선순환체계 구축 및 공공농업 기반 확보를 위한 정책 도입</li> </ul>                                                                                                 |     |
| 5  | 법률제정<br>법률개정       | 국민 누구나 건강·안심 먹거리 보장을 위한 먹거리기본법 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 먹거리기본법 제정</li> <li>- 국가·지자체 먹거리종합전략 수립·시행 의무화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |     |
| 6  | 법률개정<br>정책         | 생애주기 먹거리 돌봄과 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공적 영역(학교·군대·공공기관 등)의 생애주기 먹거리 보장 및 식재료 기준 마련</li> <li>- 급식업무 국가 공공성 강화</li> <li>- 식생활교육지원법 개정</li> <li>- 식품위생법 등 개정</li> <li>- 먹거리 돌봄정책 전면화</li> <li>- 기후먹거리 채식선택권 보장</li> <li>- 친환경 농산물 지원 프로그램 확대</li> <li>- 공공먹거리 건강 식품에 가이드라인</li> <li>- GMO완전표시제(원료기반) 도입과 방사성 물질 검사 제도화</li> </ul> |     |
| 7  | 법률개정<br>법률제정       | 농어촌 주민의 기본적 소득 보장 체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어촌 주민의 기본적인 소득보장체계 구축</li> <li>- 농어업/농어촌 기본소득법(주민수당법) 제정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |     |
| 8  | 법률개정<br>정책         | 농어촌 주민의 기초 사회서비스 획기적 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역균형발전법 개정</li> <li>- 읍·면단위 기본생활 사회서비스 보장</li> <li>- 농촌살리기와 지역활력을 위한 생활환경 개선</li> <li>- 농촌형 공공임대주택 및 사회주택(공공·사회적경제조직 등) 보급</li> </ul>                                                                                                                                            |     |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                    | - 사회적경제(협동조합, 마을기업 등) 집중 육성·지원                                                                                                                                                                                                       |  |
| 9  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | 읍·면·동 주민자치제 도입과 주민참여 실질화<br>- 지방자치법 개정또는 주민자치법 제정으로 주민자치회 제도화 및 권한·재원 지원 근거 마련<br>- 지방분권균형발전법 개정 및 ‘산업단지 인허가 절차 간소화 특례법’ 폐지<br>- 농어촌 자치공동체 지원                                                                                        |  |
| 10 | 법률개정<br>정책         | 대통령 직속 민관협치 의결기구 등 농정 민주주의와 자치농정 활성화<br>- 농어업농어촌특별위원회법 개정<br>- 대통령·국무총리 직속 ‘농촌살리기 부처간 공동위원회’ 설치·운영<br>- 식량주권 지역먹거리 담당 국가기관 배치 및 구성<br>- 농정관련 국가사무와 지방사무 혁신 및 중앙·지방 농정협력 재정립<br>- 국가보조금제도 전면 개혁 및 중앙·지방 간 농정협약제도 일괄 실시 등 책임있는 자치농정 추진 |  |
| 11 | 개헌                 | 농업·농촌·농민의 다원적 기능 및 공익적가치 창출·기여와 국가의 책무(개헌)<br>- ‘농업·농촌·농민의 다원적기능 및 공익적 가치 창출·기여’와 국가·지자체의 기본책무 및 적극적인 정책수단 강구 명문화<br>- ‘국민의 먹거리 기본권보장 및 순환과 공생의 지속가능한 먹거리체계 구축’에 대한 국가·지자체의 기본책무 및 적극적인 정책수단 강구 명문화                                  |  |

# 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상

과제 10개 / 세부과제 31개(법률개정 18, 법률제정 2, 정책 10, 개헌 1)

| 번호 | 분류                 | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                                          | 페이지 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>정책<br>개헌   | 시험 능력주의 사회를 넘어, 대학서열화 및 입시경쟁 해소를 위한 대학통합네트워크와 절대평가 도입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거점 국립대와 주요 사립대의 대학통합네트워크로 대학평준화의 첫걸음을</li> <li>- 고교 내신 성적과 수능 시험의 절대평가 전환을 통한 입시경쟁교육 해소</li> <li>- 고교 서열 체제를 해소하고 고교평준화체제 정착</li> <li>- 능력주의적 교육 운영을 정당화하는 헌법 조문의 개정</li> </ul> |     |
| 2  | 법률개정<br>정책         | 시민·포용교육과 포괄적 성교육 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민·포용교육 실현을 위한 교육기본법 개정</li> <li>- 체계적 시민·포용교육을 위한 「시민」 교과 신설</li> <li>- 포괄적 성교육 확대</li> </ul>                                                                                                                    |     |
| 3  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | 학생 시민의 인권 보장을 위한 학생인권법 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생인권법 제정</li> <li>- 학생 참여권 보장과 학내 민주주의 강화를 위한 초·중·고등교육법/고등교육법/사립학교법 개정</li> <li>- 청소년의 삶과 정신건강 위기 대응을 위한 학생 휴가제 도입과 청소년 친화적 상담 환경 조성</li> </ul>                                                             |     |
| 4  | 법률개정               | 청소년·교원의 정치기본권 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘청소년이 정치하는 시대’ 실현-공직선거법 및 정당법 개정</li> <li>- 교원의 정치적 자유 보장</li> <li>- 청소년·교원의 선거운동의 자유 보장을 위한 공직선거법 개정</li> </ul>                                                                                                     |     |
| 5  | 법률개정<br>법률개정<br>정책 | 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지는 악순환 끊기 위한 학생맞춤통합지원법 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산과 인력을 실질화하는 학생맞춤통합지원법 개정</li> <li>- 지역사회 복지체계와 학교와의 협력강화위한 학생맞춤통합지원법 시행령제정</li> <li>- 소수자 학생 지원정책 강화</li> </ul>                                                                         |     |
| 6  | 법률개정<br>정책         | ‘영유아·초등 돌봄 통합기구’ 신설을 통한 돌봄정책의 공공성·통합성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 늘봄학교와 늘봄교실을 통합관리하는 돌봄통합기구 신설</li> <li>- 늘봄학교 및 돌봄교실 예산을 국가 예산으로 별도 책정</li> <li>- 운동내돌봄안전망 구축</li> </ul>                                                                                      |     |
| 7  | 법률제정<br>법률개정<br>정책 | 대학 등록금 부담 해결을 위한 대학 관련법 제·개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 차원의 고등 교육 재정 지원 확대를 위한 법 제정</li> <li>- 사학재단의 대학 재정 책임성 강화</li> <li>- 실질적인 학생 의견 반영을 위한 구조 개편</li> </ul>                                                                                               |     |
| 8  | 법률개정<br>정책         | 청년·청년여성에게 평등한 노동권 보장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입직과정, 노동환경에서 청년여성에게 발생하는 성차별 해소</li> <li>- 사각지대에 놓인 청년 노동권 보장</li> <li>- 지역 내의 지속 가능한 좋은 일자리</li> </ul>                                                                                                          |     |
| 9  | 법개정<br>정책          | 다양한 이행기를 포괄하는 청(소)년 사회적 자립 3대 패키지 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 누구나 내일을 안정적으로 기대할 수 있는 보편적 청년정책, 청년수당 확대·개편</li> <li>- 부모자산·고용 형태와 무관하게 자산 형성이 가능한 내일채움공제 재개·개편</li> <li>- 청(소)년 세입자 전월세 지원 확대를 통한 주거 안정화</li> </ul>                                             |     |
| 10 | 정책                 | 청(소)년 참여의 실질적 보장 및 참여기구 구조의 전향적 개편 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여기구 운영 시스템의 전향적 개편 : 국가 정책 전반의 미래 세대 영향 평가 체계 수립 및 예산 반영</li> <li>- 정부위원회 등 참여 기구의 계층 다양성 확보</li> <li>- 청소년 참여 기구 개편을 통해 대표성과 권한을 가진 청소년의회 도입, 참여권 확대</li> </ul>                                  |     |

## 특별과제 : 내란의 완전한 종식과 헌정실서 회복

개혁과제 3개 / 세부과제 14개(법률개정 9, 법률제정 2, 정책 3, 개헌 0)

| 번호 | 분류                 | 개혁 과제                                                                                                                                                                                                                                                             | 페이지 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 12.3 내란 진상규명과 책임자 처벌 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내란 수괴 윤석열의 즉각 파면</li> <li>- 12. 3 내란세력 및 부역자/기관의 책임인정을 포함한 공적 사과</li> <li>- 12.3 내란기록의 폐기 금지, 보존, 공개</li> <li>- 12.3 내란 진상규명 및 책임자 처벌/징계</li> </ul>                                                 |     |
| 2  | 법률개정<br>법률제정<br>정책 | 내란 부역 군·정보·경찰 기구 개혁 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방첩사령부 폐지</li> <li>- 국가 정보기구 개혁</li> <li>- 경찰 독립성 확보</li> <li>- 검찰의 권한남용 통제</li> </ul>                                                                                                                |     |
| 3  | 법률개정<br>정책         | 내란 재발방지를 위한 법제도 개혁 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부당한 지시에 대한 공무원의 거부권 및 공익신고 보장</li> <li>- 대통령 특권 남용 통제</li> <li>- 사법부와 국가인권위원회의 독립성 확보</li> <li>- 국가긴급권 행사의 제한</li> <li>- 국가폭력의 재발방지를 위한 교육</li> <li>- 사회갈등 완화와 민주주의 회복력 강화를 위한 특별기구의 설치 운영</li> </ul> |     |



# 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 10 | 30    | 18       | 5     | 3  | 4  |

- 1.1. 공직선출의 비례성 및 대표성 강화
- 1.2. 여성의 정치 대표성 확대와 정치에서의 성평등 보장
- 1.3. 정당 설립 요건 완화와 정치 참여 기회의 불평등 해소
- 1.4. 검찰 수사권 폐지와 형사 사법 절차의 민주화
- 1.5. 시민의 알권리 보장과 권력기관 견제를 위한 정보공개.기록관리 혁신
- 1.6. 재정 분권 강화와 자주재원 확대
- 1.7. 읍.면.동주민자치 보장과 주민참여 확대
- 1.8. 시민사회 활성화와 공익위원회(시민사회청) 설치
- 1.9. 시민참여형 숙의민주주의 제도화
- 1.10. 대통령 권력 통제.시민주권 강화.지방자치 분권 실현을 위한 헌법개정

|        |     |          |
|--------|-----|----------|
| 과제 위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
| 이태호    | 이태호 | 윤순철      |

“대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.” - 대한민국 헌법 제1조 1항, 2항 -

- 12.3 내란 이후, 국가권력은 거칠게 우리 일상 한가운데 존재감을 드러냈음.
- 국가권력의 바탕과 존립 근거에 대해 대한민국 헌법의 입장은 명확하지만, 대한민국 헌법이 만들어진 이래, 권력이 온전히 주권자에 의해 통제되고 주권자들을 위해 봉사했던 적이 있었다고 믿는 이들은 거의 없음.
- 혹독한 전쟁과 냉전, 긴 독재의 경험을 지닌 우리만의 특수한 예라고 볼 수만은 없음.
- 전 세계 수많은 나라에서 다수의 주권자들이, 정치제도와 국가 시스템이 제대로 작동하지 않고 있고 자신들의 안전과 행복과는 다른 무언가를 위해 남용되고 있다고 느끼고 있으며, 미래에 대한 불안 속에서 분노하거나 냉소하고 있음
- 과연 민주주의는 가능한가. 민주주의는 우리가 직면한 문제를 해결할 수 있는가. 비록 역경이 있더라도 민주주의는 조금씩 전진할 것이며, 그 민주주의가 우리의 미래를 보다 지속 가능하고 행복하게 하리라 전제는 지금 도전받고 있음.
- 시민들은 어느 때보다 가장 똑똑해졌고 서로에 대한 의존도도 커져 왔지만, 강한 리더에 대한 의존, 믿고 싶은 것만 믿으려는 경향, 낯선 존재에 대한 적의와 혐오도 함께 커지고 있는 것처럼 보임.
- ‘다시, 민주공화국’을 외치는 이유는 완성된 민주주의를 우리가 알고 있고 그리로 다시 돌아가야 한다고 믿어서가 아님.
- ‘민주공화국’은 완성된 기성품의 제도가 아니라, 그 주인인 시민의 역량에 따라 주인을 지키는 충견이 되기도 주인을 물어뜯는 괴물이 되기도 하는 생명체라는 자각 때문임.
- 제대로 작동하지 않는 정치 구조와 권력구조를 시민의 힘으로 통제할 수 없다면, 더 큰 갈등과 환란, 온갖 적의와 혐오로 가득한 미래가 우리 앞에 닥쳐올 것을 직감하기 때문임.
- 우리 민주주의의 회복력을 강화하고 정치와 민주적 제도, 주권자의 민주적 통제력에 대한 믿음을 다시 세우는 것이 정실하고 중요한 이유.
- 12.3 내란을 막아낸 시민의 힘, 다수의 정치인과 공직자들의 상식적인 대응은 우리 민주주의의 회복력을 보여주는 하나의 증거.
- 그 후 내란을 정당화하는 주장이 적지 않은 지지를 얻고, 혐오 선동과 폭력 사태로 확산되는 상황은 민주주의 회복의 길이 순탄치 않을 것임을 보여주는 적신호.
- 우리는 숙의 과정에서 △시민의 자유로운 정치 참여를 가로막고, 다양한 민의를 왜곡하고 질식시켜온 승자독식의 과두정치 구조, △시민의 감시와 통제, 견제와 균형에서 일탈한 행정사법 권력, △중앙집권적 국가권력 구조와 수도권에 편중된 기회구조, △가장 일상적인 삶의 터전인 마을에서부터 중앙정부에 이르기까지 제대로 작동하지 않는 자치권과 주권, △여전히 시민과 시민사회를 통제와 관리의 대상으로 여기는 국가 제도와 관행을 그대로 두고서는 민주주의의 회복도, 우리의 존엄과 안전도, 우리 모두의 사회적 경제적 문화적 삶의 질도 보장할 수 없다는 결론에 도달했음.

- 시민사회단체 활동가·전문가·광장의 시민들이 숙의를 거쳐 10개 개혁과제(30개 실천과제)를 제시함.

## 1.1 공직선출의 비례성 및 대표성 강화

### 배경 및 현황

- 국회의원 선출에 있어 승자독식 선거제도 또한 사표(死票)가 많고 정당 득표와 의석이 비례하지 않아 유권자의 의사가 온전히 국회 의석에 반영되지 않는다는 지적이 끊이지 않았음.
- 이에 2020년, 21대 총선을 앞두고 패스트트랙을 통해 준연동형 비례대표제 도입을 핵심으로 하는 선거법 개정이 이루어졌으나, 거대 양당이 이른바 ‘위성정당’을 창당하면서 연동형 비례대표제 도입 취지가 크게 훼손되었음.
- 22대 총선에서는 47석에 불과한 비례대표 의석마저 1석 줄어들고 위성정당을 방지할 수 있는 입법도 처리되지 않은 가운데 거대 양당의 위성정당이라는 꿈수가 또다시 반복되었음.
- 대통령선거와 지방자치단체장 선거는 다수의 후보자 가운데 한 표라도 많은 득표를 한 후보가 당선되는 방식을 택하고 있음.
- 이에 대해 국민 과반 이상의 지지를 얻지 못해 민주적 정당성이 취약한 대통령과 단체장을 출현시킨다는 비판이 꾸준히 제기되었고, 대안으로 더 많은 민의를 반영하고 대표성을 높이는 결선투표제 도입이 제안되었음.
- 결선투표제를 통해 1차 투표에서는 당선 가능성에 구애받지 않고 자유로운 후보 선택을 할 수 있고, 2차 투표에서는 정당 간 연합을 가능토록 해 연합정치의 토대를 만들 수 있을 것임.
- 한편, 정치개혁 논의가 현직 국회의원, 특히 거대 양당 중심으로 이루어짐에 따라 기득권에 유리한 기존 질서가 유지·강화되는 방식으로 선거제 개편이 진행되었음.
- 이에 시민사회에서는 선거제도 개혁방안 마련을 위한 시민 공론조사 등을 제안한 바 있음.
- 그러한 활동의 결과로 21대 국회는 헌정 사상 최초로 국민 공론조사를 진행했고 이를 통해 비례대표 의석 확대 등 선거제도 개혁 방향에 대한 유의미한 합의와 동의 기반을 확인하였음.
- 선거제도 개편 논의에 거대 양당 또는 현직 국회의원들만의 논의가 아니라 시민들의 토론과 숙의를 통한 선거제도 개혁방안이 제시될 필요가 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 결선투표제 도입

- 대통령, 지방자치단체장 선거에서 1차 투표 과반 이상의 득표한 후보자가 없는 경우 다수득표순으로 1위와 2위 후보자를 대상으로 2차 투표를 실시하는 결선투표제 도입

#### ② 비례성 높은 선거제도로의 개혁

- 국회 및 지방의회 비례대표 확대
- 완전연동형 비례대표제 도입 등 정당 지지율에 따라 의석을 배분하는 비례성 높은 선거제로 개편

#### ③ 시민이 참여하는 선거제 개혁 공론장의 보장

- 시민이 참여하는 (가칭) 정치개혁 공론화위원회 구성
- 시민대표단의 숙의 토론 등을 통해 선거제도 개혁안을 도출하고 국회는 이를 존중하도록 함.

## 1.2 여성의 정치 대표성 확대와 정치에서의 성평등보장

### 배경 및 현황

- 세계경제포럼(WEF)은 매년 세계 각국의 성평등 상황을 교육·건강·경제·정치 등 부문별 여성과 남성 격차를 지수로 환산해 순위를 발표하는데 2024년 세계 젠더 격차 보고서에 따르면 한국은 정치 권한 부문에서 146개국 72위, 특히 국회의원 여성 비율은 103위에 그쳤음.
- 제22대 여성 국회의원은 300중 61명으로 20%밖에 되지 않음. 남성 국회의원 비율은 80%로 남성이 과대 대표되고 있음.
  - 한국의 여성 국회의원 비율 수준은 OECD 국가 38개국 중 34위로 최하위권이고, 국제의회연맹(IPU) 보고서에 따르면 세계 193개국 중 120위(2023년 1월 기준)에 머물러 있음.
- 지난 제22대 총선 공천 결과는 전체 지역구 후보자 총 699명 중 여성 후보자는 99명으로 14.16%에 불과했음.
  - 정당별로 살펴보면 더불어민주당 16.73%, 국민의 힘 11.81%, 녹색정의당 41.18%, 새로운 미래 10.71%, 개혁신당 13.95%, 진보당 23.81%로 임.
  - 현재 비례대표제는 남녀동등 참여(여성 할당 50%)가 법적으로 보장되어 있으나 지역구 공천에서 30% 여성 할당은 여전히 권고조항에 머물러있어, 이를 의무화하는 제도 개선이 시급함.
- 국민을 대표하는 입법기관인 국회는 성별, 연령 불균형이 심각한 수준임.
- 국회의원의 80%가 남성이고, 남성의 대부분이 50~60대임.
- 지자체 단체장의 경우 더 심각한 수준임.
  - 2022년 제8회 전국 지방선거 결과 광역자치단체장 17명 중 여성은 0명(0%), 기초단체장은 226명 중 7명(3.10%)뿐이었음.
- 50~60대, 비장애인, 남성 독점적인 정치 구조를 바꿔야 함.
- 국민의 절반인 여성과 사회적 소수자의 목소리를 대변할 수 있는 다양한 대표성이 확보될 수 있어야 함

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 공직선거후보자 특정성의 100/60 초과 금지 의무화 및 강제 이행 조치 시행

- 지역구 국회의원 및 지역구 지방의회 의원선거(시·도의회 의원선거, 자치구·시·군의회 의원선거) 시 각 정당의 전국지역구 추천후보자 총수를 기준으로 특정성이 100분의 60을 넘지 않도록 함.
- 자치단체장 선거에서 광역자치단체(시·도)의 장과 기초자치단체(시·군·구)의 장 선거에서 전체 추천 후보자 총수를 기준으로 특정성이 100분의 60을 넘지 않도록 함.

## 1.3 정당설립 요건 완화와 정치 참여의 기회의 불평등 해소

### 배경 및 현황

- 정당은 국민이 정치적 의사 형성에 참여하는 것을 목적으로 하는 자발적인 조직으로, 정당이 민주적이고 자율적인 운영을 통해 국민의 의사를 제대로 반영하기 위해서는 누구나 정치 결사체를 결성하고 가입할 수 있는 자유가 전제되어야 함.
- 현행 정당법은 정당을 설립하기 위해서는 수도에 소재한 중앙당을 포함해 각 5개 시·도당에 1천 명씩 법정 당원 수를 갖출 것을 요구하고 있음.
  - 이는 다른 민주주의 국가에서 좀처럼 찾기 힘든 엄격한 요건으로 시민들의 정치적 결사와 정치 참여의 기회를 제약하는 장벽이 되고 있음.
    - 대부분 민주주의 국가들은 정당의 설립이 자유로우며 특히 법률에서 정당의 당원 숫자를 특정 숫자 이상으로 요구하는 사례도 찾기 어려움.
    - 일본의 경우에도 정당법이 아예 없으며, 독일의 경우에도 정당을 설립할 때 특정한 당원 숫자를 요구하지 않음.
- 지방선거는 풀뿌리 민주주의를 실현하고 지역의 일꾼을 선출하는 선거임에도 중앙정치 인물, 이슈 등에 좌지우지된다는 평가가 많음.
  - 지방선거의 경우 굳이 수도에 소재지를 두고 전국적으로 활동하는 정당의 존재가 전제되어야 할 필요가 없음에도 전국정당만을 허용하는 현행 정당법이 지역정당의 출현과 지방정치 활성화를 가로막고 있음.
- 현행 선거제도에는 각 정당이 독자성을 유지하며 선거연합을 할 수 있는 방안이 없어 후보 단일화, 교차투표, 흡수합당, 위성정당 등 기득권 정당을 강화하는 정당 연합 방식만 가능함.
  - 각 정당이 정체성을 유지하면서도 정치적·정책적 공통성에 기반해 연대해 국회에 진출할 수 있도록 해야 함.
- ‘선거공영제’를 도입했음에도 불구하고 현재의 높은 수준의 기탁금 제도는 신생정당, 소수정당과 그 후보의 선거 참여를 가로막고 있음.
  - ‘돈 안드는 선거’라는 기본취지는 신생정당이나 소수정당에게는 적용되지 않고 있음.
- 반면, 현행 법률이 장관 등 정무직공무원과 고위공무원단 그리고 검사 및 법관 등 선거에 영향을 미칠 수 있는 공직자들에 관한 공직선거 출마를 제한하고 있으나 사직기한이 선거 90일 전으로 매우 짧고, 비례대표 국회의원선거나 비례대표 지방의원 선거에 입후보하는 경우에는 사직기한을 선거 30일 전까지 허용하고 있음.
  - 이에 선거가 치러질 때마다 공직 권한을 개인의 영달이나 정치적 이해관계를 위한 지렛대로 활용한다는 시비가 일고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 정당법 개정을 통한 정당설립요건 완화

- 수도에 중앙당을 두도록 하는 요건 삭제함.
- ‘1개 시·도당 및 시·도당별 당원 500인 이상’으로 정당설립 요건을 대폭 완화함.
- 정당 간 선거연합을 통해 함께 후보자를 선출하고 선거운동을 할 수 있도록 제도함.

**② 지역정당 제도의 도입**

- 각 지역의 지방선거에만 출마할 수 있도록 하되 전국정당과의 이중 당적을 허용함.

**③ 교원 및 공무원 정치활동 자유 보장**

- 정치 기본권 및 정치 활동이 제한되어 있는 교원 및 공무원의 정치활동 자유 보장을 위해 관련 법률 개정

**④ 선거공영제 개혁과 돈 안드는 정치의 실질화**

- 선거비용 보전 반환 기준을 하향해 정치신인의 도전을 장려하고 돈안드는 정치를 실제로 구현해야 함

**⑤ 고위공직자 공직선거출마 제한기간 확대**

- 장관 등 정무직공무원과 고위공무원단 그리고 검사 및 법관에 한해 공직선거 출마제한 기간을 기존 90일에서 최소 1년 이상으로 연장

## 1.4 검찰 수사권 폐지와 형사 사법 절차의 민주화

### 배경 및 현황

- 대한민국 검찰은 전통적으로 수사권과 기소권을 동시에 보유하여 막강한 권한을 행사해 왔고, 이러한 구조는 권력 남용이나 부패 가능성에 대한 견제장치가 충분하지 않다는 문제를 지속적으로 제기해왔음
- 이를 개선하고자 경찰에 대한 수사지휘권 축소(또는 폐지), 고위공직자범죄수사처 신설, 중대범죄수사청(가칭) 설치 등이 주요 개혁 과제로 논의되어 왔음.
- 공수처는 2020년 출범 당시부터 부패한 고위공직자를 견제하고 검찰의 독점적 권한을 분산한다는 기대를 받았으나, 조직·인력 부족과 관할 범위의 제한 등으로 그 목적을 충분히 달성하지 못했음
- 검·경 수사권 조정은 형사소송법과 검찰청법 개정을 통해 어느 정도 진전이 있었으나, ‘검사 직접수사 범위 축소 → 다시 시행령을 통한 확대’가 반복되는 구조적 한계가 노출되었음.
- 검찰과 경찰의 역할을 근본적으로 재정립할 수사권 조정이 더욱 본격적으로 논의되어야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 고위공직자범죄수사처 제도 개선

- 수사·기소 범위 확대
  - 공수처가 국가공무원법상 고위공무원단 전체, 검사·경무관 이상의 경찰공무원이 저지른 모든 범죄, 형법상 강요·공갈 등 주요 부패범죄를 포괄적으로 수사·기소하도록 법 개정.
- 인력·조직 강화
  - 공수처 검사 정원을 50명, 수사관 80명 수준으로 늘리고, 행정직 정원 제한을 삭제하여 대규모 사건 대응 역량 확보.
- 검사 신분 안정화
  - 공수처 검사 임기를 현행 3년(최대 12년)에서 7년(최대 28년)으로 늘려 전문성과 독립성 보장.
- 공수처장·차장 대우 조정
  - 검찰 총장에 준하는 장관급 예우 등을 통해 조직 위상 강화.

#### ② 검찰 수사권의 단계적 폐지

- 수사와 기소의 분리를 통해 권력 남용 위험을 줄여 국민의 신뢰도를 높여야 함,
- 직접 수사 전면 재검토
  - 검사의 직접수사 범위를 ‘부패·경제범죄 등’에서 완전히 폐지하거나, 한시적·예외적 형태로만 인정하는 방식으로 축소.
- 보완 수사 제한
  - 송치 사건에 대해 ‘직접 관련성이 있는 범죄’를 이유로 검찰이 수사 범위를 무한 확장하지 못하도록 법률로 명확히 규율
- 역할 분담



- 검찰은 기소·공소유지·인권옹호·영장 청구 등 사법적 통제와 기소 기능에 집중하고, 경찰·공수처·전문수사청(가칭) 등이 수사 업무를 전담.

### ③ 전문 수사기구 설립 및 인력 재배치

- (가칭)중대범죄수사청 설치
  - 국제적 사례(FBI 등)처럼 부패·경제·조직범죄 등 전문성이 요구되는 분야를 전담해 수사역량 강화.
- 검찰수사관 등 인력 재배치
  - 검찰 내 직접 수사 부서 및 수사 인력을 전문수사청·경찰·공수처 등으로 분산 배치하여 권력 집중 완화.
- 상호 견제·협력 체계 확립
  - 경찰·공수처·전문수사청·검찰 간 유기적 협력체계를 구축하고, 부당한 수사권 행사 시 강력한 통제 장치 마련.

## 1.5 시민 알권리 보장과 권력기관 견제를 위한 정보공개 · 기록관리 혁신과제

### 배경 및 현황

- 정보공개와 기록관리는 국가권력에 대한 시민의 감시와 견제를 가능하게 하고, 행정의 투명성과 책임성을 보장하는 민주적 정부 운영의 근간임.
  - 특히 대통령실과 같이 강력한 권한을 행사하는 기관을 시민이 감시하고 견제할 수 있는 유일한 제도적 수단임.
  - 이러한 견제 장치가 제대로 작동하지 않으면 권력 남용으로 인한 시민의 피해와 이를 회복하기 위한 사회적 비용이 막대해짐.
  - 현재 한국의 정보 공개 · 기록관리 제도는 심각하게 후퇴하고 있음
- 권력기관의 조직적 정보은폐로 인한 시민의 감시 · 견제권 무력화
  - 대통령실과 권력 기관들은 법원의 공개 판결에도 불구하고 상고 등을 통한 공개 지연 전략을 취하고 있으며(대통령실 직원명단, 업무추진비, 특수활동비 등) 특히 대통령실은 대통령기록물이라는 논리로 정보공개청구 자체를 무력화하려 시도하고 있고, 파면된 대통령의 기록도 지정기록으로 봉인돼 기록을 통한 진상규명이 원천 차단되는 실정임.
  - 정보은폐 수법도 더욱 교묘해지고 있음 : 논란이 될 수 있는 정보는 비공개로 전환하거나(대통령실 이전 수의계약, 대왕고래 프로젝트 등), 정보가 존재함에도 없다고 허위로 답변하다가 번복하는 사례가 증가하고 있음(대통령 취임식 초청자 명단, 의대 정원 회의록 등)
- 정보공개제도의 후퇴와 시민 알권리 침해
  - 현 정부는 이러한 정보은폐 관행을 제도화하기 위해 “부당하거나 사회 통념상 과도한 정보공개 청구” 종결처리 조항 신설을 추진하며, 시민들의 지속적인 권력 감시를 무력화하고 모든 행정기관의 정보공개 거부 근거를 확대하려 하고 있음
- 기록관리체계 부실로 인한 행정 책임성 공백
  - 최근 불법 비상계엄 문건 관련 회의록 부재 사태에서 드러났듯이, 대통령실을 비롯한 국가기관의 기록관리가 심각하게 부실한 상황임
  - 특히 대통령 직무 정지 및 궐위 시 대통령기록물의 이관과 지정에 관한 법 제도가 미비하여 기록 유실 및 봉인 우려가 큼
  - 주요 정책 결정 과정의 회의록이 작성되지 않거나 공개되지 않아 국가기관의 책임성을 검증할 수 없는 상황이 반복되고 있음
  - 권력기관의 기록 생산 · 관리를 감독해야 할 국가기록원은 행정안전부 소속 기관으로서 독립성과 권한이 미약하여 제 역할을 하지 못하고 있음
- 공익신고자(내부제보자)를 대상으로 한 보복적 성격의 형사 고소·고발, 민사소송이 공익신고자 보호법과 부패방지권익위법 상 불이익조치에 해당하지 않는 문언상의 한계로 남발되고 있어, 공익제보자들이 신고 이후 보복소송에 무방비상태로 놓여있음.
  - 공익제보자에 대한 보복소송은 공익제보자를 음해하거나 비방하여 신고의 의미를 축소시키고, 공익제보자를 압박하고 괴롭힐 목적으로 제기되고 있음.

- 보복소송은 공익제보자를 업무에서 배제하거나 징계시도의 근거로 활용되고 있고, 공익제보자를 지원한 사람, 단체에게까지 제기되어 공익제보자의 사회적 네트워크를 단절시키기 위한 방법으로 활용되기에 시급히 대책이 마련되어야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 알권리 중심의 정보공개법의 전면 개정

- 공공정보의 사전정보공개 의무 확대와 공개 원칙에 기반한 비공개 사유 구체화
- 정보공개 의무위반에 대한 처벌규정 도입
- 정보공개 심판원 설치
- 정보공개 공익소송 비용 감면 제도 도입
- 정보공개위원회 상설화: 정보공개 의무 위반 등에 대한 조사 및 징계권고 등 정보공개제도에 대한 정책기능 강화 및 실질적 감독권한 부여
- 공공기관 정보공개 전담 조직 설치: 중앙행정기관 및 지방자치단체 정보공개정책과 신설 의무화, 정보공개 전담 인력 및 인원기준 수립

### ❷ 회의공개법 제정

- 주요 정책결정 회의 공개 의무화(ex. 최저임금위원회, 중앙생활보장위원회)
- 회의록 작성 및 공개 기준 법제화
- 회의 실시간 중계 근거 마련

### ❸ 대통령기록물 무단 훼손과 은닉에 대한 법적 규제 강화

- 대통령기록물관리법 개정
- 대통령 궐위시 지정권한 행사에 대한 명확한 규정 마련
- 헌정질서를 위반한 행위에 대한 기록은 어떠한 경우에도 지정기록으로 분류될 수 없음을 명시
- 대통령기록물의 무단 훼손과 은닉에 대한 처벌을 강화하여 기록보존의 실효성 확보
- 대통령지정기록의 목록까지를 지정하는 행위의 금지

### ❹ 공익신고자(내부 제보자) 보호 및 보복 금지조치 강화

- 공익신고자 보호법과 부패방지권익위법상 불이익조치 유형에 보복소송 관련 규정을 추가
- 공익신고자 보호법에서 규정하고 있는 공익제보자 대상 손해배상청구 금지 조항을 부패방지권익위법에도 신설
- 부패방지권익위법상 협조자 보호 개념을 공익신고자 보호법과 같이 신고과정에서 조력한 사람뿐 아니라 신고자 보호를 위해 조력한 사람까지로 확대
- 공익신고자등이 신변보호조치를 요구할 수 있는 요건을 공익신고자등 및 그 친족 또는 동거인이 공익신고 등을 이유로 신변에 불안이 있는 경우로 완화

## 1.6 재정분권 강화와 자주재원 확대

### 배경 및 현황

- 지방자치제가 시작된 지 30년이 넘었으나 재정 권한은 여전히 중앙정부가 지니고 있음.
  - 지방자치단체서 지방정부로의 제대로 모습을 갖추기 위해 우선 해결돼야 할 문제는 지방자치단체의 자주재원 확보임. 지자체는 중앙정부의 지방교부세에 의존해 중앙정부에 예속되어 있음.
- 인구소멸은 지방소멸로 이어지고, 이에 더해 서울 집중화는 지방소멸을 더 가속화 하고 있음.
  - 각 지자체는 지방소멸 대응을 위한 다양한 정책을 쏟아내고 있으나 각 지자체의 지방소멸 해결과 중앙정부의 실효성 있는 정책을 위해서는 지속적이어야 하며, 이를 위해서는 안정적 재정 마련이 필수적임.
- 2023년 예산 기준으로 우리나라의 조세수입을 국세와 지방세의 비중으로 구분해 보면 77.6대 22.4인데 중앙정부와 지방자치단체의 최종 재정사용액의 비중을 보면 35.1대 64.9로 큰 차이를 보임.
  - 이는 수입과 지출의 불균형한 구조를 보여주며, 지방자치단체의 과세 권한과 행정 업무의 비대칭으로 인해 중앙정부와 지방자치단체 간에 재정격차가 발생한다는 점을 보여줌.
  - 지방세 비율을 늘려 지방정부의 재정 권한을 확대해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 국세 : 지방세의 비율을 5:5로 이상 확대

- 필수적인 행정서비스의 안정적 제공과 지방 간의 재정 형평성 제고를 위해 국세와 지방세의 비율을 5:5로 인상해야 함.

#### ❷ 지역균형발전세 신설

- 2004년 국가균형발전특별법을 제정해 지역균형발전 특별회계를 통해 재정적 지원을 하고 있으나 수도권과 비수도권의 격차를 줄이지 못함.
- 균형발전에 있어 보조금의 성격이 아닌 안정적인 재원확보 방법인 지역균형발제세 신설로 보다 실효적으로 지역소멸에 대응하여야 함.

#### ❸ 지방교부세의 안정성과 투명성 강화

- 내국세 감소 등의 영향으로 지방의 기준재정수요를 충족하지 못한 경우에도 지방재정부족액의 일정부분을 안정적으로 보장하도록 지방교부세(보통교부세) 산정방식을 투명하고 예측 가능하게 해야 함.

※ ‘교육 및 의료인프라의 지역분산’은 지역균형발전을 위해 가장 중요한 과제임. 다만, 이들 과제는 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상 소위, 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄중심 사회 소위원회에서 각각 개혁과제로 제시되었으므로 우리 개혁과제로는 제출하지 않음.

## 1.7 읍·면·동 주민자치 보장과 주민참여 확대

### 배경 및 현황

- 대한민국 수립 직후 1949. 8. 15 시행된 지방자치법에서는 읍·면도 지방자치단체로 규정했었음.
  - 주민들은 읍·면 의원을 직접 선출할 수 있었고 1956년부터는 읍장, 면장, 동장도 직접 선출할 수 있게 되었음.
  - 그러나 이승만 대통령이 독재체제를 강화하면서 읍·면장 및 동장 직선제는 중단되었고, 4.19 이후 읍·면장 및 동장 직선제가 부활했지만 5.16 쿠데타 이후 지방자치에 관한 임시조치법에 따라 읍·면 대신 군이 지방자치단체가 되었음.
  - 읍·면장 및 동장 직선제도 폐지되고 임명직이 되었음
- 기초지방자치단체가 규모가 커지면 기초지방자치 단체 단위와 생활단위가 불일치하여 생활속 자치가 제대로 실현되기 어렵게 됨.
  - 주민들, 특히 농촌같이 인구 규모는 작고 지역은 광대한 지역에서 주민들은 돌봄 위기, 난개발, 환경오염 등 자신의 삶과 밀접한 현안에 개입하기 어려워 됨.
- 자치의 본질을 회복하고 대의민주주의의 한계를 극복하는 대안으로 주민자치와 주민주권의 확장 요구가 끊이지 않았음.
  - 각종 위원회를 통한 간접적 방식의 주민 참여 수준을 넘어 주민참여예산, 주민자치회 등 주민들의 직접 참여 방식이 제안되어 옴.
  - 그러나 2021년 「지방자치법」 전부 개정 과정에서 애초 정부안에 들어있던 주민자치회 관련 내용이 통째로 삭제됨. 읍·면장 및 동장 직선제 역시 부활되지 않은 상태임
- 현재 주민발안제, 주민소환제, 주민투표제가 실행되고 있으나 그 성립요건이 지나치게 까다롭고 문턱이 높아 실효성이 의심받고 있음.
  - 특히 2007년 주민소환제 도입 뒤 추진된 주민소환 147건 가운데, 일정 수준 이상 서명을 받아 투표가 진행된 사례는 11건뿐이며, 개표까지 이뤄져 주민소환 성사로 이어진 경우는 기초의회 의원 관련 2건에 불과함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 읍·면·동장 직선제 도입

- 읍·면·장을 주민이 직접 선출하도록 지방자치법을 개정

#### ② 주민자치회 권한과 설치·지원 의무 담은 「주민자치법」 제정

- 주민자치회의 권한과 지원 근거를 담은 주민자치법을 제정하거나 지방자치법 안에 관련 사항들을 의무조항으로 명문화함으로써 주민자치회를 기반으로 주민들이 직접 참여해 지방정부의 자치행정에 대한 실질적 견제 가능성하도록 해야 함

#### ③ 주민자치학교 설립 및 운영

- 주민들이 풀뿌리 자치에 보다 용이하게 참여하고 자치역량을 스스로 개발하는 것을 돕기 위해 주민자치단체 및 주민자치회가 주민자치학교를 설립, 운영해야 함.

④ 주민발안, 주민소환, 주민투표의 요건 완화

- 주민투표의 대상과 범위를 국책사업까지 확대해야 함
- 주민발안 요건을 주민의 정책 참여를 촉진하는 차원에서 현행보다 대폭 낮추어야 함
- 주민소환 발의 요건과 개표 하한선을 대폭 낮추어야 함.

## 1.8 시민사회 활성화와 공익위원회(시민사회청) 설치

### 배경 및 현황

- 1990년대부터 국가(제1섹터)와 시장(제2섹터)의 실패 이후 새로운 사회발전 모델로 제3섹터인 시민사회 활성화가 제기되고 있음.
- 즉 시민사회 활성화를 통해 국가와 시장을 견제하고, 대의민주주의의 한계를 보완하며, 다양하고 빠르게 제기되는 사회문제와 갈등을 실질적으로 해결하려는 방향과 전략이 유럽 등 선진국들의 국가 정책으로 추진됨.
  - 영국의 사회협약 및 빅소사이어티 정책, 프랑스의 시민사회 헌장 등이 그 사례임
- 한국은 일제 식민지, 한국전쟁, 독재를 거치면서 시민사회를 통제와 규제대상으로 여겨왔음.
- 87년 6월 민주화 이후 시민사회가 급격히 성장하였으나 주로 주창형 운동단체(CSO)의 성장을 시민사회 성장으로 축소 이해하면서 시민참여와 다양한 시민사회조직들(마을 및 주민자치, 사회적경제, 임팩트, 자원봉사 등)이 활성화될 수 있는 기반으로서의 시민사회 활성화의 제도적·정책적 기반을 마련하지 못하였음.
- 촛불시민혁명에도 불구하고 시민사회의 미성숙은 민주주의 발전을 더디게 하고, 헌정질서 파괴와 같은 반민주적인 행태가 반복되는 결과를 초래하고 있음.
- 시민사회 활성화는 시민들이 자신들의 목적 실현을 위해 필요한 조직을 결사할 수 있는 자유를 확대하고, 사회 의제에 적극참여하여 자신들의 목소리를 낼 수 있어야 하며, 필요 시 시민행동과 공익활동을 통해 사회문제 해결에 적극 나설 수 있는 사회문화와 토양이 충분히 갖추어진 사회를 의미함
- 한국사회의 시민사회 성장도대는 매우 취약함.
  - 비영리민간단체지원법 : 시민사회 영역의 활성화가 아닌 단체 지원에 한정되어 있음
  - 단체설립 관련한 법률<sup>1</sup> : 설립 규정이 매우 과도하여 시민의 결사의 자유를 심각히 침해
  - 기부금품법 : 시민들의 모금 활동을 제약하는 규정(사전등록, 모금사용비율 제한, 형사처벌 등)으로 단체 자원(기금)확보를 어렵게 함
  - 보조금법 : 민간단체 보조사업에서 사업비만 인정해 사업수행에 필요한 인건비 등 사업수행비를 인정하지 않아 시민들의 공익활동을 오히려 제약하는 결과를 초래함.
  - 그 외에도 민간 위탁과 비영리 일자리 관련한 법과 규정 또한 기업 등 영리조직에 비해 매우 차별적으로 운영되고 있음.
  - 이러한 상황이 장기적으로 유지되는 이유는 시민사회 활성화를 종합적으로, 국가정책으로 수립하고 총괄 지원·관리할 행정기구가 부재하기 때문임.
    - 우리나라 시민사회 관련 행정기구는 행정안전부를 비롯해 40여개 부처로 나뉘어 관리되고 있어 비효율적이라는 비판제기됨
- 문재인 정부 시기 ‘시민사회 활성화와 공익활동 증진을 위한 기본법’이 발의되었으나 법률 제정은 실패했고 ‘시민사회활성화와 공익활동 증진을 위한 규정(대통령령)’이 제정되어 시행되었으나 정권교체 후 폐지된 바 있음.

<sup>1</sup> 비영리민간단체지원법의 경우 ‘100인 이상의 회원’과 ‘1년 이상의 활동’이 등록조건이어서 단체 설립에 제한요소가 컸으며, 민법의 경우 ‘비영리법인 설립 허가주의’ 채택으로 외국의 준칙주의 또는 인가주의에 비해 엄격할 뿐만아니라 공무원의 재량에 따라 설립기준이 달라져 다양하고 신속한 단체설립을 제약하는 결과를 초래함.

- 이에 △시민사회 활성화를 국가책무와 정책으로 추진하도록 하는 시민사회활성화기본법을 제정하고, △아울러 시민사회 정책을 총괄하는 행정기구(시민사회청 또는 공익위원회 등)의 설립을 통해 시민사회 활성화를 제약하는 다양한 법제도의 전면적인 제·개정, 시민사회 조직의 설립 개선 및 운영·활동 지원 등 다양한 시민사회 활성화 정책을 개발하고 추진하도록 해야 함.
- 한편, 12.3 내란과 그 이후의 정치적 갈등 상황은 우리 사회의 민주주의 역량을 시험하고 있음.
- 민주주의는 민주주의자인 시민 없이는 작동될 수 없음.
- 자신의 권리를 정확히 이해하고 시민으로서 갖추어야 하는 덕목을 지닌 시민의 형성이 중요함.
- 시민성은 주입식 교육으로 형성될 수 없고 사회구성원 간 서로의 다름을 존중하는 가운데 주장과 경청, 대화와 토론을 축적해가는 과정에서 형성될 수 있음.
- 시민 주도의 대화형 학습을 지원할 목적으로 민주시민교육지원법 제정이 정부와 국회에서 논의되어왔으나 아직 관련 법률은 제정되지 않았음.
- 「평생교육법」상 평생교육에 ‘시민참여교육’이 포함되어 있으나, ‘시민참여교육’이 평생교육에서 차지하는 비중은 극히 일부인 0.1%에 불과함.
- 현재 다수의 지방자치단체(2024년 10월 기준 65개)에서 조례를 제정하여 민주시민교육 관련 프로그램을 운영하고 있으나, 이에 관한 법적 근거가 미흡하여 체계적인 지원이 이루어지고 있지 않은 상황임.
- 시민사회가 진영논리에 휘둘리지 않기 위한 입법임에도 불구하고 도리어 진영논리로 인해 입법이 지체되고 있음

## 대안 및 개혁 방향

### ① 시민사회 활성화에 관한 기본법 제정

- 시민사회 활성화와 시민공익활동 증진을 국가의 기본책무로 규정
- 시민사회 활성화 국가 기본계획 및 정책 수립 및 시행 : △시민사회 활성화 정책 수립 및 시행, △ 시민공익활동 촉진 및 지원, △공익활동단체 설립 및 지원, △시민 공론장 활성화, △비영리 일자리 촉진, △민관협력 및 거버넌스 활성화 지원, △공익활동가 처우개선 및 지위향상, △공익활동촉진기금 조성 및 지원, △시민사회 통계 및 데이터 구축·연구 등
- 공익위원회(시민사회청) 설립 및 운영 : 합의제 행정기관인 공익위원회 또는 중앙행정기관으로 시민사회청으로 설립 근거 마련

### ② 통제 위주에서 활성화 위주로 시민사회단체 설립 운영 제도개선

- 비영리민간단체지원법, 보조금법, 기부금품법, 민간위탁법, 민법(32조 비영리법인 설립 규정 개정), 세법(소득세법/법인세법/상증세법), 공익법인법 등 시민사회를 통제의 대상으로 보고 시민사회단체 설립과 운영에 제약을 가하는 현행 법제를 자율성을 존중하고 활성화를 지원하는 방향으로 정비

### ③ 민주시민교육(지원)법 제정

- 국가 및 지방자치단체의 책무로서 사회 각 영역에서 민주시민교육의 기회가 충분히 제공될 수 있도록 노력하고, 민주시민교육의 활성화를 위하여 필요한 행정적·재정적 지원



- 민주시민교육의 기본방향과 실시 및 지원에 관한 주요사항을 심의·의결하기 위하여 행정안전부장관 소속으로 민주시민교육위원회를 두고, 지방자치단체에도 민주시민교육위원회를 두도록 함
- 민주시민교육과 관련된 업무를 지원하기 위하여 민주시민교육원을 설립하고 등록된 민주시민교육기관에 대하여 국가 및 지방자치단체로 하여금 그 활동에 필요한 경비를 지원

## 1.9 시민참여형 숙의민주주의 제도화

### 배경 및 현황

- 최근 정치적 양극화, 정책 결정의 비효율성, 시민의 정치적 무력감 등으로 인해 1987년 민주화 이후 운영되어 온 선거 중심 대의민주주의 체제의 한계를 보완할 개혁의 필요성이 제기.
- 정책 결정 과정에서 시민이 참여할 제한적이고, 선거 시기에는 단기적이고 포퓰리즘적 정책이 강조되고 있음
- 현대 사회는 기후 변화, 고령화, 불평등, 기술 발전 등 다양한 복합적 문제가 등장.
- 충분한 정보 제공과 심층적인 토론을 기반으로 다양한 전문가와 시민이 함께 고민하고 해결책을 모색하는 숙의민주주의가 필요
- 기존 정당 중심 정치 구조에서는 정파적 이해관계가 우선시되며, 국민의 다양한 의견이 정책에 충분히 반영되지 못하는 문제가 발생.
- 또한 정당과 국회의 신뢰도 하락으로 인해 대의제의 정당성이 약화되고 있으며, 이에 대한 대안으로 시민참여 확대가 요구되고 있음
- 민주주의 제도에는 선거와 선출 외에 직접민주주의-적극적 참여와 무작위 추천 방식이 모두 가능함.
- 세계 여러 국가(아이슬란드, 아일랜드, 프랑스, 캐나다 등)에서 시민의회를 도입하여 헌법 개정, 기후 변화 대응, 사회적 쟁점 해결 등에 활용하며 긍정적인 결과를 얻고 있음
- 그간 국민청원제도나 공론화위원회, 국민참여예산제도 등 국민참여 제도가 운영되어 왔으나 일회성에 그치는 경우가 많아 지속가능한 숙의민주주의 기구가 요구됨.
- 2017년 신고리 5·6호기 원전 건설 여부를 결정하는 과정에서 시민참여단이 구성되어 숙의를 거쳐 결론을 도출한 사례가 있었음.
- 이후 대학입시 개편, 개인정보 보호 정책 등 다양한 분야에서 공론화가 시도되었지만, 제도적 지속성이 부족했음.
- 2018년부터 시행된 국민참여예산제도는 시민이 직접 예산 편성 과정에 참여할 기회를 제공하였지만, 정책 전반으로 확대되지는 못함.
- 일부 지방자치단체에서는 시민참여위원회, 주민자치회 등을 운영하며 정책 결정 과정에 시민이 참여하도록 유도하고 있음.
- 그러나 법적 권한이 제한적이고, 시민들의 지속적인 참여를 유도하기 어려운 문제가 존재함
- 이러한 사례들은 숙의민주주의 도입의 가능성을 보여주지만, 대부분 단기적인 방식에 그쳤거나 법적 제도화가 미흡.
- 지속가능하고 체계적인 숙의민주주의 제도화를 위해 시민의회 도입이 필요

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 시민(주민) 의회(Citizens' Assembly) 도입

- 시민의회는 무작위로 선발된 시민들이 숙의토론을 통해 특정 정책에 대한 결론을 내는 제도로 ①참여의 포괄성 ②민주적 비례성 ③숙의성 ④투명성과 공개성 ⑤다수화된 의사결정과정을 특징으로 함
- 국회 또는 정부, 시민 청원(일정 수 이상)에 따라 기후 변화, 헌법 개정, 선거제도, 연금과 검찰·사법개혁 사회적 갈등 해결 등 국가적 차원의 주요 과제에 대해 사안별로 시민의회를 구성.

- 사안에 따라 일정 기간 운영(3개월~6개월)
- 전국과 광역 단위의 시민의회의 구성은 전체 국민의 연령, 성별, 지역, 사회·경제적 배경 등을 고려하여 150~300명 규모로 무작위 추첨을 통해 선발.
  - 읍면동과 소규모(10만 미만) 기초지자체 단위는 타운홀 미팅 등의 숙의토론도 활성화
- 전문가 자문 및 심층 토론을 통한 숙의 과정 보장
  - 시민들이 충분한 정보를 제공받고 전문가의 조언을 들은 후, 다양한 관점을 고려하여 토론하는 과정을 거침.
  - 기존 여론조사 방식과 달리, 깊이 있는 논의를 통해 공공선에 부합하는 결정을 내릴 수 있음.
  - 이를 통해 다수화된 결정(60%이상)을 목표로 함
- 정책 권고 및 정부·의회와의 연계 강화
  - 시민(주민)의회에서 도출된 정책 권고안을 정부와 국회, 혹은 지방자치단체와 지방의회가 공식적으로 검토하고, 채택 여부를 투명하게 공개.
  - 필요할 경우 국민(주민)투표를 통해 최종 결정
- 시민의회를 공식적인 숙의민주주의 기구로 법제화하여 지속성을 확보.

## 1.10 국가권력 통제·시민주권 강화·지방자치 분권 실현을 위한 헌법개정

### 배경 및 현황

- 현행 헌법에 따르면 대통령과 행정부의 권한이 과도하고 실제로도 남용되는 일이 많은 반면, 이를 민주적으로 통제할 장치가 제한됨
- 현행 헌법에서는 대통령에게 행정부 수반으로서의 지위 외에 ‘국가원수’로서의 지위, ‘헌법수호자’로서의 지위를 부여하고 있음.
  - 대통령제에서 대통령에게 국가원수 혹은 헌법수호자의 지위를 부여하는 것은 적절치 않음
- 제헌헌법 이래, 우리 헌법은 대통령을 행정부 수반이자 외국에 대해 국가를 대표하는 일반적 지위만을 부여하고 있었으나 유신헌법은 ‘국가원수’로서의 지위, ‘헌법수호자’로서의 지위를 부여해 대통령을 국가와 동일한 위치에 두는 규정을 만들었음.
  - 이러한 유신체제의 잔재는 현재까지 유지되어 제왕적인 대통령 권한의 헌법적 정당성을 부여하고 있음.
- 현행 헌법에서 대통령에게 부여된 긴급권(긴급명령권과 계엄선포권), 사면권, 인사권이 남용될 가능성이 높고 실제로도 정치적 혹은 사적으로 남용된 사례가 있어 이를 제한할 필요가 있음.
  - 행정부에게 법률안 제출권을 부여하고 있고, 행정부가 예산안 편성권뿐 아니라 회계검사권(감사원)까지 보유하고 있어 국회와 행정부간의 견제와 균형이 제대로 이루어지지 않고 있음.
  - 이에 대통령과 행정부 권한의 축소와 민주적 통제장치 마련이 시급함
- 현재 지방소멸이 가속화되고 있고, 중앙과 지방의 격차, 지방간의 격차가 심각함에도 불구하고 국가 및 지역 균형발전과 주민 자치권 확대를 위한 대책은 마련되지 않고 있음.
  - 특히 현행 헌법에서는 지방자치에 관한 조항이 2개 조항에 불과하고, ‘법령의 범위안에서’만 자치를 허용함으로써 지방자치권의 수준을 중앙정부 장관이 정하는 시행규칙보다 하위에 두고 있어 주민자치권 확대, 지역균형발전을 위한 헌법적 장치 마련이 시급함.
- 대통령과 국회 등 대의민주주의 제도만으로는 다양한 민의를 대표하고 반영하는데 한계가 있다는 것이 전세계적으로 확인되고 있음.
  - 국회나 정부가 스스로 개혁하거나 문제를 해결하지 못한다면 주권자가 직접 나서서 문제를 제기하고 대안을 마련할 수 있도록 직접민주주의 제도를 보완하는 것이 필요함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 대통령 및 행정부의 과도한 권한 축소와 민주적 통제 강화

- 대통령 권한 축소
  - ‘국가원수’, ‘헌법 수호자’ 지위 규정 삭제
  - 대통령의 긴급권(긴급명령권, 계엄선포권)·사면권 사용 요건의 강화
  - 인사권 제한
- 국회의 행정부 견제 권한 강화
  - 행정부의 법률제출권 삭제
  - 예산법률주의 도입

- 감사원의 예산검사 기능 국회 이관
- 대통령 거부권 행사에 관한 재의결 요건 완화

## ② 지역 균형발전과 지방 자치권 확대

- 지방정부에 자치입법권·자치행정권·자치재정권·자치복지권 보장(법률에 위배되지 않는 범위 내)
- 지방자치와 균형발전을 위한 심의 의결기구 신설
  - 대통령과 시도지사가 참여하는 재정조정기구(제2국무회의)의 신설

## ③ 직접민주주의 제도 신설

- 국민발안·국민소환·국민투표 보장
- 헌법 개정에 관한 국민발안 절차의 명시

# 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 12 | 42    | 22       | 7     | 9  | 4  |

- 2.1. 전세 사기 피해구제와 예방을 위한 세입자 권리 강화
- 2.2. 주거기본권 보장을 위한 공공주택 확대 및 주거복지 강화
- 2.3. 재개발·재건축 공공성 강화와 강제철거 금지
- 2.4. 소득·자산 양극화 해소와 공정한 시장질서 구축을 위한 재벌개혁
- 2.5. 디지털 경제민주화를 위한 플랫폼 기업의 독점·불공정 행위 근절
- 2.6. ‘乙’ 들의 권리 보장을 통한 위한 골목경제 활성화
- 2.7. 시민의 자주적 참여를 통한 공동체 회복과 생활기본권 실현을 위한 ‘사회연대경제기본법’ 제정
- 2.8. 공공성 강화와 복지 확대를 위한 확장적 재정 정책
- 2.9. 조세 정의와 복지 자원 마련을 위한 감세 원상복구와 누진적 보편증세
- 2.10. 시민의 경제적 안정과 기후위기 대응을 위한 통화·금융 개혁
- 2.11. 경제부처 권력 해체 및 민주적 정책 결정구조 확보
- 2.12. 경제민주화 구현과 민생 걱정 없는 사회를 위한 개헌

| 과제 위원장 | 소위원장        | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|-------------|-----|----------|
| 정세은    | 김은정 이원호 정세은 | 권오인 | 정세은      |

## 배경과 문제점

- 1인당 GDP 3만 달러 달성하고 선진국이 되었다고 하지만, 대다수 시민은 이를 체감하기 어렵다. 국제기관의 데이터에 따르면, 우리나라 시민들의 삶의 만족도는 처참할 정도로 낮고, 자살률은 세계적으로 매우 높음
  - 특히, 30대와 70대의 높은 자살률은 미래를 설계하며 활기차게 살아가야 할 청년과 여생을 안락하게 보내야 할 노인이 삶을 포기하고 있는 우리 사회의 구조적 문제와 병폐를 적나라하게 보여줌.
- 이러한 시민들의 고통과 불행의 핵심 원인 중 하나는 소득과 자산의 극심한 양극화
  - 소수는 부를 축적하며 안정적인 삶을 살고 그 부를 대물림하는 반면, 대다수 시민은 아무리 노력해도 현재도 불안하고 미래조차 희망을 품기 어려운 상황에 놓여있음
  - 더 큰 문제는 이러한 격차가 공정한 경쟁과 기회의 평등에 따른 결과가 아니라는 점이며, 기회는 불평등하고, 과정은 불투명하며, 결과는 결국 소수에게만 집중된다. 경제적 자원과 권력을 소수가 독점하는 구조 속에서, 국가의 지원조차 기대하기 어려운 다수의 시민은 내일에 대한 꿈조차 꾸기 어려운 절망적인 상황에 처해 있음.
- 그런데도 정부는 불공정한 경제 구조를 개혁하려는 의지를 보여주지 않고 있음
- 오히려 강자가 약자를 짓밟는 현실을 방치하면서, 기업과 부자의 세금을 깎아주면 결국 전체 사회에 혜택이 돌아간다는 '낙수효과'를 여전히 신봉하고 있음
- 정부 정책은 감세로 인한 재정 악화를 막기 위해 복지지출을 억제하고, 물가안정을 명목으로 고금리 정책을 유지하는 데 집중되고 있음
- 그러나 이러한 정책은 결국 서민들의 삶을 더욱 어렵게 만들고, 경제적 약자들의 고통과 절망감을 가중시키고 있음

## 개혁의 원칙과 방향

- 양극화를 해소하기 위해서는 소수가 경제적 자원과 권력을 독점하고, 재산권 보호를 절대적 경제원칙으로 내세우는 현 경제 구조를 개혁해야 함
  - 모든 시민이 안정적이고 인간다운 삶을 영위할 수 있도록 기본적인 생활권이 보장되어야 함.
- 정부는 조세, 재정, 금융, 통화정책 등 거시경제 정책 수단을 소수 특권층과 금융기관이 아니라, 민생 안정을 위해 적극적으로 활용하도록 정책 패러다임을 전환해야 함
  - 이를 위해 조세 정의 확립, 복지 확대, 고용과 민생 안정을 고려한 금리 정책, 금융소비자 보호를 위한 금융감독 강화 등이 요구됨.

## 개혁 과제

- 정부는 시민의 가장 기본적인 권리인 주거권을 보장해야 함
  - 이를 위해 임차인의 권리를 강화하고, 시급한 전세사기 문제를 해결하는 한편, 재발 방지책도 마련해야 함

- 또한 시민들과 주거 취약계층이 열악한 민간임대 시장으로 내몰리지 않도록, 괜찮은 공공주택을 대규모로 공급하고 주거복지를 대폭 확대해야 함
- 재개발·재건축 과정에서 세입자가 내몰리고 부동산 가격이 널뛰지 않도록 적극적으로 개입해야 함
- 한편, 시장에 맡겨두면 모든 문제가 해결된다는 생각은 허상
- 이미 재벌과 대기업에 유리하게 기울어진 경제라는 운동장에서 정부는 이들의 폭주를 통제하고 협상력이 약한 경제적 약자를 적극적으로 보호해야 함
- 재벌의 횡포와 총수 일가의 일탈을 견제하고, 플랫폼 기업의 독점 구조를 깨는 동시에 대표적 乙인 자영업자들의 권익 보장과 경제적 어려움 완화를 위한 정책을 마련해야 함
- 또한, 사회적경제를 지원하여 이윤이 아닌 공동체 가치를 추구하는 대안적 경제가 대항마로서 등장하게 해야 함
- 주거권 보장과 경제민주화 과제는 기울어진 운동장을 바로잡기 위한 핵심 개혁과제이지만, 정부는 이에 더해 조세, 재정, 금융, 통화정책 등 거시경제 정책 수단을 민생 개선에 적극적으로 활용해야 함
- 재정 보수주의를 벗어나 복지 확대를 위한 정의로운 증세와 필요시 과감한 국채 발행을 추진하고, 통화 보수주의를 지양해 고용까지 고려하는 정책으로 전환해야 함
- 또한, 금융 팽창을 발전으로 착각하지 말고 금융소비자 보호를 최우선시하는 금융 정책을 펼치는 등 이러한 패러다임 전환을 위해 정책 결정 과정의 민주성 강화도 필수적임



## 2.1 전세사기 피해구제와 예방을 위한 세입자 권리 강화

### 배경 및 현황

- 2022년 하반기부터 대규모 전세 사기가 전국에서 발생하면서 사회적 재난 수준으로 확산하였고, 이에 따라 세입자들의 주거 불안이 심각해짐.
- 2024년 12월 기준 전세 사기 피해자로 인정된 피해자만 2만 5천 명이 넘고, 피해자로 인정받지 못한 경우도 약 1만 건인 점을 고려하면 전세보증금 미반환 사례는 훨씬 많음.
- 2023년 6월 <전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법>(이하, 전세사기 특별법)이 제정·시행되었지만, 피해자 구제의 실효성이 낮아, 보증금 채권의 공공매입 방안이 담긴 개정안이 국회를 통과했으나 윤 대통령 거부권 행사로 무산됨.
- 2024년 8월, 피해주택의 LH 매입을 골자로 한 개정안이 여야 합의로 통과되어 시행되고 있으나, 여전히 사각지대가 존재하고 전세사기 예방대책 등 제도 개선은 미진해 세입자의 주거 불안을 해소하지 못하고 있음
- 전세사기 우려로 월세 쏠림 현상이 나타나 2024년 전·월세 거래 중 월세 비중은 53.9%로 2020년 29.5%에 비해 2배 가까이 늘었으며, 월세 급등으로 인한 주거난이 심화하고 있음
- 한편, 세입자 주거 안정과 권리 강화를 위해 도입된 임대차 3법(갱신권, 전·월세 인상률 상한제, 전월세 신고제)에 대해, 윤석열 정부는 폐지 및 후퇴시키려 하고 있음.
- 해외 주거복지 선진국의 경우, 임대차계약 갱신권에 기한을 두지 않거나, 기한의 정함이 있더라도 갱신 거절 사유를 제안하고 있는 것에 반해, 우리나라 주택 임대차법은 1회에 한해 2년 연장의 갱신권(2+2년)만을 보장하고 있음.
- 이에 따라 세입자의 평균 거주 기간이 3.2년에 불과하며, 주거 안정성이 매우 낮은 수준에 머물고 있음.
- 임대료 인상률 상한제가 도입되어 적용되고 있지만, 신규 임대차계약에는 적용되지 않는 문제와 관리비로 전가하는 문제가 발생함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 안정적인 전세사기 피해구제를 위한 전세사기 특별법 개정

- 2025년 5월 말 종료되는 특별법 유효기간을 2027년 말까지 연장
- 경매차익이 적은 피해자에게 최우선변제금(보증금의 약 30%) 수준의 최소 보장방안 마련
- 특별법상 피해자로 인정받은 사각지대 피해자에 대한 차별 없는 지원대책 적용
- 임대인 부재 등으로 피해주택 하자과 안전관리에 어려움이 있는 경우, 임대인 동의 없이 지자체의 피해주택 개보수와 공공 위탁관리 가능하도록 근거 조항 마련

#### ② 세입자 계약갱신권 확대 및 임대료 인상률 적용 확대(주택임대차법 개정)

- 현행 1회의 계약갱신청구권 확대 : 기한의 정함이 없는 갱신권 부여
- 갱신 시 적용되는 임대료 인상률 제한을 신규 계약에도 적용
- 임대료 인상률 제한을 관리비 인상으로 전가하는 악용 방지 근거 마련

### ③ 전세가율 제한 등 전세사기·깡통전세 예방대책 강화

- 전세가율 규제 : 보증금을 집값의 일정 수준(70%)을 넘지 못하도록 규제(전세가율 및 보증 규제)
- 현실과 맞지 않는 불합리한 소액임차인·최우선변제 제도 개선
- 정보 비대칭 해소와 세입자 권리 강화를 위한 임대차 등기 의무화 및 임차인 경매 청구권 부여
- 전세대출 개선 : 전세대출의 원금 상환(임대인)과 이자 지급(임차인) 주체 분리

### ④ 임대사업자 제도 개선 및 임대차 행정 강화 등

- 민간임대주택 등록 의무화(민간임대주택특별법 개정)
- 임대차 관리 행정 강화 : 주거감독관 시행 및 민간임대주택 품질 기준 마련 등
- 주택 임대차 신고제 즉각 시행 및 처벌 규정 강화

## 2.2 주거기본권 보장을 위한 공공주택 확대 및 주거복지 강화

### 배경 및 현황

- 공공임대주택은 주거권 보장을 위한 대표적인 정책으로, 민간 전·월세 시장에서 적절한 주거비를 감당할 수 없거나 최저주거기준 이하에서 살아가는 저소득층의 주거 안정을 위해 더 많은 공공임대주택이 확보되어야 한다는 사회적 합의가 지속되어 왔음.
- 최근 소득 정체와 높은 집값, 전·월세 문제, 주거비 부담 증가, 가구 구조의 변화 등으로 인해 청년, 신혼부부, 무주택 중산층까지 공공임대주택 공급의 필요성이 높아지고 있음.
- 우리나라의 장기공공임대주택 재고는 약 134만 호로 전체 주택의 6%에 불과하여, 사회적 수요에 비해 턱없이 부족함
  - 이에 따라 민간 임대료 상승을 억제하는 데 영향을 주지 못하는 한계가 있으며, 서민 주거 안정과 같은 정책 효과를 기대하기 어려움.
- 그런데도 윤석열 정부는 공공임대주택 예산을 대폭 삭감함. 2022년과 비교하면 2025년 6.9조 원이 삭감되었으며, 이는 정부의 예산삭감 항목에서 가장 큰 금액임.
- 공공임대주택 공급량도 윤석열 정부에서 이전 정부 대비 25.9%(13만 호→10만 호) 축소했는데, 그마저도 제대로 공급되지 못했으며, 2022년~ 2023년 계획 대비 건설임대는 60%, 매입임대는 42.9%만 공급되어 실적 미달이 심각함.
- 지난 정부에서 발표한 쪽방촌 주민의 주거권 보장을 위한 쪽방촌 선이주-선순환 공공주택사업도 윤 정부의 민간개발 촉구 정책으로 멈춰져 있음.
  - 특히, 전국 최대 쪽방촌인 서울 용산구 동자동 공동주택사업은 발표 4년이 지났지만 첫 단계인 지구 지정조차 이뤄지지 않고 있음.
- 이러한 상황에서 주거 빈곤 가구는 여전히 많음. 최저주거기준 미달 가구는 97만 가구, 쪽방, 고시원 등 주택 이외의 거처에 거주하는 가구는 45만 가구로, 총 176만 가구가 주거 빈곤 상태에 있음. 이는 전체 가구의 8.4%에 해당함.
- 심각해지는 기후위기 재난으로 열악한 주거의 조건이 생명과 안전을 위협하는 사례가 증가하고, 주거비 상승과 전세 사기까지 더해져 세입자의 주거 불안이 심화되고 있어 공공임대주택의 확대와 주거복지 강화가 시급함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 공공임대주택 예산 및 공급 확대

- 윤석열 정부에서 대규모 삭감한 공공임대주택 예산을 윤 정부 출범 이전 2022년 수준(15.5조) 이상으로 증액
- 장기공공임대주택 공급 목표를 연간 15만 호 이상으로 상향
- 공공택지 민간 매각 중단, 공공택지 주택공급에서 장기공공임대주택 비율 상향

#### ② 생활권 내 기존 주택 매입 등 매입임대주택 공급 확대

- 기존 주택 매입 등 매입임대주택 공급 확대로, 도심 생활권 내에 소규모 저렴 공공임대주택 확대
- 기초지자체별 공공임대주택 의무공급 비율 제도 도입으로 편차 해소

**③ 공공분양주택은 환매조건부로 공급**

- 공공주택은 공공에 환매하고, 이익을 공유하는 환매조건부 분양주택으로 공급(공공주택특별법, 주택법 개정)

**④ 쪽방촌 주민 주거권 보장을 위한 공공주택 사업 추진 및 확대**

- 이미 발표된 쪽방촌 선이주-선순환 공공주택 사업(서울 용산구 동자동 등) 지속 추진
- 전국 10대 쪽방촌에 대한 선이주-선순환 공공주택 사업 추진 확대

**⑤ 주거복지 강화 : 주거비지원 강화, 최저주거기준 개선, 차별적 주거복지정책 개선**

- 주거급여 선정기준 상향(기준중위소득 60%) 및 보장성 강화
- 최저주거기준의 적용 대상(주택법상 주택 → 모든 거처)과 최소 면적 확대. 에너지효율, 구조, 성능, 환경, 안전 등에 관한 기준 구체화하는 등 최저주거기준 개선
- 연령, 결혼 여부, 가구 형태, 국적, 장애, 성별 또는 성적 지향 등에 따른 주거정책의 차별 및 사각지대 해소

## 2.3 재개발·재건축 공공성 강화와 강제철거 금지

### 배경 및 현황

- 재개발·재건축 등 정비사업은 주거환경을 개선해 주민들의 삶의 질을 높인다는 본래 목적이 있음에도 불구하고, 그동안 민간 주도의 전면 철거 방식에 의존해 왔음.
- 이러한 개발 방식은 물리적 환경의 개선과 개발이익 창출에 집중해 공동체 붕괴, 낮은 원주민 재정착률, 집값 및 전·월세 급등, 강제퇴거 등 수많은 문제와 갈등을 일으켜 왔음.
- 윤석열 정부는 민간 주도의 정비사업 활성화를 주택공급 정책의 핵심으로 내세우고 있으나, 재개발사업이 실질적으로 주택공급을 늘리는 효과는 제한적임.
- 정부가 발표하는 정비사업 주택공급 계획의 수치에는 기존 주택 멸실과 세입자 이주 등 현실적인 피해가 반영되지 않아, 과거 뉴타운 사례처럼 소형·다가구 주택이 밀집한 지역에서는 오히려 기존 가구 수 대비 공급 주택 수가 줄어듦.
- 특히, 재개발사업 과정에서 소형·저렴 주택이 철거되고 그 자리에 중대형 고가 분양 아파트가 들어서는 방식은, 지역에 거주하는 영세 가옥주와 주민의 대다수를 차지하는 세입자의 퇴거와 축출을 기반으로 하고 있음.
- 그러나 현행 법률에서 규정한 재개발사업의 공공임대주택 의무공급 비율은 매우 낮고(주거지역 등 10~20%, 상업지역 5~20%) 재건축사업은 아예 공공임대주택 공급 의무가 없어, 세입자의 재정착이 사실상 불가능한 상황임.
- ‘도시 및 주거환경정비법’은 임시주거시설 및 임시상가 설치, 순환개발 등을 규정하고 있으나, 이는 강행력이 있는 규정이 아니라서 민간 주도 정비사업에서는 순환개발과 임시 거처 및 상가에 대한 대책 없는 철거가 강행되고 있음.
- 아울러, 집행과정에서 집행 용역에 의한 물리적 폭력이 발생하는 등 강제 철거·퇴거와 관련한 폭력 등 인권침해 문제도 여전히 심각함.
- 이제는 주택의 절대 부족 시기에 도입된 민간 주도의 정비방식을 최소화하고, 필요한 지역에 한해 공공이 주도하는 정비사업으로 전환하는 것이 바람직함.
- 이를 위해 공공임대주택 의무공급 비율 상향, 강제 철거 금지, 개발이익 환수 장치 강화 등을 통해 공공성을 높이고, 재정착권 보장을 포함한 세입자 보호를 강화하는 방향으로 정책을 전환해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 순환식 개발 시행과 강제 철거 금지

- 선 대책·후 철거 순환식개발 시행을 위한 도시정비법 개정(순환개발 및 임시 주거·상가 설치 의무화)
- 재개발 주거·상가 세입자 손실보상 현실화. 재건축 세입자 손실보상 도입(도시정비법 개정)
- 강제 철거·퇴거 예방을 위한 민사집행법, 경비업법, 행정대집행법 개정
- 개발사업의 인권영향평가제 도입

#### ❷ 정비사업 공공임대주택 의무공급 확대(도시정비법 개정)

- 재개발사업의 공공임대주택 의무비율 30% 이상으로 상향

- 재건축사업의 공공임대주택 의무비율 도입

### ③ 개발이익 환수 강화 등 공공성 강화

- 재건축아파트 투기와 개발이익 사유화 방지를 위한 재건축부담금 상향(재건축초과이익 환수법 개정)
- 재건축 안전진단 기준 원상복구

### ④ 기후위기 대응을 위한 개발 및 도시팽창 규제

- 그린벨트 해제 등 무분별한 도시팽창 제한
- 전면 철거형 개발 제한과 민간건축물의 제로에너지 기준 강화·확대

## 2.4 소득·자산 양극화 해소와 공정한 시장질서 구축을 위한 재벌개혁

### 배경 및 현황

- 우리 사회의 심각한 사회경제적 불평등과 양극화는 저출생과 고령화를 더욱 가속하며, 결국 잠재성장을 하락과 구조적 저성장을 초래하고 있음.
- 특히, 재벌 대기업의 경제력 집중과 독점 구조가 이러한 불평등과 저성장을 고착화하는 핵심 요인으로 작용함.
- 한국거래소가 발표한 상장사 1분기 결산실적에 따르면, 대기업이 포함된 코스닥 시장의 2024년 1분기 영업이익은 약 46.8조 원으로 전년 동기 대비 84.1% 증가한 것으로 나타났지만 중소기업이 대부분인 코스닥 기업들은 오히려 영업이익이 같은 기간 4.0% 감소한 약 2.3조 원임.
- 또한, 우리나라 4대 기업집단(재벌)의 매출이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 2019년 38.4%에서 2022년 44.4%로 증가하였으며, 2023년에는 40.8%를 기록함. 또한, 30대 재벌의 매출 합계는 GDP의 76.9%에 달함.
- 이처럼 소수의 대기업과 특정 산업이 국민경제와 수출, 나아가 국가 세입에까지 지나치게 큰 영향을 미치고 있는 상황은 우리 경제의 구조적 취약성을 더욱 심화시키고 있음.
- 이러한 경제력 집중은 소득 불평등과 양극화를 가중시키며, 특정 산업과 기업에 대한 의존도를 높이는 악순환을 초래하고, 경기 변동이나 특정 기업의 위기가 곧바로 국가 재정 운용의 불확실성을 증가시키는 요인으로 자리함.
- 우리 사회의 고질적 문제인 불투명한 기업지배구조와 총수 일가의 경영권 세습 과정에서 발생하는 편법 증여, 일감몰아주기 등 불공정한 경영 행태는 공정한 시장 질서를 훼손함.
- 대다수의 기업 이사회가 총수의 불법 지시에 대한 거수기가 되어온 현실에서 기업지배와 승계, 재벌총수의 사익 추구 등을 위한 재벌총수 일가의 불·편법적인 행태로 인해 소수 주주의 피해가 발생해도 이를 견제할 수 있는 제도가 미약하여 결국, 시민 대다수의 경제적 기회와 소득 증가 가능성도 제한함.
- 대기업 내부거래와 중소기업에 대한 불공정 거래 관행은 중소기업과 자영업자의 성장 기회를 막고, 노동시장에서는 대기업 정규직과 중소기업 비정규직 간의 임금 격차와 고용 불안정을 심화시키며 소득 양극화를 더욱 악화시키고 있기 때문.
- 이처럼 재벌 대기업 중심의 경제력 집중과 불투명한 지배구조 문제는 단순히 공정성 차원의 문제가 아니라, 모두의 생활 안정, 국가 재정 안정성, 나아가 지속 가능한 성장 기반을 위협하는 구조적 문제로 자리 잡고 있음.
- 따라서 불평등과 양극화를 완화하고, 우리나라 경제의 안정성과 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 재벌 대기업의 경제력 집중을 해소하고, 기업 지배구조를 투명하게 개선하는 재벌개혁이 시급함

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 재벌총수 일가의 과도한 지배력 확대 방지를 위한 기업 지배구조 개선

- 금산분리 근간을 훼손하는 ‘삼성생명의 변칙적 삼성전자 주식 보유 금지’하는 보험업법·보험업 감독규정 개정
  - 현행 보험업 감독규정은 보험회사의 자산운용 비율 결정 시 총자산(분모)은 공정가액(시가)으로, 소유 주식·채권의 금액(분자)은 취득원가로 평가하고 있는데 이를 공정가액(시가)로 평가하도록 규정을 개정하거나 보험업법을 개정함.
- 지주회사 규제 강화

- 신규 회사뿐만 아니라 기존 회사의 경우에도 지주회사 규제를 (손)자회사 지분 보유 기준 상장사 30%, 비상장사 50%, 부채비율 기준 100%로 단계적 강화, 손자회사 지배를 원칙적으로 금지함.
- 상호출자제한기업집단 소속 회사의 기존 순환출자 해소 및 의결권 제한
  - 불안정한 기업지배구조 문제 해결을 위해 3년 유예를 두고 기존 순환출자를 해소하도록 함.
- 독립적 사외이사제도 구축, 노동이사제 도입
  - 대주주 및 경영진의 독단적 의사결정을 견제하고 경영 투명성과 책임경영을 강화하고, 노동자의 경영 참여를 통해 노사 협력 강화 및 기업 지속가능성 제고
  - 또한, 노동이사의 역할과 권한의 강화, 노동이사의 노동조합 조합원 자격 유지, 노동조합의 노동이사 지명권 도입 등이 함께 고려되어야 함.
- 이사의 충실의무 확대
  - 기업의 경영 결정이 지배주주에게 유리하게 작용하고 소수 주주의 이익이 침해되는 사례를 방지하기 위해, 이사의 의무 범위를 주주까지 확대하여 소수 주주의 권익을 보호함.
- 소수주주동의제(MOM) 도입
  - 기업의 주요 의사결정 시 대주주가 아닌 소수 주주들의 동의를 필수적으로 요구해 경영진의 독단적인 결정으로부터 소수 주주를 보호함.
- 국민연금의 적극적 주주권 행사
  - 국민의 노후 자금을 운용하는 기관투자자로서 국민연금이 경영진을 감시하고 이사회 독립성을 강화해 투명성을 높이며, 소수 주주의 권익을 보호하고 기업이 단기 이익보다 장기적 성장과 ESG 경영을 중시하도록 압박해 기업지배구조를 개선하도록 함.
- 공익법인, 자사주 등을 통한 재벌총수일가의 지배력 확대 방지
  - 회사분할 시 △분할 신설회사 보유 자기주식에 대한 신주 배정 금지, △존속회사 보유 자사주에 대한 신주발행 및 자기주식 교부 금지, △의결권 제한 등의 입법과 공익재단이 보유한 계열사 주식에 대한 의결권 제한, 백지신탁 등의 제도 도입

## ② 재벌 대기업 경제력 집중 방지와 대-중소기업 상생협력 강화

- 대기업 총수 사익 추구 규제와 세습 방지를 위해 일감몰아주기 규제 강화
  - 공정거래법 시행령상의 규제 대상 계열회사의 지분요건을 강화(상장사, 비상장사 각 30%, 20%→20%로 단일화)하고, 규제 대상을 총수 일가가 직접 소유하고 있는 회사에서 간접 지배하고 있는 회사까지 확대함.
  - 또한, 제47조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)에 있는 ‘부당성’을 삭제하여 사익편취 입증의 용이하도록 함.
- 손해배상액의 산정 근거 마련과 징벌적 손해배상·디스커버리 제도 도입 및 입증책임의 전환
- 원하청, 프랜차이즈 착취 구조 근절, 기술 탈취 등 불공정거래행위 규제
- 대기업-중소기업 불공정 구조 해소를 위해 초과이익공유제 도입, 납품단가 연동제 강화, 중소기업 단체협약 강화
- 전속고발권 폐지 등 공정위 행정 개혁
  - 기업 규제의 공정성·투명성 확보와 실효성 있는 공정거래 질서 확립
- 독과점 시장 구조를 개선하기 위해 계열 분리 명령제 및 기업분할명령제 도입



## 2.5 디지털 경제민주화를 위한 플랫폼 기업의 독점·불공정 행위 근절

### 배경 및 현황

- 디지털 경제는 데이터, 네트워크, 알고리즘을 핵심 자원으로 활용하는 경제시스템으로, 기존 산업과는 다른 특성을 지니고 있는데, △사용자가 많을수록 플랫폼 가치가 증가하여 자연스럽게 독점이 형성되는 네트워크 효과 △신규 기업의 시장 진입을 어렵게 만드는 주요 요인인 데이터 독점 △소수 대형 플랫폼이 규칙을 정하고 시장을 통제하는 비대칭적 시장 지배력 등이 그것임.
- 특히, 온라인플랫폼 시장은 시장 확정이 어렵고, 기존 공정거래법으로 시장 지배력을 측정하는 데 한계가 있으며, 조사·과징금 등과 같은 사후 규제만으로는 독점된 시장의 경쟁 회복이 어려움.
- 최근 검색·광고 알고리즘 조작, 자사 서비스 우선 노출 등 시장 지배력 남용 △개인정보 독점과 표적 광고 △불공정 약관을 통한 불투명한 운영 △과도한 수수료와 불공정 계약으로 인한 중소기업과 중소기업인 착취 △라이더·프리랜서 등 플랫폼 노동자에 대한 부당한 대우와 책임 회피 등과 같은 플랫폼 기업들의 독점과 불공정 행위도 점차 증가하고 있음.
- 이는 소비자, 판매자, 노동자 등 다양한 경제주체들의 권리를 침해할 뿐만 아니라 공정한 경쟁과 혁신을 저해하는 주요 요인이 되고 있음.
- 미국, 유럽연합(EU), 호주, 일본 등은 기존 경쟁법의 한계를 보완하기 위해 시장지배적 플랫폼을 사전에 지정하고, 별도의 감독기구를 설치하며, 주요 남용 행위를 사전에 규제하는 법안을 도입하고 있음.
- 그러나 우리나라는 온라인플랫폼 공정화법과 독점규제법 논의가 계속되고 있는데도 입법이 지연되고 있으며, 그동안 구글, 애플, 네이버, 카카오, 쿠팡 등 대형 플랫폼 기업들이 독점적 지위를 남용하고 불공정 행위를 지속해 왔으며, 공정거래위원회의 사후 조치만으로는 효과적인 규제가 어렵다는 점도 확인되고 있음.
- 디지털 경제가 지속적으로 확대됨에 따라 온라인플랫폼의 영향력은 더욱 커질 것이 자명하지만 현재 소수 대형 플랫폼의 독점이 심화되고 있으며, 다양하게 발생하고 있는 불공정 행위로 인해 중소기업인 등의 판매자뿐만 아니라 앱 마켓 수수료, OTT 서비스 가격 인상 등을 통해 소비자도 피해를 보고 있음.
- 이에 소수 플랫폼 기업의 독점을 방지하고, 신규 사업자들이 시장에 적극적으로 진입해 경쟁할 수 있도록 규제를 강화해야 하며, 이를 위해 온라인플랫폼 독점과 불공정 행위를 근절하고, 중소 플랫폼 기업과 입점업체, 소비자를 보호하는 최소한의 장치를 마련하는 것이 시급함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ ‘온라인플랫폼 독점규제법’ 제정

- 온라인플랫폼 독점규제법의 핵심은 소수 거대 온라인플랫폼 기업이 ‘게이트키퍼’로서 디지털 시장 구조 전체를 장악하는 것을 규제하는 것이지만 현행 공정거래법상으로는 시장 확정과 사후 규제에 많은 시간과 조사절차가 필요함.
- 이에 시의성 있는 규제와 피해구제가 어려운 만큼 △시가총액 10조 원, 연평균 매출 1조 원, 월평균 이용자 수가 3백만 명 이상이거나 이용사업자 수가 1만 개 이상인 온라인플랫폼 기업을 ‘시장지배적 사업자’로 사전 지정하도록 함.

- 자사 우대, 끼워팔기, 데이터 이동·접근 등 시장 독과점을 유발할 수 있는 행위를 금지하고 이에 따라 발생하는 불공정 행위를 명시하고 금지함.

## ② ‘온라인플랫폼 시장 공정화법’ 제정

- 판매 대금의 지급 기한 및 정산 대금 보호와 중개수수료율 규제, 계약서 미교부, 일방적인 계약 거절 및 계약변경, 부당한 광고비 전가 행위 금지와 검색 및 노출 순위 관련 정보 사전 제공 등의 의무, 입점업체 및 소비자 간 분쟁 해결 시스템 등 온라인플랫폼 기업의 불공정 행위 유형과 책임을 구체적으로 명시함.
- 계약 해지 시 사전통지 의무 부여
- 이용사업자들은 사업자단체를 구성하고, 온라인플랫폼 중개사업자에 대하여 중개 거래계약의 변경 등 거래조건에 대한 협의를 요청할 수 있도록 함.
- 온라인플랫폼 중개사업자가 법을 위반하여 이용사업자에게 손해를 입혔을 때 손해배상 입증책임을 전환하며, 법원의 자료 제출명령 권한을 명시함.

## 2.6 ‘乙’ 들의 권리 보장을 통한 골목경제 활성화

### 배경 및 현황

- 2024년 자영업자 비중은 19.7%로 감소했지만, 여전히 OECD 국가 중 높은 수준임.
- 자영업자와 골목상권은 서민 경제의 핵심이나 대형 유통재벌과 온라인플랫폼 독과점으로 생존 위기에 처해 있으며, 코로나19 이후 부채 증가와 경제적 압박으로 어려움이 가중되고 있음.
- 최근 내란·계엄 사태로 사회적 불안정성 증가와 내수경제 위축으로 자영업자들의 피해는 더욱 심화하고 이는 지역경제 붕괴를 초래할 수 있는 심각한 상황임.
- 지역사랑상품권은 내수 진작에 가장 효과가 높은 정책으로, 자영업자들은 지속적인 발행량 확대를 요구해 옴.
- 하지만 윤석열 정부는 뚜렷한 근거도 없이 정치적 이유로 지역사랑상품권법의 국고보조 의무화 규정이 담긴 법안에 거부권을 행사하고 2025년 지역화폐 예산 전액을 삭감하면서 골목상권과 중소기업들의 경제적 기반을 약화함.
- 또한 윤석열 정부는 대기업의 규제 완화를 명분으로 대형마트의 의무휴업의 무력화를 시도함, 대형마트 의무휴업과 영업시간 제한은 대법원판결과 헌법재판소 합헌결정 통해 골목상권 보호와 노동자의 휴식권 보장 차원에서 적법하다는 결론 났는데도 윤석열 정부와 여당은 무력화 시도를 멈추지 않음.
- 야당의 반대로 의무휴업 무력화 입법이 무산되자 대구, 청주, 서울시 등의 여당 지자체장 중심으로 조례 개정 등으로 의무휴업일을 평일로 변경함.
- 한편, 독일, 프랑스나 미국 대도시 등 서구에서는 일정 규모 이상의 대형 유통점이 도심에 진출하지 못하도록 규제하는 법적 장치가 마련되어 있지만, 우리나라는 규제가 미비하여 대형마트와 소매점, 복합쇼핑몰 등이 도심에 속속 출점하고 있고, 이는 골목상권을 더욱 위협하고 있으며, 일부 지자체는 노골적으로 복합쇼핑몰 유치경쟁을 벌이고, 소비자와 자영업자를 분열시킴.
- 노점은 사회의 구조적 요인에 의해 발생한 불가피한 생존 수단의 한 방편임에도 불구하고, 어떤 정부에서도 노점은 철거의 대상일 뿐이었으며 무분별한 재개발, 재건축 정책으로 철거민들의 주거권, 생존권의 위협은 지속되었음.
- 노점상은 면세 대상임에도 탈세의 온상으로 오해받고 있으며, 관련 법 해석에도 문제가 있음.
- 노점을 비공식 경제로 인정하고 권리 보장 정책이 필요하지만, 2022년 지자체 최초로 동대문구에서 ‘노점단속 특별사법경찰’ 제도가 도입되어 공권력 남용과 폭력적 단속이 이뤄지고 있음.
- 과태료 대상인 노점단속에 특사경을 투입하는 것은 위헌 소지가 있음에도 검찰은 지자체 요청을 무분별하게 승인하고 있어 문제임.
- 자영업자, 중소기업, 골목상권의 붕괴는 단순한 경제적 손실을 넘어 지역경제의 활력을 잃게 함.
- 이에 대형 유통재벌의 규제와 플랫폼 기업의 독과점 방지, 골목상권 보호를 위한 법적 장치가 시급히 마련되어야 함.
- 자영업자의 권리보호와 골목경제 활성화를 위한 제도적 개선이 반드시 필요하며, 이는 지역사회, 골목경제의 지속 가능한 발전과 공정한 경쟁 환경을 위한 핵심적인 과제임. 이와 함께 노점상을 사회경제적 주체로 인정하고 생존권적 기본권 보장해야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 지역경제와 내수경제 활성화를 위한 ‘지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률’ 개정(윤석열 정부 거부권 행사)

- 국가와 지방자치단체의 지역사랑상품권 운영에 대한 행정적·재정적 지원을 의무화함.

### ❷ 골목상권 보호와 노동자 휴식권 보장을 위해 ‘유통산업발전법’ 개정

- 대형마트와 준대규모점포 일부에만 적용되는 의무휴업·영업시간 규제를 복합쇼핑몰, 백화점, 면세점 등으로 확대 적용하여 월 2회인 의무휴업을 반드시 공휴일에 지정하도록 하고, 대규모 점포의 출점 시 사전 입지 규제 등을 통해 골목상권을 보호하도록 함.

### ❸ 중소기업인 자영업자의 안정적인 영업환경과 비용 부담완화를 위한 ‘상가임대차보호법’ 개정

- 환산보증금 폐지(제2조, 제10조의5) 및 적용 대상 확대 : 환산보증금을 폐지하여 적용 대상을 확대하여 모든 상가에 적용하며, 대규모 점포도 권리금 규정 적용
- 계약갱신 기간 확대(제10조 제2항) : 현행 10년인 계약갱신 기간을 ‘법이 정한 사유가 있는 외에는’ 계속 보장
- 퇴거 보상비 또는 우선 입주권 보장(제10조의10 신설) : 철거·재건축 시 임차인에 우선 입주권 부여 또는 권리금 수준의 퇴거 보상비 지급
- 임대료 인상률 대상에 ‘관리비’ 포함(제11조 제3항)

### ❹ 중소기업인 자영업자 단체협상권 보장을 위한 ‘가맹·대리점법, 중소기업협동조합법’ 등 개정

- 가맹점 사업단체의 거래조건 협의 요청 시 정당한 사유 없는 협의 거부 금지, 광고·판촉 비용 부담 시 가맹점주의 사전 동의 의무화.
- 대리점 단체의 구성을 허용하고, 공급업자와 거래조건을 협의할 수 있도록 하되, 협의 불성실 대응 및 단체 활동 이유로 불이익 금지.
- 중소기업 협상력 강화를 위해 중소기업협동조합법 제11조의 2 제1항 단서에서 정한 “소비자”를 「소비자기본법」 기준으로 한정하고, 대기업 대상 거래에서 중소기업협동조합의 가격·생산량 조절 허용.

### ❺ ‘노점상 생계 보호 특별법’ 제정 및 민생 사안 특별사법경찰 도입 금지

- 노점상을 사회경제적 주체로 인정하고 생존권 보장, 국가·지자체에 ‘노점상 생계 보호 협의회(가)’를 둘 수 있도록 하고 과태료·철거 비용 기준 제한, 노점상 자율적 질서 유지로 상생 도모
- 민생 사안 특별사법경찰 도입 금지

## 2.7 시민의 자주적 참여를 통한 공동체 회복과 생활기본권 실현을 위한 사회연대<sup>2</sup>경제 기본법 제정

### 배경 및 현황

- 국가가 모든 국민의 인간다운 생활을 보장하도록 헌법은 규정하고 있으나, 국가만의 노력으로 충분히 실현되기 어려울 뿐만 아니라, 코로나19와 같은 예상하지 못한 감염병 위기는 생활기본권에 심각한 위협을 가하며 어려운 사람들에게 더욱 위협이 되고 있음.
- 사회연대경제 역사는 주민과 시민이 자주적으로 지역사회에서 이윤을 목적으로 하지 않으며 (지역)사회가 필요로 하는 기본적인 안전망 역할과 생활 서비스를 제공해 왔음을 보여주고 있음.
- 국가만의 노력으로 촘촘한 인간다운 생활 보장을 할 수 없는 부분을 현재도 사회연대경제는 먹거리, 생활권 기반 통합돌봄, 취약계층 일자리 및 사회서비스 제공, 의료 및 주거, 공제를 통한 빈곤층 등의 자주적 안전망 구축 등 기본서비스 제공은 물론이고, 지역 순환과 자원 재생, 에너지 시민발전 등 기후대응 등 사회가 필요로 하는 주요한 사회문제를 시민의 자주적 참여와 협동을 통해 해결하고 있음.
- 사회연대경제는 민간의 자발적 참여와 민주적 운영을 원칙으로 하기에 이윤보다 이용과 사회적 가치를 우선 추구하는 경제활동임.
- 한국의 사회연대경제는 IMF와 글로벌 금융위기 등을 거치며 시민의 자주적 결사에 의한 신탁·생협 및 빈민·자활 운동 등 민간 활동의 성과를 바탕으로 사회적 일자리 및 사회적기업 등의 정책으로 정부가 1990년대 후반 받아들인 이후 양적 성장이 빠르게 진행되고 있음.
- 그러나 시민의 자주적 참여를 기반으로 이용과 지속 가능한 사회 구현 등 사회적 가치를 우선 추구하는 경제활동이란 사회연대경제의 공통된 지향보다, 중앙부처별 이해관계와 활동 범위에 따라 부처별로 분산·시행되어 정책 추진의 혼선 및 중복 지원에 따른 비효율 문제가 제기되며, 공통된 지향으로서 소셜 미션과 사회적 의제 중심의 통합을 어렵게 하는 것은 물론이고 민관협력과 협치를 훼손하고 있음.
- 이로 인해 그동안 취약계층의 일자리 및 사회서비스 제공 외 우리 사회 다양한 사회문제 해결을 위한 사회연대경제의 접근을 가로막았음.
- 정책 추진의 혼선 및 중복 지원에 따른 비효율 문제와 사회연대경제 공통의 지향을 추구하기에 어려움이 많았던 문제를 해결하며, 시민이 자신과 (지역)사회의 문제 해결에 자주적으로 참여하고 협동을 통해 능동적으로 해결하도록 하는 제도적 기반 마련을 위해 ‘사회적경제기본법(또는 사회연대경제기본법)’ 제정을 요구하였음
- 18대 국회에서 첫발의 되어 발의와 폐기를 반복하며 윤석열 정부하에서 사회연대경제 진입 및 취약계층 일자리 지원 예산 포함 70% 이상의 예산을 삭감당하는 등 현재에 이르고 있음.
- 사회연대경제기본법(또는 사회적경제기본법) 제정을 통해 장애인·청년·경력 보유 여성·노인 등 당사자 및 자원순환·지역소멸·도시재생 등에 관심이 있는 시민이 자주적으로 문제 해결을 위해 폭넓게 참여하도록 하는

<sup>2</sup> 2023년 4월 UN이 유사한 개념과 원칙을 가지고 국가별로 사회적경제, 연대경제 등 다양하게 사용하던 것을 <지속가능발전을 위한 사회연대경제 활성화 결의안>을 만장일치로 채택하며 ‘사회연대경제(Social and Solidarity Economy, SSE)’로 개념을 통일하였고, 한국사회적경제연대회의가 2025년 총회에서 ‘사회적경제’를 ‘사회연대경제’로 명칭을 전환하기로 결의함.

한편, 그동안의 사회연대경제 성과를 이어가며 민관협치를 강화하여 사회연대경제의 공통된 지향이 더 원활히 이루어지도록 할 필요가 있음.

- 이를 통해 지역사회 기반 기본생활 서비스 및 사회적 안전망을 시민이 협동을 통해 자주적으로 확충하며, 기후위기 및 지역소멸 등의 문제 해결을 위해 시민이 연대를 통해 해결하도록 할 수 있음.
- 이러한 사회연대경제의 활성화는 각자도생의 사회를 공존 상생의 사회로 재편하는 효과를 가져올 것임.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 시민의 자주적 참여 기반 강화, 그리고 시민이 협동과 연대를 통해 공존 상생 및 지속가능 사회 구현에 주체적으로 참여하도록 하는 사회연대경제 활성화

- 부처별 사업에 대한 통합적 컨트롤타워 기능과 민관협치 강화
- 사회연대경제 진입 및 성장 단계별 지원, 공제 등 사회적금융 활성화 근거 및 기본계획 수립 기반 마련
- 사회적기업 및 협동조합 등 사회연대경제 조직이 자신이 확보한 자원과 역량, 그리고 창출된 이윤을 사회문제 해결을 위해 노력하는 시민사회 단체 등 다양한 주체들과 연대하고 협력하여 더 다양한 사회문제 해결 및 사회혁신의 의지 함양

### ❷ 사회연대경제 활성화를 통한 시민에 의한 사회혁신과 다양한 사회문제 해결

- 사회서비스 및 의료 사회적협동조합 등을 통한 생활권 기반 통합돌봄 체계 구축 및 이를 통한 일자리 창출
  - 종합돌봄(산전후 종합돌봄, 육아가사 종합돌봄, 농어촌 및 노약자 생활 종합돌봄), 예방보건(주치의제도, 마을건강위원회건강조례 제정), 공영장례(공영장례 조례 제정 및 기초단위 작은 장례식장 설치 운영, 지역 사회연대경제 조직을 통한 고독사 장례 지원 서비스 제공, 먹거리 돌봄을 통한 먹거리 공공성 실현)
  - 지역사회통합돌봄 정착을 위한 사회연대경제 주민참여형 일자리 5만 명 창출
- 일자리 제공형 사회적기업 및 자활기업 등을 통한 취약계층(수급자 및 차상위계층·장애인·장기실업자 및 노숙자·재도약 여성·노인·이주노동자·청년·한부모가정 등) 일자리 창출 및 사회서비스 제공
- 에너지 시민발전 협동조합, 자원재활용 등 자원 순환형 사회연대경제 기업 등을 통한 탈탄소 사회 구현을 위한 시민참여 촉진
- 조합원이 임대인이자 임차인인 협동조합형 사회주택을 통한 전세 사기 예방 및 피해 회복, 주거 안정과 주거권을 보장하는 지속 가능한 주거 대안 마련·탄탄주택협동조합
- 공제조합 및 자조 기금을 통한 자주적인 사회안전망과 위기 대응 강화
  - 자활 공제 : 제도권 대출이 불가능한 수급자 및 차상위계층, 쪽방촌 주민이 각출하여 급전 및 일상적 위기를 대응
  - (재)밴드 : 사회연대경제 기업과 조합이 출자하여 경영 안정금 마련
- 사회적 농업 및 마을기업 등을 통한 지역소멸 극복 및 마을공동체 회복
- 소셜벤처를 통한 기술 기반 혁신 촉진

## 2.8 공공성 강화와 복지 확대를 위한 확장적 재정 정책

### 배경 및 현황

- 현재 우리나라는 기후위기, 저출생·고령화, 불평등·양극화 등 중대한 문제에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해서는 정부의 적극적인 재정적 역할이 필수적임.
- 그러나 2022년 기준 한국 공공사회지출(SOCX)은 GDP 대비 14.8%로, OECD 평균 21.1%보다 6.3%p 낮음.
- 급격히 변화하는 사회적·경제적 상황에 대응하기 위한 재정 여력이 충분하지 못한 것임.
- 영세자영업자, 불안정 노동자, 하청업체 등 사회적 약자들이 경제적 어려움에 직면한 상황에서 이를 해결할 공적 재정 지원의 부족은 사회적 불안을 심화시키고 있음.
- 현행 국가재정법은 재정 운용의 기틀을 '건전재정'으로 설정하고, 정부가 재정건전성 확보를 최우선 목표로 삼도록 규정함.
- 제1조에서는 '건전재정의 기틀 확립'을 목표로 명시하고 있으며, 제7조와 제16조에서 재정 운용의 효율화와 건전화, 재정건전성을 확보해야 한다고 강조하는데<sup>3</sup> 이는 정부가 경제적 불균형과 사회적 불안을 해결하기 위한 적극적인 재정 투입을 제한하는 역할을 해왔음.
- 윤석열 정부는 재정건전성을 지나치게 강조하며 정부의 재정적 역할을 축소해왔고, 이로 인해 기후위기 대응, 저출생·고령화 문제, 불평등 해소 등의 중요한 정책과제에 대한 정부의 재정적 대응이 몹시 미흡하게 이루어지고 있음.
- 불평등을 해소하고, 기후위기에 대응하기 위한 공공성 강화라는 사회경제적 가치의 실현을 위해서는 재정의 책임성이 중요함.
- 이는 단순히 재정건전성을 의미하는 것이 아니라, 사회경제적 목표를 달성하기 위한 적극적이고 지속 가능한 재정정책의 수립과 실행을 의미함.
- 재정은 단순한 국가 운영의 수단이 아니라, 시민들의 삶의 질을 보장하고 사회적 불평등을 해소하기 위한 핵심 도구이기 때문임.
- 따라서 재정의 '건전성'이 아니라, '사회적 책임성'을 중심으로 한 재정정책이 필요함.
- 현행 국가재정법의 한계와 보수적이고 경직된 재정 운용 기조를 개선하여 적극적인 재정 운용을 위한 근거를 마련하고, 재정건전성만을 강조하는 접근에서 벗어나 사회적 요구에 부합하는 재정정책을 수립해야 함.
- 특히, 기후위기 대응과 저출생·고령화, 불평등 해소와 같은 사회적 요구에 맞춰 재정적 지원을 늘려야 하며, 이를 위한 확장적 재정 정책이 필요함.
- 이와 함께, 공공사회지출 확대를 위한 세수 증대 방안과 더불어 정부의 재정적 역할을 적극적으로 증대시킬 수 있는 법적 체계의 개편, 구체적 프로그램이 필요함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 공공성 강화 등 사회경제적 가치 실현을 위한 '국가재정법' 개정

<sup>3</sup> 나원준, 공공성 강화를 위한 한국 재정정책의 방향, 부자감세 무엇이 문제인가? 토론회, 2024. 7. 9.

- 국가재정법은 재정 운용의 투명성, 책임성, 건전성을 높이고 국민경제와 국민 복지 증진을 목적으로 제정된 법이지만, 재정건전성만을 지나치게 강조하고 있어서 재정의 적극적 역할을 제한하는 문제가 있음.
  - 이를 개선하기 위해 제1조(목적)에서 '건전재정'과 '공공성'의 의미를 각각 명확히 규정해 이를 재정의 '지속가능성'과 국민경제에 대한 '책임성' 개념으로 확장함. 또한, 국가재정법에 조세 형평성에 대한 직접적인 평가 기준과 의무 규정은 부재하기 때문에 이를 보완함.
- 더불어, 국가재정법 개정만으로는 한계가 있기 때문에 헌법적 가치로 목적의 방향성을 명시하는 개헌과 나머지 조세재정 기본 4법인 국세기본법, 지방재정법, 지방세기본법의 체계를 정비하는 방안도 모색해야 함.

## ② 복지/재생에너지 인프라 투자를 위한 국채 발행 적극 허용(황금률 재정 준칙 도입)

- 인프라 투자는 국가가 이끌어야 하고 자원 조달 전략은 국채 발행이 큰 비중을 차지해야 함.
  - 투자로부터 적정 수익을 내서 낮은 금리로 조달한 국채 값으면 됨.
- 국채는 60% 상한선과 같은 경직적 재정 준칙을 도입해서는 안 되며, 바람직한 인프라 투자를 위해 국채가 증가하는 것은 문제가 될 수 없다는 준칙, '황금률 재정 준칙'을 채택할 필요가 있음.

## ③ 기후위기 대응과 민생 안정을 고려한 재정 사업

- 보편적 기본서비스 확대를 위한 재정 투입
  - 보건의료, 돌봄, 교육, 에너지, 주거, 교통, 통신 등 필수사회서비스를 사회구성원이 보편적 권리로 이용할 수 있도록 국가 재정 투입
- K-패스 정부 책임과 교통 불평등 해소
  - 현행 K-패스는 중앙정부-지방정부 간 매칭을 통해서 진행되다 보니 지방정부가 필요 예산을 마련하지 못하면 케이패스 정책에서 배제되는 일이 발생하고 있음.
  - 이에 K-패스 재원을 교통시설특별회계 상 교통개선회계로 부담하도록 하고, 이를 통해 교통 사각지대에 놓인 시민들이 오히려 케이패스에서 배제되는 현 상황을 개선하고, 실질적 혜택을 통해 교통비 부담을 해소함. 저소득, 서민, 중산층 중심으로
- 경제위기 상황에서 생계 안정을 위한 물가인상보전금, 긴급재난지원금 등 지원
  - 코로나19 팬데믹 이후 공급망 문제, 에너지 가격 상승 등으로 인해 물가가 급등하자, 2021년~2023년 당시 미국의 바이든 정부와 일부 주 정부는 인플레이션 구제 지원금이나 코로나19 경기부양 지원금과 같은 현금 지원 정책을 시행한 바 있음.
  - 최근과 같은 경기 위축, 경제위기 상황에서 단기적 생계 안정과 소비 진작을 통한 지역 경제 활성화를 도모함.
- 공공 통신 인프라 확장과 통신 공공성과 안정성이 보장되는 국가 통신망 구축
  - 국민 필수재인 통신서비스 부담완화를 위해 LTE 반값요금제나 보편요금제 도입을 위해 정부가 적극적으로 개입하는 한편, 정부가 통신사와 협력하여 저소득층 지역이나 농어촌 등 통신망이 부족한 지역이나 다양한 공공장소에 무료 와이파이 제공함.
  - 또한, 수조 원에 이르는 민간 기업들의 중복투자를 줄이고 공공이 통신망을 구축해 재난, 긴급상황에서도 안정적인 통신서비스를 제공하고, 디지털 격차 해소와 통신서비스의 품질을 담보함.
  - 이를 통해 사회적 비용을 절감하고, 통신망의 안정성을 강화하고 디지털 경제 발전을 도모함.



## 2.9 조세 정의와 복지 자원 마련을 위한 감세 원상복구와 누진적 보편증세

### 배경 및 현황

- 우리나라의 사회경제적 불평등과 양극화는 저출생 고령화 등을 초래해 잠재성장률 하락 등 구조적 저성장을 초래하고 있으며 여기에 더해 기후위기, 저출생·고령화, 불평등·양극화 등 중대한 문제에 직면함
- 불평등과 양극화를 해소하고 사회경제적 전환에 적절하게 대응하기 위해서는 조세정책이 제대로 설계되어야 함.
  - 바람직한 조세정책의 원칙은 첫째, 충분한 조세수입을 거두도록 조세부담률 수준이 결정되어야 하고, 둘째, 세부담이 공정하고 정의롭게 분배되도록 설계되어야 하며, 셋째, 불로소득을 추구하는 투기 인센티브를 주지 않도록 설계되어야 함.
- 그런데 현재의 조세정책이 이러한 원칙에서 크게 벗어나 있음.
  - 그로 인해 우리 사회의 불평등과 양극화가 더욱 악화될 뿐 아니라 성장까지도 저해되고 있음.
  - 가령 부동산 투자를 조장하는 조세정책으로 인하여, 영끌 부동산 투자, 자산 양극화가 발생하고, 무주택 서민과 청년은 높은 임대료를 착취당하고 있으며, 바람직한 실물 투자는 미미함.
- 그렇지 않아도 개선의 여지가 큰 조세 체제는 윤석열 정부에 의해 일시에 대거 후퇴하는 일이 발생했음.
  - 윤석열 정부는 세금은 줄이고 규제는 푸는 이른바 줄푸세 정책으로 일관함(특히 감세 정책은 차기 정부에 80조 원에 달하는 세수 감소를 떠넘김).
  - 부자 감세로 인해 나라 재정은 바닥나고 그 효과는 재벌 대기업과 고소득자에 집중된 데다 세수 결손도 거둬들어 재정 운용의 예측 가능성도 훼손함.
- 내란 직전에 내놓은 코리아 디스카운트 해소도, 마치 세상 모든 일이 주가를 올리는 데에 사용되어야 한다는 식의 대책으로 꾸려져 그 근원을 해소하는 것이 아니라 수박 겉핥기식에 그침.
  - 특히, 금융투자소득세를 폐지해 과세 원칙 제고는커녕 이후 새로운 세수 기반 논의의 물꼬를 막았다는 점에서 큰 과제를 남김.
- 그 결과 우리나라의 재정조세 체계는 OECD 최하위 수준에 머무는 공공사회지출(SOCX)을 확대할 여력을 전혀 담보하고 있지 않아 급속한 변화와 다양한 위기에 대응할 사회안전망 확충은 요원한 상황이며, 이로 인해 경제적 혁신은 물론 불평등과 양극화 또한 해소할 수 없어 우리 사회의 구조적인 저성장은 점점 심화될 우려가 큼.
- 한편, 기후위기는 전 지구적 과제인데도 우리나라는 탄소세 등 기후위기 대응을 위한 조세 정책적 노력이 보이지 않으며, 디지털 경제와 AI 등의 중요성이 강조되는 데도 새로운 소득 원천의 등장과 기존 과세 기반의 축소 등에 대한 디지털세 대안은 여전히 논의조차 이뤄지고 있지 않음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 조세 정의와 세수 기반을 파괴하는 윤석열 정부 감세 원상복구

- 법인세 하위 구간 원상복구 및 과도한 투자세액 공제 정비
- 해외 자회사 배당금 비과세 폐지(또는 배당소득 국내 투자 시 공제하도록 개정)
- 증부세, 양도세 원상복구, 부동산 공시가격 로드맵 원상복구
- 금융투자소득세 재도입, 가업상속공제 강화 원상복구

## ❷ 불평등 완화, 고용 확대를 위한 누진적 보편증세 추진

- 실물 투자·고용 확대와 대중소기업 격차 해소 ‘투자상생협력세제’ 강화
- 부동산 투기 근절·토지공개념 실현을 위한 토지초과이득세 부활과 보유세 강화(GDP 1%)
- 부의 대물림 방지를 위한 증여세·상속세 일괄공제 금액 인하
- 경제위기 시기 은행, 에너지 기업 등의 초과이익 환수를 위한 횡재세 도입
- 비과세감면제도의 정비와 상위 소득 구간 과세 강화

## ❸ 누진적 탄소세, 디지털세 등 새로운 과세 기반 마련

- 유류세, 탄소배출권 정비와 누진적 탄소세 도입 (에너지 복지와 에너지효율 투자 지원 동반)
- 데이터 정보에 대한 적절한 과세와 디지털 탈세 방지를 위한 디지털세 도입

## 2.10 시민의 경제적 안정과 기후위기 대응을 위한 통화·금융 개혁

### 배경 및 현황

- 2024년 3/4분기 가계신용(잠정)에 따르면 가계부채 총액은 1,913.8조 원에 달함.
  - 자영업자의 전체 금융기관 대출잔액은 1,064.3조 원이며, 이중 다중 채무자의 대출잔액은 754.4조 원, 연체액은 18.1조 원에 이릅니다.
  - 가계부채 부채 규모는 매해 꾸준히 증가해 왔는데, 이는 정부의 부동산 경기 활성화를 위한 대출 규제 완화와 금융지원 중심의 자영업자 지원 등에 기인함.
- 막대한 규모의 가계부채는 한국 경제위기의 원인.
  - 가구의 채무 부담을 가중시킨 반면 늘어나는 가계부채가 은행 등 금융기관의 이익을 증대시키고 있음.
  - 금융기관은 시민의 예·적금 등 금융상품 가입으로 획득한 자금과 통화당국과 금융당국의 유동성 공급으로 대출을 위한 신용을 창출함에도 불구하고, 공적인 기능보다는 이자 차익을 통한 이윤 극대화만 하는 현실임.
- 실제 2024년 12월 3일 이후 한국은행은 47조 원 규모의 유동성을 금융시장에 공급하였으며, 금융위원회 역시 50조 원 규모의 유동성 공급하였으나 시민의 경제적 안정에 직접적 영향을 주지 못하였음.
- 한국은행은 통화정책의 목표로 물가안정과 금융시장 안정을 잡고 있음.
  - 통화당국이 물가안정을 위해 기준금리를 인상하면 실업이 늘어나고, 채무자의 이자 비용은 증가하고 채권자의 이자수익이 증가하게 되는 데 이는 노동자의 고용안정을 저해하는 것은 물론 실업으로 인한 생계유지가 불가능한 상황에서 채무 부담 증가가 발생하는 반면, 자산가를 비롯한 금융기관의 이자수익 증가로 불평등이 심화되는 악순환에 놓이게 되고, 반대로 기준금리를 인하하면 투기적 대출수요가 증가해 자산 가격의 상승 및 거품이 발생하는 반면, 화폐가치 하락에 따른 실질임금의 감소 등으로 인한 불평등이 심화되기도 함.
  - 따라서 통화정책 결정의 공공성이 필요함.
- 투기적 사모펀드가 지속적으로 증가함에 따라 자본시장에 막대한 영향력을 미치고 있으나, 영향력에 비해 투자자 보호뿐만 아니라 노동자에 대한 보호는 존재하지 않음.
  - 금융시장 선진화라는 명목으로 육성되어온 사모펀드는 사실상 투기자본으로 역할을 하며, 노동자의 고용불안뿐 아니라 지역사회의 피폐화 등 공공의 이익을 침해하는 문제가 발생하고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 통화·금융 정책의 공공성 확보

- 한국은행의 통화정책 목표에 완전고용을 물가안정과 동등한 목적으로 병렬하며, 금융통화위원회 위원 구성에 노동 시민사회의 참여 보장
- 금융기관이 금융 및 통화당국을 통한 자금조달 시 대출금리 규제(기준금리와 동일 적용 등) 및 유동성 공급 목적에 맞는 대상자에 장기대출 시행
- 신용 창출과 신용 질서 유지라는 금융기관의 공적·사회적 역할에 맞는 지배구조 및 사회적 통제 강화를 통한 금융기관의 공공성 강화
  - 노동 시민사회의 당연직 사외이사, 노동이사제 등

## ② 가계부채 관리

- 최고이자율 제한(예 : 15% 이하, '이자제한법', '대부업법' 개정) 및 저신용자 대상 저금리·초장기 생계·주거 대출 시행
- 과도한 채권추심 금지, 개인파산·개인회생 절차 개선 등 한계채무자 보호를 위한 '채권추심법', '채무자회생법' 개정
- 저신용자 및 다중 채무자, 취약 차주의 금리부담 완화, 서민금융지원 정책 강화
- 자영업자, 소상공인 대상 채무조정제도 개선(자영업자 대상 부실채권 및 구조조정 전문기관 설립 등)

## ③ 사모펀드 규제

- 유한책임사원(LP), 업무집행사원(GP) 등 경영 참여형 사모펀드 정보 및 투자전략계획서 등 의무 공시
- 과도한 배당 방지를 위한 기준 마련
- 레버리지 비율 제한 강화 등 기업을 약탈하는 차입 매수(LBO)에 대한 규제 강화

## ④ 지역 공공은행 설립

- 지역경제 순환성을 높이고, 지역 내 금융 약자 지원 등을 위한 지자체 출연 100%(혹은 51% 이상) 지역 공공은행 설립.

## 2.11 경제부처 권력 해체 및 민주적 정책 결정구조 확보

### 배경 및 현황

- 비대한 권력을 장악하고 있는 기획재정부
  - 기획재정부는 과거 기획예산처의 경제기획-예산 편성 기능과 과거 재정경제부의 금융-조세 관리 기능이 통합된 것을 넘어 중장기 국가발전전략 수립, 공공기관 관리 기능까지 총괄하는 무소불위의 권력을 장악하게 되었음.
  - 기획재정부는 ‘재정 건전’만을 내세우며, 사회구성원이 보편적으로 누려야 할 필수사회서비스(의료, 돌봄, 에너지, 교통, 교육 등)에 대한 예산을 일방적으로 감축하는 등의 역할만을 수행하고 있음.
  - 또한 예산 편성 권한이 정부에 있고, 국회는 정부가 편성한 범위 안에서의 심의·의결권만 행사할 수 있어 기획재정부의 권한이 너무나 비대하며, 정부의 예산 편성 과정에서의 정보조차 제대로 국회에 공유하지 않는 문제가 있음.
- 상충하는 기능을 수행하는 금융위원회
  - 국내 금융 정책을 총괄하는 금융위원회는 국내 금융 정책과 금융감독 정책을 총괄하고 있음.
  - 금융 정책은 금융산업의 발전과 거시정책과의 조화를 목표(공격적 성격의 영업전략)로 하는 반면, 금융감독은 금융기관의 건전성 제고와 금융소비자 보호를 목표(방어적 성격의 리스크 관리)로 하기 때문에 두 기능은 상충하여 대다수 국가가 두 기능을 분리하여 별도의 기구를 통해 수행하고 있음.
  - 한국에서 벌어진 대부분의 금융사고는 금융산업 선진화라는 명목으로 추진된 공격적 금융 정책으로 발생하였으며, 그 결과 발생한 피해는 오롯이 시민(금융소비자)에 전가되었음. 이는 각종 규제 완화 중심의 금융 정책이 금융소비자 보호라는 금융감독 기능의 부재에서 발생한 것임.
- 민주적 정책 결정구조 미비
  - 경제 정책의 결정은 사실상 직업관료에 독점적으로 부여되어 있음.
  - 매해 세법 개정에 대한 의견을 각계에 묻는 절차(의견서 제출, 세제발전심의위원회)를 진행하고 있으나 사실상 요식행위에 불과하며, 민주적 정책 결정구조가 미비함.
  - 금융위원회의 경우 9인의 위원회를 구성하게 되어있으나, 공무원 중심으로 되어있으며 외부 인사도 금융위원장이 추천하는 금융전문가와 대한상회가 추천하는 경제계 대표로 구성이 편향되어 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 정부조직법 개편을 통한 기획재정부 해체

- 현행 기획재정부의 기능을 계획예산 기능과 재정경제 기능을 분리해 기획예산 기능은 대통령 또는 국무총리 직속의 기획예산처 등을 신설하고, 재정경제 관련 부처 신설.
  - 기획예산 기능 : 중·장기 경제사회발전 방향의 정립(기획 기능), 경제 정책의 총괄·조정 관련 기능(전략적 자원 배분과 배분된 예산의 성과평가), 예산기능, 공공기관·정부혁신 기능
  - 재정경제 기능 : 화폐·외환·국고·정부 회계·내국세제·관세·국제금융 사무, 경제협력·국유재산·민간투자·국가채무 사무 등

#### ② 금융위원회 해체 및 금융감독기구 신설

- 현행 금융위원회를 해체해 금융 정책 기능은 신설될 재정경제 관련 부처로 이관
- 금융감독을 전담할 별도의 기구를 신설
  - 신설된 금융감독기구는 거시건전성 등을 감독하는 (가)금융건전성감독원과 금융소비자 보호하는 (가)금융소비자보호원으로 분리하여 설치함.

### ③ 민주적 정책 결정구조 확보

- 국회 예산심의 권한 강화 및 정부 재정 전략회의 등 예산심의 자료 공개 의무화.
- 주요 경제 정책과 관련한 분야에 직업관료의 비중을 낮추고 개방형 외부 전문가 임용 확대.
- 주요 경제 정책 의사결정 구조의 민주성을 확보하기 위한 거버넌스 구성 및 거버넌스의 다양성 확보(경제계, 금융계만이 아닌 노동계, 시민사회의 참여 보장).

## 2.12 경제민주화 구현과 민생 걱정 없는 사회를 위한 개헌

### 배경 및 현황

- 현행 헌법은 재산권 보장과 공공복리를 위한 제한만 규정하고 있을 뿐, 토지공개념에 대한 명확한 근거가 부족함.
- 그동안 개발이익환수제나 토지초과이득세법 등이 위헌 판결을 받은 것도 토지에 대한 공공적 성격이 헌법에 뒷받침되지 않았기 때문임.
- 그러나 토지와 부동산을 통한 불로소득이 사회 양극화를 심화시키고 주거 불안 문제를 초래하는 현실에서, 토지공개념의 헌법적 규범력을 높여 토지의 소유와 이용에 공공성을 강화하고 개발이익 등 불로소득을 환수할 수 있는 근거를 헌법에 명시할 필요가 커지고 있음.
- 더 나아가 토지뿐 아니라 자연 자원과 공공재 역시 공익을 위해 소유와 이용을 제한하고, 공동체가 더불어 향유할 수 있는 공유지로 확보하도록 헌법적 기반을 마련할 필요가 있음.
- 헌법에서는 주거와 관련된 내용이 자유권(14조, 16조)이나 환경권(35조) 관련 조문에 일부 포함되어 추상적 권리로 되어있을 뿐, 주거권을 명시적으로 규정하고 있지 않아, 명확한 규정이 필요함.
- 현행 헌법 제119조 제2항에 경제민주화 조항이 있지만, 추상적인 선언적 규정에 그치고 있음.
- 재벌 대기업 중심의 경제력 집중과 소득 불평등 심화, 대기업과 중소기업 간 불공정 거래 등으로 인해 국민경제의 불균형이 심각해지고 있으며, 수도권 일극 집중으로 인한 지역 경제 침체도 가속화되고 있음.
- 이를 해결하기 위해 경제민주화를 국가 경제 정책의 기본이념으로 격상해 명시하고, 균형 있는 경제 발전, 적절한 소득 분배, 경제력 집중과 남용 방지, 경제주체 간 상생과 협력 촉진을 국가의 책무로 구체화할 필요가 있음.
- 아울러 국가가 지역 경제 육성을 위해 정책적 지원 의무를 지도록 하고, 기업에도 사회적 책임 이행을 요구해야 함.
- 더불어, 국민의 일상생활과 국가 경제에 필수적인 철도, 에너지, 통신 등 기간산업은 공공성과 보편적 서비스 제공이 중요한 영역임에도, 현행 헌법에는 국공영화 원칙이나 공공성에 대한 명확한 근거가 없음.
- 그동안 철도 분할 민영화 논란이나 에너지·통신 분야의 민영화 우려가 제기될 때마다 공공복리와 국민 생활 안정을 위한 국가 개입의 헌법적 근거가 부족하다는 지적도 제기되어 왔음.
- 이에 기간산업에 대해 국가 소유 및 운영 원칙과 공공성·보편적 서비스 제공 의무를 헌법에 명시함으로써, 국가가 국민의 생존권과 공공복리를 보장하기 위해 직접 책임지고 개입할 수 있는 정당성을 확보할 필요가 커짐.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 헌법에 토지평등권 등 토지공개념 조항 신설

- 헌법에 토지평등권 등 토지공개념 조항을 독립적 조항으로 신설
- 불로소득 환수 등 공공복리 실현을 위해 토지에 대한 제한과 의무 부과 조항 명시
- 나아가, 토지와 주택 등 부동산뿐 아니라, 자연 자원이나 기타의 공공재까지도 소유, 이용, 처분을 제한하거나 규제할 수 있도록 하여, 이를 통해 공익을 증진하거나 모두가 더불어 향유할 수 있는 공동의 자산들-소위 공유지를 확보함.

#### ❷ 헌법에 주거권을 독립적인 기본권 조항으로 신설

- 유엔 사회권위원회가 제시하는 주거권의 요소인, 점유의 안정성, 부담 가능성, 품질의 적절성의 내용이 포함된 주거권 규정과 주거권의 사회적 실현 수단에 대한 국가의 의무를 규정함.

### ③ 경제민주화를 경제 정책의 기본이념으로 구체화

- 종래 헌법에서 규정한 “경제의 민주화”를 넓은 개념으로 규정하여, 경제의 민주화를 도모함을 경제 정책의 기본이념으로 하고, 이를 위해 균형 잡힌 경제 발전과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 경제력의 집중과 남용을 방지하며, 여러 경제주체의 참여와 상생, 협력과 조화가 이루어지도록 함.
- 또한, 국가에 지역 간의 균형 잡힌 경제 발전을 위하여 지역경제를 육성할 의무나 기업의 사회적 책임을 높이기 위한 정책을 수립·시행하여야 할 의무를 부여함.

### ④ 철도, 에너지, 통신 등 기간산업의 국공영화

- 국민의 일상생활과 국가 경제에 필수적인 기반 시설과 서비스를 제공하는 산업인데도 현행 헌법에서는 국공영화 원칙이나 공공성 명시가 구체적으로 되어있지 않기 때문에 국가의 기간산업 소유·운영 원칙과 공공성·보편적 서비스 제공 의무를 명시하며, 이를 통해 시민의 생존권과 공공복리 보장을 위한 국가 개입의 정당성을 확보함.



# 평화·주권·역사정의가 실현되는 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 10 | 28    | 10       | 2     | 16 | 0  |

- 3.1. 대북 심리전, 군사분계선 인근 군사훈련 중단 등 한반도 군사충돌 방지
- 3.2. 한국전쟁 종식과 평화협정 체결
- 3.3. 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언 등을 통한 남북 적대관계 해소
- 3.4. 주한미군 방위비분담금 제도 등 불평등한 한미관계 해결
- 3.5. 한미일 군사동맹 추진 중단과 균형·협력외교 추진
- 3.6. 병력 규모 감축 및 군 복무제도 개혁
- 3.7. 강제동원, 일본군 성노예제 문제해결을 통한 역사정의 실현
- 3.8. 국가폭력 진상규명과 피해자 권리회복을 위한 법제 정비
- 3.9. 윤석열 내란 범죄와 극우세력의 법원 공격의 명분이 된 국가보안법 폐지
- 3.10. 외교·안보 정책결정 과정에서의 여성 참여 확대 및 시민 참여 제도화

| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|------|-----|----------|
| 홍상영    | -    | 최은아 | 주제준      |

## 배경과 문제점

- 한반도의 냉전과 분단, 전쟁으로 인한 고통은 어제 오늘의 일이 결코 아니지만, 윤석열 정부 들어 이 땅의 평화와 주권, 역사 정의는 심각하게 파괴, 퇴행하였음
  - 윤석열 정부는 집권 초기부터 북을 ‘적’으로 규정하고 ‘체제 전환’을 표방, 사실상 북한의 체제 붕괴를 향한 적대적 대결 정책으로 일관하였음
  - 대북 전단 살포와 확산기 방송 등의 심리전 재개, 북 지휘부 제거, 북 점령 및 안정화 작전을 골자로 한 한미 연합군사 연습의 대규모 전개, 9.19군사합의 무력화와 군사분계선 인근의 대규모 군사훈련 등 위험천만한 대결 정책으로 일관하였음
  - 상식을 벗어난 초강경 군사정책의 배경에 비상계엄의 추진이 도사리고 있었다는 충격적인 사실이 12.3 계엄 해제 이후 폭로되었음
  - 일부 정치집단의 이익을 위해 남북 적대적 갈등을 증폭시키고, 북한의 군사적 공격을 유도하려 한 이 충격적인 범죄는 군사적 충돌 방지와 남북 적대관계의 해결이 민주주의 실현과 불가분의 관계에 있음을 다시 한번 상기시켜 주었음
  - 또한, 윤석열 정부와 내란 지지 세력들이 국민을 협박하는 수단으로 이용한 반국가세력, 종북 척결의 이데올로기적 토양인 국가보안법을 폐지하지 않고서는 민주적 권리를 폭력적으로 짓밟은 내란 범죄가 재발할 수 있다는 것이 드러났음
  - 대북 대결과 압박으로는 군사적 긴장과 군비경쟁의 악순환만 이어진다는 한반도의 엄정한 현실, 그리고 트럼프 2기 출범과 함께 북미대화에 대한 모색이 본격화되는 국제적 환경은 한반도 평화체제 구축에 대한 보다 전향적인 정책을 필요로 하고 있음
  - 힘을 통한 압박, 제재와 심리전 등 북한 체제 붕괴 시도 등은 가능하지도 않을뿐더러 파괴적 재앙을 가져오는 정책이라는 것이 윤석열 정부하에서 뚜렷이 드러난 만큼, 관계 정상화와 평화체제 구축을 향한 본격적 노력을 기울여야 함.
- 윤석열 정부는 임기 동안 한미 핵 동맹으로의 진화, 한미일 군사동맹 추진, 북대서양조약기구(NATO) 대표부 설치, 인도-태평양경제프레임워크(IPEF) 참여 등 미국 중심의 군사동맹 확대와 진영대결에 합류하며 스스로 운신의 폭을 좁히고 주변국과의 관계를 악화시켜왔음
  - 문재인 정부에 이르기까지 역대 정부가 유지해오던 ‘균형 외교’는 윤석열 정부에 이르러 사실상 폐기되었고, 한국은 미일 주도의 대중국 인도태평양 전략에 무비판적으로 편승하고 있음
  - 미중 갈등이 심화하고 세계 곳곳에서 갈등이 전쟁으로 비화하는 상황에서 미국 중심의 외교, 군사정책은 동아시아 냉전 구조를 강화하고, 지역의 안정과 평화를 위협하는 결과로 이어지고 있음
  - 이스라엘 무기 판매, 우크라이나 무기 지원 등 다른 지역 전쟁에 관여하는 것은 한반도 평화를 위해 결코 현명한 선택이 결코 아님
  - 수십 년간 이어진 미군 주둔과 기지 공여 과정에서 반복되고 있는 범죄, 환경오염, 주권 침해 등의 문제들이 전혀 해결되지 않고 있는 가운데, 전시작전권 환수 등 군사주권 실현도 지체되고 있음

- 한미동맹의 역할을 대중국 압박으로 확장하고 주한미군 주둔비를 증액하라는 미국의 요구를 적극적으로 수용하는 등 한미관계의 불평등한 성격은 오히려 강화되고 있음.
- ‘힘에 의한 평화’ 기조 아래 과도한 장성수, 과다한 병력, 막대한 무기 도입 등 군사력 강화 정책도 계속되었음.
- 2000년대 이래 이어져 온 군 개혁 논의가 지체되는 가운데, 덩치만 커진 군은 윤석열 정부에 와서 내란에 동원되었음
- 한편, 윤석열 정부는 미일 주도의 한미일 군사협력에 협력하면서 친일 뉴라이트 인사들을 독립기념관장 등 역사 관련 국책기관에 대거 등용하고, 일본군 성노예제 피해자, 강제 동원 피해자들의 청구권을 인정한 대법원판결을 무시하며 3자 변제안을 추진하였음
- 또한 과거 한국전쟁 민간인 학살, 독재정권 시기의 의문사 등을 다루는 진실화해위원회 위원장에 극우 파시스트 인사를 임명하며 역사 정의 훼손을 향한 집요한 조치를 이어갔음
- 윤석열 정부의 이 같은 움직임은 미일 제국주의를 미화, 찬양하고 피해자들을 공격하며 항일 독립 정신을 짓밟음으로써 현재 추진 중인 사대 굴욕 정책을 합리화하려는 친위 역사 쿠데타이자, 역사 정의에 대한 노골적인 훼손 움직임이었음.
- 윤석열 정부하에서 극단적으로 드러났지만, 전쟁 위험성과 분단의 적대적 성격을 강화하는 대결 정책, 미국 패권 정책에 대한 복종과 굴욕적인 대외정책, 통제되지 않는 비대화된 군대의 문제, 제국의 침략과 지배 권위주의 정부의 국가폭력에 의한 피해 등은 지난 80년간 제대로 해결하지 못한 구조적인 문제이기도 함
- 이를 해결하고 평화와 주권, 역사 정의를 제대로 실현하는 것은 매우 복잡하고 어려운 과제임이 분명하지만 이를 해결하지 못한다면 민주주의도 민생도 인권도 제대로 실현할 수 없다는 것을 윤석열의 내란과 전쟁 유도 과정에서 모두가 체험하였음

## 개혁의 원칙과 방향

- 어떤 상황에서도 군사적 충돌은 막아야 함.
- 군사적 압박이 가져온 적대적 갈등의 악순환을 직시하고, 상대방에 대한 혐오와 제압이 아닌 공존의 입장에서 현실적인 관계 개선과 평화의 방안을 마련해야 함.
- 강대국의 이해관계가 아닌 우리의 주권과 평화를 우선에 두고 대외정책을 재정립해야 함.
- 제대로 된 진상규명과 피해자의 권리회복이 역사 정의 실현의 첫걸음
- 냉전 대결을 강요하는 법, 제도를 청산하고, 평화역량 강화, 사회적 합의를 통해 정책의 일관성, 지속성이 담보되도록 해야 함.
- 과도한 군사력 규모를 현실화하고, 민주적 통제를 강화함.

## 개혁 과제

- 한반도에서 전쟁을 방지하고 평화를 실현.

- 이를 위해 대북 전단, 확성기 방송 등 심리전 중단, 접경지역 군사훈련의 중단 등을 통해 군사 충돌을 우선 방지하고, 흡수통일 포기, 평화공존 선언 등을 통해 적대적 남북관계를 개선하는 한편, 한국전쟁 종식과 평화협정 체결 등을 통해 항구적 평화 체제를 구축함
- 병력의 감축, 군사정책의 전환, 군 복무 제도 개선 등을 통해 과도한 군사력 규모를 현실화하고 민주적 통제를 강화함.
- 균형, 협력 외교와 불평등한 한미관계 개선 등을 통해 주권을 지킴.
- 한미일 군사동맹 등 미일 중심으로 경도된 진영대결 정책을 중단하고, 균형 협력 외교를 복원하며, 주한미군 방위비 분담금 제도의 해결, 전시작전권 환수 등 불평등한 한미동맹의 현안들을 해결해야 함.
- 일본 식민범죄와 국가폭력에 관한 올바른 진상규명과 피해자 권리회복 등을 통해 역사 정의를 실현
- 일본군‘위안부’피해자 보호법\_개정, 강제 동원 대법원판결 이행 및 일본군 ‘위안부’피해자들의 승소 판결 이행, 피해자들의 권리가 보장된 ‘진실화해위원회법’ 개정 등이 그 첫걸음.
- 분단 냉전을 강요하는 법 제도를 청산하고, 평화역량 강화를 통해 정책의 지속성을 담보함.
- 무엇보다 국가보안법을 폐지해야 하며, 여성 참여 확대 및 시민참여 제도화 평화교육 활성화가 필요함

### 3.1 대북 심리전, 군사분계선 인근 군사 훈련 중단 등 한반도 군사 충돌 방지

#### 배경 및 현황

- 대북 전단, 확성기 등 대북 심리전은 대화 국면을 좌초시키고 군사 충돌 위험성 고조시킴.
  - 문재인 정부에서 민간의 대북 전단 살포가 남북대화 국면 좌초의 핵심 요인 중 하나가 됨.
  - 윤석열 정부에서 대북 심리전(‘23년 국정원 대북심리전국 신설), 민간의 대북 전단 살포가 동시에 이뤄졌고, 북한이 대북 전단 대응으로 오물 풍선을 살포하자 대북 확성기 방송까지 재개함.
    - 윤석열 탄핵소추 이후인 2024.12.16 통일부의 대북 전단 자제 요청 후 대북 전단 살포가 중단되자 오물 풍선은 날아오지 않으나, 국방부의 대북 확성기 방송은 탄핵 소추 후에도 중단되지 않고, 이에 대응한 북한의 대남 방송도 계속되고 있음.
  - 대북 전단과 대북 확성기 방송은 남북관계를 악화시키고, 군사적 긴장을 극도로 높이는 결과를 초래하고 있으며, 접경지 주민들의 평화적 생존권은 심각하게 위협받고 있음.
    - 정부는 대북 전단 살포에 대해 ‘표현의 자유’라며 ‘자제 권고 불가’라는 입장을 유지해 왔음.
    - 헌법재판소의 ‘대북 전단 금지법 위헌 결정’은 처벌의 과잉만을 문제 삼았을 뿐 전단 살포의 문제점이나 제한의 당위성을 인정했음.
    - 현행 ‘경찰관 직무집행법’ 등에 따라 전단 살포 현장에서 접경지역 주민의 피해를 방지하기 위한 제지 조치를 주문하기도 함.
- 군사분계선 인근의 원점 타격 등 대북 적대적 군사훈련 재개로 한반도 긴장이 고조되고 있음.
  - 정부는 2023.11 남북 9.19 군사합의의 일부 효력 정지를 결정하고, 군사분계선 인근에 감시정찰 자산을 투입하기 시작함.
  - 2024.6.4에는 9.19 군사합의 전체 효력 정지를 선언하고 육·해·공 완충구역의 군사훈련을 재개했으며, 그 결과 군사분계선(MDL) 5km 이내에서 사격과 연대급 이상 부대 훈련이 다시 실시됨.
    - 훈련에는 원점 타격, 지원·지휘 세력 타격 등 대북 적대적인 훈련도 다시 포함됨으로써 한반도 남북 군사 충돌의 위험성을 높이고 있음.

#### 대안 및 개혁 방향

##### ❶ 대북 전단, 대북 확성기 방송 등 대북 심리전과 군사분계선 인근에서의 군사훈련 중단

- 현재도 계속되고 있는 대북 확성기 방송, 군사분계선 인근에서의 군사훈련 등 긴장을 고조시키고 군사적 충돌을 불러올 수 있는 행위를 즉각 중단해야 함.

##### ❷ 「남북관계발전에 관한 법률」 개정

- 군사분계선 일대 및 접경지역에서의 남북 적대행위(전단, 시각물, 확성기 방송)를 금지하여 접경지역 주민의 생명·신체의 안전을 보장해야 함.

## 3.2 한국전쟁 종식과 평화협정 체결

### 배경 및 현황

- 전 세계적으로 유례없이 긴 정전체제는 한반도의 미래를 불안하게 만드는 근본적 원인 중 하나임.
- 정전협정 체결 70년이 지났지만, 한반도의 군사적 긴장은 해결되지 않고 있으며, 최근 그 수위는 더욱 높아지고 있음.
- 2018년 남북, 북미 정상회담 결과로 한반도 평화에 대한 기대에도 불구하고, 한미의 합의 불이행과 적대 정책의 지속, 이에 대한 북한의 반발로 대화와 협상은 모두 중단되었음.
- ‘힘에 의한 평화’를 강조해 온 윤석열 정부는 한미동맹이 ‘핵 기반 동맹’, ‘글로벌 전략동맹’이라고 주장하면서, 한미 확장억제를 강화해왔음.
- 미국의 전략자산 전개와 규모와 횡수는 크게 늘어났고, 이를 계기로 한미 연합군사 연습 규모도 커졌으며 그 횡수도 크게 늘어남.
- 현재 한반도에서는 핵전쟁을 염두에 둔 군사훈련이 경쟁적으로 실시되고 있음.
- 한미는 2023년 핵협의그룹(NCG)을 구성하고, 미국의 핵 전략자산과 한국의 재래식 전력을 통합 운용하는 ‘한미 핵 억제·핵 작전 지침’을 마련하여 훈련을 이어가고 있음.
- 유사시 대북 선제공격과 지도부 제거 작전, 점령 후 안정화 작전 등을 포함하는 작전계획을 연습하는 한미 연합군사 연습에 한미는 2025년부터 새로운 작전계획을 적용할 예정이며, 북한의 핵 공격을 가정한 연습을 확대할 예정임.
- 북한 역시 대화가 중단된 사이 극초음속 미사일과 초대형 대륙간탄도미사일 등 핵·미사일 능력 고도화에 박차를 가하고 있음.
- 지난 2022년 9월 핵무기 사용의 목표와 조건을 열거한 핵 무력 법령을 발표하고 핵 선제공격을 법으로 공식화하며, 핵전쟁을 대비한 군사훈련을 진행하고 있음.
- 한반도 군사적 갈등은 불안정한 휴전체제와 수 십 년간 이어진 대북 군사 압박, 군비경쟁 속에서 발생했음.
- 남한과 미국의 군사력과 경제력이 북한에 비해 크게 우세한 상황에서 북한은 핵·미사일과 같은 비대칭 전력을 개발해왔음.
- 한반도 핵 갈등 해결을 위해서는 군사적 신뢰 구축, 종전과 관계 정상화, 평화 체제 구축 등과 연결하여 포괄적으로 접근해야 함.
- 지난 70년 동안 군사력을 과시하고 상대방을 굴복시키려고 한 정책은 군비경쟁의 악순환, 안보딜레마 같은 부작용만 낳았을 뿐 어떠한 성과도 이루지 못했음. 북한을 악마화하고, 제재와 압박을 가하는 것으로는 갈등을 해결할 수 없음.
- 적대관계 해소와 관계 개선을 통해 평화 체제를 구축해야 하며, 무엇보다 70년간 이어진 한국전쟁을 끝내는 것이 시급함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 한미연합군사연습 중단으로 대화 여건 조성

- 한미연합군사연습은 대표적인 대북 적대 정책으로, 연합군사연습 중단은 지난 2018년 남북, 북미 정상 회담의 합의 조건이기도 했음.
- 한국과 미국이 선제적인 위협 감소 조치를 취해 대화 재개의 여건을 마련해야 함.
- 나아가 선제공격, 북한 지휘부 제거 및 안정화 작전을 포함하고 있는 공격적인 작전개념을 폐지해야 함.

## ② 한국전쟁 종식과 평화협정 체결

- 세계적으로도 유례없이 긴 불안정한 휴전체제를 어떻게든 끝내지 않으면 한반도의 주민들은 온전한 평화를 누릴 수 없음.
- 한국전쟁을 종식하고 항구적인 평화체제 구축을 위해 평화협정을 체결해야 함.

## ③ 관계 개선과 평화 체제 구축을 바탕으로 둔 한반도·동북아 핵 위협 해소

- 남·북·미·중 등 한국전쟁 당사국 간의 적대관계를 청산하지 못하면 한반도·동북아에서의 핵전쟁 위협을 해결하기 어려움.
- 남북, 북미, 북일 관계 개선과 평화 체제 구축을 통해 군사적 갈등을 해결하고 한반도·동북아 핵 위협을 해소해야 함.

### 3.3 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언 등을 통한 남북 적대관계 해소

#### 배경 및 현황

- 현재 남북관계는 매우 악화되어 있으며, 서로를 적으로 규정하는 단계로까지 와 있음.
- 윤석열 정부는 기존 남북공동선언은 ‘북한에 굴복한 결과’라며 공동선언 이행을 언급조차 하지 않았고, 집권과 동시에 북한을 ‘적’으로 규정, 강경 대북정책을 전면화하였음.
- 윤석열 정부는 2023년 ‘신통일미래구상’에 이어, 2024년 ‘통일 독트린’, 이른바 ‘자유의 북진’ 정책을 통해 북한의 제도와 체제를 부정하고 붕괴시키겠다는 전략을 전면화하고, ‘북한의 변화를 촉진’하는 활동에 대한 지원에 힘을 싣고 있음.
- 윤석열 정부는 2023년, 통일부의 역할을 교류 협력이 아니라 ‘북한 핵 개발 저지’, ‘올바른 대북관 교육 및 북한 실상 알리기’ 등 심리전 관련 활동으로 전환하였음.
- ‘북 체제 파괴’ ‘김정은 정권 타도’를 주장해 온 김영호 교수를 통일부 장관으로 임명하고, 교류 협력 기금 30% 축소, 통일부 교류 협력 관련 인력 80명 감축, 교류 협력 위반 신고센터 신설 등의 조치가 뒤따랐음.
- 대북 전단 금지 조항이 담긴 ‘남북관계발전에관한법률’의 위헌 판결 이후 대북 전단 살포 단체들을 직간접으로 지원하며 대북 전단 살포 활동에 힘을 싣고 있음.
- 2024년 ‘동일독트린’ 발표 이후에는 ‘북한 민주화 지원’ 등 정권 붕괴를 위한 개입까지도 선언하기에 이르고 있음.
- 2024년 접경지역에서 계속된 대북 풍선, 전단 살포는 북한의 요물풍선으로 이어졌고, 정부는 전단 살포를 중단시키는 대신 확성기 방송 재개, 9.19 군사합의 파기 등 강경정책으로 일관하였음.
- 12.3 내란의 전모가 드러난 가운데, 이 같은 행동들이 북한의 공격을 유도하려는 것이었음이 확인되었음.
- 이와 함께 윤석열 정부는 ‘힘을 통한 평화’ 기조를 대북 군사적 압박에도 힘을 쏟았음.
- 3축 체계 등 선제공격 능력 강화, 핵 전략자산 동원 훈련 재개 등 대북 무력 시위를 강화하는 한편, 훈련의 내용 역시 ‘참수작전’, 지휘부 제거’ 등 적대적 성격을 강화해 왔음.
- 상대방의 제도와 체제를 부정하고 붕괴시키겠다는 이 같은 정책은 상대방의 반발과 적대적 갈등을 격화시키는 것으로 귀결되었을 뿐임.
- 북한은 2023년 연말과 2024년 연초를 지나면서 ‘외세 의존, 정권 붕괴, 흡수통일을 지향하는 세력과는 통일논의를 할 수 없다’라고 밝히면서, 이제 “남북관계는 적대적인 두 개의 국가관계, 전쟁 중인 교전국 관계로 고착”되었다고 주장하고, 한미축이 도발해 오면 “대한민국을 제압, 평정, 수복”하겠다고 선언하였음
- 북은 이와 함께 신형 전략 순항미사일, 극초음속 미사일, 초대형 방사포, 초대형 대륙간탄도미사일 등 신형무기 개발에 박차를 가하고 있음.
- 한편, 윤석열 정부는 대북 강경책을 추진하면서, 종전선언이나 평화협정 체결, 대북 제재 완화 등 정부 정책과 다른 주장들에 대해 ‘반국가세력’을 운운하며 ‘자신의 정책에 동조하지 않는 집단’을 ‘반국가단체’로서 짓밟겠다는 폭압 정치의 양상을 여실히 드러내었음.
- 현재 남북 사이 모든 합의는 사실상 백지화되었고, 어떠한 대화 채널도 가동되지 않고 있으며, 민간교류도 진행되지 않고 있음.
- 북한은 ‘적대적인 두 개의 국가관계’를 선언한 이후, 비무장지대 북측지역에 물리적 경계선을 설치하고 있으며, 서해, 동해선 철도와 도로 연결지점도 폭파하는 등 물리적 단절 조치를 이어가고 있음.



- 이번 비상계엄 과정에서 드러난 전쟁 유도, 북풍 공작은 남과 북의 적대적 관계를 해결하지 않고는 한반도의 평화도, 민주주의도 이룰 수 없다는 것을 단적으로 보여주었음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 흡수통일 배제, 남북 평화공존협력 선언

- 상대방의 제도와 체제를 붕괴시키는 흡수통일 정책은 윤석열 정부가 극단적으로 부활시켰지만, 실상은 양상을 달리하여 지난 70년간 이어져 왔고, 지금에 와서는 사실상 그 실효성을 찾아볼 수 없는 지경에 이르고 있음.
- 상대방의 제도와 체제를 붕괴시키려 하면서 막대한 비용과 혐오와 차별의 구조화라는 후과를 낳고 있으며, 실현 가능성도 없으며, 대화와 협력 정책을 추진한다고 해도, 그 목표로 체제 전환을 여전히 상정할 경우 상호 협력의 신뢰성을 약화시키는 요인이 될 수밖에 없음.
- 현 남북관계는 경제적, 인도적, 단계적 접근으로 해결할 수 없는 지경으로, 윤석열 정부의 체제 붕괴 정책과 확실히 결별하고 공존협력의 뚜렷한 의지를 가시화하는 것이 무엇보다 중요함.
- 흡수통일 배제, 남북 평화공존, 평화협력 원칙을 명확히 천명하여, 적대관계를 개선할 수 있는 첫걸음을 떼어야 함.

### ❷ ‘북한 체제 전환’ 심리전 활동 지원 중단 및 평화공존협력 활동 지원

- 윤석열 정부는 북한 체제 전환, 사실상의 체제 붕괴를 향한 심리전 활동을 집중적으로 지원하는 것을 통일부의 주요 역할로 삼아 왔음.
- 대북 심리전을 폐기하고, 관련 민간단체들에 대한 지원을 중단하는 한편, 남북 평화공존을 위한 교육, 사회적 합의 등의 활동을 지원, 활성화해야 함.
- 신고제로 하여 교류 협력을 활성화하고자 한 법률 취지와 달리 통일부 장관의 재량에 따라 허가제로 운영, 교류 협력을 통제하고 있는 남북교류협력법을 개정하는 등 법제 정비도 추진되어야 함.

-

### 3.4 주한미군 방위비분담금 제도 등 불평등한 한미관계 해결

#### 배경 및 현황

- 주한미군의 주둔 이후 지금까지 전시작전권은 온전히 반환되지 않고 있으며, 기지 확장과정에서의 주민의 평화적 생존권 침해, 환경오염과 미군 범죄 등에 따른 피해가 계속되고 있음.
- 또한 주한미군의 성격이 대중국 압박으로 전환하는 가운데, 한국은 막대한 주둔비를 부담하는 것은 물론, 미국이 사용하는 기지와 훈련장의 사용료나 환경 치유 비용 등을 전혀 받지 못하는 등 불평등한 한미관계가 계속되고 있음.
- 윤석열 정부는 불평등한 한미관계를 개선하려 하기보다, 미국의 일방적인 요구를 적극적으로 수용하면서 한미동맹의 불평등한 현실을 오히려 더욱 악화시키고 있음.
- 전시작전권 환수 지체
  - 현재 한국의 전시 작전지휘권은 한미연합사가 행사하고 있으며, 그 사령관은 주한미군 사령관이 겸임하고 있음.
  - 군사주권의 핵심인 전시 작전지휘권을 노무현 정부 당시 환수하기로 하고 그 절차를 진행 중에 있으나, 2012, 2015년 등 시한을 정해놓고 진행되던 환수 계획은 박근혜 정부 시기 ‘조건에 따른 전환’으로 조정되어 문재인 정부와 윤석열 정부에서도 그대로 이어지고 있음.
  - 세계 6위 수준의 군사력을 가진 한국정부가 ‘독자적 대응능력 검증’을 이유로 전시작전권 환수를 더 이상 지체해서는 안 됨.
- 주한미군기지 문제
  - 불평등한 한미관계로 인해 주한미군의 전략적 유연성과 미군기지 재배치에 따른 확장과 신설, 오염된 반환기지 정화문제, 아직도 미반환된 미군기지 중 어떤 것도 제대로 해결되지 못하고 있음.
  - 미군기지 주변지역에 거주하는 주민들은 미군기지로 인한 피해를 직간접적으로 받고 있음. 용산 등 반환되는 미군기지마저도 1급 발암물질 등과 같은 환경 오염물질이 토양 및 지하수에서 계속 검출되고 있음.
  - 평택 미군기지 주변 침수 피해 및 실사격 훈련장으로 인한 소음과 안전 문제 역시 아직도 해결되지 않고 있음.
  - 이러한 상황에서 미군이 사용할 기지, 훈련장 등을 추가로 제공하려는 움직임이 이어지고 있음.
  - 미국은 대중국 견제 방향 아래 평택-군산-제주를 중심으로 한국의 서부 지역에 군사력을 집중시키고 있는데, 미군이 관리하는 군산공항의 확장과 연계된 새만금 신공항 건설, 한미 공군 공동이용을 염두에 둔 제주2공항 건설 등을 통해 미군에게 사실상 기지를 추가로 제공하려 하고 있으며, 주민 항의로 중단되었던 포천 로드리게스 훈련장에서 실사격훈련이 재개되고, 포항에 새로운 사격훈련장이 마련되는 한편, 마산에 미군 사격훈련장을 신설하려 시도하는 등 미군에 대한 훈련장 추가 제공 움직임이 드러나고 있음.
- 주한미군 방위비 분담금
  - 윤석열 정부는 지난해 방위비 분담금 특별협정을 타결하며, 이례적으로 증액하였음.
  - 2025년 한국이 부담하는 주한미군 방위비 분담금은 1조 5천억 원에 달하고 있음.
  - 주한미군에 지원하는 무상 토지 제공, 각종 세금 면제 등 간접 지원 비용을 합치면 한국이 지원하는 직·간접적 비용은 한 해에만 연간 3조 4천억 원(2021년 기준)에 달함.

- 2026년~2030년 적용될 12차 한미방위비 분담 특별협정은 첫째 8.3% 인상 이후 매해 물가상승률을 적용하여 인상하는 것을 골자로 하고 있음.
- 그러나 방위비 분담금 미집행금이 11차 협정 기간에만 무려 1.5조 원이 넘는 것으로 알려졌는데, 이는 현재의 분담금이 이미 너무 많고, 인상할 필요가 없다는 것을 입증하고 있는 것.
- 또한 미국 핵 전략무기 전개 비용, 주한미군 순환 배치, 대중국 압박 훈련비용 등 대중국전략 수행 비용까지도 포함시켜 한국 정부에 부담시키려 하고 있음.
- 주한미군 방위비분담 특별협정은 협정 자체가 이례적이고 특혜적인 조치임.
- 한미주둔군지위예관협정(SOFA)5조에 의거, 시설과 구역을 제외한 모든 주둔 비용을 미국 측이 부담해야 함에도, 1991년부터 특별협정을 통해 주둔비를 한국 정부가 부담하고 있는 상황.
- 주지 않아도 되는 돈을 마치 의무인 것처럼 요구하고 있으며, 전 세계 미군이 주둔하고 있는 나라 가운데 전범국인 독일, 일본을 제외하면 방위비 분담금을 지원하는 나라는 한국뿐임.
- 이미 트럼프 미국 대통령은 대선 후보 시절부터 한국을 '머니 머신'(Money Machine)으로 칭하며 한국이 방위비 분담금으로 100억달러(한화 14조 원)를 내야 한다고 주장한 바 있음.
- 12차 방위비분담특별협정(SMA)이 트럼프 2기 행정부 전인 작년 11월 발효했지만, 국회 비준을 거치는 한국과 달리 행정협정에 불과한 미국에선 대통령 의지로 이 협정을 뒤집는 것이 가능하여서 언제든지 대폭 인상을 주장할 수 있음.
- 트럼프 1기 시절에도 '부자 나라'인 한국이 방위비를 100% 부담해야 한다는 입장을 보였으며, 실제로 2019년 방위비 분담금을 5년간 50억달러(약 7조 3천억 원)까지 증액을 요구한 바 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 방위비 분담금 삭감 및 특별협정에 대한 근본적인 검토

- 트럼프 행정부가 동맹국의 방위비 분담금의 대폭 인상을 요구하고 있으며, 한국에 대한 압박도 곧 가시화될 것임.
- 그러나 그것은 미국의 입장과 요구일 뿐, 한국 국민은 부담하지 않아도 될 미군 주둔비를 특별협정 방식으로 이미 부담하고 있는 만큼, 방위비 분담금을 대폭 삭감하고, 매년 집행되지 않은 분담금은 환수해야 하며, 부당한 특별협정 문제를 해결하는 기반을 마련해야 함
- 방위비 분담금의 합리적인 책정과 집행의 투명성 제고를 위해 철저한 평가와 검증이 필수적이며, 나아가 예외적이고 특혜적인 조치인 방위비분담 특별협정(SMA)에 대해 근본적으로 검토해야 함.
- 이례적인 특혜 조치이자 트럼프 정부의 무리한 증액 요구가 중첩되어 있는 방위비 분담금 문제를 해결하는 것은 불평등한 한미관계 개선의 첫걸음이 될 것.

### ❷ 한미동맹의 대중국 압박 전환 저지 및 기지 확장 반대

- 주한미군 전략적 유연성 확대는 대만 등 지역분쟁에 연루될 가능성을 높이고 있어 해외 투사를 하지 못하도록 강제해야 함.
- 윤석열 정부 들어 미국은 한미동맹의 활동 범위를 '인도-태평양과 그 너머'로 확장, 사실상 대중국 압박 등 미국의 패권 정책에 동원하고 있는데, 이는 한국의 국익과는 상충하는 것인 바, 한미동맹의 대중국 압박으로의 전환을 막아야 함.

- 이 과정에서 주한미군기지 관련 현안들을 주권 실현의 방향 아래 해결해야 함.
- 일반환경영향평가 졸속 처리, 가짜 주민 대표 내세우는 등 법적 절차적 문제속에서 진행 중인 불법 사드 배치는 철회되어야 하며, 미군의 공항으로 활용될 군산공항 확장(새만금 신공항 건설), 제주 제2공항 건설 등도 원점 재검토, 중단되어야 함.

### ③ 전시작전권 환수, 한미연합사 해체와 함께 불평등한 한미관계 제도적 개선으로 나아가야 함

- 주한미군기지, 환경, 범죄 등 제반 문제가 제대로 해결되지 않고 있는 것은 전시작전권의 이전을 비롯한 불평등한 한미관계로부터 파생되고 있음.
- 현재 한미동맹은 전쟁 직후 체결한 1953년 한미상호방위조약에 기초하고 있어 냉전 시대 연속관계를 반영하여 지나치게 불평등한 상황임.
- 우선 전시작전권 환수와 한미연합사 해체를 통해 상징적인 군사주권을 회복하고 기울어진 한미관계를 바로 세워야 하며, 한미상호방위조약, 한미Sofa 등 관련 법제를 개선하는 방향으로 나아가야 함.

-

### 3.5 한미일 군사동맹 추진 중단과 균형 협력 외교 추진

#### 배경 및 현황

- 윤석열 정부는 한미동맹 강화, 한미일 군사협력 추진, 북대서양조약기구(NATO) 정상회의 참여, 인도-태평양경제프레임워크(IPEF) 참여 등 미국 중심의 진영에 편승하며 스스로 운신의 폭을 좁혀왔음.
- 미중 갈등이 심화하고 전 세계적인 군비경쟁이 우려되는 상황에서 미국 주도의 군사동맹에 일방적으로 편승하는 것은 한반도 평화를 위해 현명한 선택이 아니며, 동아시아 냉전 구조를 강화하고, 지역의 안정과 평화를 위협하는 결과로 이어질 것임.
- 2023년 캠프데이비드 선언 이후 한미일 3국은 북한 미사일 경보 정보 실시간 공유, 3자 군사훈련 정례화, 한미일 안보협력 프레임워크 협력각서(TSCF) 체결, 한미일 사무국 설립 등 동맹 수준으로 군사협력을 강화하고 있음.
- 그러나 한미일 군사협력 강화는 동북아시아 지역의 대결 구도를 심화하여 군사적 긴장감을 높이고 한반도 갈등의 평화적 해결을 더 어렵게 만들 뿐임.
- 더불어 과거사에 대한 반성 없이 재무장과 군사 대국화를 추진하는 일본 정부의 행보에 힘을 실어주는 일임.
- 한편, 정권을 막론하고 방위산업을 진흥하고 수출 지원 정책을 펼쳐온 결과 현재 한국은 전 세계 무기 수출 10위(2019~2023) 국가임.
- 윤석열 정부는 ‘방산 4대 강국’으로 도약하겠다는 목표를 세우고, 지속적으로 방산 수출 지원을 강화해왔음.
- 그러나 한국이 무기를 수출한 국가 중 다수(74%)는 분쟁 중이거나 독재 및 인권 탄압 문제를 겪고 있음.
  - 예멘 내전 곳곳에서 한국산 무기가 발견되었으며, 미얀마 민주화 시위와 스리랑카 반정부 시위를 진압하는 데 국내산 최루탄이 사용되었음.
- 한국은 이스라엘의 팔레스타인 집단학살이 격화된 후에도 이스라엘에 지속적으로 무기를 수출하고 있고, 우크라이나에는 우회적인 방법으로 살상 무기를 지원했고, 공식적으로 지원하는 방안도 검토한 바 있음.
- 윤석열 정부가 우크라이나에 개별군인을 파견하는 것은 국회 동의를 받을 필요가 없다고 주장하여 논란이 일기도 했음.
  - 분쟁국가로의 무기 지원이나 수출에 대한 통제 방안을 마련하고 국군부대와 인력의 해외 파견을 엄격히 제한하는 것이 평화협력 외교를 정착시키기 위해 시급한 과제임.

#### 대안 및 개혁 방향

##### ① 한미일 연합 군사훈련 및 군사동맹 추진 중단

- 한미일 연합 군사훈련, 한일 군수지원협정(ACSA) 체결 등 한미일 대중국 군사동맹 추진을 중단해야 함.
- 한미일 안보협력 프레임워크(TCSF), 한미일 사무국 등 한미일 군사협력 제도화 조치 전면 재검토해야 함.

##### ② 주변국과의 균형 협력 외교 복원

- 맹목적인 한미동맹에 치우친 진영 외교가 아니라 평화와 협력을 지향하는 균형 협력 외교 전략을 구상하고 추진해야 함.
- 북방정책(한중 포괄적동반자관계 복구, 한러 관계 개선 시도)도 복원하고 북미, 북일 관계 개선에 협력해야 함

### ③ 군대 파견, 군수지원, 무기 수출 등 통제 강화와 투명한 정보 공개

- 반인도적범죄, 전쟁범죄, 국제인권법 위반 등 중대한 인권침해 위반의 소지가 있을 때 무기이전(군사 지원 및 수출)을 통제하고 무기 거래내용 등 관련 정보를 투명하게 공개해야 함.
- 전쟁 중이거나 내전이 발생한 지역에 무기를 수출할 경우 국회의 동의를 받도록 「대외무역법」, 「방위사업법」, 「군수품 관리법」 등 관련 법령을 개정해야 함.
- 국토방위 임무를 넘어서는 국군부대와 군인력의 해외 파견을 제한하고 국회 동의권을 강화해야 함
- 무기거래조약(ATT, Arms Trade Treaty) 이행에 관한 법률을 제정해야 함.

### 3.6 병력규모 감축 및 군 복무제도 개혁

#### 배경 및 현황

- 인구절벽으로 인한 현재의 대병력체제 유지 불가능
  - 국방부는 인구 급감으로 병역자원이 감소하는 상황에서 병력 충원을 위한 일련의 정책을 추진하고 있다고 밝힌 바 있음.
    - 구체적으로는 의경·소방원 등 전환복무요원제도 폐지, 전문연구요원 산업기능요원 등 보충역·대체복무 및 상근예비역의 감축 및 전환, 입대 대상자의 현역 판정률 상향, 장기복무 간부 선발 확대 등이 그 내용임.
    - 실제 저출생으로 인한 군 입대 가능한 20대 남성 연령대의 인구는 지속적으로 감소하고 있고 2022년 말 한국군의 상비병력은 48만여 명으로 처음으로 50만 명에 못 미친 바 있고 2023년 말에는 47만 7천여 명대로 더 감소하고 있음.
    - 이에 국방부는 <2023~27 국방중기계획>에서 2027년까지 50만 명의 상비병력을 유지할 것이라 주장하지만 2023년 한국국방연구원의 연구에 따르면 현행 육군 복무기간 18개월을 유지하는 조건에서 2038년에는 상비병력 40만 명도 유지하기 어려운 것으로 판단됨.



- 현재의 대병력체제는 유사시 북한 점령 및 통치를 위해 필요
  - 현재 규모의 상비병력 유지가 불가능함에도 국방부는 50만 명 규모의 한국군이 왜 필요한지와 관련해서는 구체적 설명이 없음.
    - 일각에서 북한군이 100만 명 이상의 상비병력을 보유하고 있어 한국군도 대병력을 유지해야 한다고 주장하나 해당 주장이 과장되었고 명확한 근거를 갖고 있지 못하다는 점, 현대전에서 병력 수가 큰 의미를 갖지 못한다는 점, 재래 전력에서 북한의 GDP보다도 많은 국방비를 사용한다는 점 등에서 한국군이 현재와 같은 대규모 병력을 유지해야 한다는 근거로는 설득력을 갖지 못함.
  - 관련해 한국이 대규모 병력을 보유해야 하는 이유가 유사시 북한지역의 전면적인 점령과 통치를 위해 필요하다는 근거들이 존재함.

- 2009년 미국외교협회(Council on Foreign Relations, CFR)는 ‘북한의 급작스러운 변화에 대한 대비’라는 제목의 보고서를 발간했는데 핵심 내용은 북한 최고권력자의 유고 등 여러 가지 급변상황을 상정하면서 북한 사회의 치안과 안정을 유지하기 위한 정책을 제안하고 있는데 북한지역의 저항운동이 발생할 경우 인구 1,000명당 20명의 주둔 병력이 필요하며 북한 인구를 2,300만 명이라 가정하면 46만 명의 병력이 있어야 할 것이라고 추산한 바 있음.
- 이는 최근 한국국방연구원의 보고서에서도 저항의 정도에 따라 다르지만, 해당 지역 주민 인구 1,000명 당 20~40명의 병력이 필요하다고 밝힌 바 있음.
- 한국군 자체적으로도 유사시 소위 북한지역의 ‘안정화 작전’(자유화지역에서 안정된 환경을 조성하고 통치 질서를 확립하기 위해 군이 정부 및 민간분야와 협력하여 기반질서, 민간의 안전, 통치체제를 구축하는 제반 군사활동으로 정의됨)을 위한 여러 군사 계획이 존재함.
  - 2004년 중앙일보의 보도로 밝혀진 <총무 9000>은 북한 정치체제가 붕괴하거나 붕괴가 임박한 경우의 비상통치계획으로 비상통치기구인 자유화행정본부를 북한에 설치하고 본부장은 한국의 통일부 장관이 맡는 등의 내용을 담고 있었음.
  - 이외에도 북한 정권 붕괴 시 북한지역을 황해도와 평안남북도, 함경남북도의 5개 도로 분할해 5명의 차관급 관리자를 둔다는 <고당계획>도 존재했음.
- 아울러 한미동맹 차원의 북한 점령 및 통치계획도 존재하는데 2015년 수립된 작전계획 5015는 그 구체적 내용은 확인되지 않으나 수립된 직후인 2015년 9월 진행된 한미연합군사연습에서 “북한지역에 대한 안정화 작전을 실시했다”고 밝혔으며 이후 언론보도를 통해 한미연합작전계획의 최종단계가 ‘북한지역 통치지원 및 정부이양’인 것으로 확인된 바 있음.
- 이상의 내용을 고려할 때 현재 한국군의 대병력체제 유지의 주요한 목적은 유사시 북한지역의 점령과 통치를 위해 필요한 것으로 판단할 수 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 복무기간 단축 및 대체복무제 확장을 통한 병력감축과 군복무제도 개혁

- 배경 및 현황에서 확인한 바와 같이 현재와 같은 한국군의 대병력체제는 현실적으로 유지할 수 없을 뿐만 아니라 대병력체제 유지 목적의 부당함과 불법성을 감안할 때 수정되어야 함.
- 이를 위해 한국군의 상비병력 규모를 30만 명으로 감축하고 현재 18개월의 복무기간(육군 기준)을 12개월로 단축하고 더욱 다양한 대체복무제 활용을 통한 군복무제도 개혁을 제안함.
- 상비병력 규모 30만 명으로 감축
  - 1990년대부터 다수의 연구결과가 한국군의 적정병력 규모로 제안한 바 있으며 2020년 육군본부 역시 <육군비전 2050>을 통해 2050년 한국군 규모를 30~35만 명으로 추산한 바 있음.
- 복무기간 12개월로의 단축
  - 이미 징병제 국가들 중 상당수가 12개월 이내의 기간으로 운용하고 있으며 복무기간 단축으로 우려되는 장병의 숙련도 저하 문제는 이미 2021년 당시 정부가 군 인력구조의 간부중심 정예화, 비전투임무의 민간 아웃소싱으로 해결 가능하다고 입장을 표명한 바 있음.



- 아울러, 대병력체제를 유지하기 위해 군 당국이 시행하고 있는 정책 중 입대 대상자의 현역 입영률을 높이는 문제는 군대 내에서도 많은 문제를 유발하고 있음.
- 복무기간 단축을 통한 상비병력 감축은 무리한 현역 입영률을 감소시킬 수 있으며 관련해 현행 대체복무제의 영역을 사회복지 등 우리 사회에 필요한 부분으로 확장할 수 있는 이점이 있음.

## ② 북한 점령 목적 군사전략 폐기 및 방어 중심 전략으로의 전환

- 병력감축과 더불어 북한 점령 및 통치를 목적으로 하는 한국군 그리고 한미동맹의 군사전략은 폐기되어야 함.
  - 이러한 군사전략은 북한의 정치권력이 붕괴할 것이라는 추정에 기반한 점, 침략적 전쟁을 부인하는 우리 헌법의 규정에 위배된다는 점(제5조), 자위권 행사가 아닌 무력 사용을 금지하고 있는 국제법의 취지에 반한다는 점 등에서 용납될 수 없음.
- 이를 위해 방어충분성에 기초해 이미 밝혀진 바 있는 한국군의 대북 점령 및 통치와 관련한 군사전략을 국회 차원에서 검증에 나서 폐기 절차에 들어가야 함.
  - 특히 한미동맹 차원의 연합작전계획 내용 중 관련 내용을 역시 국회 차원에서 검증하고 한미 군 당국 간 협의를 통해 폐기해야 함.
  - 이에 대한 후속 조치로 한미연합군사연습 상 실시되고 있는 관련 내용도 중단되도록 조치해야 함.

-

### 3.7 강제 동원, 일본군 성노예제 문제 해결을 통한 역사정의 실현

#### 배경 및 현황

- 윤석열 정부는 “중요한 건 일본의 마음”이라며 임기 내내 일본에 굴욕스러운 자세를 취하며 자국민인 피해자들보다 일본을 우선시해왔음.
- 일본이 2023년 유엔 회의에서 ‘위안부 문제 근거 없다’라고 억지 주장하는데도 아무런 대응 없이 침묵으로 일관하다 고작 ‘2015 한일합의를 존중’한다는 말만 하는 등 피해자를 대변해야 할 한국 정부는 오히려 일본 정부를 대변하기에 급급함.
- 2023년 말 일본군 ‘위안부’ 피해자들이 일본을 상대로 청구한 손해배상청구 소송에서 승소했으나 일본은 적반하장 ‘국제법 위반’이라며 판결 이행을 거부하고 있음에도 한국 정부는 아무런 외교적 노력을 하지 않고 있음
- 2023년 3월 6일 윤석열 정부는 2018년 강제동원 대법원 판결의 원고들에 대해 ‘기부금’을 모아 제3자 변제 방식으로 일제강제동원피해자지원재단이 판결금을 대신 지급하는 해법을 발표하고 실행하였음.
- 이는 2018년 대법원 판결을 사실상 무력화하고, 일본 전범 기업의 법적 책임을 완벽하게 면책시켜주는 위헌적 해법이므로 폐기되어야 함
- 윤석열 정부는 한미일 군사협력을 강화한다는 명분으로, 불법적인 식민 지배를 인정하지 않고 역사 왜곡을 강화하는 일본 정부에 대해 굴욕외교로 일관하여 강제 동원 문제의 진상규명 및 피해자의 권리회복을 위해 어떠한 노력도 기울이지 않았음
- 올해는 ‘2015 한일합의’ 10년이 되는 해임.
- ‘2015 한일합의’는 2015년 12월 28일 한일 외교부 장관 기자회견에서 기습적으로 발표된 불평등하고 굴욕적인 합의로, 지난 10년 동안 아무런 효력도 발생시키지 못하고 오히려 문제 해결을 가로막는 걸림돌로 작용해 왔음.
- 사문화된 ‘2015 한일합의’를 폐기하고 당시 일본 정부로부터 받은 ‘위로금’ 10억 엔을 반환코자 2018년 양성평등기금에 편성해 둔 103억 원을 즉시 일본 정부에 반환하고, 국민적 저항에 힘입어 2019년 해산된 화해치유재단 잔여금을 즉시 국고로 환수하며, 일본 정부의 ‘공식 사죄, 법적 배상’이라는 문제 해결 원칙으로 돌아가야 함
- 30년 이상 정의 실현이 지연되며 극우 역사 부정 세력의 준동이 매우 심각해지고 있음.
- 이들은 “‘위안부’는 거짓, 사기”라며 역사적 사실을 부정하는 것은 물론, 피해자에 대한 도를 넘는 명예훼손과 모욕을 자행하며, 현행법상 성노예 피해 사실을 부정하는 행태가 어떤 법으로도 금지되어 있지 않음을 악용하고 있음.
- 2025년 1월 현재 대한민국 정부에 등록된 일본군 성노예제 피해 생존자는 단 8명이고 평균연령은 97세에 달함.
- 피해자가 모두 돌아가시기 전에 문제를 해결해야 한다는 시급성 있음.
- 일본군 ‘위안부’ 피해자 보호법은 전방위적 역사 부정과 퇴행의 시대에 공공의 안녕을 위협하고 피해자의 존엄을 훼손하는 극우 포퓰리즘과 역사 부정론을 차단하는 역할도 할 것임
- 2025년은 다시 돌아온 ‘을사년’으로 을사늑약 120년, 한일기본관계조약·청구권협정(이하 한일협정) 60년을 맞는 해임.

- 한일협정 제2조 “1910년 8월 22일 및 그 이전에 대한제국과 대일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인한다.”에서 ‘이미’에 대한 한국과 일본의 상이한 해석 발생.
  - 일본은 65년 시점에 무효가 되었다 해석하고, 한국은 강박 등에 의해 일제의 조선 병합 자체가 애초부터 무효라 해석하며, 일제의 한반도 지배가 합법이었는지 불법이었는지를 명확히 합의하지 않은 채로 60년이 흐름.
  - 일본은 한일협정으로 모든 것이 다 끝났다고 주장하고 있으므로, 한일협정 2조에 대한 한국과 일본의 해석 차이를 확인하고 통일하여 일제의 한반도 불법 강점 및 식민지 지배 책임에 대한 명확히 정리가 필요함

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 일본군‘위안부’ 피해자 보호법\_개정

- 「일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률」을 개정하여 일본군 성노예제 피해 사실을 부인, 왜곡하거나 허위 사실을 유포하는 행위를 금지하고, 피해자에 대한 명예훼손을 강력히 처벌하여 피해자들의 존엄을 회복하고 올바른 역사인식을 제고해야 함

### ❷ ‘2015 한일합의’ 폐기 및 일본군‘위안부’ 피해자 승소 판결 이행

- 사문화된 ‘2015 한일합의’ 폐기 및 화해치유재단 잔여금 국고 환수
- 일본군‘위안부’ 피해자들이 2023년 말 일본을 상대로 손해배상을 청구해 승소한 판결을 일본 정부가 속히 이행하도록 한국 정부가 나서서 이행 촉구

### ❸ 강제 동원 대법원 판결의 존중 및 판결 이행을 위한 외교적 보호권 행사

- 제3자 변제 해법 폐기
- 2018년 대법원판결 존중 한국 정부 입장 천명
- 일본 정부와 전범 기업에 대해 대법원 판결의 이행을 위한 외교적 보호권의 적극적 행사

### ❹ 강제 동원 관련 미해결 과제의 조속한 해결을 위한 적극적인 노력

- 야스쿠니 무단합사 철폐, 사도광산 강제동원 피해 진상규명, 조세이 탄광 유골 발굴, 군인·군속 및 노무자 유골 봉환 등 강제 동원 관련 미해결 과제의 조속한 해결을 위한 지속적인 노력

### ❺ 한일협정 60년을 맞아 일제 한반도 불법 강점 확인

- 한일협정 2조에 대한 한국과 일본의 해석 차이를 확인하고 통일하여 일제의 한반도 불법 강점 및 식민지 지배 책임에 대한 명확히 정리

-

### 3.8 국가폭력 진상규명과 피해자 권리회복을 위한 법제 정비

#### 배경 및 현황

- 1945년 8월 15일 이후 자주독립 국가를 지향하였거나 이를 지지한 국민이 한국전쟁을 기회로 학살당함.
- 이어진 민주화운동은 경제적으로 국민을 수탈하며, 장기 집권을 위해 법조차 무시하는 정권에 대한 저항이었음.
- 대한민국은 민간인 학살, 4.19혁명, 5.18민주화운동, 6.10민주항쟁 등 수많은 저항과 희생을 통해 국민의 자유와 주권이 향상되도록 했고, 대한민국의 법적 개선과 실질적 적용 노력 속에 민주주의를 뿌리내렸음.
- 이는 더 좋은 사회로 발전하는 것이었기 때문에 자랑스러운 역사였음.
- 이 과정에서 한국전쟁을 전후하여 민간인 집단학살이 발생하였고, 독재와 권위주의 정권에서 수많은 사람이 인권침해 등으로 국가폭력을 당하였음.
- 한국전쟁 전후 시기 민간인 집단학살 100만 건, 독재와 권위주의 정권 시기 인권침해 사건은 유신정권에 의한 긴급조치 및 조작 사건, 1980년 삼청교육대 40,000-60,000건, 강제징집 · 프락치 강요 공작 3,000여 건, 의문사 및 간첩 조작 사건, 납북어부 사건, 학생운동 탄압사건, 형제복지원 30,000여 건, 영화숙 · 재생원, 선감학원 등의 수용시설 사건, 국가정책에 의한 해외 입양 20만 건 등이 대략적인 진상규명이 필요한 사건으로 확인되고 있음.
- 문재인 정부에서 2기 ‘진실 · 화해를 위한 과거사 정리위원회(이하 진화위)’가 출범, 2021년 5월 27일 사건 조사를 시작하여 2025년 5월 26일 조사 기간 만료를 앞두고 있음.
- 현재 진화위는 총 20,883건의 국가폭력 사건을 접수 또는 직권조사하여 15,651건을 종결하고, 5,232건의 사건을 조사 진행 중임. 조사 기간 만료를 앞두고 있으나 30% 사건이 미처리된 상태임.
- 진화위 조사 과정에서 국정원, 방첩사령부, 경찰청 등이 가지고 있는 보안 문서들이 기관의 비협조, 담합주의로 인해 제대로 공개되지 않고 있음.
- 각 기구에서 국가폭력을 행사한 가해자들의 진술 거부나 부인 등 비협조로 조사 진척에 어려움을 겪고 있으며, 조사에 비협조하는 경우 강제할 방법이 없어 실제적이고 총체적인 사건 조사가 진행되지 못하고 있음.
- 특히 윤석열 정부 들어 진화위 위원회 구성 과정에서 인권침해 발언을 하거나, 과거사를 왜곡한 인사가 임명되는 등 자질을 갖추지 못한 위원들이 임명되면서 오히려 과거 발생한 국가폭력을 왜곡하는 상태에 이르고 있음.
- 국가폭력 피해자들의 권리회복을 위한 명예 회복, 배 · 보상, 재발 방지 제도 개선이 법적으로 보장되지 않고 있음.
- 민주화운동 희생자에 대한 예우는 2024년 5월 21대 국회를 통과한 법이 윤석열 대통령의 거부권 행사로 제도 마련에 실패하였음.
- 1.19 서부지법 폭동은 대한민국 법적 개선과 실질적 적용 노력 속에서 발전한 민주주의 정립 과정에서 희생된 민주화운동 희생자에 대한 예우의 필요성을 방증하는 것임.
- 한국전쟁 민간인 집단학살을 비롯한 국가폭력 피해자들이 노령으로 사라지고 있고, 연좌제, 불량배 낙인 등 제도적 억압, 사회적 인식이 부족한 상태에서 피해자들이 오랫동안 고립된 생활을 하다 보니 피해자로서의 권리 주장에 소극적임.
- 당사자 운동을 넘어 사회적 의제로 확장하여 시민사회가 함께 노력해야 함.

#### 대안 및 개혁 방향

**❶ 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 개정**

- 피해자의 권리 조항 적시.
- 정치적 독립성을 강화한 위원회 구성.
- 압수·수색·검증영장 청구 의뢰 등의 조사 권한 확대.
- 의사의 공개 및 숙의위원회 구성을 통한 국민적 공감과 합의 확대.
- 신청 및 조사 기간의 안정적 확보
- 피해에 대한 배·보상 및 명예 회복, 유해 발굴 등의 조항 적시

**❷ 「민주유공자법」 제정**

- 민주화운동 희생자에 대한 제도적 예우

**❸ 「검시를 위한 법의관 자격 및 직무에 관한 법」 제정**

- 의문사 등 불명확한 사인이 발생하지 않도록 규명 제도 마련.

-

### 3.9 윤석열의 내란 범죄와 극우세력의 법원 공격의 명분이 된 국가보안법 폐지

#### 배경 및 현황

- 윤석열은 위헌적 비상계엄의 명분으로 야당을 ‘반국가세력’으로 지목하고 ‘종북세력 척결’을 내세웠음.
- 극우세력이 정치적 의견이 다른 세력을 ‘반국가세력’, ‘종북세력’으로 몰아 공존과 협력의 정치과정을 거부하고 처단 대상으로 삼은 법률적 토대가 바로 국가보안법임.
- 국가보안법은 한국 현대사에서 수많은 피해자를 만들어낸 냉전과 독재의 유물.
  - 군사정권 시대에는 극우 집권 세력에 비판적인 야당과 시민사회 전체가 피해자가 됨.
  - 극우세력이 서울서부지법을 공격한 명분도 ‘빨갱이 판사 잡아라’였음.
- 문재인 정부 들어 적용 빈도가 낮아진 국가보안법 사건은 윤석열 정부 들어 다시 늘어 2022년 하반기부터 국정원의 대공 수사권 이관을 막을 목적으로 이른바 ‘간첩단’ 사건이 이어졌고, 2024년 초에는 총선을 앞두고 이 사건들을 근거로 국가보안법을 이용한 색깔론 공격이 난무함.
- 여당의 총선 참패 이후 정권이 위기에 처한 하반기부터는 “우리 사회 내부에는 자유민주주의 체제를 위협하는 반국가세력들이 곳곳에서 암약하고 있다”는 발언을 시작으로 정권에 비판적인 단체와 인사들을 대상으로 한 국가보안법 압수수색이 줄을 이었음.
- 국가보안법에 기초한 ‘반국가세력’을 수시로 언급하여 극우세력에 의한 사상과 정치적 의견을 이유로 한 혐오배제·폭력이 심해지더니 마침내 위헌적 비상계엄에 이른 것임.
- 국가보안법은 생각과 말을 처벌하는 법률로 사상표현의 자유를 침해하고 자기검열을 강제하며, 인간 존엄을 침해함. 국가보안법은 노동자의 자율적인 노조 활동마저 북한의 지령에 조종당한 것으로 매도하며, 교사의 수업 내용까지 찬양·고무 등으로 얹매어 한국 현대사 및 통일 교육마저 위축시킴.
- 국가보안법은 이적표현물 조항 등 극히 일부를 제외한 대부분의 범죄 재범 시 법정형의 최고를 일률적으로 사형으로 올려 생명권을 근본적으로 침해함.
- 국가보안법상 특별형사소송 규정은 형사소송법에 어긋나는 참고인 구인 유치, 구속기간 연장(내란도 구속기간 30일인데 국가보안법 대부분 혐의의 구속기간은 50일), 수사관 상금 지급 조항으로, 정보기관이 독재의 손발 노릇을 했던 시대의 유산임.
- 公安 수사기관이 국가보안법 위반을 입증하고자 광범위한 개인정보를 수집하는 과정에서 패킷감청 등 극단적 사생활 침해 문제가 끊이지 않음.
  - 2024년 국정원의 대공 수사권이 경찰로 이관되었으나 윤석열 정부와 국민의힘은 국정원 대공 수사권 환원을 계속 시도했고, 급기야 윤석열은 국정원에 대공 수사권 환원을 내세워 내란 범죄 참여를 유도함.
- 국가보안법은 독립운동가를 탄압하며 사상과 표현의 자유를 억압하던 일제의 치안유지법(1925년 제정)이 정부 수립 직후인 1948년 ‘비상시의 임시조치법’ 명분으로 되살아난 것임.
- 유엔 자유권규약위원회는 1992년, 1999년에도 국가보안법 폐지를 권고하고 특히 7조에 대해 2015년에 “국가보안법이 점점 더 검열 목적으로 사용되는 것을 우려”했으며, 2023년에는 “지나치게 모호한 문구에 따라 기소가 계속되는 것을 우려”하며 폐지 입장을 명확히 했음.

- 2021년 5월 국가보안법 폐지법률안에 대한 10만 국민동의 청원이 단 9일 만에 모아졌고, 제7조 삭제 안과 폐지안 2건의 의원 발의도 이루어졌으나 2024년 5월 모두 임기 만료 폐기됨.
- 국가보안법을 폐지해도 처벌 공백이 없음. 안보에 명백 현존하는 위험을 불러오는 표현은 형법상 내란외환 등으로 처벌할 수 있음.
- 국가기밀누설도 형법상 간첩죄, 군사기밀보호법 등으로 처벌됨.
- 위험적 강제수사 조항이 없어지면 오히려 안보 범죄 수사에서 위헌성이 제거됨.
- 윤석열 내란 행위를 통해 나타난 것처럼 정치인들은 색깔론의 가장 큰 피해자가 되거나 가장 강력한 가해자가 될 수 있음. 국가보안법 폐지는 색깔론에 의존하지 않는 정치 발전의 첫걸음이 될 것임.
- 1948년 제정 당시 일제 치안유지법이나 다를 것 없다고 비판받은 법, ‘비상시기 임시조치법’으로만 쓰겠다고 만들어진 법, 김병로 대법원장조차 “형법전으로 처벌 못할 조항은 없다”라며 폐지안을 정부안으로 낸 법, 22대 국회에서 폐지하지 못하면 80년을 넘게 됨.
- 치안유지법 100년, 광복 80주년을 맞아 새로운 대한민국을 열어내야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 윤석열 내란 및 극우세력 서부지법 공격의 명분이 된 종북몰이를 없애 재발을 방지하고 민주주의를 성장시키기 위해 국가보안법 폐지

- 생각과 말이 자유롭고 혐오와 배제가 없는 세상을 위해 국가보안법 폐지
- 차별과 국가폭력 대신 공존과 평화통일이 현실이 되는 날을 위해 국가보안법 폐지

### 3.10 외교·안보 정책 결정 과정에서의 여성 참여 확대 및 시민참여 제도화

#### 배경 및 현황

- 유엔 안전보장이사회 결의문(UNSCR) 1325호는 “오직 여성이 완전하고 동등하게 참여할 수 있을 때만이 지속가능한 평화, 발전, 좋은 협치, 인권과 정의를 위한 토대를 쌓을 수 있다”는 전제하에 모든 분쟁 예방·관리·해결과 평화구축과정에서 여성의 주도성과 참여의 중요성을 제기함.
- 유엔결의안 1325 국가행동계획 역시 평화구축 과정에서 여성의 참여 확대를 명시하고 있으며, 양성평등기본법 제14조는 국가와 지방자치단체가 국내외 평화문화 확산과 통일 추진 과정에서 여성의 동등한 참여를 보장하고 활동을 지원할 것을 밝히고 있음.
- 그러나 현재 외교 안보 분야 고위공무원 여성 비율은 7% 정도로 매우 낮은 수준으로, 한반도 평화구축을 비롯해 분쟁 예방, 평화, 통일, 국제개발협력 등 외교 안보 정책 결정 과정에서 여성의 목소리와 요구가 거의 반영되지 못하고 있음.
- 평화·통일에 관한 정책, 제도에 대한 논쟁과 이념적 갈등이 심각하고, 정권이 바뀔 때마다 크게 변경되어 왔음.
  - 특히 윤석열 정부는 노골적인 ‘북한 체제 붕괴’를 천명하며 ‘대국민 심리전’ 등을 거론, ‘평화통일’ 교육을 ‘통일’ 교육으로 바꾸고, 내용 역시 ‘자유의 북진’과 같은 적대적 이념 교육으로 변경하여 진행하고 있음.
- 남남갈등 극복과 한반도 평화공존을 위해 평화교육, 민주시민교육을 활성화하는 한편, 다양한 시민이 참여하는 안정적인 사회적 대화의 공간을 마련하고 사회적 합의를 형성해 나가는 것이 필요함.

#### 대안 및 개혁 방향

##### ❶ 평화구축 과정의 모든 공적 기구에서 여성 참여 확대를 통한 성평등 실현

- 평화구축 과정의 모든 공적 기구에서 여성 대표성을 제고하여 특정 성이 60%를 넘지 않도록 함.
- 각 부처에서 한반도 평화 논의를 위한 통합적 민관협력 거버넌스를 구축하여 민주적이고 성평등한 한반도 평화 체제를 구축해 나가야 함.

##### ❷ 외교 안보 정책에서의 성인지적 관점 제도화 방안 마련

- 여성·평화·안보 (WPS : Women, Peace, Security) 관점을 통해 여성들이 외교 안보 정책과 관련 분야 교육 전반에 참여하도록 하고, 성인지적 관점 제도화 방안을 마련해야 함.

##### ❸ 한반도 평화공존을 위한 사회적 합의 제도화

- 정파를 초월하여 다양한 시민사회단체와 종교계가 함께 참여하고, 시민들과 학생, 청년들이 광범위하게 참여할 수 있는 대화형 교육프로그램을 활성화하고 정착시켜 사회적 합의의 기반을 만들어야 함.
- 공교육에서의 대화형·토론형 교육을 확대하고, 정부와 국회가 한반도 평화공존에 대해 시민들이 참여할 수 있는 사회적 대화 프로그램을 다양하게 개발하고 이를 정책적·제도적으로 보장해야 함.

##### ❹ 평화교육 활성화



- 상대방을 굴복시키거나 힘으로 무너뜨리는 것이 아니라 평화공존을 지향하는 교육, 북한에 대한 객관적 이해와 공존의 원칙, 군사적 해결이 아닌 평화적 해결 원칙, 혐오와 폭력이 아닌 대화와 존중에 기반한 갈등 해결 원칙 등을 중심으로 한 평화교육을 활성화해야 함.



# 기후위기 너머 정의로운 생태사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 9  | 40    | 8        | 7     | 22 | 3  |

4.1. 기후위기 책임물은 누진세 강화와 과감한 재정투자로 주택·교통·식량·에너지의 생태공공성 강화

4.2. 석탄발전소 조기 폐쇄와 공공재생에너지 확대 및 발전노동자 고용 보장

4.3. 기후생태 위기에 대응하는 헌법 개정

4.4. 2035 온실가스 감축목표 대폭 강화와 ‘탄소중립녹색성장법’의 ‘기후정의법’으로 전면 개정

4.5. 신공항 건설, 국립공원 케이블카 등 보호지역 내 개발 등 난개발 중단

4.6. 노후 핵발전소 폐쇄와 신규 핵발전소.SMR 건설 중단 및 고준위핵폐기물 관리정책 재수립

4.7. 탈플라스틱과 화학물질로부터 안전한 사회

4.8. 4대강 자연성 회복과 신규 댐 건설 계획 폐지, 지속가능한 물관리계획

4.9. 해양오염 방지, 2030년까지 해양 보호지역 30% 확대 및 갯벌 복원

| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|------|-----|----------|
| 한재각    | -    | 이경석 | 정규석      |

## 총론

- 기후위기는 나중의 일로 미룰 수 없는 현재 진행형으로 지금 바로 대응해야 함
  - 폭염·가뭄·산불·태풍·빈발하는 홍수 등 기후재난은 일상이 되었으며, 빈도와 강도도 거세지고 있음
  - 지구 온난화는 농업생산량 감소로 이어져 감염병 등 유별율은 22년기준 11.3%로 팬더믹 때보다 높은 수준
  - 2020년 기준, 자연재해로 인해 약 3,000만 명이 넘는 사람들이 강제 이주를 경험하는 등 기후난민 또한 급증하는 추세이며 한국도 기후재난으로 인한 난민의 발생가능성이 높아지고 있는 상황임
  - ‘불평등이 재난이다!’란 구호에서 나타나듯, 불평등 구조 속에서 기후재난의 피해는 덜 가진 이들에게 집중되며, 재난의 경험은 다시 불평등을 악화시키는 악순환을 만들어냄
  - 그 결과 차별과 혐오에 기반한 정치가 확산되고 희소 자원을 둘러싼 사회적/국제적 갈등과 폭력이 증폭되고 있음.
- 생태파괴는 기후 위기의 또 다른 이름
  - 성장과 개발에 집착한 세계 경제 체제는 자연을 파괴하고, 자연이 감당할 수 없는 파괴와 경제행위가 멈출 기미를 보이지 않음
  - 역대 정부 모두 새만금과 가덕도, 제주도 등 천혜의 자연을 파괴하는 신공항 건설을 추진해 왔고, 이명박 정부의 ‘4대강 사업’으로 망가진 강의 재자연화를 미루고 있으며, 생태파괴 효과가 엄청난 반도체 산단에 물을 대려고 댐 건설을 곳곳에서 서두르고 있음
  - 자연생태계 파괴, 못 생명의 죽음, 피해를 입을 지역 주민들은 안중에도 없거나 ‘비용’으로만 여겨짐
- 이른바 ‘기후 악당 국가’로 지목된 대한민국은 기후 위기가 몰고 올 파국의 나락으로 국민의 삶 전체를 몰아가고 있음
  - 문재인 정부가 지난 2020년 제안한 ‘그린뉴딜’부터 현재 기후정책의 근간을 이루는 ‘탄소중립 녹색성장 기본계획’에 이르기까지 말로는 기후 위기 대응을 내세우지만 실제로는 화석연료 산업 중심의 기후 위기 대응이라는 그린워싱정책을 옹호하며 ‘새로운 성장동력 마련’이라는 명분으로 포장해 왔음.
- 지난 2024년 8월 헌법재판소는 정부의 온실가스 감축 정책이 후발 세대를 포함한 사람들의 삶을 보호하기 위해 충분하지 않다며 정부의 기후정책이 위헌이라는 판결을 내렸음
  - 그러나 윤석열 정부는 ‘경제성장’을 명분으로 산업계의 감축목표를 완화해 국제사회의 비난을 자초하고도 그 대신 핵발전을 늘리겠다는 위험천만한 정책 추진에 열을 올렸음
  - 지금껏 한국 정부의 무책임은 이 나라 국민의 생존은 물론 지구적 지속가능성을 가로막고 있음.
- 기후생태 위기 대응은 정의로워야 함
  - 지금껏 정부의 기후생태 위기 ‘대응’은 ‘녹색성장’을 선전하며 부정의한 방식으로 자본을 살찌우고 노동자, 농민, 여성과 사회적 소수자를 비롯한 민중과 비인간 동물, 자연에게 희생을 강요해왔음
  - 공공의 이익을 증대하는 것이 아닌 사적 이윤이 우선이 되는 부정의한 ‘전환’은 당장 중단되어야 함
  - 전환정책은 공공적, 생태적, 민주적이어야 함
  - 지구의 생태적 지속가능성 안에서 인간과 인간, 인간과 비인간 동물/자연이 공존과 공생을 꾀할 수 있는 정의로운 전환이 필요함

- 노동자, 농민, 사회적 소수자 등 기후 위기 피해의 최일선 당사자가 실질적으로 참여하는 정책 결정과 집행이 이루어져야 함

## 4.1 기후위기 책임물은 누진세 강화와 과감한 재정 투자로 주택·교통·식량·에너지 생태공공성 강화

### 배경 및 현황

- 최근 보도에 의하면, 유럽연합(EU)의 기후 변화 감시기구인 ‘코페르니쿠스기후변화서비스’는 지난해(2024년) 전 지구 평균기온이 15.1도로, 산업화 이전인 1850~1900년에 견줘 1.6도 상승했다고 밝혔음.
- 전 지구적으로 결의하였던 지구 기온 상승 저지 목표가 무너지기 시작한 것이며, 더 긴급하고 과감한 대응이 필요한 상황임.
- 2015년 전 세계 국가들은 파리협정에 합의하고, 산업화 이전에 비해서 전 지구 평균기온 상승을 2도 이내, 가능한 1.5도 이내로 막자고 결의했음.
- 그러나 온실가스 배출량은 여전히 줄어들지 않고 있으며, 과학자들은 2030년 이전에 전 지구 평균기온 상승이 1.5도를 넘어설 것이라고 이미 경고하고 있음.
- 현재 우리가 겪고 있는 기후 변화만으로도 전 세계 사람들은 이미 큰 희생을 치르고 있음.
- 특히 가난한 나라의 가난한 사람이 겪는 생존의 위기와 위험은 고조되고 있으며 한국도 예외 아님.
- 홍수, 태풍, 가뭄, 폭염, 산불 등의 극단적인 기후재난이 아닐지라도, 시민의 일상도 날로 위태로워지고 있음.
- 모든 시민의 삶에 필수적인 주거, 교통, 식량, 에너지 이용의 어려움과 불평등도 심화·가속화되고 있음.
- (주거) 2022년 서울 신림동 반지하 침수 사고와 피해는 기후 위기가 주거 빈곤 계층에게 미치는 치명적인 영향을 단적으로 증명하는 것임.
- 쪽방과 고시원 등 취약한 거주 공간의 주민들이 겪는 폭염과 추위는 인간다운 삶 자체를 어렵게 하고 있음.
- 그런데도 모두의 주거권을 보장해 줄 공공임대 주택 정책은 크게 후퇴했으며 에너지 성능도 기후재난과 탄소 감축에 대응하기에 충분하지 못함
- (교통) 현재 우리나라 교통 시스템은 다양한 교통수단 간의 불균형과 비효율 문제를 안고 있음.
- 승용차 의존도가 높아서 지방의 대중교통 이용률은 해마다 줄고 있으며 지역민의 교통 이동권은 제약됨.
- 승용차 의존성은 온실가스 배출을 키우는 원인으로 지목되는 것임.
- 따라서 승용차 중심의 교통체계를 대중교통 중심으로 전환하고, 환경, 도시계획, 토지이용계획, 시민의식 향상 등을 포괄하는 교통 정책 패러다임 전환이 요구됨.
- (식량) 지난 ‘대파 논쟁’으로 각인된 농수산물 수급 및 가격 불안의 문제는 기후 변화가 어떻게 우리의 식량 시스템에 영향을 끼치며 나아가 식량주권을 위협하게 될 수 있다는 것을 확인시켜 주는 것이었음.
- 한국농업은 신자유주의 글로벌 공급망에 편입되어 식량 공급 불안정, 가격폭등 등 국가와 국민의 지속가능성을 위협할 것으로 예상되며 농산물 투기로 인한 경자유전 원칙 훼손, 난개발과 농지축소, 생산비에도 미치지 못하는 농산물 가격 정책으로 농가소득 감소 등으로 농업 농촌 농민을 절망하게 하는 수준임.
- 생태농업은 토양을 살려내어 탄소를 포집할 수 있고, 건강한 농산물을 공급할 수 있으며 지역공동체를 지킬 수 있는 거의 유일한 대안임에도 국가정책이 부재할 뿐만 아니라 축소되고 있어 심각성을 더하고 있음.
- 따라서 ‘국가책임의 농업·농촌·농민 정책의 대전환’이 요구됨.

- (에너지) 지구는 2024년 역사상 가장 더운 한해였으며 더 덥고 더 추운 날이 길어질 것이라는 경고가 높아지는 가운데 에너지 소비도 더 늘 수밖에 없음.
- 그러나 에너지 공기업 민영화 추세에 더해 에너지를 영리 상품으로 취급하고 있어 경제적으로 취약한 이들의 에너지 불평등과 고통은 방치되거나 늘어나고 있음.
- 모두를 위한 에너지 기본권을 보장하면서도, 과소비를 억제하기 위해 누진제를 강화해야 함.
- 기후 위기 대응과 사회적 불평등 문제 해결 대응은 분리될 수 없으며 동시에 해결해야 할 중대 과제임.
- 새로운 성장동력을 위해 기업을 일방적으로 지원했던 문재인 정부의 ‘그린뉴딜’은 아니라, 기후 위기 최일선 당사자가 참여하는 ‘아래로부터의 그린뉴딜’이어야 함.
- 지구 생태환경의 한계를 지키고 회복하며 대다수 사람의 삶의 조건을 개선하는 생태적 공공성을 지향하는 그린뉴딜이어야 함.
- 생태적 공공성을 지향하는 그린뉴딜을 위해서는 대규모 공적 투자가 필요하고 그에 따른 재정 확보가 중요하지만, 한국의 조세부담률이 여전히 낮을 뿐만 아니라 보수 양당의 감세 정책 경쟁으로 어려움을 겪고 있음.
- 또한 온실가스 감축과 불평등의 감소를 위한 공적 투자를 체계적으로 추진할 공적 기관도 존재하지 않은 상황임.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 소득세와 법인세 등 직접세의 누진율 강화와 에너지세제 개편으로 부유층과 대기업의 기후 위기 책임 부담

- 부유세 도입, 재산세/소득세 및 법인세의 누진율 강화, 금융투자소득세의 즉각 시행(이하 통칭하여 기후정의세), 등을 통해 국가 재정을 확대해야 함.
- 전력 등의 에너지 사용이 많은 기업에 대해서 중과세(예, 데이터센터에 데이터세, 제철 및 석유화학 등 다 배출산업에 대한 탄소세 부과).

### ❷ ‘녹색공공투자은행’의 설립과 국가 재정의 대규모 투자[입법/제정]

- 주거·교통·식량·에너지 부문 등의 녹색전환과 복지를 강화하기 위한 공적 투자를 체계적으로 수행할 <녹색공공투자은행법>을 제정.
- 정부가 녹색공공투자은행에게 대규모로 출자/투자하고, 그 재원은 기후정의세, 데이터세, 탄소세를 도입/확대하여 마련.

### ❸ 에너지 성능이 강화된 매입형 공공임대주택의 확대 등을 통한 주거권 보장[정책]

- 기존 주택에 대한 공공선매와 공공수용권을 도입·강화하여 공공임대주택 100만 호 이상을 확보.
- 공공임대주택의 확대는 신규건축보다는 ‘매입형 공공임대주택’ 방식으로 확대하고 그린리모델링하여 저렴하게 공급함으로써 탄소배출 감축과 거주권 보장을 동시에 이룸.

### ❹ <교통기본법>을 제정해 파편화된 교통법제의 위계를 세우고 공공교통 재정을 확대[입법/제정]

- 교통이동권의 기본권화와 지역 간 교통 격차를 줄이기 위해 비수도권 공공교통 공급 확대와 연계교통 개선을 통한 교통복지를 실현.

- 현행 교통시설특별회계내 대중교통계정을 설치하고 목적지방교부금으로 활용, 비수도권 대중교통 운영지원을 제도화.
- 수송부문 탄소중립을 위한 국가온실가스감축목표(NDC)에 2035년 내연기관차 판매 중단 또는 2045년 내연기관차 운행중단을 명시.

#### ⑤ 에너지 공기업들에 대한 투자와 민주적 통제 강화를 통한 에너지 기본권 보장[정책]

- 생활상 필수사용량의 에너지를 저렴하게 공급함으로써 전 국민의 에너지 기본권을 보장.
- 에너지 요금에 강력한 누진제를 시행하여 에너지 불평등을 해소하고 에너지 기본권보장의 재원을 확보.
- 이를 위해서 에너지 민영화 흐름을 중단시키고 에너지 시설의 공적 소유를 강화하며 민주적으로 통제.

#### ⑥ 농지 공유제 기반의 생태농업 전환과 먹거리 기본권 보장[정책/입법]

- 국가는 농지공유제에 기반하여 생태농업의 전환과 농업 농촌 농민 지원을 통한 국민 먹거리 보장의 도농 상생을 실현.
- 국가는 식량자급률 60% 목표를 수립하고 이를 위한 농지확보 등을 담은 <농민기본법(혹은 식량주권특별법)>을 제정.
- 국가책임으로 안전한 먹거리에 대한 보편적 접근권과 건강한 채식권 등이 보장되고, 먹거리선 순환 체계를 담은 <먹거리 기본법>을 제정.



## 4.2 석탄발전소 조기 폐쇄와 공공재생에너지 확대 및 발전노동자 고용 보장

### 배경 및 현황

- 세계 각국의 전력 생산의 대부분은 여전히 석탄 등의 화석연료에 기반을 두고 있어서, 전 지구에 걸친 온실가스 배출량에서 전력 생산 부문이 차지하는 비중이 32%에 달함(151억 8천만여 톤, 2020 현재).
- 이에 따라서 전 세계적으로 석탄발전소를 폐쇄, 재생에너지로 전환이 중요한 과제임.
- 한국의 온실가스 배출량 중에서 전력 생산 부문이 차지하는 비율도 33%에 달함(2억 2,360만 톤, 2021 현재). 그리고 발전 부문의 배출량 대부분(73.3%, 2021년 현재)도 석탄발전에 의한 것임.
- 따라서 한국도 석탄발전소의 조속한 폐쇄가 기후 위기 대응에서 우선적인 과제임.
- 한국 정부는 30년 이상 노후된 석탄발전소를 폐쇄하면서 전력 생산에서 석탄발전의 비중을 단계적으로 낮춰간다는 방침을 정하고 있음.
- 이에 따라서 작성된 10차 전력수급기본계획(이하 전기본) 및 11차 전기본(안)에 따르면, 2038년까지 40기의 노후 석탄발전소를 폐쇄할 예정임.
- 하지만 현행 계획에 따르면 2038년 이후에도 18기의 석탄발전소가 계속 가동되면서 온실가스를 지속적으로 배출할 것임.
- 11차 전기본(안)에 따르면 2038년 전체 발전용량 중에서 석탄발전의 비중은 여전히 22.2%에 달할 것으로 전망되고 있음.
- 더욱이 최근 가동을 시작한 삼척블루파워의 2호기는 2055년에야 마지막으로 폐쇄될 것임.
- 이같은 정책 기조와 그에 따른 전망은 석탄발전소를 조속히 폐쇄하려고 하는 국제적인 흐름에 비춰 볼 때 부적절함.
- 예를 들어서 2024년에 G7 국가들은 2035년까지 석탄발전소를 모두 폐쇄하겠다고 합의했음.
- 영국은 이미 2024년에 석탄발전소를 모두 폐쇄했으며, 프랑스는 2027년, 캐나다는 2030년까지 폐쇄한다고 밝히고 있음.
- 신속한 석탄발전소의 폐쇄에 따른 대안으로 재생에너지 이용을 빠르게 늘려야 함.
- 그러나 2023년 신재생에너지 발전 비중은 10%대를 넘지 못하고 있음.
- 정부는 11차 전기본에서 2030년 신재생에너지 발전 비중을 21.6%로 확대하겠다는 목표를 밝히고 있지만, COP28에서 '재생에너지 3배 확대' 서약에 참여한 국가들이 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 50%까지 확대하겠다는 목표에 비해서는 지나치게 소극적인 목표임.
- 현재의 석탄과 천연가스, 그리고 핵에너지에 기반한 발전시스템을 전적으로 재생에너지에 의존하는 발전시스템으로 전환하기 위해서는, 2050년까지 530조 원 이상 대규모 투자가 이뤄져야 하지만 정부는 투자 계획을 수립하지 않고 있음.
- 반면 민간 자본은 수익성을 위해 공공이 수익성을 보장할 때는 적극적으로 나서서 투자 과열, 재생에너지 난개발 문제를 일으키며, 수익성 확보가 어려울 때는 투자를 늦추거나 철회하고 있음.
- 더욱이 현행 재생에너지 발전 설비의 거의 대부분(90%)을 민간 기업/자본이 소유하고 있어 재생에너지 민영화 논란에 빠져 있음.
- 예로 현재 발전사업 허가받은 해상풍력 단지의 92.8%가 국내 대기업과 해외 다국적 기업이 차지하고 있음.

- 향후 해상풍력뿐만 아니라 태양광도 민간/해외 기업과 자본이 소유할 것으로 전망되고 있음.
- 공기업들은 폐쇄되어야 할 석탄/천연가스/핵발전소를 소유하고, 확대될 재생에너지 발전소는 모두 민간/해외 기업들이 소유하면서, 한국 발전산업은 빠르게 민영화되면서 막대한 ‘민영화 비용’이 우려되고 있음.
- 태양과 바람과 같은 재생에너지는 공유재임(헌법 제120조 1항). 따라서 공적으로 개발·소유·관리·운영하고 그로부터 얻어진 이익은 발전 지역 주민을 포함하여 모두가 향유할 수 있어야 함.
- 난개발을 막기 위한 제주도의 풍력발전 지구 지정, 에너지공사, 풍력자원 공유화기금 제도부터 미국 뉴욕주의 공공재생에너지지구촉법까지, 국내외에서 공공재생에너지를 확대하려는 법과 제도들이 늘어나고 있음.
- 정부는 석탄발전소를 폐쇄하는 대신 LNG 발전소로 대체하겠다는 계획을 제시하고 있지만, 현재 고용된 발전노동자의 절반 정도만이 일자리를 유지할 것으로 예상되고 있음.
- 더 나아가 2036년까지 28호기의 석탄발전소가 폐쇄될 때 2,046명의 발전비정규직 노동자들이 일자리를 잃게 될 것으로 추산됨.
- 청소 미화, 시설관리 등의 노동자까지 포함하면 그 수는 훨씬 많아질 것임.
- 이들에 대한 이/전직 교육훈련 등이 전혀 이루어지지 않고 있어 노동자들의 고용불안은 높아지고 있음.
- 석탄발전소 폐쇄 지역은 인구와 세수 감소, 지역 경제의 침체 등으로 인해서 심각한 ‘지역 쇠퇴’ 혹은 ‘지역소멸’로 나타날 것으로 예측됨.
- 윤석열 정부는 가능성이 낮다고 이미 판단이 되었을 뿐만 아니라 사회적 반대도 거셌던 포항 앞바다의 ‘대왕고래’ 구조에서의 석유/가스 시추를 시도하고 있음.
- 그러나 1차 시추 결과 매장 가능성이 희박한 것으로 확인되었고, 석유공사의 막대한 적자를 떠안김.
- 정부는 국내 유전개발뿐만 아니라, 해외 유전개발에 대해서도 막대한 재정적 지원을 지속하면서, 온실가스 감축을 위해 화석연료 채굴 금지를 요구하는 전 세계 흐름에 역행 중임.

## 대안 및 개혁 방향

### ① <정의로운 탈석탄법>의 제정을 통한 석탄발전소 조기 폐쇄와 고용 보장

- 설계 수명 30년이 도래하지 않더라도 IPCC 권고에 따라 모든 석탄발전소 조기 폐쇄
- 석탄발전소 폐쇄로 일자리를 잃은 발전노동자들의 고용을 보장하고, 일자리 전환 과정을 공적으로 지원.
- 원-하청 재직 발전노동자를 대상으로 이/전직 교육훈련 및 재정을 지원.

### ② <석탄화력발전소 폐지지역 지원 특별법> 제정

- 석탄발전소 폐쇄 지역의 주민과 노동자를 지원하기 위한 기금을 조성·운영하여 정의로운 전환을 추진.
- 석탄발전소 폐쇄 지역 지원을 위한 협의체 구성 시 노동자와 지역주민의 참여를 보장.

### ③ <공공재생에너지법> 및 <한국발전공사법> 등의 제정을 통한 재생에너지 확대와 고용 보장

- 대규모 공적 투자와 발전공기업, 지역에너지공사 및 시민참여 협동조합의 협력하에 재생에너지 발전 확대
- 분할된 발전공기업들을 통합하여 “한국발전공사”를 설립하고 재생에너지 발전 확대에 앞장서도록 함
- 한국발전공사 등 재생에너지 사업에 석탄발전소 폐쇄로 일자리를 잃는 노동자를 우선적으로 고용

**④ <해상풍력특별법(안)> 철회, 해상풍력의 민영화 및 난개발 저지 및 발전공기업 참여 확대[정책]**

- 국회 발의된 <해상풍력특별법(안)>은 전력 민영화를 촉진하고 난개발을 조장할 가능성이 높아 폐기되어야 함
- 대신 발전공기업이 해상풍력사업에 적극적으로 참여할 수 있도록 재정 투자 및 행정적으로 지원해야 함

**⑤ 대왕고래 프로젝트 등 중단, 화석연료 시추 및 채굴 사업과 지원 정책 중단[정책]**

- 매장 가능성이 희박할 뿐만 아니라 성공하더라도 온실가스를 대량 배출할 대왕고래 프로젝트는 중단해야 함.
- 해외의 유전 및 가스전 개발을 지원하며 대기업에 특혜를 부여하는 성공불 용자제도를 폐지함

## 4.3 기후생태 위기에 대응하는 헌법 개정

### 배경 및 현황

- 지구는 닳은 곳으로 변모하고 있음
  - 전 세계 곳곳에서 초현실적인 기후재난들이 점점 더 자주 더 강력하게 들이닥치고 있음
  - <기후 위기 대응을 위한 탄소중립녹색성장 기본법>(이하 ‘탄소중립법’)은 “기후위기관 기후 변화가 극단적인 날씨뿐만 아니라 물 부족, 식량부족, 해수면 상승, 생태계 붕괴, 해양 산성화 등 인류 문명에 돌이킬 수 없는 위험을 초래하여 획기적인 온실가스 감축이 필요한 상태”라고 정의하고 있음
- ‘인류 문명에 돌이킬 수 없는 위험이 초래’되었다는 법의 진단은, 문명의 요소인 정치체제, 사회제도, 경제 시스템 등이 총체적으로 위험에 봉착했다는 것이고, 이러한 위험이 전 세계적이고 비가역적이라는 뜻
  - 우리의 생존과 생활의 자연적 기초가 중대한 위험에 처했고, 이는 그 어떠한 사회문제보다 심각하게, 영구적으로 우리 모두의 존엄한 삶을 위협할 것임은 분명함
- 전 지구적으로 매년 한국 면적과 맞먹는 10만 평당 킬로미터의 원시림과 숲이 사라지고 있고, 지난 50년간 야생동물종 개체군의 73%가 사라졌음
  - 인간 활동으로 인해 생물다양성 손실이 가속화하고 있으며, 현재 약 100만 종의 동식물이 멸종 위기에 처해 있고, 이는 지난 1,000만 년 동안의 평균 멸종 속도보다 수십 배에서 수백 배 빠른 수준
  - 생태파괴의 원인은 기후변화뿐만 아니라 도시화/산업화에 따른 토건 개발사업, 이에 더해 공장식 축산의 확대에 따른 사육지와 사료 재배지 때문.
- 오늘날 기후생태위기를 극복하기 위해서는, 인간의 권리로서 ‘환경권’(헌법 제35조)을 규정하고 있는 87년 헌법을 넘어서 기후생태헌법으로 전환해야 함
  - 국제사회는 1992년 리우에서 유엔기후변화기본협약과 생물다양성에관한협약을 체결함
  - 현행 헌법으로 개정된 1987년 당시는 기후생태위기 문제가 국제정치의 무대에 등장하기 이전이며, 기후생태 위기 위험 상황에 적극적이고 전면적으로 대응하려면 공동체 최고규범인 헌법에 그 의지가 명시되어야 하며, 개헌의 방향은, 기후 안정성을 보장하는 헌법, 생태적 지속가능성을 보장하는 헌법이어야 함
- 국가의 적극적 기후대응 의무
  - 헌법재판소가 2024년 8월에 판시했듯이, 헌법 제10조 국가의 국민기본권 보호 의무 및 제35조 환경권 조항을 근거로 국가가 기후 위기 위험 상황으로부터 국민의 기본권을 보호할 의무를 진다고 해석할 수 있음
  - 그러나, 환경권에 의한 보호로는 미흡하며, 이는 기후 대응을 위한 국가의 입법이나 행정상 조치가 유효하고 적절한 최소한의 보호조치에도 해당하지 않을 때만 위헌이라고 보기 때문(과소보호금지의 원칙).
  - 그러나 이제는 더 나아가 헌법의 별도 조항으로 국가의 기후위기 대응 의무를 직접 규정하여야 하고, 그렇게 된다면, 기후대응 법률의 위헌 여부를 ‘최소한의 보호조치’ 기준이 아니라 ‘적극적 대응 의무’ 이행 여부를 기준으로 판단하게 됨
- 국가의 생태계 보호 의무
  - 헌법 제35조 제1항은 “모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경보전을 위하여 노력하여야 한다”고 규정함으로써 ‘국민의 환경권’을 보장하는데 국한되어 있음

- 가령, 제주 남방큰돌고래는 멸종위기종으로서 현재 약 120마리 정도가 남아 있는데, 이들은 해양쓰레기, 선박 충돌, 서식지 파괴 등으로 인해 생존 위협을 받고 있으며, 이 종을 보호하려면 국가가 기업(私人)의 영업의 자유를 제한해야 하는데, ‘국민의 환경권’으로는 그 제한을 정당화하기 어려움
- 기업의 영업활동으로 제주 남방큰돌고래는 생존의 위협을 받지만, 그로 인해 ‘국민의 환경권’이 침해되는 것이 아니기 때문임
- 새만금 연안습지, 가덕도 멸종위기종과 생태계에 대하여도 마찬가지인데 국가의 생태계 보호 의무를 헌법에 규정하게 되면, 국가가 개발사업이나 기업의 영업 인허가에서 영업의 자유 보호와 생태계 보호를 비교 형량할 의무가 발생함.
- 국가의 동물 보호 의무
  - 동물도 생태계 일부이지만, 앞서 생태계 보호 의무와 별도로 동물보호 의무를 헌법에 규정해야 함
  - 그 이유는, 동물보호는 개별동물 자체의 보호를 목표로 한다는 점에서 생태계 보호와 다른 차원의 목표를 지향하기 때문임
  - 독일기본법 제20a조 (자연적 생활기반의 보호)
    - 국가는 미래의 세대들에 대한 책임을 인식하고 헌법적 질서의 범위에서 입법을 통해, 그리고 법률과 법에 정해진 바에 따라 집행 및 사법을 통해 자연적 생활 기반과 동물을 보호함
    - 독일은 2002년 헌법 개정을 통해서 동물보호 조항을 도입했다. 종전 헌법 규정에서 “과 동물을 보호한다” 부분을 추가했음.
- 생태계 보호 조항을 통한 동물보호는 자연적 생존기초의 부분으로 포섭되는 한에서의 보호, 즉 ‘종의 유지’나 필요한 경우 (야생) 동물의 서식지 파괴로부터의 보호에 그치고 개별동물 자체의 보호라든가 혹은 동물이 필요로 하는 바를 인간이 충족시켜야 할 책임까지 포괄하지는 못함
- 특히 가축이나 반려동물에 대한 보호, 즉 종의 유지가 문제되는 것이 아니라 통상 고통을 느끼는 생명체에 대한 존중의 책임을 의미하는 보호의 문제는 헌법상의 자연보호 조항에 따라 포섭될 수 없는 성질의 것임
- 우리나라 법원은 자연물의 원고적격을 인정하지 않고 있음
  - 민사소송법의 명문 규정상 자연물의 소송당사자 능력을 인정하지 않고 있으며, 환경단체가 자연물을 대신하거나 공익을 이유로 하여 환경 공익소송을 제기할 수 있는 길도 막혀 있음
  - 우리나라 행정소송법 제12조에 따라 원고적격이 “법률상 이익이 있는 자”로 엄격히 제한되어, 행정소송이 개인적 권리구제를 위한 주관적 소송을 중심으로 하여 공익 보호를 목적으로 하는 환경단체의 객관적 행정소송(공익소송)이 불허되고 있음
  - 다른 국가의 성공적인 자연의 권리 소송에서는 원고적격을 확대하여 개인적 법익의 침해를 받지 않은 개인이나 환경단체가 자연을 대신하여 공익상의 이유로 소송을 제기할 수 있도록 해주었음
  - 국가의 생태계 보호 의무, 동물보호 의무를 실질화하기 위해 공익소송을 허용하는 법적 근거를 마련해야 하고, 이러한 법률은 헌법을 보충하는 실질적 의미의 헌법임.

## 대안 및 개혁 방향

- ❶ 헌법 전문에 기후생태 위기 대응과 후발 세대의 보호 의무를 천명하는 문구를 삽입

- 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 .... 이바지함으로써 “또한 기후와 생물다양성 및 자연의 존엄성을 보호하고 지속가능한 지구를 위해 정의로운 전환을 추구함으로써 기후정의의 원칙에 따라 우리와 후발 세대의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서”....국민투표에 의하여 개정함.

❷ 헌법의 적절한 위치에 국가의 기후생태 보호 의무조항을 신설.

- “국가는 기후 위기에 적극적으로 대응하고 생태계 등 자연적 생활 기반을 법률이 정하는 바에 따라 보호할 의무가 있다”는 조항을 신설.

❸ 헌법의 적절한 위치에 국가의 동물보호 의무조항을 신설.

- “국가는 동물을 비롯한 모든 생명체를 보호할 의무를 지며, 법률이 정하는 바에 따라 사전 예방적 조치를 강구하고 필요한 보호 대책을 시행하여야 한다”.

## 4.4 2035 온실가스 감축목표(NDC) 대폭 강화와 ‘탄소중립녹색성장법’을 ‘기후정의법’으로 전면 개정

### 배경 및 현황

- 파리기후협정에 따라 당사국들이 2020년부터 5년 주기로 수정·보완된 국가온실가스감축목표(NDC)를 제출해야 함에 따라 올해 11월 제30차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP30)를 앞두고 2035 NDC를 유엔에 제출해야 함.
- 유엔환경계획(UNEP) ‘배출량 격차 보고서 2023’에 따르면 기후변화협약 당사국들이 제출한 2030 NDC를 달성하더라도, 지구 온도 상승 폭을 1.5도 이내로 억제할 수 있는 탄소 예산을 약 220억 톤(t) 초과해 금세기 내 지구 온도상승은 2.9도가 될 것으로 분석, 기후 위기 심화에 따라 보다 강화된 NDC 요구 커짐.
- 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 지구 온도상승 1.5도 억제를 달성하기 위해 2030년까지 전 세계 온실가스 배출량을 2019년 대비 43%, 2035년까지 60% 감축해야 한다고 권고하고 있으나, 한국은 같은 기준 연도로 했을 때 2030년까지 38%에 불과. 국제사회에서 ‘매우 불충분하다’는 평가를 받고 있음.
- 2035 NDC 관련, 영국은 1990년 대비 81% 감축이라는 야심찬 목표를, 스위스는 1990년 대비 65% 감축, 브라질은 2005년 대비 59~67% 감축을 각각 설정하는 등 2030 NDC에 비해 대폭 상향된 수치를 목표로 삼고 있음.
- 각국의 NDC 목표는 파리기후협약의 “이전 계획보다 후퇴해서는 안 된다”라는 ‘진전의 원칙’과 탄소 예산을 고려해야 한다는 원칙에 따라 설정돼야 함.
- 이에 따라 한국은 2030 NDC 목표인 2018년 대비 40% 감축 계획보다 상당히 높은 감축목표를 수립해야 하지만, 감축목표 상당수를 차기 정부로 미룬 상황에서 2035 NDC 상향 기대는 크지 않음.
- 하지만 지난해 8월 헌법재판소가 탄소중립기본법 제8조 제1항과 관련, 2031년부터 2049년까지의 감축목표 부재는 헌법에 합치되지 않는다는 판결을 하는 한편, 2030 NDC에 대해서도 위헌은 아니지만, 탄소중립을 위한 ‘최선이라는 취지는 아니다’라고 밝힘으로써 NDC 재수립이 현재 판결 취지에 부합하는 방식으로 수립될 필요가 있음을 환기.
- 탄소중립녹색성장법은 지난 21년 제정 당시 기후위기비상행동을 비롯한 기후환경단체들로부터 한국의 기후정책을 실패하게 만든 이명박 정부의 녹색성장 기조를 옮겨 온 것으로 비판받아 옴.
- 또한 기후정의 원칙 등 기후에 대한 인권 기반 접근을 뒷받침할 조항들의 누락, CCUS(탄소포집 및 이용 기술 육성)와 국제 감축사업 등의 잘못된 감축 수단을 대안으로 제시하는 등의 문제를 드러냈으며 시민사회는 <탄소중립녹색성장기본법>이 아닌 <기후정의법>을 제정해야 한다며 재논의를 촉구해 옴.
- 한편 탄소중립녹색성장법에 의해서 구성된 탄소중립녹색성장위원회는 전문가와 기업 대표의 참여 비중이 커서 기업/자본의 이익이 과대 대표되고 있는 반면, 후발 세대인 청소년을 포함하여 노동자, 농민, 사회적 소수자 등의 기후위기 최일선 당사자들의 참여는 부족하여 기후정의 원칙에 따른 의사결정이 이루어지지 못하고 있음.
- <기본법>은 또한 여성의 관점에서도 많은 한계를 드러냄.
- 한국은 2021년 제출한 2030 NDC 수정본에서 여전히 성별 분리 통계 같은 기초 지표도 마련되어 있지 않는 등 성인지적 관점의 기후정책이 전무하다는 평가를 받음.

- 기후재난이 여성들의 피해와 취약성을 악화시킨다는 점에서 국제사회는 유엔기후변화협약 당사국에게 젠더역량 강화, 젠더균형과 참여 등이 포함된 프로그램의 이행을 권고함으로써 성주류화를 추진하도록 하고 있음.
- 석탄발전 및 내연기관 자동차 산업을 비롯하여 탈탄소 전환 과정에서 일자리를 위협받는 노동자들의 고용을 보장하는 요구가 거세지만, 그에 대응하여 정부가 입법한 <산업전환지원법>의 노동자 참여에서부터 실질적인 고용 보장까지 부실하여 유명무실하다는 비판을 받고 있음.
- 이에 따라서 이를 폐기하고 <정의로운 전환 기본법> 제정의 필요성이 부각되고 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 헌법재판소 판결 등을 반영한 2035년 감축목표의 대폭 강화

- 한국의 2035 NDC 목표, 2018년 기준으로 최소 60% 이상(IPCC 권고) 감축.
- 2050년까지의 온실가스 감축 경로와 연도별·부문별 감축목표를 법률에서 직접 규정하고, 각 부처 장관에게 이행 의무를 부여.

### ❷ <탄소중립녹색성장기본법>을 <기후정의법>으로 전면 개정

- 녹색성장 관련 조항을 삭제하고 지속가능성 담보하는 순환경제로의 전환을 명시.
- 기후 불평등 해소와 정의로운 전환 등 기후정의 원칙에 비춰 법률은 전면 검토하고 개정.
- 탈탄소 전환 과정에서 노동자, 농민, 지역 주민, 여성, 장애인, 청(소)년 등 다양한 사회적 이해관계자의 위원회 등의 실질적 참여를 보장
- ‘인권 기반 원칙’에 따라 국가의 국민 보호 의무, 기업의 배출 책임에 따른 피해와 손실에 대한 보상 책무를 명시하고 시민들은 권리의 보유자라는 원칙을 반영.
- 화석연료의 빠른 퇴출 과정에서 핵발전 CCUS 등 불확실하고 위험한 ‘잘못된 해결책’을 배제.

### ❸ <산업전환지원법> 폐지와 노동자 참여 및 고용 보장을 명시한 <정의로운 전환 기본법> 제정

- 탈탄소 전환 과정에서 일자리를 잃게 될 노동자들의 근로조건 후퇴 없는 고용을 보장.
- 기후 위기 및 산업전환 정책 거버넌스에 노동자 참여를 보장.

### ❹ 성주류화 전략에 따라서 기후정책 결정 전 과정에서의 여성 대표성 확대

- 성주류화, 여성 대표성 확대 등을 포함하도록 <탄소중립녹색성장기본법>을 <기후정의법>으로 개정함.
- 국제사회 권고에 따라 유엔기후변화협약 성주류화 실천을 위한 국가 젠더액션플랜을 수립하고 이행.
- 중앙 및 지방정부의 젠더액션플랜을 이행하는 법률과 조례를 제정.



## 4.5 신공항 건설, 국립공원 케이블카 등 보호지역 내 개발 등 난개발 중단지

### 배경 및 현황

- 향후 10년간 전 세계 10대 위험 중 4위에 '생물다양성 손실과 생태계 붕괴'('23.1, 세계위험보고서 2023), 세계경제포럼 2025 글로벌 장기리스크 2위 생물다양성 손실(2025 글로벌리스크 보고서) EU·英·日 등 주요국 자연 보전·복원을 통한 기후 변화 완화·적응의 통합적 접근방법을 전략에 포함('20~'23년) ((EU) 2030 생물다양성 전략('20.5) 및 자연 복원법 가결('23.6), (英) 2030 국제 기후 및 자연 행동 전략 계획('23.3), (日) 국가생물다양성전략('23.6))
- 지난 2022년 제15차 생물다양성협약(CBD, Convention on Biological Diversity) 당사국 총회에서 채택된 '쿤밍-몬트리올 생물다양성 프레임워크(K-M GBF, Global Biodiversity Framework)'에서는 2030년까지 최소 30% 육상·해양보호구역을 지정할 것을 목표로 한 바 있음.
  - 2021년 5월 서울에서 열린 P4G 정상회의에서 한국 정부는 "2030까지 전 세계 육상·해양 면적의 30%를 보호구역 또는 기타 효과적 보존 조치로 관리하는 생물다양성 이니셔티브에 동참하기로 결정"하였음
- 한국의 2025년 2월 현재 보호지역 면적 비율(커버리지)은 육상 17.8%에 불과한 상황. 육상의 보호지역의 양적 질적 확대의 필요함.
  - K-M GBF 2030년까지 전 세계 육상·해양의 30% 보호지역 및 보전·관리, 훼손 생태계 30% 복원의 국제적 약속에 관한 이행전략 마련 필요
- 한국은 제5차 국가생물다양성전략(2024~2028년) 수립한 바 있으나 오히려 주요 서식지는 감소, 국가보호종 수 증가 등 생물다양성은 악화되고 있음
  - 주요 생물서식지인 산림·농경지 면적은 지속 감소 추세, 정책적 보호·관리가 필요한 멸종위기 야생동물 수 지속 증가('12년 246종 → '17년 267종 → '22년 282종)
- 역대 정부 모두 개발사업 위주의 계획이 유지됨
  - 더욱이 윤석열 정부의 그린벨트 해제, 국립공원 개발사업(케이블카, 산악열차, 국립공원해제 등), 대규모 산단개발 계획, 보호지역 관리 예산삭감, 기후대응댐, 다수의 공항 건설계획 등 난개발과 회색산업 육성 기조는 멈추지 않고 있음
- 육상 보호지역은 국토의 17.8%에 불과하여 2030년까지 30%라는 국제사회의 약속을 달성하려면 다양하고 집중적인 노력이 필요하지만, 오히려 국립공원 해제와 각종 개발, 그린벨트 해제, 관련 예산삭감 등 난개발을 부추기는 정책을 고수하며 추진하고 있음.
- 더욱 문제가 되는 것은 전국 곳곳에 신공항 건설계획이 정치권의 이해관계에 따라 수립되어 심각성을 더하고 있음.
  - 국내 15개의 공항 대부분이 적자에 허덕이는 상황인데도 향후 10개의 공항을 더 지을 계획임.
  - 항공기는 운송 수단 중 탄소 배출원 1위로 꼽히며, 국제사회의 항공산업의 변화 속에도 한국은 항공 토건이 공고한 상황임.
  - 환경파괴, 안전 논란, 예산 낭비에도 추진되는 신공항 사업은 국민 갈등을 키우고 개발에 따른 토양의 유실, 자연생태의 지속가능성을 해치는 해악을 끼치고 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ <가덕도 신공항 특별법>을 폐지하고 제주, 새만금, 흑산도 등 신공항 건설계획 철회

- <가덕도 신공항 특별법>을 폐지하고, 제주, 새만금, 흑산도, 경기 등 신규 공항 건설계획을 백지화
- 대규모 국책 토건 사업에 대한 예비타당성 면제 금지를 위한 법을 제정
- 항공 수요에 대한 정확한 예측과 기존 항공노선의 축소 등 항공수송 분야 탄소 감축을 위한 로드맵을 수립

### ❷ 국립공원 등 보호지역 내 케이블카, 산악열차 등 각종 개발사업 철회

- 설악산 국립공원, 지리산 산악열차 등 국립공원에 대한 각종 개발계획을 백지화해야 함
- 국립공원 해제, 그린벨트 해제 등을 중단하고 대규모 산단 및 신도시 개발계획을 전면 재검토 해야 함

### ❸ 2030년까지 국토의 30%를 보호지역으로 지정하기 위한 단계별 목표를 설정 및 이행

- 보호지역의 확대를 위한 단계적 목표를 수립하고 이행하기 위한 부처 간 협력을 위해 노력해야 함.
- 국제적 기준의 보호지역의 효과적 관리방안을 위한 주민협력방안, 제도와 및 예산을 마련해야 함.
- DMZ 일원에 대한 보호지역 지정 및 연결 생태계를 고려한 보전정책 및 모니터링과 공간계획을 마련해야 함

### ❹ 생물다양성 증진을 위한 지속가능한 국토이용계획을 종합적으로 수립하고 이행

- 산림의 무분별한 벌채를 금지하고, 생물다양성에 기반한 산림복원 계획을 수립해야 함.
- 종합적 지속가능한 토지이용계획을 수립하고, 부처 간 협력 및 주민협력에 기반한 다양한 보호지역 관리방안을 마련해야 함.

### ❺ 환경영향평가 제도의 실효성을 높일 수 있도록 개선

- 환경영향평가 과정에서 주민의 의견수렴이 실효적으로 보장되도록 법 개정
- 강원특별법, 해상풍력특별법, 가덕도특별법 등 특별법에 의한 환경영향평가 제도 무력화 반대

## 4.6 노후핵발전소 폐쇄와 신규 핵발전소/SMR 건설 중단 및 고준위 핵폐기물 관리정책 재수립

### 배경 및 현황

- 체르노빌과 후쿠시마 핵발전소 사고를 통해 핵발전의 안전 문제가 대두됨.
- 문재인 정부는 안전 사회를 약속하며 ‘탈원전 정책’을 기조 삼아 노후핵발전소 수명 연장 중단, 신규 핵발전소 건설 중단을 약속한 바 있음.
- 기후 위기 대응을 위해 전 세계적으로 탈탄소의 필요성이 제기되는 가운데, 윤석열 정부는 핵 발전을 ‘무탄소전원’으로 포장하여 확대한다고 했는데 이는 기후 위기 문제를 탄소 문제로만 축소하는 ‘탄소 환원주의’의 일환임.
- 핵발전은 방사능의 위험을 비롯하여 건설과 운영, 폐기 등 전 과정에서 주민의 건강과 재산, 공동체의 해체 등의 문제를 일으키며 지진이나 태풍 등의 자연재해와 테러 등 고위험을 내포하고 있는 안전하지 않은 에너지원임.
- 또 해안가에 설치되는 핵발전소로부터 서울-수도권으로 전력을 배송하기 위해 송전선로를 건설함으로써 해당 지역 주민의 공동체를 위협하고 사회적 갈등을 유발하는 일들이 다반사로 일어나고 있음.
- 재생에너지가 확대되면서 석탄 및 핵발전은 이미 재생에너지보다 비싼 발전원으로 바뀌고 있으며, 핵사고의 위험 및 핵폐기물 처리 문제로 핵발전소는 세계 곳곳에서 감소하는 추세임.
- 하지만 윤석열 정부는 출범 초기부터 문재인 정부의 ‘탈원전 정책’을 비판하며, 전 정부와 정반대되는 에너지 정책을 수립하며 ‘원전 최강국 건설’이라는 기조를 강조했음.
- 최대 18기 노후핵발전소 수명 연장을 추진하는 것을 비롯하여, 이미 국내 가동되는 26기의 핵발전소 외에 새울(울산) 3, 4호기와 신한울 3, 4호기를 건설하고 있으며, 11차 전력수급기본계획을 통해 신규 최대 3기를 추가할 계획을 추진하고 있음.
- 게다가 안전성, 기술력 등에서 회의적인 SMR(소형모듈원전) 4기 이상도 신규 핵발전소 건설에 포함하여 막대한 예산을 투입하고 있음.
- 이를 뒷받침하기 위한 원자력진흥법이 시행되고 있으며, 원전산업지원특별법 제정을 추진하는 등 유례없는 핵 폭주 정책을 시행함.
- 현재 핵발전소 구내의 수조에 임시 저장 중인 고준위핵폐기물은 부산 고리원전 저장률 91%, 영광 한빛원전 저장률 80%, 울진 한울원전 저장률 75%, 경주 월성원전 임시저장시설(맥스터) 14모듈 중 벌써 절반인 7모듈이 포화 상태로 고준위핵폐기물 영구 저장 처분 시설의 논의가 필요한 상황이며, 이 문제는 이미 1990년대 초반부터 핵산업계와 정부의 중요한 과제 중 하나였음.
- 21대 국회에 이어 22대 국회에서 각각 발의된 고준위특별법안들의 경우 정당과 의원에 따라 담긴 내용은 조금씩 다를지라도 법안이 통과된다면 핵발전소 부지 내 임시저장시설만 법적으로 보장해주는 것으로 귀결되어 고준위핵폐기물의 문제의 근본적 해결은 못 하고 핵발전소 인근 주민의 고통만 가중시킬 것이 자명함.
- 지난 박근혜 정부에 이어 문재인 정부에서도 고준위핵폐기물 관련 공론화를 시행했으나, 지역 주민들의 의사가 제대로 반영되지 못하고 공론화위원장이 사퇴하는 등 파행을 일삼으면서 제대로 된 결과를 내지 못함.

- 2023년 8월 첫 번째 해양투기 이후 현재까지 열 차례의 해양투기가 이뤄졌으며, 2051년(일본 정부 발표 사고 원전 폐로 연도)까지 오염수 해양투기는 지속될 것으로 보임.
- 매일 80~100t의 오염수가 새로 발생, 사고 원전 내 핵사고 폐기물(데브리) 반출조차 시도하지 못하고 있는 상태여서 일본 정부가 주장하는 2051년 폐로 및 오염수 투기 중단은 현실적이지 않음.
- 윤석열 정부는 후쿠시마 오염수 해양투기에 명확한 반대 입장을 표명하지 않고, 오히려 이를 두둔하며 국민의 생명권 보호 의무를 포기하였음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 노후 핵발전소 수명 연장 절차 중단 및 정의로운 전환 추진

- 핵발전소 설계 수명 대로 운영 후 폐로 절차를 진행.
- 핵발전소 노동자의 정의로운 전환을 추진.
- 핵발전소 부지의 오염을 정화하고 및 지역사회에게 정의롭게 반환하는 정책을 추진.

### ❷ 신규 핵발전 및 SMR 건설계획 중단

- 건설 기간 장기화로 긴급한 감축 수단이 될 수 없는 신규 핵발전소 건설계획을 중단
- 불확실하며 비용이 비싼 SMR 건설계획을 중단.

### ❸ 고준위특별법 중단 및 고준위핵폐기물 공론화를 통한 관리계획 재수립

- 국회에서 발의된 고준위특별법안을 폐기
- 고준위핵폐기물의 관리계획 재수립을 통해 영구 저장 처분 시설에 대한 논의를 시작.

### ❹ 후쿠시마 오염수 해양투기 저지

- 후쿠시마 오염수 해양투기를 중단시키기 위해 일본 정부를 ‘국제해양법재판소’에 제소.
- 식품 안전과 국민건강을 보호하기 위한 ‘일본산 수산물을 전면적으로 수입을 금지.

### ❺ 11차 전력수급기본계획 폐기 및 전력 계획 개편

- 대규모 중앙집중식 수급 안정성 중심의 전력수급기본계획 제도를 재생에너지의 특성에 맞춰 계획 빈도와 계획 연도 등을 재구성하여 전면 개편.
- 재생에너지의 특성인 분권형, 소규모, 간헐성 등을 고려하여 수요와 전력Mix 전망, 에너지 충족 성, 송전선 계획 등을 고려하여 재설계.
- 전력 수요 전망 등 자료를 투명하게 공개하고 계획 수립 시 이해당사자 및 시민참여 등 적극 확대.
- 현재 산업부 산하에 있는 전기위원회와 전력 계획 수립 부처를 독립하여 상위 유관 계획과 정합성 있는 전력 계획을 추진.

## 4.7 탈플라스틱과 화학물질로부터 안전한 사회

### 배경 및 현황

- (탈 플라스틱) 2022년 OECD 세계플라스틱 전망에 따르면 ‘19년 현재 연간 4.6억 톤의 플라스틱이 사용’되고 있으며, 값싼 플라스틱의 특성상 대량생산과 대량소비 체계에서 폐기물의 양도 급속하게 증대 중임
  - 현 기조라면 2060년에는 폐기물의 양이 3배 이상으로 증가할 것으로 예측함. 생산부터 폐기까지 전 과정에서 플라스틱은 해 생태계를 교란하고 화학물질을 생체에 축적시킴.
  - 플라스틱 생산 시 약 10억 톤, 가공 시 약 5억 톤의 이산화탄소를 배출하며, 이는 전 세계 배출량의 3.4%를 차지함
- OECD 회원국 환경평가 보고서에 따르면 2021년 기준 1인당 연간 90kg으로 호주(100kg)에 이어 2위, OECD 평균의 2배임.
  - 한국은 2021년 기준 미국, 중국, 사우디에 이어 세계 4위 에틸렌(합성수지 등 화학제품 생산의 기본물질) 생산능력을 가진 국가이며, 정부는 2024년 11월 부산에서 열린 유엔 플라스틱협약 제5차 정부 간 협상위원회(INC-5)에서 소극적인 행보를 보여 주요 쟁점들의 합의를 이뤄내지 못했음.
  - 윤석열 정부에서는 그간의 모든 플라스틱 관리정책들이 방향을 잃고 역주행하게 했음.
- 2026년 생활폐기물 직매립 금지에 따라 재활용을 높여 직매립량을 감소시켜야 하지만, 소각장 개보수와 신설에 초점을 두었으며 생산단계에서 플라스틱을 원천감량하고 처리단계에서 재활용률을 높이는 정책이 요구되었으나 외면함.
- 유럽연합(EU)은 2021년 3월, 미국 연합 거래위원회 같은 해 7월 ‘수리할 권리’를 보장하는 법을 시행함
  - 주요 내용은 일정 기간 부품 단종을 금지하고, 사설 수리센터를 통한 수리를 허가하여 소비자의 경제적 부담을 덜어주는 한편, 자원 절약을 통해 ‘탄소중립’ 정책에도 기여하자는 취지임.
- (산업폐기물) 한국에서 발생하는 전체 폐기물 중 생활계 폐기물이 차지하는 비중은 12.4% 수준이며, 나머지는 건설폐기물 40.9%, 사업장 배출 시설계 폐기물 43.5%, 지정폐기물(의료폐기물 포함) 3.3% 순임(환경부 · 한국환경공단, 「전국 폐기물발생 및 처리현황(2022년)」)
  - 문제는 이미 생활계폐기물에 적용되는 최소한의 공공성을 위한 장치가 산업폐기물 영역에서 부재하다는 점이며, 이처럼 인허가만 받아내면 막대한 순이익을 올릴 수 있기에 영리 목적으로 시설을 설치 운영하려는 민간업자들이 난립하며, 특히 농촌을 비롯한 지역 주민들의 건강권과 환경권이 침해되고 있음.
- (화학 안전 규제) 산업계는 공급망(제조, 수입, 사용, 판매 등)에 따라 역할과 책임이 다르지만, 공급망에서의 역할과 책임이 명확하지 않으며, 특히 제조·수입자와 국민을 연결하는 하위사용자의 책임이 제한적이고 이에 따라 용도 파악이 어렵고, 위해성 평가가 부실해질 수 있으며, 유해성이 확인된 용도 이외의 사용을 막을 수단이 부족함.
- <화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(화평법)>에 따른 등록과 신고정보가 유해성과 위해성을 파악하여 안전한 사용을 유도하기에 충분하지 못함.
  - 기본적으로 기존 및 신규로 이원화된 관리를 벗어나지 못했고, 유통량과 노출 가능성과 위해의 크기 등을 종합적으로 고려한 전략적 접근 또한 지연되고 있음.
  - 화학물질의 유해성과 위해성을 파악해 적절한 관리 수단을 활용함으로써 인명피해와 환경피해를 예방해야 하지만 유독물질 리스트 중심의 관리체계가 여전히 남아 있음.

- 국민의 우려가 큰 발암성 물질 등 독성유해물질(BPA, PFAS 등)의 시장 진입을 억제, 규제하지 못하고 있으며, 소비자와 주민과 작업자들이 독성화학물질에 노출되는 것을 줄이기 위한 정책 수단이 부족한 실정임.
- 역대 정부 모두 기업의 규제 완화 요구에 대한 편향성을 보였으며 특히 윤석열 정부는 킬러규제로 선정하여 허파의 대상이라는 오명을 쓰기까지 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 플라스틱 생산감축 목표 설정과 탈 플라스틱 로드맵 마련

- 후퇴된 일회용 및 포장재 사용 규제(일회용 컵 보증금제, 플라스틱 빨대 및 종이컵 사용 규제, 과대포장 규제 강화 등)를 즉각 시행.
- 단일 품목의 사용 제한을 넘어 플라스틱 생산 총량 감축을 위한 목표 설정과 이행을 위한 법 제도를 마련하고 정비.
- 강력한 국제 플라스틱협약 체결을 위해, 한국 정부가 적극적으로 역할하고 참여.
- 생산자의 수리가 쉬운 제품 설계, 수리 제품에 대한 추가 보증기간 적용, 부품의 재고 확보와 사용기간 유지 의무, 수리 설명서 배포 등 생산자 책임을 강화할 수 있도록 <전자제품등자원순환법>을 개정.
- 재활용된 폐기물을 물질·화학 원료로 활용하고 폐기물 소각을 축소할 수 있도록 자원순환 정책을 전환.

### ❷ <폐기물관리법>과 <폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지 등에 관한 법>을 개정하여 산업폐기물처리의 공공성, 책임성 강화를 위한 제도를 개선

- <폐기물관리법> 개정
  - 모든 폐기물관리의 기본 원칙에 발생지 책임 원칙을 명문화.
  - 권역별 발생지책임 원칙에 따라 산업폐기물의 이동제한 근거 마련하고 반입협력금 제도를 신설.
  - 산업폐기물에 국가책무와 시도지사의 책무를 신설.
  - 인허가 제한을 통한 신규 매립 및 소각시설 설치와 운영 주체의 공공성과 책임성을 확보
  - <폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지 등에 관한 법률> 개정
  - 산업폐기물 처리시설에 대한 주민감시권을 보장하고 강화
  - 산업폐기물 처리시설에 대한 환경상 영향조사 의무화 및 주변지역지원부담금 제도를 신설

### ❸ 유해성 정보의 활용을 중심으로 한 화학 안전 정책 강화

- <화평법>에 따른 신고 및 등록 정보의 공개 원칙을 실현.
- 국가 화학물질 용도 정보 DB를 운영하여 화학물질 용도와 용도에 따른 안전 정보 전달 체계를 구축.
- 등록 용도 외 사용 제한 등, 화학물질 용도 정보를 활용하는 하위사용자 책임을 강화하고 이행 점검
- 유해성 정보 없는 물질의 명시와 안전 사용 실태 조사를 통한 유해성 미확인 물질의 관리 강화.
- <화평법>의 위상을 기본법 수준으로 높이고 정보 활용 의무를 명시하여 화장품법, 전안법 등 타 부처 관련 법과의 연계 및 활용 체계를 구축.

### ❹ 만성유해성 물질 관리 제도 개선

- 허가 및 제한 물질 지정 관리 로드맵을 마련, 허가 및 제한 물질 사용에 대한 시장 감시 체계 구축.

- 화학물질 배출 시설 주변 모니터링을 시행하고 지역주민 건강 보호를 위해 환경보건정책과의 연계 활용 방안을 마련
- 화학물질 배출 저감 계획에 대한 이행 확인 방안을 마련하여 실질적인 배출 저감을 유도.
- 내분비계장애물질 유해성 분류 및 내분비계장애물질 지정을 확대.
- 급성 중독 관리 중심에서 만성유해성 물질 관리로의 확대를 위해 제품 피해에 대한 실시간 감시 체계를 구축.

## 4.8 4대강 자연성 회복과 신규 댐 건설계획 폐지, 지속가능한 물관리계획

### 배경 및 현황

- 하천의 연속성을 방해하는 구조물은 홍수위를 상승시켜 자연재해 위험을 증가시키고, 정체 수역의 오염퇴적물 증가와 부영양화를 유발하며, 생물다양성을 단조롭게 만듦.
- 이에 따라 유럽연합(EU)은 2024년 자연복원법을 채택하고 2030년까지 25,000km의 강을 자유롭게 흐르도록 복원하도록 하고, 이를 위해 중소형 보, 댐, 하굿둑 등 시설물을 평가하고 개선할 수 있는 계획을 수립하고 실제 철거를 진행 중임.
- 반면 우리나라 환경부는 이러한 세계적 흐름에 역행해 지난해 14개의 신규 댐 건설계획을 발표
- 그러나 해당 계획은 지역 주민과 지방자치단체의 강한 반대로 인해, 일부 지역에서는 주민설명회조차 개최하지 못하고, 기후 대응이라는 명분과 맞지 않으며 타당성이 불명확하다는 이유로 정치권과 학계에서도 비판이 이어지고 있음.
- 한편 4대강 사업으로 인해 보가 건설된 이후 하천의 흐름이 정체되면서 매년 녹조가 창궐하고 있음.
- 최근 낙동강 원수에서 고농도 녹조 독소가 검출되었으며, 쌀·무·배추 등 농작물과 어패류뿐만 아니라 인체의 곳속에서도 녹조 독소가 확인됨.
- 그런데도 정부의 계획은 전혀 없는 수준임.
- 4대강 사업의 문제가 현재까지 이어지고 있으나 이념 논리에 휘말려 환경문제로 평가되지 못하고 있음.
- 최상위 물관리계획인 국가물관리기본계획 역시 정권의 변화에 따라 수정되거나 국가물관리위원회에서의 의결이 반복되는 일이 벌어지고 있음.
- 자연성 회복이 삭제된 국가물관리기본계획을 정상화하고 하천 자연성 회복을 목표로 정책을 재정립할 필요가 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 하천의 연속성을 방해하는 불필요한 횡단 구조물을 철거하고 하굿둑 개방 및 해수 유통을 확대

- 중소형 보, 낙차공, 댐 등 수리구조물에 대한 주기적인 평가를 시행하고 철거 및 개선을 추진해야 함.
- 낙동강 하굿둑 개방 효과 사례를 참고하여 기수역 형성과 생태계 복원·보전을 위한 제도적 기반을 마련하고 개방을 시행해야 함.

#### ❷ 신규 기후 대응 댐 사업 계획 백지화

- 신규 16개의 기후 대응 댐 사업 계획을 전면 백지화해야 함.

#### ❸ 하천의 녹조 독소의 유해성에 대한 식품, 수질, 대기 등 다분야 대응 체계를 마련

- 하천 녹조 독소의 유해성을 평가하기 위해 식품, 수질, 대기 등 다양한 분야에 걸친 조사를 시행해야 함
- 녹조 발생이 빈번한 지역의 주민을 대상으로 건강영향조사가 진행되어야 함.
- 녹조 독소 조사 체계를 고도화하며 인근 주민에게 관련 정보 제공을 적극적으로 제공해야 함.



- 하천별 녹조 발생의 원인과 유형을 분석하고 녹조가 발생하는 환경을 개선해야 함

**④ 금강과 영산강의 자연성 회복을 위한 보 처리방안을 이행하고, 국가물관리계획을 자연성 회복 목표로 재수립**

- 국가물관리위원회에서 의결한 보 처리방안(금강 세종보 해체, 공주보 부분 해체, 백제보 상시 개방, 승촌보 상시 개방, 죽산보 해체)을 차질 없이 이행해야 함.
- 한강·낙동강의 11개 보는 사회·경제적 영향, 이수·치수 기능, 수질·생태적 변화를 모니터링하고 평가해 보 처리방안을 마련해야 함.
- ‘자연성 회복’ 목표가 삭제된 국가물관리계획을 정상화하고 이를 바탕으로 하천 자연성 회복을 목표로 재수립해야 함.
- 보 수문을 개방으로 인해 기능을 상실하는 취·양수 시설을 개선해야 함

## 4.9 해양오염 방지, 2030년까지 해양 보호지역 30% 확대 및 갯벌 복원

### 배경 및 현황

- 세계해양연합(Global Ocean Alliance)에서는 약 71개의 국가가 2030년까지 전 지구 해양의 30%에 해양보호구역을 지정해야 한다는 30by30을 주장한 바 있음.
- 한국의 2025년 2월 현재 보호지역 면적 비율(커버리지)은 해양 1.84%인 상황으로 여전히 해양보호구역의 양적 질적 확대는 여전히 답보상태
- 해양보호구역은 다양한 법률과 부처에 분산되어 지정·관리되고 있으며, 국제적 기준에 부합하는 효과적 관리는 부족한 상황. 해양보호구역 관리 예산의 전면 삭감 등 관련 정책도 후퇴하는 상황
- 기후 위기로 인한 해양생태계 다양성 역시 위협받고 있음.
- 2023년 4월 초, 세계(극지방 제외) 표층 수온은 21.1℃로 2016년 기록된 최고치 21℃를 넘었으며 이후에도 수온의 상승 궤적은 최고 기록을 경신하고 있음.
- 해양의 온난화는 생물다양성의 손실을 가속화하고 해양생태계의 기능을 저해함
  - 산호·홍합·굴과 같이 탄산칼슘 골격과 껍질을 형성하는 해양 생물의 석회형성 능력을 감소시키며, 해양 폭염은 산호초나 어류의 대량 폐사를 유발하는 등 해양생태계에 큰 혼란을 초래함
  - 한국의 바다 역시 예외는 아니며, (아)열대 생물종의 복상이 확인되고 있음.
- 한국의 해양생태계는 기후 위기와 남획 등으로 급속도로 변화.
- 국내 어업 생산량의 감소가 대표적인데, 한국 연근해 어업의 경우 생산량이 1990년 이후 1996년에 최고인 약 162만 톤을 기록한 이래로 매년 감소해 왔으며 2019년에는 91만 톤으로 약 절반 가까이 감소했음
- 해양쓰레기 역시 해양생태계에 위협하고 있음. 일회용 플라스틱, 페어구, 생활 쓰레기 등 다양한 해양쓰레기는 선박사고를 유발하고 어업 생산성 감소. 해양 생물 서식지 파괴, 해양 생물 다양성을 위협하는 요인임.
- 유실되거나 버려진 어구가 바다에서 계속해서 해양 생물을 포획하여 수산 자원과 어획량에 부정적인 영향을 미치는 현상인 유령어업(Ghost Fishing)으로 연간 수산 자원 피해량이 약 9만 5,000톤에 달하며, 이는 연간 어획량의 약 10%에 해당함.
- 플라스틱 쓰레기를 포함한 각종 해양쓰레기는 해양생태계를 위협하는 중대한 요인.
- 해양쓰레기는 육상 쓰레기 대비 15배 이상의 처리 비용이 들기 때문에 사후 수거나 처리보다 사전 예방 조치가 매우 중요
- 한국의 불법·비보고·비규제 어업(IUU)으로 인한 해양생태계 파괴는 더욱 심각한 상황이며, 이와 관련한 규제를 위해 관련 법 제·개정이 필요함.
- 아울러 어선원 인권 문제, 연근해 어업의 윤리적 생산에 대한 국제적 기준의 준수가 필요함.
- 수산물도 전 세계적으로 가장 많이 거래되는 먹거리이자, 주요한 식량자원이지만 바다에서 식탁까지 오는 동안 많은 정보가 투명하게 공개되어 있지 않음.
- 어업활동에 대한 투명성과 책임성의 결여는 불법조업, 남획과 혼획, 인권침해와 노동착취, 자원에 대한 고갈 등의 문제를 낳고 있음.
- 결국 연근해 어업 생산량의 감소, 해양생물다양성의 악화, 어촌 경제 위협, 식량 불안정성, 어업종사자들의 안전과 인권 위협 등으로 이어지고 있음.

- 어업 관련 정보의 투명성 확보는 불법 어업 방지와 어업종사자들의 인권 보호, 우리 식탁의 안전과 수산물 생산과 유통의 윤리성을 확보하기 위해 필수적임.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 2030년까지 해양의 30%를 보호지역을 위한 단계적 목표를 수립, 해양 보호지역의 효과적 관리를 위한 제도 및 예산 확충

- 2030년까지 해양의 30% 보호지역 지정을 위해 단계적 목표 수립 및 이행을 위한 부처 간 협력체계 구축.
- 해양보호구역의 효과적 관리를 위한 제도와 예산을 마련하고 시민 과학 확대 및 주민협력 기반의 보호지역 관리체계를 마련.

### ❷ 해양오염/쓰레기 감축을 위한 관리 감독을 강화, 폐어구 등 해양쓰레기의 전 과정을 관리하기 위한 체계 수립

- 육상기인 해양오염/쓰레기를 감축하기 위한 구체적 계획을 마련하고 관리 감독을 강화해야 함.
- 해양기인 해양쓰레기인 폐어구와 유령어업을 방지하기 위해 어구의 생산/수입부터 수거 및 폐기까지 전 과정 관리체계를 구축하고 강화해야 함.
- 해양생태계에 대한 파괴적 어업을 단계적으로 축소하고 해양보호구역부터 단계적으로 어업 및 레저 등 규제를 강화해야 함.

### ❸ 원양 및 연근해 불법비보고비규제(IUU) 어업근절과 지속가능한 어업을 위한 법제도 마련, 국제기준에 부합하는 어업 투명성 원칙을 준수하는 관리 감독 도입

- 한국 원양어선의 IUU 어업 관리 감독을 강화하고, 관련 예산과 인력을 확충하고, 국내 기선에 대한 관리 감독을 강화해야 함.
- 연근해 IUU 어업 규제를 위한 법률을 제정하고, 양식장 생사료의 단계적 축소 방안을 마련해야 함.
- 수산물이력제를 넘어 국제기준에 부합하는 어업 투명성 원칙에 기반한 수산물 관리 감독을 강화해야 함
- 어선원 인권을 개선하기 위한 국제노동기구(ILO) 어선원 노동협약(C188)을 비준하고 선원법 개정을 통해 외국인 선원에 대한 인권과 노동권을 보장해야 함

### ❹ 새만금 해수 유통을 통한 복원과 단계적 갯벌/연안습지의 복원을 위한 계획을 수립하고 이행

- 새만금 신공항 건설계획을 백지화하고, 해수 유통을 통해 복원을 위한 로드맵을 수립하고 이행해야 함.
- 갯벌에 대한 생태조사(시민과학)와 함께 하구/연안습지/갯벌 지역에 대한 보호지역을 확대해야 함.
- 과거 간척된 갯벌 복원을 위한 로드맵을 수립하고 이행해야 함

### ❺ 계획입지제도를 통한 보호지역의 우선 제척, 해양생물다양성을 고려한 해상풍력발전 확대 전략을 수립하고 이행

- 해양공간 계획과 더불어 계획입지제도를 통해 생태적으로 민감한 지역에 대한 우선 제척·회피하는 해상풍력발전 계획을 수립해야 함
- 해상풍력발전의 환경영향평가를 강화, 보호지역을 우선 제척하고 생물다양성을 고려하여 충분한 이격 거리를 설정해야 함



# 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄중심 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 10 | 38    | 27       | 2     | 8  | 1  |

- 5.1. 국민건강보험 강화
- 5.2. 사회적 소수자의 의료접근성 향상을 통한 보편적 건강권 보장
- 5.3. 공공의료 확충 및 의료공공성 강화
- 5.4. 의료민영화 중단
- 5.5. 국민연금 중심의 공적연금 강화
- 5.6. 부양의무자기준 폐지, 국민기초생활보장법 개정으로 가난한 이들의 권리보장
- 5.7. 모두의 돌봄기본권 보장
- 5.8. 돌봄공공성 강화 및 돌봄노동자 처우개선
- 5.9. 다양한 가족을 구성할 권리 보장
- 5.10. 장애등급제 진짜폐지·집단수용 장애인거주시설 폐지·탈시설권리 실현

| 과제 위원장  | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|---------|------|-----|----------|
| 남찬섭 최희연 | -    | 전은경 | 장서연      |

## 배경과 문제점

- 우리는 모두 공동체 속에서 서로가 서로를 돌보는 행복한 삶을 바람.
  - 하지만 지금 우리들의 삶은 서로를 돌볼 수 있는 삶도 행복한 삶도 아님.
  - 한국 사람들의 삶의 만족도는 OECD 35개국 중 33위로 최하위 수준이며 이는 청년이나 중장년이나 노인이나 모두 마찬가지임.
  - 최근 우리나라의 공공과 민간의 보건 의료 지출은 OECD 평균보다 많은 GDP 10%를 넘어서었지만, 사람들이 생각하는 주관적 건강 수준은 OECD 37개국 중 32위로 역시 최하위 수준으로, 돈은 돈대로 쓰지만 건강하다고 느끼지 못하는 것임.
- 이러한 상황에서 우리나라 정부의 보건·복지·돌봄지출은 GDP의 14.4%로 OECD 평균 23.0%에 턱없이 못 미침.
  - 게다가 윤석열 정부는 이른바 ‘약자 복지’를 내세워 시민들의 마땅한 권리로 보장해야 할 복지와 돌봄을 시혜로 둔갑시키고 복지와 돌봄을 받는 사람들을 약자로 낙인찍는 일을 서슴지 않았음.
  - 또 대면 관계를 통한 제대로 된 돌봄서비스를 제공할 생각은커녕 돌봄이 필요한 시민들을 영리기업의 이윤 벌이의 대상으로 만들고 개인의 의료·건강정보를 민간보험사에 넘겨주려 하는 등 의료를 민영화하기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 있음.
  - 또한 가부장적이고 국수주의적 이데올로기를 앞세워 보건과 복지와 돌봄에서 소수자들의 삶을 위협하고 당사자와 일하는 사람들의 몸짓과 목소리를 배제하고, 정상가족 이데올로기를 강요하여 사람들의 관계 맺음과 돌봄을 억압하고 있음.

## 개혁의 원칙과 방향

- 돌봄은 우리 모두의 권리이자 의무임.
  - 아동과 청소년, 청년, 중장년, 노년, 소수자 등 우리는 모두 삶 속에서 아플 때 보건의료의 돌봄이 필요하고, 실직·해고·사업 실패·퇴직 등으로 소득을 벌 수 없을 때 소득보장이라는 돌봄을 필요로 하고, 일할 때든 쉴 때든 어릴 때든 나이 들어서든 사람들과의 관계 속에서 돌봄이 있어야 함.
  - 우리는 이러한 돌봄을 주고받음으로써 인정받고 행복한 삶을 살게 됨.
- 모두에게 차별 없는 보편적 돌봄이 확립되어야 함.
  - 보건과 복지와 돌봄을 주고받아야 할 시민들을 약자로 낙인찍는 차별적 행태와 시민들을 ‘비용’으로 호명하는 재정안정 만능론과 민영화와 시장화의 모든 흐름을 단호히 거부함.
- 돌봄을 위한 정부지출이 확대되어야 하고, 제도설계·운영에 민주성과 새로운 관계 맺음의 틀이 반영되어야 함.
  - 보건·복지·돌봄에서 정부의 지출이 OECD 평균 수준에 도달해야 하며, 그 설계와 운영에서 관료·정치인·전문가가 아닌 당사자와 소수자, 노동자의 목소리가 일차적으로 반영되어야 하며, 또한

지금까지의 전통적인 정상 가족 이데올로기를 넘어서 새로운 관계 맺음의 틀에 의해 새롭게 설계·운영되어야 함.

## 개혁 과제

- 의료민영화를 중단하고 보건의료의 공공성을 강화하여 소수자의 의료접근성 향상 등 보편적 건강권을 보장하고 국민건강보험을 강화해야 함.
- 국민연금 중심의 공적연금을 강화하여 국민 모두의 노후를 안전하게 보장하고 공적연금의 사회적 지속가능성을 제고하는 한편 부양의무자 기준 폐지 등으로 가난한 이들의 권리를 보장해야 함.
- 돌봄공공성을 강화하고 돌봄노동자의 처우를 개선하여 모두의 돌봄권을 보장해야 함.
- 다양한 가족 구성권을 모두에게 평등하게 보장하고 장애등급제의 진정한 폐지와 탈 시설권을 실현해야 함.

## 5.1 국민건강보험 강화

### 배경 및 현황

- 한국의 건강보험 보장성은 OECD 국가 중 최하위 수준임.
  - 2021년 기준 한국의 건강보험 보장성은 62%로 OECD 평균인 76%에 한참 못 미치고 OECD 국가로서는 그리스와 함께 최저임.
  - 특히 입원 진료의 건강보험 보장성은 OECD 국가 평균은 90%인데 반해 한국은 68%로 매우 큰 차이를 보이고 있음.
  - 낮은 보장성으로 인해 가계 지출 중 본인 부담 의료비 지출 비율이 조사된 OECD 국가 중 가장 높으며, 가처분소득의 40%를 의료비로 지출해야 하는 재난적 의료비 지출 가구 비율도 7.5%로 매우 높음.
  - 한국은 잘못 알려진 상식과 달리 건강보험 제도가 매우 허약한 나라이고, 따라서 중병에 걸리면 가계 파탄을 걱정해야 하는 나라임.
- 한국은 건강보험에 상병수당이 없어서 외병 중 생계보장도 되지 않는 나라임.
  - OECD 국가 중 상병수당이 없는 나라는 한국과 미국뿐이고, 유급병가까지 없는 나라는 한국뿐임. 대부분의 나라들이 아파서 진료받는 기간 동안 상병수당으로 기존 소득의 60~100%를 지원하는데, 한국은 그런 제도가 없어 아프면 말 그대로 삶이 무너지는 위기에 처하게 되는 나라임.
  - 코로나19 팬데믹을 계기로 아파도 쉴 수 없는 사회에 대한 분노와 사회보장의 요구에 정부가 2022년 상병수당 시범사업을 시작했으나, 이 시범사업은 많은 이들을 적용 대상에서 배제하였고 급여 수준도 ‘최저임금의 60%’에 불과하며, 이조차도 윤석열 정부가 예산을 삭감, 2025년으로 예정된 본사업 시행을 2027년 이후로 연기했음.
- 그런데도 윤석열 정부는 취임 직후부터 건강보험 보장성 축소를 선언했음.
  - 재정을 절감하겠다고 의료비를 인상하겠다고 밝혔는데 본인 부담 의료비가 낮아 재정 문제를 일으킨다는 거짓말로 아픈 환자들을 ‘도덕적 해이’에 빠진 이들로 몰았으며, 그 결과 집권 1년 만인 2023년 건강보험 보장성이 0.8%p 감소했음.
  - OECD 최저인 보장성이 더 축소된 것이고 미흡하게나마 오르던 추세가 꺾인 것이며, 지금도 허약한 건강보험 제도를 더 악화시키는 건 건강보험 제도를 흔드는 것임.
  - 지금도 건강보험의 취약성을 틈타 민영보험 시장이 확대되고 있으며, 의료 보장을 악화시키는 정부 긴축 공격은 민영보험사를 위한 건강보험 민영화의 일환임.
- 건강보험을 강화하려면 재정에 대한 국가책임을 강화해야 하는데, 역대 정부 모두 건강보험 국고지원금을 보험료 예상 수입액의 20%가량 부담해야 한다는 법정 기준을 어기고 평균 14%대 지원을 해왔음.
  - 이로 인한 누적 미납금이 30조 원을 훨씬 넘었음. 20%라는 현행 기준도 OECD 다른 국가들에 비하면 턱없이 적은 수준임.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 건강보험 보장성 대폭 강화



- 건강보험 보장성을 OECD 평균 수준으로 끌어올려야 함. 건강보험 보장성 강화의 걸림돌인 비급여 진료를 철저히 통제하기 위해 혼합진료를 전면 금지해야 함.
- 의학적 근거가 없는 비급여를 퇴출하고, 의학적 근거가 있고 환자에게 필요한 비급여는 전면 급여화해야 함.
- 간병비도 건강보험으로 국가가 책임져야 함.
- 이를 통해 비급여와 민간·실손보험 필요 없이 건강보험 하나로 모든 시민의 의료비 문제를 해결해야 함.

## ② 제대로 된 상병수당 즉시 도입

- 모든 경제활동 인구(만 15세 이상, 소득 기준 없음, 국적 무관)에게 근로활동 불가기간(대기기간 3일 이하, 최대 보장 기간 18개월) 동안 이전 평균 임금의 66.67% 이상의 급여를 제공하며, 상병수당 기간 및 그 후 30일 동안 해고금지를 통해 안전망을 마련해야 함. (국민건강보험법 개정)

## ③ 국가책임으로 의료 보장

- 건강보험 재정은 국가가 책임지고 확대해, 보장성을 강화하고 상병수당을 도입해야 함.
- 정부는 건강보험 재정 부담 수준을 높이고 이 의무를 항구적 법제화해, 노동자·서민의 보험료 부담을 줄이면서도 보장성 확대에 필요한 재정을 안정적으로 확보해야 함. (국민건강보험법 개정)

## 5.2 사회적 소수자의 차별 없는 의료접근성 향상을 통한 보편적 건강권 보장

### 배경 및 현황

- 모든 사회구성원이 자신이 처한 조건과 관계없이 건강권을 누릴 수 있어야 하지만, 보건의료 체계와 의료인 등 보건의료 종사자에게도 영향을 미치는 사회적 편견과 차별 등으로 성 소수자와 HIV/AIDS 감염인, 장애인, 이주민 등 사회적 소수자들의 의료접근성이 제약되고 있음.
- 법적 성별 정정 요건에 신체 침습적인 외과적 수술이 포함되어 있어 트랜스젠더의 신체적 자기 결정권이 침해되고 있음.
- 한편, 2018년 유엔 여성차별철폐위원회는 한국 정부에 대해 ‘트랜스젠더가 국민건강보험을 포함한 의료서비스에 접근할 권리’를 보장할 것을 권고하였으나, 호르몬 요법과 외과적 수술 등 성별 정정 관련 의료적 조치에 대해 건강보험이 적용되지 않아 경제적 측면에서의 의료접근성 제한이 심각한 상황임.
- HIV/AIDS에 대한 비과학적 낙인으로 인해 감염성 질병에 대한 유일한 처벌조항인 후천성면역결핍증 예방법 제19조 전파매개행위금지 조항이 존재함.
- 또한 HIV/AIDS 감염인의 51.8%가 병원에서 차별을 경험하고 있으며, 장기 요양이 필요한 에이즈 환자가 갈 수 있는 요양병원이 전무함.
- 장애인건강법이 존재함에도 불구하고 장애인의 의료접근성이 실질적으로 보장되지 않는 현실에서 2021년 기준 장애인의 치료 가능한 사망률 및 예방 가능한 사망률은 비장애인보다 각각 6.2배, 2.4배 높은 현실임.
- 2024년 보건복지부는 의료급여 수급자의 본인부담금을 정액제에서 정률제로 인상하려 시도하였음. 이는 매우 제한된 소득으로 살아가는 기초생활수급자의 의료 접근을 저해하고 건강권을 침해할 것임.
- 노숙인 1종 의료급여 수급자의 경우, 다른 의료급여 수급자와 달리 ‘노숙인 진료시설’만을 이용하도록 강제하고 있음.
- 보건복지부가 고시를 통해 이용할 수 있는 의료기관의 수를 기존 291개에서 7만여 개로 확대하였다고 하나, 여전히 ‘요양병원’을 제외하고 있고, 진료 현장에서 발생하고 있는 ‘노숙인 등’에 대한 차별과 낙인에는 전혀 대응하고 있지 않음.
- 또한, ‘노숙인 1종 의료급여’의 까다로운 신청 기준 등은 그대로 유지되고 있기 때문에, 사실상 ‘노숙인 등’의 의료 접근권이 제고되었다고 보기 어려움.
- 2019년부터 이주민의 건강보험 지역 가입이 의무화되었으나, 보험료 산정 기준, 세대원 합가 범위, 보험료 경감 대상 등을 내국인과 달리 차별하고 있음.
- 이주민은 일부 결혼이민자와 난민 인정자를 제외하고는 의료급여 수급 대상이 될 수 없으며, 장애인등록을 할 수 있는 체류자격을 제한하고 그나마 장애인으로 등록하더라도 예산이 소요되는 복지사업에서 배제하는 등 건강권을 심각하게 침해당하고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 사회적 소수자에 대한 차별 없는 의료서비스 제공

- 의료인·예비의료인에 대한 인권교육 의무화

- 의료법 제15조 진료 거부금지 조항 개정, 정당한 사유의 입증책임을 의료인 또는 의료기관 개설자에게 부과

## ② 트랜스젠더와 HIV/AIDS 감염인에 대한 건강권 차별 해소 및 의료접근성 증진

- 법적 성별 정정의 '외부 성기 성형수술' 및 '생식능력 제거' 요건 폐지
- 호르몬 요법과 성전환 관련 외과적 수술 등 성별 정정 관련 의료적 조치의 건강보험 급여화
- 후천성면역결핍증예방법 개정 : 제19조 전파매개행위금지조항 폐지, 의료 차별금지 및 위반 시 벌칙조항 신설

## ③ 실효성 있는 장애인건강권법 이행

- 장애인 보건의료 전달체계 강화
- 장애인 건강보험 보장성 강화
- 장애인 의료 접근권 보장을 위한 지원체계 구축
- 중증/중복 장애인 대상 건강관리를 위한 가정 내 의료 지원체계 구축

## ④ 의료급여 강화로 가난한 이들의 건강권 보장

- 의료급여 수급자 본인부담금 정률제 개편 철회 및 사각지대 해소와 보장 수준 강화
- 「의료급여법 시행규칙」 개정을 통해 노숙인 진료시설 지정제도 완전 폐기. 노숙인 1종 의료급여 접근권 향상. 요양병원을 포함한 모든 의료기관을 '노숙인 등'이 차별 없이 이용할 수 있도록 제도적 방안과 함께 인권 기반 의료 이용 방안을 강구

## ⑤ 의료보장제도 및 장애인복지제도에서 이주민에 대한 차별 철폐

- 건강보험 지역가입 이주민의 건강보험료 산정, 세대원 범위, 보험료 감경 기준을 내국인과 동일하게 적용
- 의료급여 수급권자가 될 수 있는 이주민의 범위 확대. 특히 취약한 상황에 처한 이주민(사회복지시설 보호 이주민, 아동복지시설 보호 이주아동 등)에 대해 우선적으로 의료급여 실시
- 장애가 있는 이주민의 장애인등록 범위 확대. 특히 아동의 경우 체류자격과 무관하게 장애인등록 허용하고, 장애인등록을 한 이주민에게 내국인 등록장애인과 동일하게 장애인복지서비스 제공

## 5.3 공공의료 확충 및 의료공공성 강화

### 배경 및 현황

- 한국의 공공병원 병상 수는 OECD 국가에서 가장 낮은 비율을 보이고 있는데 이 적은 수의 공공병원들이 2020년 시작된 코로나19 대유행의 시기 80% 여의 감염병 환자를 도맡아 돌봤음.
- 한국 의료기관의 절대다수인 민간병원들이 위기 대응에 나서지 않았기 때문이며 코로나19 위기는 공공병원 확충의 필요성을 입증했음.
- 그러나 코로나19 위기가 진행 중일 때 당선된 윤석열 정권은 반대로 했음. 재벌병원 중심의 정책과 예산을 펼쳐 온 반면, 턱없이 부족한 공공병원은 단 1개소도 늘리지 않았음.
- 특히 코로나19 시기 총력대응의 여파로 공공병원은 심각한 재정 문제를 겪고 있으나, 윤석열 정권은 거꾸로 예산을 대폭 삭감해 공공병원을 고사시키고 있음.
- 공공의료의 부족은 재난 시기뿐 아니라 상시적인 위기를 초래하고 있음.
- 지난 1년간 드러난 사실은 수익성을 우선하는 민간병원들이 중증·응급에 투자하지 않고 인건비를 절감하려 전공의에 의존하면서 천문학적 수익을 올려서 몸집만 키웠던 지금까지의 행태가 의료대란을 일으킨 원인이었다는 것임.
- 윤석열 정권은 이런 와중에도 재벌병원 수익성 보전만 신경쓰며, 시장방임식 의대 증원과 의료민영화 정책을 밀어붙여 왔음. 시민들을 위한 의료안전망을 확충할 계획은 전혀 없었으며 돈벌이 중심 의료체계를 가속화한 결과 지역 의료 소외는 물론 진료과목별 기능 붕괴의 문제는 매우 극심해졌음.
- 공공병원들은 병상 규모가 작은 경우가 많아서 지역사회의 필요에 비해 충분한 기능을 갖추지 못하거나, 인력이 부족하고, 공공병원의 공익적 기능에 따른 불가피한 적자에 대해 보상체계가 없는 것이 현실임.
- 그런데 윤석열 정권은 공공병원 기능 강화는커녕 민간 위탁 계획을 발표하여 공공병원이 제 기능을 하지 못하도록 시장 논리로 내몰아 왔음.
- 이제는 이윤 중심의 시장 의료체계, 민간 소유의 의료기관들이 상호 무한경쟁하는 체제에서 벗어나 시민들의 필요에 맞춘 공공의료로 대대적 개편이 필요함.
- 공공병원이 부족한 현실을 개선하고, 이윤 중심의 한국 의료체계에서 공공병원들이 버텨오며 생겨난 여러 문제를 의료 공급체계를 공공체제로 완전히 개편하여 근본적으로 해결해야 함.
- 시민들의 건강권을 보장하고, 윤석열 정권과 기재부의 폭거에서 벗어나 민주적으로 운영될 수 있는 공공의료 대안을 마련해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 방방곡곡 구석구석 공공병원 확충

- 내가 사는 지역마다 공공병원을

- 70여 개 중진료권별로 빠짐없는 공공병원 확충. 특광역시시는 2~4개, 구 단위, 도 단위는 3~5개, 시군단위별 공공병원 1개소 이상 배치. 도 단위는 300병상, 특광역시시는 500병상 이상으로 충분한 규모로 설치
- 공공병원 확충 걸림돌, 공공병원 예비타당성 조사 폐지
  - 기재부는 지역주민들의 경제적 생산성을 기준으로 생명에 가격표를 매기는 방식으로 공공병원의 경제성을 따지면서 공공병원 신설을 가로막고 있음. 공공병원 신·증축 및 기능 강화 사업은 500억 이상되는 경우라도 예타를 면제하도록 함.
- 공공병원 기능 강화
  - 국립중앙의료원 및 지방의료원 등 기존 공공병원의 기능을 강화. 국립중앙의료원에 공공의료 컨트롤 타워로서의 기능과 권한을 부여하고, 상급종합병원 수준으로 진료 기능 또한 강화. 지방의료원, 지역거점공공병원의 역량과 기능을 지역 주민 필요를 모두 수용할 수 있을 수준으로 제고
- 지역사회 일차보건의료기관의 공공성 강화
  - 일차보건의료기관이 만성질환관리, 재택의료사업 등을 수행하는 주치의제도 추진하여 의료전달체계 정상화
  - 공공에서 책임지는 공공의원 모델 구축 및 확산
  - 공공병원의 지역 일차의료기관 지원 기능을 위한 권한과 재정 부여

## ② 의료공공성 강화를 위해 충분한 인력을

- 충분한 돌봄의 조건, 간호인력 충원
  - 공공병원부터 전병동 간호간병통합서비스 가능한 수준으로 간호인력 충원. 교육전담간호사 운영 및 교대근무의 피로도가 생기지 않도록 충분히 확보
- 시민 필요에 맞춘 공공의사 양성
  - 시민들이 필요로 하는 곳에 필요한 진료를 제공할 의사를 계획 있게 확충하는, 공공적인 의사 증원방식을 도입(공공의대, 지역의사제 도입). 양성된 공공의사들은 공공보건의료기관에 근무하도록 하고, 병원은 각 진료과 당 최소 3명 이상의 의사를 확보하도록 함. 의료취약지에서는 공공보건의료기관 간 협력으로 정기 순회 진료와 협진이 가능하게 함.
- 의료의 질 담보를 위한 적정 보건의료 인력 기준 마련
  - 간호인력, 의사 인력을 포함한 모든 직종에 환자를 돌보는 데 필요한 적정인력 기준을 제도화하고, 모든 병원이 이를 지키도록 강제함.
  - 의료법, 보건의료인력지원법 등 관련 법을 개정하여 종합적 체계적 인력 기준을 마련, 병원은 이를 반드시 지키도록 구속력 있는 조항을 마련함.
  - 공공의료기관의 경우 지역의 필요에 부합하는 기능을 달성할 수 있는 수준의 인력을 확충하기 위해 공공병원의 공공의료시행계획과 지자체 공공의료시행계획이 연계성 있게 수립하고 지자체 지역보건의료계획에 반영, 시도의회 지원이 가능하게 함.

### ③ ‘좋은’공공병원의 전제조건, 공공병원 재정 지원 강화 및 컨트롤타워 구축

- 공공병원 불가피한 적자, 이제는 국가가 책임지자
  - 공공병원의 공익적 기능으로 인해 발생하는 불가피 적자를 국가가 보전하도록 함.
  - 나아가 더 잘하는 공공병원이 될 수 있기 위한 인건비 지원 등에 대한 충분한 재정지원을 법제화해야 함. (공공보건의료에 관한 법률 및 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 개정)
- 공공보건의료기금 신설
  - 담배개별소비세의 55%(매년 약 1조 원)를 포함한 공공보건의료기금을 신설
  - 공공병원 신·증축, 탄소배출을 줄이기 위한 공공병원 개보수, 불가피 적자 지원, 친환경 급식 제공 등에 두루 쓰도록 하며, 광역지자체 공공보건의료특별회계 지원 기능 포함.
- 시도별 공공보건의료특별회계 신설
  - 지자체도 각 지역 공공병원에 책임성을 다하도록 하기 위해, 정부 공공보건의료기금 배분 예산에 지자체 농특회계 예산, 지역발전기금, 지역소멸대응기금 및 지자체 일반회계를 혼합하여 지역 공공의료 기능 수행에 필요한 공공병원 불가피 적자 및 지역공공의료기능 수행 인건비 등 지원
- 공공보건의료 컨트롤타워 강화
  - 공공보건의료정책심의위원회의 독립 구성(타부처위원회와 병행운영 금지와 행정위원회 구성 등) 및 국립중앙의료원의 간사 역할 부여
  - 공공보건의료정책심의위원회 기능 강화를 위한 법률개정 필요하며, 공공보건의료기금의 관리 기능 부여

### ④ 공공병원에도 민주주의를! 우리가 만들어가는 공공병원

- 시민이 참여하는 공공병원
  - 공공병원마다 시민참여 위원회를 의무적으로 구성하고 활동을 지원하도록 법률에 명시. 공공의료 활성화를 위한 시민 의견을 제출할 수 있는 권한을 부여하여 병원별 이사회에서 이를 적극적으로 반영하여 운영하도록 함.
  - 또한 공공병원 이사회 구성에서 시민과 노동자 참여를 보장해야 함
  - 병원장의 건전한 견제와 감독 기능 강화를 위해 이사회장과 병원장 겸직 해제
  - 각 공공병원뿐 아니라 중앙정부와 광역지자체의 공공보건의료정책심의위원회, 시도공공보건의료위원회에도 시민위원 구성 및 산하에 시민참여 위원회 구성과 운영을 하도록 함.
  - 물론 병원 운영에 시민참여를 원천 차단하는 비민주적인 민간 위탁 시도는 전부 폐기되어야 함.
- 지역 전체를 돌보는 공공병원
  - 공공병원이 지역의 공공의료 요구 조사 분석을 통한 해결 정책 수립과 공공의료 기능 수행으로 지역 공공의료 문제 해결과 평가 기능까지 할 수 있도록 함.
- 의료환경 전체를 건강하게 만드는 공공병원
  - 공공병원은 낭비적인 비급여 진료를 더욱 최소화할 수 있게 하고 혼합진료 없이 운영하도록 하여 모든 의료기관에 모범적 사례로 확산되도록 함.

- 국립중앙의료원을 중심으로 공공보건의료센터 기능을 강화하고, 산하 공공의대 및 공공보건대학원 신설로 공공의료 기능 확대와 건강보험 보장성 확대 연구 교육 훈련 기능을 부여함. 동시에 시민의 건강보험보장성 확대 요구에 관해 연구 및 심의를 통해 건강보험공단에 급여 확대 하는 체계 구축(국립중앙의료원을 중심으로 공공보건의료센터 기능 강화, 산하 공공의과대학과 공공보건대학원 등 신설을 통해 공공의료 기능 확대와 건강보험보장성 확대 연구 교육훈련 기능 부여)

## 5.4 의료 민영화 중단

### 배경 및 현황

- 한국은 지금도 의료의 공공성이 매우 취약한 나라임. 건강보험 보장성은 OECD 국가 중 최하위 수준이고, 공공의료기관 비율도 최하위임.
- 아예 전 국민건강보험이 존재하지 않는 미국보다는 보험제도가 좀 더 낫지만, 공공의료기관 비율은 미국보다도 적은 나라로, OECD 국가 중 미국과 함께 의료의 상업화 정도가 가장 심함.
- 이로 인해서 많은 서민이 의료비 부담에 고통받고 있고, 지역 의료는 갈수록 더 무너지고 있고, 수도권 한복판에서도 응급실 뺑뺑이가 일어나고 있음.
- 그러는 와중에도 의료비 증가율은 OECD 최고 수준인데, 의료기관 대부분을 민간이 소유·운영하고 비급여 시장이 넓다 보니 의료공급의 우선순위가 사람을 살리기보단 과잉 진료와 비급여를 활용한 수익성 추구에 매몰돼 있기 때문임.
- 수많은 고통과 모순을 낳는 한국 의료의 이 모든 현실은 의료 상업화·상품화에 원인이 있고, 그간 역대 정부들은 의료민영화 정책들을 추구하면서 이런 경향을 부추겨왔고, 윤석열 정권은 더 강하게 이런 방향으로 내달려 왔음.
- 민영보험 활성화 정책에 힘입은 민영의료보험의 팽창과 공공성 약화
- 건강보험의 보장성 취약함 때문에 오늘날 국민 4명 중 3명 이상이 실손보험에 가입했고, 이 실손보험의 존재가 과잉진료를 유발해 공공성을 훼손하는 악순환이 벌어지고 있음.
- 이런 상황에서 윤석열 정부는 민영보험을 더 활성화해 민영보험사 중심의 미국식 제도를 도입하려 했음.
- 보험사가 의료기관과 계약을 맺고 보험금을 지불하는 미국 같은 체계를 만들겠다고 했고, 경증 질환부터 민영보험사가 직접 환자 진료를 하도록 하려 했음('건강관리서비스').
- 민영보험 자본을 위한 의료·건강정보 민영화
- 윤석열 정부는 개인의 동의 없이 건강보험 공단에 축적된 막대한 의료·건강정보를 민간보험사에 넘겨주려고도 시도했음.
- 건강정보와 의료정보는 가장 민감한 정보 중 하나인데도, 익명 자료만이 아니라 재식별이 가능한 가명 정보 자체를 보험사에 주겠다고 발표했는데 이런 정책을 밀어붙일 수 있었던 것은 문재인 정부의 개인정보보호법 개악에서 비롯하였음.
- 영리 플랫폼의 의료 장악을 위한 비대면 진료 추진
- 윤석열 정부 들어 비대면진료 법제화 드라이브가 강해지고 있으며, 시범사업도 무분별하게 확대했음.
- 기업들이 영리를 추구하는 과정에서 과잉진료도 늘어나고 의료비 자체도 오를 것이기 때문에 이는 영리병원 도입과 같은 효과를 낼 것이며 건강보험 재정 낭비도 막대할 것임.
- 플랫폼은 지금은 중소기업이지만, 법제화가 되면 대기업 특히 보험사가 플랫폼을 인수할 것이며 그 기업들이 환자 중개를 하게 될 것이므로 이는 한국 의료 전체를 상업화시킬 것임.
- 계속되는 영리병원 도입 시도
- 윤석열 정권에서 국토부 장관을 지낸 원희룡은 제주지사 시절 제주에 영리병원을 설립하려 했음.



- 이는 제주도민과 전 국민의 저항으로 중단되었으나 불씨가 남아 있으며, 제주특별자치도법과 경제자유구역법 등에 영리병원 허용 조항이 있기 때문에 언제든지 문제가 또다시 점화될 수 있음.
- 병원 영리자회사를 허용, 병원을 사실상 영리병원과 마찬가지로 만드는 보건의료기술진흥법, 산학협력법 개정 등도 국회에서 계속 시도됐음.
- 기업 이윤을 위해 환자 안전을 위협하는 의약품·의료기기 규제 완화
- 새로운 의료기술의 안전과 효과를 평가해 검증된 기술만 도입하고, 미검증 기술은 걸러내는 신의료기술평가제도는 기업들에게는 눈엣가시임.
- 역대 정부가 이를 형해화 시켜 왔고 윤석열은 이를 ‘킬러 규제’라 부르며 이 제도를 아예 폐지하려 했음.
- 지푸라기라도 잡는 심정인 환자들을 대상으로 돈벌이하려는 기업들을 위해 문재인 정부에서 ‘첨단재생바이오법’이 통과되었고 윤석열 정부하에서 개악은 더 심해져 왔음.
- 또 바이오 기업 주식 상장 기준이 완화돼 제대로 된 기술개발보다는 바이오 거품을 통해 한탕을 노리는 기업들의 돈벌이 추구 경향은 더 강해졌음.
- 서비스산업발전기본법 등 사회공공서비스 민영화법 추진
- 기재부 장관이 위원장인 ‘서비스산업선진화위원회’가 보건의료, 사회복지, 교육, 전기, 가스, 수도, 철도, 정보통신 등의 정책에 관해 법령 제·개정으로 직접 개입하는 법안인 서비스산업발전기본법도 정권을 불문하고 추진됐음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 민영보험 활성화 및 미국식 의료민영화 추진 중단

- 민영보험 활성화 정책은 중단돼야 하고, 오히려 민영보험을 강력히 규제해야 하며, 궁극적으로는 건강보험 보장성을 강화해 민영보험이 필요 없는 사회를 만들어야 함.

### ❷ 의료·건강정보 민영화 중단, 건강정보 보호 강화

- ‘개인정보 도둑법’인 개인정보보호법은 재개정되어야 하고, 민감정보인 의료·건강정보는 더 철저히 보호되어야 함.
- 의료·건강정보를 기업(특히 민영보험사)에 넘기려는 시도는 중단되어야 함.

### ❸ 플랫폼 기업의 의료 장악을 위해 추진되는 비대면 진료 법제화 중단

- 플랫폼 자본의 의료 시장 진출을 허용하는 비대면진료 법제화는 중단되어야 함.
- 취약계층의 의료접근성을 확대하기 위해서는 지역 곳곳마다 의료기관과 의료 인력이 필요함.
- 비대면진료로 응급, 중증환자를 치료할 수 없고 제대로 된 돌봄을 제공할 수 없음.
- 일부 영역에서 비대면진료를 하더라도 영리기업의 참여를 금지하고 공공 플랫폼으로 제한해야 함.

### ❹ 영리병원 도입 시도 중단 및 영리병원 관련 법 조항 폐기

- 제주특별자치도법과 경제자유구역법 등 영리병원 설립을 가능케 하는 모든 법 조항을 폐기해야 함.

- 병원 영리자회사를 허용하는 법 개정 시도가 중단되어야 함.

#### **⑤ 의약품·의료기기 규제 완화 정책 철회, 의약품 검증과 신의료기술평가 강화**

- 의약품과 소위 재생의료 시술에 대한 규제는 강화되어야 하고, 기술특례 상장된 바이오 기업들의 상장요건을 강화해야 함.
- 신의료기술 평가 규제 완화는 중단되어야 함.
- 기업을 위한 섀길인 평가 유예제도가 폐지되어야 하고, 윤석열이 발표한 위험천만한 ‘시장 즉시 진입 가능 의료기술 제도’ 도입은 중단되어야 함.
- 의약품 검증과 신의료기술 평가제도를 오히려 더 강화해서 환자 안전을 지키고 무분별한 기업의 이윤추구를 막아야 함.

#### **⑥ 서비스산업발전기본법 등 민영화법 제정 중단**

- 의료와 사회공공서비스 모두를 민영화하는 이 법안 추진은 중단되어야 함.

## 5.5 국민연금 중심의 공적연금 강화

### 배경 및 현황

- 2007년 연금개혁 시 보험료율은 그대로 둔 채 국민연금 소득대체율을 삭감하는 개혁(2028년까지 소득대체율 40%로 하향)이 실시되었으며, 이후 모수개혁과 관련된 연금개혁은 번번히 무산되었음.
- 특히 윤석열 정부는 연금개혁을 임기 내 완수하겠다는 강한 의지를 보였으나 2023년 10월 종합운영계획에서는 소득대체율·보험료율 등 모수개혁의 구체적인 수치가 빠진 맹탕 계획을 제출했으며, 2024년 21대 국회 막바지에서 진행된 여야 간 연금개혁 협상을 무산시켰음.
- 또한 21대 국회 연금개혁 공론화 결과 시민대표단 다수가 국민연금의 보장성을 강화하라는 결정을 내렸음에도 2024년 9월 생애 총연금액을 20% 내외로 삭감하는 자동조정장치, 사회보험의 원리를 무시하는 세대별 보험료율 차등인상안 등 국민연금을 약화하는 개혁안을 제출하며 연금 민영화에 대한 속내를 드러냈음.
- OECD(2023)에 의하면 국민연금의 소득대체율은 평균임금가입자 기준 31.2%로 OECD 평균 42.3%의 73.8% 수준이며, EU 평균 49.5%의 63.0%에 불과함.
- 2023년 12월 기준 국민연금 노령연금액의 평균 급여액은 월 62만 원으로 이는 2023년 노후 최소생활비 월 136.1만 원(개인)의 절반도 안 되는 수준이며, 국민연금의 빈곤 완화 및 소득 대체 기능도 다른 나라에 비해 심각하게 낮은 수준임.
- 한편 소득대체율을 현행 유지(40%)할 경우 미래 연금수급자인 현재 20~30대 청년층의 연금급여액도 여전히 노후 최소생활비에 미달하게 됨.
- 2023년 통계청 사회조사 결과 19세 이상 인구 10명 중 7명(69.7%)이 노후 준비를 하고(되어) 있으며, 주된 노후 준비 방법으로 10명 중 6명(59.1%)이 국민연금으로 노후를 준비한다고 응답했음(사적연금 5.4%).
- 이처럼 국민의 주된 노후 준비 수단이 국민연금임에도 불구하고, 국민연금의 급여 수준이 낮아 은퇴 후에도 생계를 위해 노동시장에 다시 진입해야 하는 문제가 발생함.
- 따라서 모두가 존엄하고 행복한 노후를 누릴 권리를 위해 공적연금인 국민연금의 노후 소득보장 기능을 강화하는 것이 절실함.
- 이를 위해 우선 국민연금을 중심으로 공적연금을 강화하고, 기초연금과 퇴직연금 등 다른 연금의 기능도 강화하는 것이 필요함.
- 윤석열 정부 들어 주요 요직에 검찰 출신 인사를 임명하고, 각종 정부위원회에서 노동계 추천 인사를 배제하거나 친정부 성향의 단체 추천 인사를 위촉하는 등 문제가 발생하고 있음.
- 특히 2023년 3월 국민연금기금운용위원회에서 수탁자책임전문위원회의 구성을 친정부·친자본 편향적으로 바꾸려는 안건에 항의한 노동계 추천 위원을 해촉했으며, 보건복지부는 현재까지 노동계 추천 위원을 위촉하지 않은 채 공석으로 두고 있음.
- 따라서 정부위원회 등 각종 거버넌스에서 정부가 자의적으로 인적 구성을 다루지 못하도록 노동조합 대표성과 시민참여 등 민주성을 강화하고 회의내용의 투명성을 제고하는 방안이 필요함.
- 2005년 도입된 퇴직연금 적립금 규모는 2023년 말 기준 335.9조 원으로 꾸준히 증가하고 있으며, 2032년에는 860조 원을 넘어설 것으로 전망되고 있음.

- 늘어나는 퇴직연금 규모에 비해 낮은 수익률과 부족한 사회안전망에 따른 중도 인출 등으로 퇴직연금의 노후 소득보장 기능은 여전히 취약함.
- 또한 미비한 법령으로 인한 퇴직연금 미적용 노동자가 여전히 존재하는 등 사각지대 문제 해결도 필요함.

## 대안 및 개혁 방향

### ① 국민연금법 개정

- 국민연금 보장성과 지속가능성 강화
  - 국민연금 소득대체율 50%로 인상, 보험료율 13%로 점진적 인상, 보험료 부과 소득상한액 상향
  - 국민연금 지급보장을 명문화하고 국가재정부담을 함께 명시(GDP의 1%를 투입 : 사각지대 해소, 크레딧 강화, 공단 관리운영비 부담 등)
  - 장애연금 및 유족급여 급여 수준 상향
- 국민연금 사각지대 해소
  - 현재 지역가입자에 속하는 특수고용·플랫폼 노동자를 사업장가입자로 전환
  - 저소득층(저임금노동자·저소득자영업자·농어민·가사노동자 등)에 대한 보험료 지원 강화
  - 크레딧 강화(출산크레딧 첫째아부터/군복무크레딧 복무기간 전체 지원 및 발생 시점에 전액 국고지원 : 실업크레딧 청년 등 신규실업자로 대상 확대, 출산크레딧 양육/돌봄크레딧으로 확대, 교육·훈련크레딧 도입 등)
  - 국민연금 가입 상한연령과 수급 개시연령의 일치화 필요
  - 보험료 지원 제도 신설 - 생애 최초 보험료 지원 및 육아휴직 기간 보험료 지원
  - 유족연금 수급대상 및 부양가족 연금액 계산 대상에 동성 배우자(사실혼) 포함
- 국민연금 거버넌스의 민주성·투명성 제고
  - 국민연금기금운용위원회 및 전문위원회(투자정책/수탁자책임/위험관리·성과 보상), 실무평가위원회의 노동조합 대표성 명문화 및 시민참여·투명성 강화
  - 국민연금재정계산제도 개선 및 정보 공개의 투명성 강화

### ② 기초연금법 개정

- 기초연금 보편화 및 급여 수준 상향
- 기초연금에서 국민연금 연계 감액 폐지
- 기초연금 재정 전액 국가부담

### ③ 근로자퇴직급여보장법 개정

- 퇴직급여 사각지대 해소 등 적용 대상 확대(초단시간 노동자, 특수고용·플랫폼 노동자, 근속 1년 미만 노동자 등)
- 퇴직연금 기금운용에 국민연금 참여
- 퇴직연금사업자(금융기관)에 대한 규제 강화

- 퇴직연금의 연금화 단계적 추진

## 5.6 부양의무자기준 폐지, 국민기초생활보장법 개정으로 가난한 이들의 권리보장

### 배경 및 현황

- 한국의 빈곤율은 14.9%, 특히 노인 빈곤율은 40% 내외를 기록함. 한국의 경제는 성장하였으나 빈곤은 갈수록 심화해 고질적인 문제가 되고 있음.
  - 14.9%에 달하는 빈곤율에도 불구하고 빈곤층을 대상으로 하는 복지는 매우 적음.
  - 대표적인 국민기초생활보장제도 수급자는 인구의 5% 정도이지만, 주거, 교육급여와 같은 알은 복지가 아닌 생계, 의료급여를 받는 수급자의 숫자는 여전히 인구의 3%에 불과함.
- 국민기초생활보장제도는 IMF 외환위기를 겪으며 발생한 대규모의 실업, 빈곤에 대응하기 위해 1999년 제정, 2000년 시행되었음.
  - 기존 생활보호법과 달리 인구학적 기준을 폐지하고, ‘건강하고 문화적인’ 최소한의 삶을 모든 시민에게 보장하는 것을 목표로 도입되었으나 부양의무자 기준과 까다로운 선정기준, 낮은 보장 수준으로 인해 그 목표를 제대로 실현한 바 없음.
- 부양의무자 기준은 오랫동안 복지 사각지대의 주요 발생 원인으로 손꼽혔음.
  - 가난한 이들과 일가족의 죽음이 발생할 때마다 국민기초생활보장제도가 제대로 역할을 하지 못하고 있다고 지적되었으나, 제도 개선은 매우 미진한 상황.
  - 2017년 보건복지부는 부양의무자 기준 폐지를 약속했으나 의료급여와 생계급여 일부에 부양의무자 기준이 잔존 중.
- 지난해 정부는 의료급여를 받는 기초생활수급자들이 의료를 과다 이용하고 있다며 현행 정액제에서 정률제로 본인부담금을 늘리겠다는 계획을 발표하였음.
  - 그러나 기초생활수급자의 41%는 노인가구이고, 만성질환자가 있는 가구의 비율은 91%에 달함.
  - 건강보험 가입자들과 의료 이용 수준을 비교하는 것은 어불성설이며, 총진료비 증가추세 역시 건강보험과 의료급여 사이 차이가 없음.
  - 보건사회연구원에 따르면 기초생활수급자일지라도 치료를 포기한 비율은 27.8%, 진료비 부담이 포기 사유인 경우는 87.1%에 달함.
- 낮은 기준중위소득과 까다로운 재산기준, 소득인정액 산정방식, 근로능력평가 등의 문제점은 빈곤층이 ‘수급자가 되기도 어렵지만, 수급자로 살기도 어려운’ 이중의 과제를 안겨줌.
  - 기초생활보장제도 수급자 선정기준이자 생계급여를 결정하는 기준중위소득은 70여 개 복지제도의 기준선으로도 작동하는데, 전 국민의 상대적 소득수준을 반영하고자 했던 2014년 도입 취지와 달리 실제 소득의 중위값과 격차를 가지고 있음.
  - 2025년 1인 가구의 기준중위소득은 239만 원이지만 통계청 가계금융복지조사 상 균등화 중위소득은 2023년 252만 원으로 2년 사이 소득과 물가 인상을 따라잡기는커녕 더 낮은 수준.
- 기준중위소득은 매년 중앙생활보장위원회(이하 중생보위)에서 결정되는데, 회의장을 개방하거나 당사자 위원을 배석하지 않고 속기록조차 남기지 않음.
  - 폐쇄적인 운영방식은 예산에 맞춘 고무줄 산식을 막기 어렵게 만들고, 제도의 민주성을 저해함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 국민기초생활법 개정으로 부양의무자 기준 폐지, 사각지대 해소

- 생계, 의료급여에서 부양의무자 기준 완전 폐지. 본인의 소득과 재산만을 기준으로 수급 지위 결정
- 재산기준, 소득인정액 산정방식, 근로능력 평가 문제점 개선으로 선정기준 합리화로 약간의 재산이나 소득, 근로능력을 이유로 한 수급 탈락 방지.

### ❷ 기준중위소득 현실화, 보장 수준 강화

- 기준중위소득을 실제 중위값 수준으로 조속히 현실화. ‘건강하고 문화적인 생활(법 제2조7)’을 영위할 수 있는 수준의 급여를 보장.
- 의료급여 정률제 개편 및 개악 중단, 보장성 강화.
- 주거급여 수급자에게 월세 지원뿐만 아니라 적절한 주거지로의 연계를 활성화. 주거 안정을 달성할 수 있도록 지원해야 함.

### ❸ 중앙생활보장위원회 공개와 당사자 참여 보장

- 국민기초생활보장법 개정으로 중생보위의 민주적 운영을 위해 회의록 및 속기록을 공개하고, 방청권 보장

## 5.7 모두의 돌봄기본권 보장

### 배경 및 현황

- 돌봄의 부담이 소득, 연령, 젠더, 가족구성 등을 막론하고 전방위적으로 커다란 압박이 된 지 오래고, 모두가 돌봄의 위기를 말하고 있음.
- 저출생·고령화, 급변하는 가족 형태, 노동 형태의 큰 변화 속에서 돌봄 공백의 심각성이 사회적 위험으로까지 등장하자, 주요 복지국가들은 돌봄을 개인의 책임에서 사회적 책임으로 전환하고, 국가의 역할을 적극적으로 강조하고 있음.
- 반면, 세계적으로도 유례없이 빠른 속도로 진행되는 저출생·고령화를 겪고 있는 한국은 돌봄을 여전히 개인과 가족의 몫으로 맡기고 있고, 특히 여성에게 그 책임을 전가하고 있음.
- 특히, 코로나19 상황에서 마주한 돌봄의 공백으로 국민들은 견고한 돌봄 체계가 얼마나 중요한지를 깨달았고, 돌봄이 어떤 상황에서도 멈출 수 없는 사회적 필수노동임이 드러났지만, 여전히 재평가받지 못하고 있는 현실임.
- 반면, 국가는 공허한 구호로만 돌봄의 국가책임을 외치고 있을 뿐 돌봄의 문제를 책임지지 않고 있으며, 그 결과 시민들은 여전히 돌봄 문제로 인한 불안과 부담에서 벗어나지 못하고 있음.
- 그동안 돌봄이 필요한 아동, 장애인, 노인들에 대해서 전통적인 가족 중심의 돌봄이나 병원 시설 입소에 의존해 온 것이 한국의 현실임.
- 그 결과 많은 사람들이 돌봄이 필요할 때 인간다운 삶을 포기해야 하거나 가족에게 감당하기 어려운 희생을 강요하고 있음.
- 장기요양보험, 장애인활동지원, 보육지원, 사회서비스이용권, 지역사회서비스 등이 발전하여 왔으나 제도가 분절적·파편적이어서 제대로 된 보장을 받지 못하고, 여전히 가족의 희생이 계속되거나 시설 입소를 피하기 어려운 상황이 반복되고 있음.
- 남성 생계부양자-여성 돌봄전담자 이데올로기 역시 사회에 팽배함. 2021년 ‘양성평등실태조사’에 따르면 가정 내 돌봄은 여성에게 편중되어 있으며, 가사·돌봄직종 임금노동에 종사하는 노동자 역시 2021년 기준 여성 비율이 94.2%로 절대다수임.
- ILO의 2018년 보고서에 의하면 전 세계 부불노동의 76.2%를 여성이 수행하고 있음.
- 한국의 법체계에서는 돌봄의 권리와 국가의 책임이 명시되어 있지 않음. 좋은 돌봄을 받을 권리와 돌볼 권리를 시민의 기본권으로 안착시키고, 돌봄에 대한 국가책임을 명시해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 헌법에 돌봄권 명시

- 돌봄은 전 생애에 걸쳐 모든 시민이 경험하는 기본권으로 좋은 돌봄을 받을 권리와 돌볼 권리가 모두에게 평등하게 보장되어야 함.

#### ② 돌봄기본법 제정

- 좋은 돌봄을 받을 권리와 돌볼 권리, 돌봄의 국가책임을 명시한 기본법 제정



**㉓ 남성생계부양자모델에서 보편적 돌봄제공자 모델로 전환**

- 남성생계부양자-여성돌봄전담자 모델로 설계된 제도·관행을 넘어 모든 시민이 노동자-돌봄자-시민으로서의 권리와 책임을 다할 수 있는 구조로 전환

## 5.8 돌봄 공공성 강화 및 돌봄노동자 처우개선

### 배경 및 현황

- 민간 중심으로 설계된 공공돌봄
  - 오늘날 한국 사회 출산율 0.7명으로 OECD 최저. 65세 이상 고령인구 비율은 2024년 말 기준으로 전체 인구의 20% 이상인 초고령사회로 진입.
  - 좋은 돌봄서비스의 제공은 국가의 중요 책무이나 사회서비스 공급은 98.1%가 민간에 의해 수행, 시범운영 중이었던 사회서비스원은 통폐합되거나 예산삭감으로 사실상 운영이 불가능한 상태.
  - 서울사회서비스원은 폐쇄되는 등 공공성이 훼손이 계속.
  - 장기요양기관의 경우 공공비율이 1% 미만.
  - OECD 회원국의 평균 국공립어린이집 이용률이 66%이나 한국은 25%(2022).
  - 심지어 현 정부는 2024년 사회서비스 전달체계 예산을 5.2%P, 사회서비스원 예산도 절반 수준으로 삭감하는 한편 사회서비스 인프라를 민간 중심으로 확대할 계획을 제시하면서 종사자의 낮은 처우, 서비스 품질관리 저하 문제가 야기될 것임.
- 도입 취지가 심각하게 훼손된 사회서비스원법
  - 사회서비스원의 국공립 돌봄인프라 설치 및 운영이 구체화되지 못하였음.
  - 국고보조가 부족한 상태에서 지역별로 운영에 격차가 생겨났으며, 일부 지자체는 예산 부족으로 사업을 제대로 진행하지 않고 오히려 초단기간 저임금 노동환경을 초래하는 등 설립 취지와 목적에 부합하지 못한 상황이 발생.
  - 더구나 현 정부는 사회서비스의 고도화를 이유로 중앙 및 시·도 사회서비스원의 돌봄서비스 직접 사업을 축소하고 사회서비스 산업 진흥 역할만 부여하고 있음.
- 제정되었으나 허술한 지역돌봄통합지원법
  - 2024년 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률안」(약칭 지역돌봄통합지원법) 제정하였으나 실질적 적용 대상이 협소하고 제반 관련 제도와 관련성도 다루어져 있지 않음.
  - 조직과 재정이 뒷받침되어 있지 않으며 지역 중심의 돌봄 보장을 위한 분권도 이루어지지 않음.
  - 사회적인 돌봄 욕구에 대응하기 위한 법률로서 매우 부족. 게다가 지자체장 등에게 부여된 조사, 종합판정, 개인별 지원계획 수립 등의 역할을 ‘전문기관’에 위탁할 수 있게 하여 지자체 책임이 실현되지 않을 가능성이 큼.
- 저평가된 돌봄노동, 불안정하고 낮은 임금의 일자리
  - 돌봄 일자리는 대표적인 저임금 여성 일자리로서 돌봄일자리 94.8%는 여성이고 60세 이상이 전체의 43.7%.
  - 돌봄 노동자의 월평균 임금은 전체 취업자의 57.5%에 불과하고 임시직 비중은 전체 취업자보다 1.9배 많은 33.1%(김원정, 2020).
  - 대부분 정부가 임금을 주는 사회서비스 일자리로 운영되지만, 저임금의 시급제 호출노동 일자리로 운영.
- 지나치게 높은 돌봄노동자 1인당 돌봄대상자 수
  - 영유아보육법 시행규칙 제10조에 따르면 어린이집 교사 1인당 아동수는 만 0세 3명, 만 1세 5명, 만 2세 7명, 만 3세 15명, 만 4세 이상 20명으로 규정.

- 유치원의 경우 아동의 나이에 따라 교사 1명당 15~30명까지 담당하는 데 이는 미국 소아과협회에서 권고하는 비율인 교사 1명당 3~8명에 비해 상당히 많은 편.
- 상급종합병원 기준 간호사 1명이 담당하는 평균 환자 수는 16.3명(보건복지부, 2023)으로 이는 미국(5.3명), 일본(7.0명) 등 선진국의 3배에 달하는 수준.
- 요양원은 입소자 2.3명당 1명의 요양보호사를 두게 되어있지만 이는 실제와 다르며, 고용된 요양보호사 숫자를 보는 형식적인 기준이 아니라, 요양보호사가 실제 근무하는 시간당 입소자를 계산하도록 인력 배치기준을 변경이 필요.
- 성희롱 피해를 신고하면 해고되는 요양보호사
  - 성희롱을 당한 요양보호사가 ‘요양보호사 변경’ 조치를 받게 되면 사실상 해고.
  - 방문요양보호사 임금체계는 시급제여서, 서비스가 중단되면 임금이 끊김.
  - 더욱이 요양보호사가 반복적인 성희롱·성추행을 신고했다가 주의 조치를 받은 이용자가 되레 요양보호사 교체를 요구하기도 함.
  - 교체된 요양보호사마저 피해를 볼 수 있지만 대책은 전무함.
- 이주가사돌봄노동자 확대 정책
  - 오세훈 서울시장은 최저임금보다 낮은 이주가사돌봄노동자 도입을 주장하며 2024년 8월부터 필리핀 이주가사돌봄노동자 100명을 도입.
  - 고가의 숙소비를 내야하고, 통금이 있고, 외부와의 접촉을 막는 등의 인권침해와 임금이 밀리는 등의 문제가 제기됨.
  - 저평가된 돌봄노동의 개선없이 차별적 저임금의 이주가사돌봄노동자 확대 기획임.
  - 노동부와 서울시는 시범사업에 대한 제대로 된 평가 없이 연장하되, 민간자체 운영으로 변경하겠다고 발표.
  - 돌봄의 공공성을 훼손하고 민간 중심으로 재편하려는 시도이자 이주노동자에 대한 차별을 국가가 조장.
- 모두의 권리가 아닌 출산 전후 휴가 · 육아휴직
  - 2021년 기준 출산 전후 휴가 사용자 수는 70,235명. 2021년 출생아 수는 26만 6백 명으로 전체 출산모 대비 출산 전후 휴가 사용자는 26.9%에 불과.
  - 2021년 여성 고용률은 51.2%. 비율로 따져 보자면 전체 출산모 중 51.2%는 출산 전후 휴가를 사용해야 하지만 출산 전후 휴가 사용자는 26.9%에 불과.
  - 출산한 모든 여성들은 생계 수단으로서의 노동, 새로운 일을 위한 준비 등 생계를 위한 모든 일을 중지할 수밖에 없음.
  - 육아휴직은 고용보험에 가입할 수 없는 특수고용, 플랫폼, 프리랜서 노동자, 자영업자들에게는 원천적으로 배제된 권리.
- 문제의 한부모가족 아동 빈곤율
  - 여성가족부 ‘2021년 한부모가족 실태 조사’에 따르면 ‘양육비를 한 번도 지급받은 적 없다’라는 답변이 72.1%.
  - 한국의 한부모가족 아동 빈곤율은 무려 47.7%로 OECD 국가 중 네 번째로 높음.
  - 소송으로 양육비 이행을 해결하도록 만든 현행 구조는 기나긴 소송절차로 양육자의 고통을 가중시키며, 소송을 하더라도 ‘감치명령’ 제도로 양육비를 제대로 지급받을 수 없는 경우가 다수.

## 대안 및 개혁 방향

## ❶ 돌봄 공공성 강화

- 돌봄서비스 전달체계 전반의 개혁을 위한 범정부 총괄 컨트롤타워 설치
- 국공립 사회서비스 기관 비율 30% 이상, 국공립어린이집 이용률 50%까지 확대하고 서비스 질 강화
- △시·도 사회서비스원 설립 의무화, △국가 혹은 지자체가 사회서비스 사업을 위탁하는 경우 시·도 사회서비스원에 우선 위탁, △시·도서비스원의 사업수행에 필요한 경비를 출연 또는 보조할 수 있는 근거 마련, △사회서비스원의 설립 주체를 기초자치단체까지 확대할 수 있도록 「사회서비스원 설립·운영 및 지원에 관한 법률」 개정
- 노인 등 일부 대상에 국한된 협소한 ‘요양·돌봄’ 등의 돌봄 ‘지원’이 아니라, 모든 주민의 보편적이고 포괄적인 돌봄의 문제에 대응하여 주민의 ‘돌봄보장’을 위한 법체계로서 제반 관련 법제들을 포괄하면서 보편적으로 적용될 수 있도록 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」 개정

## ❷ 돌봄노동자 권리 보장 및 처우개선

- 돌봄노동자 월급제 고용보장 및 적정 임금 확보
- 돌봄노동자 처우개선을 위한 거버넌스 당사자 참여 보장
- 돌봄노동자 1인당 배정된 돌봄 대상자 수 축소
- 장기요양종사자 성희롱 성폭력 예방 및 피해구제 실효성 확보를 위한 「노인장기요양보험법」 등 개정
- 이주가사 돌봄노동자 평등한 노동권 확보

## ❸ 일생활균형 정책 강화

- 모든 출산 여성에게 출산 전후 휴가 급여 지급
- 일하는 모든 양육자(구직자, 학생, 자영업자, 무급가족종사자, 프리랜서, 특수고용, 플랫폼노동자 등)에게 육아휴직급여 지급방안 마련
- 노동시간 단축 및 가족돌봄휴가제도 확대

## ❹ 보편적 양육비 대지급제 도입

- 양육비를 지급받지 못하고 있는 양육부모에게 국가가 먼저 양육비로 지급하고 후에 회수하는 제도를 도입해 양육비 미지급으로 인한 아동의 빈곤을 예방하고, 국가기관이 양육비를 직권 회수하여 양육비 이행 강화

## 5.9 다양한 가족을 구성할 권리 보장

### 배경 및 현황

- 이성애 부부와 자녀로 이뤄진 가족이 '정상 가족'이라는 전통적 규범은 현실에 존재하는 다양한 가족·공동체 실천으로 뚜렷이 약화되고 있음.
- 2020년 1인 가구는 전체 가구의 31.7%(664만3천 가구)로 2015년에 비해 27.5% 증가함. 2021년 전국 비(非)친족 가구는 47만2천660가구로 전년도 대비 11% 증가했고, 비친족 가구원은 100만 명을 넘어섬.
- 2022년 설문조사 결과 결혼을 반드시 해야 한다거나 하는 것이 좋다고 응답한 비율은 50%, '결혼하지 않더라도 함께 살 수 있다'는 응답률은 65.2%로 2년 전보다 5.5% 증가했고, '결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다'는 응답률은 34.7%였음.
- 2020년 가족 다양성 국민인식조사에 따르면 혼인·혈연관계가 아니더라도 생계와 주거를 공유하면 가족이라는 생각에 69.7%가 동의하였음.
- 동성 커플, 비혼 출산, 혈연/결혼과 무관한 상호부조 공동체 등 생계나 돌봄을 공유하는 다양한 방식이 점차 더 가시화되고 있음.
- 민법은 가족의 범위를 배우자와 직계혈족, 형제자매로 규정하고 있음.
- 법률명에서부터 '불건강한 가족' 개념을 상정한 건강가정기본법은 가족을 "혼인·혈연·입양으로 이뤄진 사회의 기본단위"로 규정하며(제3조), 가족 '해체'를 '예방'할 노력을 개인들에게 부과함(제9조). 이처럼 협소하고 차별적인 기존 법 제도는 다양한 가구 구성원들 간의 실제 관계나 필요를 반영하지 못하며, 현실 속 수많은 가족·공동체 구성원들을 각종 공적 권리와 사회안전망으로부터 배제시킴.
- 혈연과 혼인 중심의 '법적 가족'에 기초하는 복지체계는 가족 형태에 따른 차별을 야기. 법적 가족이 아닌 사람들은 같이 살고 있어도 세제 혜택, 보험과 연금의 승계, 주거지원 등의 복지제도를 이용할 수 없어 사실상 시민적 권리를 박탈당하고 있음.
- 또한 다양한 관계 속에서 서로를 돌보고 애도할 권리를 인정하지 않고 '정상 가족' 규범에 부합하지 않는 사람에 대한 사회문화적 차별을 더욱 강화하며 개인의 행복추구권과 존엄성을 침해함.
- 혈연과 혼인뿐만 아니라 개인과 개인의 결합을 기반으로 한 보편적인 가족 구성권을 법적으로 보장하는 생활동반자법 제정 등이 필요.
- 부성우선주의 원칙을 담고 있는 「민법」 제781조 제1항은 한국 사회에 존재하는 다양한 형태의 관계를 차별하는 인식과 규범을 재생산해옴.
- 동성 부부는 양 당사자의 법적인 성별이 같다는 이유로 혼인제도에서 배제되어 있어, 관계에 대한 법적 인정을 받을 수 없으며 가족 정책과 복지제도의 사각지대에 놓여있음.
- 2024년 2월 현재 전 세계 40개 국가에서 동성 간 혼인신고가 가능하며, OECD 국가 중 동성커플의 관계를 보장하는 어떤 제도도 존재하지 않는 나라는 한국을 포함한 4개국(한국, 슬로바키아, 리투아니아, 튀르키예)에 불과한 상황.
- 대법원은 2024. 7. 18. 동성배우자에 대한 건강보험 피부양자 지위를 인정하며 '동성 동반자'와 '사실상 혼인 관계에 있는 사람'은 본질적으로 동일한 집단에 속한다고 판시함.

- 이러한 평등원칙은 비단 건강보험 영역에서만 적용되는 것이 아니므로, 배우자의 성별과 상관없이 혼인의 자유를 누릴 수 있도록 하기 위한 동성혼 법제화 필요.
- 2023년 유엔 자유권위원회는 대한민국 정부의 제5차 보고서에 대한 최종권고에서 민법을 개정하거나 시민결합을 도입하여 동성커플과 그 자녀가 경제적, 사회적 영역에서 차별받지 않도록 보장하여야 한다고 밝힘.
- 2023년 유엔 인권이사회 제4차 국가별 인권상황 정기 검토에서도 뉴질랜드, 미국, 아이슬란드 등 3개국이 동성혼 법제화를 권고한 바 있으나 이를 이행하기 위한 정부 차원의 노력은 이뤄진 바 없음.
- 21대 국회에서는 생활동반자법과 동성혼을 법제화하는 민법 개정안, 비혼 출산 지원법 등이 발의되었으나 제대로 된 논의를 거치지 못한 채 임기 만료로 폐기됨.

## 대안 및 개혁 방향

### ① 혼인·가족 관련 제도적 차별 해소를 위한 민법 개정

- 민법 제779조(가족의 범위 조항) 삭제
- 민법 제812조(혼인의 성립 조항) 개정 등을 통한 동성혼 법제화 실현
- 민법 제781조 제1항 개정으로 부성우선주의 원칙 폐지

### ② 생활동반자법 등 다양한 가족·공동체를 포괄하는 법 제정

- 생활동반자법
  - 신분관계의 변동이 생기지 않는 당사자 쌍방의 자유로운 계약관계로서 친족과 친족의 결합으로 만들어지는 법률혼과 달리 상대방의 가족과 인척 관계가 형성되지 않는 개인과 개인의 결합으로 동거, 부양, 협조의 의무가 있는 관계.
  - 소득세법(소득공제혜택), 국민건강보험법(피부양자 자격), 의료법(의료기록 열람권), 가정폭력처벌법(가정 구성원에 생활 동반자 포함) 상의 혜택 부여.
  - 가족생활은 혼인으로만 성립된다는 협소하고 왜곡된 해석을 넘어서 다양한 결합을 보장하고 이러한 결합이 존엄과 평등을 기초로 성립되고 유지될 수 있도록 국가가 지지하고 지원.
- ‘지정하는 사람’에게 권리 부여할 수 있도록 개별법 개정
  - 각종 법 조항(공직선거법, 국민투표법 산업재해보상법, 검역법 등)에서 배우자나 혈연가족으로 한정 지은 대리인 혹은 보호자의 권리를 ‘본인이 지정한 사람’에게 부여할 수 있도록 개정.

### ③ 건강가정기본법 전면 개정 및 명칭 변경

- 명칭 및 기본이념 개정
  - 법 제명을 「가족정책기본법」으로 하고, 누구든지 가족의 형태를 이유로 차별받지 아니하며, 가족 구성원이 서로 존중하고 부양·양육·가사노동 등에 함께 참여함으로써 민주적이고 평등한 가족관계를 이루는 것을 기본이념으로 함.
- ‘가족’ 개념 삭제 (제3조 1호)
- ‘건강가정’이라는 용어를 삭제하고 ‘가족 지원’, ‘가족 정책’ 등의 중립적 용어로 변경 등

#### ④ 다양한 가족·공동체의 권리 보장을 위한 사회보장 및 정책 변화

- 의료, 주택, 조세, 연금 등 사회보장 제도를 기본적으로 각 개인이 보장받을 수 있도록 설계하고, 혈연, 혼인이 아니어도 서로 돌보는 관계에서 제도적 혜택이 보장받을 수 있도록 수정.

-

## 5.10 장애등급제 진짜 폐지·집단수용 장애인 거주시설 폐지·탈 시설권리 실현

### 배경 및 현황

- 장애인은 오랫동안 국가의 복지정책에서 등급으로 구분되고, 시설에 수용되는 존재로 취급되었음.
- 이는 단순한 행정적 분류나 정책이 아니라 장애인을 사회에서 배제하고 차별하는 구조적 억압이었음.
- 1988년 도입된 장애등급제는 장애인을 1~6등급으로 나누어, 등급에 따라 복지 서비스의 범위와 수준을 결정했음.
- 그러나 이는 장애인의 개별적인 욕구를 고려하지 않고, 국가가 정한 기준에 따라 지원 여부를 결정하는 차별적인 제도였음.
- 2019년 7월 대한민국 정부는 ‘수요자 맞춤형 서비스 제공’이라는 명분으로 장애등급제를 폐지하며 ‘서비스지원 종합조사’를 도입.
- 하지만 해당 장애등급제 폐지는 형식적인 폐지로, 여전히 의학적이고 일률적인 기준을 서비스 필요도의 척도로 삼으며 예산의 통제와 효율적 운용에 방점을 두고 있음.
- 이에 따라, 현행 서비스지원종합조사는 종전 장애등급제가 유지되던 당시의 판정체계(인정조사)보다 더욱 엄격한 척도로 기능적 손상을 측정하고, 장애등급이 신체에 등급을 매기던 방식과 마찬가지로 신체의 기능을 계량적으로 측정하며 점수를 수치화하고 있음.
- 이로 인해 중증장애인은 높은 점수를 득점하기 위해 자신의 ‘기능적 무능’을 입증해야만 하는 구조가 장애등급제 종전과 같이 유지되고 있음.
- 이러한 장애등급제는 장애인의 지역사회 자립을 가로막고, 결국 시설 수용으로 이어지는 구조적 문제를 만들었음.
- 장애등급이 낮거나, 활동지원 등 복지 서비스에서 배제된 장애인은 가족의 돌봄을 받기 어려울 경우 시설로 들어갈 수밖에 없는 현실에 놓이게 됨. 국가가 개별 장애인의 삶을 지원하는 것이 아니라, 시설 중심의 집단 보호 방식으로 장애인을 관리하려 했기 때문.
- 장애인도 지역사회에서 함께 살아가기 위해서는 장애인을 집단수용하는 장애인거주시설의 폐지와 장애등급제 진짜 폐지가 수반되었을 때 비로소 실현될 수 있음.
- UN 장애인권리협약(CRPD) 제19조를 따르면, 장애인이 시설이 아닌 지역사회에서 통합된 삶을 살아가는 것은 장애인에게 당연히 주어진 권리임을 선언하고 있으며, 이후 UN 장애인권리위원회는 2017년 ‘일반논평 5호’, 2022년 ‘긴급상황을 포함한 탈시설 가이드라인’을 발표하여 장애인의 탈시설 이행에 대한 국가의 책무와 입법을 권고함.
- 21대 국회에서 국회의원 68인의 공동발의로 장애인 탈시설 지원법이 발의, 유례없이 법안 공청회를 2차례 개최했으나 제정되지 못함.
- 21대 국회에서 탈 시설지원법 제정이 성사되지 못하면서 ‘장애인 지역사회 자립 지원 시범사업’은 본사업 시행 시기가 2025년에서 2026년으로 연기됨.
  - 시범사업을 통해 자립한 장애인들에 대한 서비스 지속성과 본사업의 정착화를 위한 법률 근거 마련이 시급히 요구됨.



## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 장애등급제 진짜 폐지 : 장애인 활동 지원 24시간 지원에 대한 중앙정부 책임 강화

- 중앙정부 차원 24시간 대상자 선정
- 지역별 서비스 편차와 상이한 기준 해소를 위한 정책적 방안 강구
- 획기적 예산 확대 및 판정체계 개편을 통한 대상자 및 개인별 서비스 시간 확대
- 활동지원사의 중증장애인 기피 문제 해소 및 서비스 질 향상을 위한 제반 체계 개편
- 만 65세 연령 제한 및 보전급여 완전 폐지
- 장애인활동지원 본인부담금 폐지

### ❷ 집단수용 장애인 거주시설 폐지 : 장애인 거주시설 단계적 시설 폐쇄 5개년 계획 수립

- 장애인 거주시설 단계적 시설 폐쇄 5개년 계획 수립(2026~2031) 수립
- 계획 수립 과정에 탈시설 당사자 참여 보장

### ❸ 탈 시설권리 실현 : 탈 시설지원법 제정

- 탈 시설지원법 제정 : 2025년 1월 7일 서미화, 김선민 의원 공동대표 발의로 서명 게재
- UN 탈시설가이드라인 이행을 위한 「탈시설 로드맵」 2.0 발표
- 탈시설 장애인 지역사회 자립 지원 5개년 계획 수립

# 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 9  | 39    | 19       | 1     | 6  | 3  |

- 6.1. ‘노동에 기반한 평등공화국’을 지향하는 노동 헌법
- 6.2. 노동자성 확대 및 노동법 전면 적용을 통한 보편적 노동권 보장
- 6.3. 모두의 고용안정(차별받지 않고 불안하지 않은)과 일할 권리의 보장
- 6.4. 적정임금 보장
- 6.5. 성평등 노동 실현
- 6.6. 모든 노동자의 노조할 권리 보장
- 6.7. 노동시간 단축 및 장시간 노동 근절
- 6.8. 공공서비스 확대 및 ‘모범 사용자’ 모델을 선도하는 일자리 국가 책임 강화
- 6.9. 차별 없는 노동권 보장.이주노동자에게는 노동허가제, 채용사업주에게는 채용허가제 도입 필요

| 과제 위원장  | 소위원장 | 팀장      | 관할 공동위원장 |
|---------|------|---------|----------|
| 남우근 배진경 | -    | 우문숙 류제강 | 이정희      |

## 배경과 문제점

- “노동자들은 이미 비상계엄 상황이었다”
  - 작년 12월 3일, 윤석열 내란 세력이 계엄을 선포하기 이전에도 노동 장은 이미 비상계엄 상황이었음.
  - 1년을 훌쩍 넘긴 구미의 고공 농성장에서, 원청 책임을 요구하는 노동자들에게 수백억 원의 손해배상청구를 하는 조선소에서, 23명의 노동자가 불타 죽었는데도 기업 대표가 제대로 사과하지 않는 화재 참사 현장에서, 이미 비상계엄은 현재진행형이었음.
  - 고공농성과 조선소와 화재참사 현장은 대한민국 노동의 현주소를 보여주는 상징이지만 어느 노동 현장이라고 다르지 않음.
  - 기업이든 국가든 고도성장의 이면에는 노동자 착취가 만연하고 있고, 생명과 안전보다는 이윤을 앞세우는 사회에서 계엄 상황이 아닌 노동 현장은 찾아보기 힘들.
- “노동 현장의 비상계엄을 넘어 노동에 기반한 평등공화국 실현”
  - 윤석열 탄핵을 외치는 광장의 목소리가 단지 탄핵의 완성과 조기 대선을 통한 정권교체에 머물러서는 안 됨.
  - 탄핵 너머, 정권교체 너머, 노동에 대한 차별과 배제를 넘어, ‘노동에 기반한 평등공화국’으로 나아가야 함.
  - 노동은 인간 존재의 근거이고, 노동자는 생산의 주체이자 역사발전의 주체임.
  - 노동의 가치를 보장하고 노동권을 강화했을 때, 광장의 민주주의가 일터의 민주주의로 흘러넘칠 때, 비로소 민주주의와 평등사회가 완성될 수 있음.
  - 노동이 단지 먹고 사는 문제의 해결을 넘어서, 자기 가치 실현, 연대적 관계 형성, 평등한 사회 실현, 민주적 역사발전의 토대가 되기 위한 사회대전환 과제는 더 이상 미룰 수 없음.
- “보편적 노동권 보장, 평등한 일터, 장시간 노동체제 근절, 노동 3권의 실질적 보장”
  - 노동에 기반한 평등공화국을 실현하기 위해 우선적으로 헌법 개정이 필요함.
  - 현재의 헌법은 노동권에 대한 최소한의 내용으로 제한되어 있음.
  - 개정을 통해 노동에 기반한 평등사회로의 지향점을 분명히 해야 함.
  - 존엄하고 평등한 노동권 보장을 국가의 의무로 규정해야 함.
  - 헌법 개정을 토대로 보편적 노동권을 보장하기 위한 개별법 개정이 필요함.
  - 노동하는 모든 시민에게 근로기준법, 최저임금법, 안전보건법, 사회보장법이 동등하게 적용되어야 하며, 적정임금과 안정적 고용이 보장되어야 하며, 그리고 이에 대한 기업의 책임을 명확히 해야 함.
- 평등한 일터를 만들기 위한 과제도 시급함.
  - 성별, 연령, 고용 형태, 출신 국가에 따른 차별을 금지하고, 일터에서의 시민권이 동등하게 보장되어야 함.
  - 노동시간 단축을 통한 일생활 균형과 일자리 나누기는 시대적인 흐름임.
  - 임금 삭감 없는 노동시간 단축, 노동시간 예외 규정 폐지, 야간노동에 대한 적극적인 규제가 필요
  - 사회공공성을 강화하고 일자리에 대한 국가책임을 실현하기 위해 공공부문 일자리를 대폭 확대해야 하며, 특히 양질의 사회서비스 일자리를 만드는 것은 지속가능한 돌봄사회를 위해서도 시급한 과제
- 노동자들이 자주적으로 단결해서 정치, 경제, 사회적 지위를 향상시킬 수 있도록 노동 3권을 실질화해야 함.

- 이를 위해 온전한 단체교섭권과 단체행동권을 위해 원청의 교섭 의무 부과, 손배소 제한 등 노조법 2, 3조가 개정되어야 하고, 산업구조 변화에 맞춰서 초기업교섭을 제도화해야 함.
- 단체행동권을 제약하는 독소조항을 제거하고, 미조직노동자까지 포괄할 수 있도록 단체협약 효력 확장제도를 실질화해야 함.

## 6.1 ‘노동에 기반한 평등공화국’을 지향하는 노동헌법

### 배경 및 현황

- 일제하 독립운동, 4.19혁명, 5.18 광주민중항쟁, 6월 항쟁, 789노동자 대투쟁, 촛불항쟁에 이어 윤석열 퇴진 광장 투쟁까지 민주주의를 진전시킨 힘은 민중의 투쟁이었음.
- 1987년 6월 항쟁으로 쟁취한 6공화국 헌법은 대통령 직선제라는 형식적 민주주의를 도입했지만, 노동자의 권리와 인간적인 삶을 보장하는 실질적 민주주의로 나아가지 못함.
- 신자유주의 전면화로 불안정노동이 확산되고 사회적 불평등과 소수자에 대한 차별이 심화되고 있음.
- 여야의 정쟁, 정부 정책과 제도변화를 넘어 노동에 기반한 새로운 평등사회를 지향하는 헌법적 토대가 견고해져야 함.
- 현행 헌법은 노동에 대한 관점이 부재함. 한국 사회는 여전히 노동에 대한 배제와 차별적 분위기가 만연함.
- 노동자는 생산의 주체이며 사회개혁과 역사발전의 주체. 노동자가 인간의 존엄과 가치를 인정받는 사회구성원으로서의 정당한 대우를 받아야 함.
- 민주주의 발전은 일터와 삶터의 민주주의 확장으로 이어져야 하며, 광장의 민주주의는 확대 강화되어 일터의 민주주의로 흘러넘칠 수 있어야 함.
- 이윤보다 인간, 경쟁보다 연대, 차별보다 평등을 지향하는 사회를 지향할 때, 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 방향으로 개헌이 필요함.
- 87년 구시대 낡은 헌법을 버리고 노동자 광장의 요구로 채워낸 새로운 헌법을 마련해야 함.
- ‘노동에 기반한 평등공화국’ 개헌을 제기함. 개정헌법 논의가 실질적, 절차적 정당성을 갖추려면 모든 노동자의 존엄과 평등 실현을 위한 사회대전환을 지향해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 노동에 기반한 평등공화국 지향

- 전문 개정 : “... 노동에 기반한 평등사회를 지향하며 ...”
  - (해설) 노동하는 사람이 사회구성원의 절대다수임에도 현행 헌법에는 ‘노동’이라는 표현조차 찾아볼 수 없을 만큼 노동에 대한 관점이 부재함. 헌법은 국가의 기본가치와 민중의 요구, 지향을 담는 가장 큰 범위의 제도적 장치임. 전문에 ‘노동, 평등사회’를 명시함으로써 노동에 기반한 평등공화국으로 나아가려는 지향을 명확히 함.

#### ② 모든 노동자의 존엄한 노동권

- 모든 ‘근로’를 ‘노동’으로(제32조 1항 개정, 32조 2항(근로의 의무) 삭제, 33조 1항 개정 등(하위 법령 모두 개정)) : “... 모든 사람은 노동할 권리, 노동자, 노동 ...”
  - (해설) 명칭 정상화. 사회적으로 ‘노동’이라는 용어가 널리 쓰임에도 헌법에서는 ‘노동’을 배제함. 헌법상 명칭 정상화를 통해 하위 법령 포함해 모든 ‘근로’를 ‘노동’으로 개정하여 사회적 인식 개선을

도모할 수 있음. ‘부지런히 시키는 대로 일함’이라는 구시대적, 국가주의적 의미를 담은 ‘근로’보다 ‘노동’의 자주성과 기본권적 측면을 강조하는 의미를 담음.

- ‘이익균점권’ 조문 신설(복원) : “... 영리목적 기업의 노동자는 법률이 정하는 바에 따라 이익의 분배에 균점할 권리를 가진다. ...”
  - (해설) 국가는 적정한 노동소득분배율을 유지하기 위한 정책실현 의무가 있음. 이익균점권을 헌법 조문에 명시하는 것은 이와 병행할 수 있는 헌법상 핵심적 장치. 제헌헌법상의 조문이 가진 민주주의적 정신을 헌법적으로 다시 선언하는 중요한 의미. 이익균점권은 이익분배 청구권을 보장한다는 의미로서, 단순히 이익공유제 혹은 경제민주화 이상의 강력한 분배정의를 뜻함. 또한 존엄한 노동권의 맥락으로 출발한 이익균점권은 건강 균점권, 생활 균점권 등 사회권 확장을 위한 단초가 될 수 있음.
    - ※ 이익균점권 관련해서는, 이윤 자체가 노동자들에 대한 착취의 결과물인데 이익균점권은 착취 자체를 인정하면서 그 일부를 분배받을 권리를 주장하는 것으로 노동헌법에 넣기에는 부적절하다는 의견이 있었음.

### ③ 모든 노동자의 평등한 노동권

- 동일가치노동 동일임금(제32조 개정, 조항 신설) : “... 동일한 가치의 노동에 대해서는 동일한 임금이 지급되어야 한다 ...”
  - (해설) 동일한 가치의 노동을 수행함에도 인종, 국적, 장애 유무, 성별, 성적지향, 고용 형태 등에 따른 임금차별은 부당함. 한국은 경제개발협력기구(OECD) 국가 중 저임금노동자 비율, 성별 임금 격차 등이 최고 수준임. 동일가치노동 동일임금 지급은 평등한 노동권과도 직결됨. 사회 양극화와 불평등을 일소하는 차원으로 ‘동일가치노동 동일임금’을 헌법에 명시하여 일터 민주주의 확장의 헌법적 가치를 실현해야 함. 국제연합(UN) 사회권 규약, 여성차별철폐조약, 국제노동기구(ILO) 동일가치노동에 대한 남녀 동일 보수에 관한 협약, 남녀고용평등법 등 국제법과 관계 법령의 취지에도 부합하는 방향임.
- 모든 노동자에게 노동기본권 전면 보장(제33조 개정, 조항 신설 및 하위 법령 모두 개정) : “... 노동자는 자주적으로 단결할 자유, 정치적 경제적 사회적 지위 향상 및 노동조건의 유지 개선을 위해 단체교섭 및 단체행동의 자유와 권리를 가진다. ...”
  - (해설) 노동기본권 보장의 목적을 확장적으로 신설 명문화하여 쟁의행위의 정당성을 협소하게 해석하는 사법적 월권을 일소함. 노조법 1조와도 상통하는 맥락. 또한 유엔 자유권 규약, ILO 제87호 협약과 잇따르는 권고, 국제적 규범 등을 살피 공무원의 정치, 노동기본권을 제약하는 조항을 폐지하여 모든 노동자에게 기본권을 보장한다는 헌법적 취지와 민주주의적 가치를 온전하게 살려야 함.
- 모든 노동자에게 평등권 확대(제 11조 개정) : “... 모든 사람은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별, 종교, 사회적 신분, 성 정체성, 성적지향, 인종, 국적, 장애, 고용 형태 등 ... 국가는 부당한 차별을 시정하기 위해 노력할 의무가 있다. ... ”

- (해설) 기존 11조 평등권 조항에서 차별금지사유에 ‘성 정체성, 성적지향, 인종, 국적, 장애, 고용 형태 등’을 추가하고 국가의 차별시정 의무를 명시함으로써 모든 노동자에게 평등한 권리 보장을 지향하고 헌법적 의미에서 평등권 확대를 실현함. 또한 후속 입법 과제로 차별금지법 제정의 단초를 제공할 수 있음.

## 6.2 노동자성 확대 및 노동법 전면 적용을 통한 보편적 노동권 보장

### 배경 및 현황

- 근로기준법 적용 배제 현황
  - 헌법 제32조에는 노동권 보장과 관련해서 다음과 같이 규정하고 있음.
  - “국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다.”, “근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다.”
  - 하지만 헌법에서 정한 고용, 임금 등 노동기준을 모든 노동자가 적용받고 있는 것은 아님.
  - 사업장 규모(5인 미만 사업장 380만 명, 임금노동자의 17.4%), 노동시간(주 15시간 미만, 117만 명, 임금노동자의 5.3%), 노동 특성(가사사용인, 30~40만 명으로 추산)에 따라 근로기준법 일부 또는 전부 및 사회보험 등이 적용 제외되어 있음.
    - 5인 미만 사업장-해고 제한, 휴업수당, 근로시간 제한, 연장·야간·휴일 가산 수당, 연차휴가 등 적용 배제
    - 초단시간 노동 : 주휴일, 연차휴가, 사회보험, 퇴직금 적용 배제
    - 가사사용인 : 노동법 전면 적용 배제
  - 근로기준법이 노동권 보장의 최저기준이라면 모든 노동자에게 적용되어야 할 것임.
- 노동자성 배제 현황
  - 노동권을 보장받는다라는 것은 우선적으로 노동법을 적용받는 것을 의미하나, 현실에서 노동법을 적용받기 위해서는 법상 노동자성이 인정되어야 함.
  - 하지만 정보통신기술의 발달과 초과이윤을 노리는 노무관리전략으로 인한 고용 형태 다변화로 인해 노동자성이 배제된 노동자들이 급증하고 있음.
  - 2000년대만 하더라도 임금노동자 중 비정규직 유형의 하나인 특수고용노동자(50만 명 내외)가 주로 노동자성 배제의 주요 사례로 꼽혔지만, 현재는 비임금노동자 중에서도 플랫폼노동, 프리랜서, 가짜 3.3 노동 등 다양한 유형의 노동자가 노동자성을 부정당하고 있음.
  - 종합소득세 납부자 중 ‘인적용역 사업소득’(고용 관계없이 노무를 제공하고 받는 소득) 원천징수 대상 인원이 850만 명에 달함.
  - 가짜 3.3 노동자 중 불법적으로 사용자 책임을 면탈하기 위한 경우(2024년 경기도 프랜차이즈 단시간 노동자 실태조사에서 편의점, 커피전문점 등에서 일하는 단시간 노동자의 50% 내외가 3.3% 계약하고 있음)는 근로감독을 강화해서 단속해야 하는 문제이지만, 고용 지위가 모호하다는 이유로 노동자성을 부정하는 경우는 협소한 노동자성 개념을 확대하는 법 개정을 통해 노동권을 보장해야 함.
  - 국제노동기구(ILO)는 위장된 고용 형태로 일하는 노동자들의 권리 보장을 위해 <고용관계와 관련된 판단 지표가 하나 이상 존재하는 경우 고용관계 추정 규정을 도입>하는 내용을 포함한 ‘고용관계 권고’(권고 제198호)를 지난 2006년 총회에서 채택했음.
- 기업의 공급망에 대한 포괄적인 인권환경책임 강화 필요
  - 재화와 용역의 공급망 과정에서 발생하는 인권침해가 심각한 상황임.



- 원청 사용자 책임과 같이 중층적 고용관계에서 실질적인 결정권을 행사하는 원청기업의 사용자 책임을 강화하는 것과 함께, 이를 넘어서서 기업의 공급망에서 발생하는 인권침해 상황에 대해 기업의 사회적 책임을 강화할 필요가 있음.
- 이에 대하여 전 세계적인 대응 활동이 전개되고 있으며, 특히 다단계 하도급, 위협의 외주화가 고도화 되어있으며, 생산 및 수출의 해외의존도가 높은 한국의 경우 공급망 인권침해에 대한 대응 필요성이 어느 때보다 시급하게 제기되고 있음.
- 해외의 경우, 유럽연합 및 회원국을 중심으로 공급망 인권환경실사법 제정이 이루어지고 있음. 특히 유럽연합은 2024년 지침을 통과시켰고, 2027년 이후 각 회원국의 국내법 차원에서 의무적 인권환경실사법이 제도화될 예정임.
- 한국의 경우 아리셀 참사, 한국옵티칼하이테크 사안 등에서 공급망 인권침해에 대하여 공급망 최상위에 있는 기업(삼성, 엘지, 애플)에 책임을 묻고자 하는 시도들이 있으나 더 많은 사회 인식 제고와 관심이 필요하며 이러한 대응 활동을 뒷받침할 제도가 미비한 상황임.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 5인 미만 사업장, 초단시간 노동, 가사사용인에게 근로기준법 전면 적용

- 근로기준법 제11조(적용 범위) 개정으로 5인 미만 사업장 근로기준법 일부 배제, ‘가사사용인 적용 배제’를 삭제해야 함.
- 근로기준법 제18조(단시간근로자의 근로조건) 개정으로 초단시간 노동자에 대한 근로기준법 일부 배제를 삭제해야 함.

### ❷ 노동자 추정 제도 도입으로 노동자성 확대 인정

- 근로기준법 제2조를 개정하여 노동자 추정 제도 도입.
- 노동력을 제공하는 자를 노동자로 추정하고, 기업이 노동자가 아닌 개인사업자라고 주장하려면 아래의 3가지 요건을 모두 입증하도록 책임 부여.
  - 노동력을 제공하는 자가 기업의 통제와 지시를 받지 않음.
  - 노동력을 제공하는 자는 기업의 통상적인 사업 범위 외의 업무를 수행함.
  - 노동력을 제공하는 자는 기업과 독립적으로 본인의 이름과 계산으로 사업을 영위함.

### ❸ ‘공급망 인권실사법’ 제정 : 기업의 공급망 인권환경 책임 강화

- 기업은 인권환경책임을 실천하기 위하여 인권환경실사 이행체계를 구축하여 운영하고, 경영책임자 등은 매년 기업의 인권환경실사 이행에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고
- 인권환경위험의 식별과 그 위험을 식별한 경우 인권환경위험 대책의 수립·실행 및 인권환경실사보고서 작성 후 공개
- 인권환경실사를 하지 않거나, 확정된 시정명령을 이행하지 아니한 자 등에 대하여 벌칙 규정



## 6.3 모두의 고용안정(차별받지 않고 불안하지 않은)과 일할 권리의 보장

### 배경 및 현황

- 심각한 저출생·고령화로 초고령사회에 진입한 우리나라의 경우 OECD 최고의 노인 빈곤율·자살률 문제에 직면해 있음.
  - 이를 해결하기 위해서는 연금수급 개시연령과 연계하여 단계적으로 정년을 연장함으로써 주된 일자리에서 고용안정과 소득을 보호하여 고령자의 생활 안정을 꾀하고 빈곤으로부터 보호 필요
  - 초고령사회에 직면한 많은 국가에서 이러한 부작용을 최소화하기 위해 중고령자의 조기퇴직을 금지하고 60~64세의 고용을 활성화하는 방향으로 전환하여 고령자의 노동참여를 촉진해왔음.
    - 해외 주요 국가들은 초고령사회 진입 즈음하여 정년 나이를 늦추고, 은퇴 시기를 국민연금 수급 개시 연령에 맞춰 부족한 노동력을 확충하고 연금재정 안정화를 꾀해 왔음.
    - 그에 반해 우리나라는 상향된 연금 수급 개시 나이와 법정 정년 나이의 불일치 문제가 오랫동안 해결되지 않고 있으며 낮은 공적연금으로 인해 고령자의 노후 소득이 부족해 OECD 국가 중 노인 빈곤율이 가장 심각한 나라로 소개되고 있음.
  - 구직활동 자체를 포기한 ‘쉬었음’ 청년인구가 급증한 가운데 청년실업 문제가 심각한 사회적 문제로까지 대두됨.
    - 최근 경력직 채용이 증가하면서 청년들의 신규 채용 난은 더욱 가중되고 있음. 이에 청년실업을 해소하고 취업을 유인하기 위한 양질의 일자리 대책 등 실질적 대책이 부족한 상황
  - 경기침체 장기화로 만성적 저성장이 고착화되고 있음. 이에 따라 기간제·(초)단시간, 원·하청 파견 간접고용 등 저임금·불안정 비정규 노동이 증가하고 있는 상황에서, 비정규 노동자에 대한 고용안정과 차별 해소는 시급히 해결해야 할 시대적 과제임.
  - 이들 중 대다수는 사회적 보호제도의 바깥에 사실상 방치되고 있어 공공복지와 서비스로부터 배제되거나 차별받고 있고 일의 과정에서 기본적 권리가 보장되지 못하고 있음.
    - 공공부문 비정규직 정규직 전환정책을 성공적으로 완수함으로써 공공부문이 ‘모범적 사용자’로서의 정책적 성과가 민간부문까지 확대될 수 있도록 해야 함
- 저성장과 경제위기, AI 도입 등 디지털화 확산 등 산업체계 개편 가속화로 업종을 불문하고 정리해고 등 구조조정이 가시화되고 있어 국가 차원의 총고용 보장과 실업 대책의 병행이 필요함.
  - 2023년 기준 최장기간 근무회사의 근속기간이 평균 15년이고, 현실 정년 49세에 불과(우리나라 평균 근속기간은 2022년 기준 6.0년으로 OECD 평균 9.3년보다 크게 낮으며 OECD 27개 국가 중 가장 짧은 불안정 노동시장임.
  - 우리 경제의 주축이라고 할 수 있는 40대 취업자의 경우, 2023년 기준 1만9,000명이 감소하여 2022년 이래 가장 큰 감소폭을 보이는 등 비자발적 퇴직의 비중이 급증하고 있음.
- 전반적으로 노동시장 내 양질의 일자리는 사라지고 단기 일자리 등 질 낮은 일자리가 대부분으로 이는 고용불안정성 확대와 경제적 불평등을 양산하고 있는 문제에 대한 대안을 마련해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용 촉진에 관한 법률\_개정

- 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률상 정년을 60세에서 65세 변경 (제19조)
- 연금수급 개시 연령에 맞춰 단계적으로 정년 나이를 상향 조정
- 정년 연장에 따른 임금체계 개편 폐지
- 비자발적 조기퇴직 근절

## ② 청년고용 확대

- 공공부문의 양질의 일자리 확대 : 공공기관 및 지방공기업 청년 고용 의무비율 3% → 5% 상향 조정
- 결원부족에 따른 청년고용 의무 미이행에 대한 법·제도상 개선대책 마련
- 청년 미취업자 고용실적의 경영실적 평가 반영 확대
- 내일채움공제 예산 확충을 위한 관련 법 개정
- 청년 직업교육 및 훈련 확대

## ③ 정규직 고용 및 비정규직 차별 해소

- 비정규직 사용 사유 제한 확대
- 상시·지속(연간 9개월 이상 업무, 2년 이상 지속 일자리)업무 정규직 고용, 생명·안전 업무 비정규직 사용 금지
- 차별시정 절차 현실화(차별시정 주체를 해당 노조 및 상급·(총)연합단체까지 확대, 차별시정신청기한 확대.
- 차별 판단 시 ‘과거’ 동종·유사업무 종사 노동자까지 비교 대상 확대)
- 근로자파견법 폐지→ 직업안정법 및 관련 비정규직법의 대폭적인 개편으로 ‘고용안정법’으로 통폐합
- 「사업이전에서의 근로자 보호 등에 관한 법률」 제정으로 사업이전시 원·하청, 용역 등 간접고용 노동자의 포괄적 노동관계 승계 원칙 확립 고용안정 및 노동조건 보장

## ④ 사용자의 일방적 구조조정 금지

- 해고 사유와 절차 등 요건 강화
  - 경영상 해고 사유의 엄격한 제한, 사용자의 고용노력에 대한 구체적 명시, 대량 해고에 대한 행정적 통제, 노사협의 절차 및 구조조정 대상자에 대한 우선 재고용 의무 강화
  - 근기법 당초 취지에 맞게 ‘긴박한 경영상의 필요성’이라는 문구를 ‘사업을 계속 영위하기 어려운 고도의 경영 위기가 발생한 경우 등’으로 개정하여 경영상 해고의 사유를 엄격히 제한
  - 과반수 노조가 없는 사업장의 경우, 경영상 해고 협의 상대방의 자격을 법으로 정하고, 이러한 협의절차를 준수하지 않을 경우 해고 효력이 없다는 점을 근기법에 명시적으로 규정
- ‘경영상 휴업’ 요건 지정
  - 기업의 경영상 필요에 따라 휴업하는 경우, 사전 노동자대표와 휴업의 기간과 휴업 시 보수지급 등에 관하여 협의해야 한다는 규정 마련

## 6.4 적정임금 보장

### 배경 및 현황

- 국가의 적정임금 보장 노력 의무
  - 헌법은 제32조 제1항에서 “모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다.”고 명시하고 있음.
  - 국가에 대하여 적정 임금보장에 노력할 의무와 최저임금제를 시행할 의무를 부과하고 있음.
  - 헌법은 임금을 적정임금과 최저임금으로 구분하고 국가가 노동자의 적정임금 보장을 책임지도록 하고 있으나 현재 최저임금 정책 이외 적정임금에 대한 정책은 전무한 상태나 다름없음
- 유엔과 국제노동기구의 적정임금 보장
  - 국제노동기구 ILO는 1919년 설립될 당시부터 적정임금에 관한 기준을 제시하고 이를 필라델피아선언을 통해 계승하였음.
  - UN은 ILO의 노동기준을 수용한 국제인권선언을 채택하였고, 사회권규약을 제정하였음.
  - 사회권규약은 당사국은 공정하고 유리한 노동조건을 모든 사람이 향유할 권리가 있음을 선언하고 노동자에게 최소한 제공해야 하는 보수에 관해서 ① 공정한 임금과 어떠한 종류의 차별도 없는 동등한 가치의 노동에 대한 동등한 보수 특히 여성에 대하여는 동등한 노동에 대한 동등한 보수와 함께 남성이 향유하는 것보다 열등하지 아니한 근로조건에 보장 ②규약의 규정에 따른 근로자 자신과 그 가족의 품위 있는 생활을 제공하는 보수를 보장하는 것을 요구함
- 노동시장 이중구조에 따른 임금 격차
  - 근로기준법 제6조(균등한 처우)는 “사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다”라고 규정하고 있으며 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(남녀고용평등법) 제8조(임금)는 “사업주는 동일한 사업 내의 동일 가치 노동에 대하여는 동일한 임금을 지급하여야 한다.”고 규정함
  - 한국은 동일가치노동 동일임금 지급원칙을 규정한 ILO 제100호 조약을 비준하고 있고, 비준한 조약의 경우 헌법 제6조 제1항에 의하여 국내법과 동일한 효력을 갖게 되지만, 현실은 여·남 뿐만 아니라 비정규직과 정규직 사이에도 임금의 차이가 매우 크게 발생.
  - 노동시장 이중구조가 점차 심화되어 가는 상황에서 2023.8. 기준 정규직과 비정규직 임금 격차가 167만 원으로 역대 최대수준을 기록함.
  - 하청노동자의 임금수준이 원청의 50~70% 수준에 불과하고, 대기업과 중소기업의 임금 격차 역시 절반 이상 차이가 나며 갈수록 벌어지고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 포괄임금 금지, 근로기준법 개정

- 근로기준법 제43조(임금 지급) 개정을 통해 포괄임금제 계약을 금지하고, 법률을 위반의 경우 사용자에게 대한 형사처벌 규정을 신설해야 함

## ② 특수고용·플랫폼노동자 적정임금보장, 안전운임제 등 적정소득보장제도, 최저소득 보장을 위한 최저임금법 적용

- 최저임금법 제5조 3항은 "임금이 통상적으로 도급제나 그 밖에 이와 비슷한 형태로 정하여져 있는 경우로서 제1항에 따라 최저임금액을 정하는 것이 적당하지 아니하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 최저임금액을 따로 정할 수 있다"고 규정하고 있음.
- 따라서 특수고용·플랫폼 노동자 최저소득 보장을 위한 시행령을 마련해야 함.

## ③ 동일가치노동·동일임금원칙의 법제화

- 동일가치노동 동일임금원칙을 헌법과 근로기준법에서 규정
- 사내하도급 근로자에 대한 동일가치노동 동일임금원칙 적용, 상시적·필수적인 업무로서 도급인의 사업체계의 일부로 편입되어 있는 모든 노동자에 대하여 동일가치노동·동일임금원칙이 적용된다는 것을 근로기준법 제6조에서 명문으로 규정
- 동일가치노동 동일임금원칙의 실효성 확보를 위한 제도 기반 정비

## ④ 하청 근로자 중간 착취 방지

- 도급인이 자신의 업무를 도급 또는 위탁하면서 그 대가 중에서 노무비를 책정하고 있다면, 그 노무비 이상을 도급인이 수급인 또는 수탁인 노동자에게 지급하도록 함
- (도급인) 도급금액 중 임금 비용을 다른 비용 등과 구분하여 지급
- (수급인) 근로자의 임금 지급을 위한 전용계좌 개설하여 지급받은 임금을 임금전용계좌로 이체
- 도급인이 임금, 자재대금 등의 지급 현황을 확인할 수 있는 대금지급확인시스템을 구축

## ⑤ 실질임금 인상

- 최저임금을 생활임금 수준으로 대폭 인상, 최저임금 물가연동제를 시작으로 임금물가연동제 확대, 최저임금 결정구조 개선, 최저임금 적용범위 확대, 차별적용 금지, 산입범위 개악 원상회복(정기상여금, 복리후생비 등), 성별 임금 격차 해소 등

## ⑥ 최저임금 적용 차별금지

- 최저임금 차등적용의 근거로 악용될 수 있는 '사업의 종류별 최저임금 구분 및 구분 심의대상, 효력발생 시기구분' 삭제(삭제:최저임금법 4조1항 후단, 4조2항 및 10조2항 단서 조항, 13조 2호)
- 사업의 종류별 최저임금 관련 전문위원회 설치 삭제(제19조 1항 "사업의 종류별" 삭제)
- 최저임금의 적용 제외(정신장애, 신체장애로 근로 능력이 현저히 낮은 자) 및 감액 적용(수습 3개월 이내 노동자, 고용노동부장이 고시한 직종노동자) 삭제(제5조 2항, 제7조 제1호 및 제2호)

## ⑦ 임금체불 근절

- 임금채권 시효 현행 3년에서 10년으로 (근기법 제49조(임금의 시효) 이 법에 따른 임금채권은 10년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.)
- 대지급금제 제도 개선
- 체불 임금에 대한 3배 이상의 징벌적 손해배상 도입

## 6.5 성평등 노동 실현

### 배경 및 현황

- 28년간 OECD 부동의 1위 성별 임금 격차
  - OECD 35개 회원국 중 한국 성별 임금 격차는 2022년 기준 31.2%로 OECD 평균은 11.4%.
  - 남녀 임금 격차가 30% 이상 벌어진 국가는 한국이 유일
  - 독일, 스웨덴, 영국, 프랑스, 스위스, 캐나다, 미국 등 각국이 성별 임금 격차를 개선해 온 과정을 살펴보면 기업별 성별 임금 공개와 공개된 결과에 따른 강력한 기업제재 및 개선 조치들이 큰 효과를 거둔 바 있음.
- 여성 노동자의 낮은 관리직 및 임원 비율
  - 2022년부터 시행된 「자본시장법」은 자산 2조 원 이상 상장법인의 이사회를 특정 성(性)으로만 구성할 수 없도록 규정.
  - 이후 여성의 이사 비중은 조금씩 증가하고 있으나 사외이사에 치중.
  - 이코노미스트가 집계한 유리 천장 지수를 살펴보면 OECD 평균 관리직 여성 비율은 2024년 34.2%이나 한국은 16.3%이며, 관리직 여성 비율과 기업 내 여성 이사 비율 모두 뒤에서 2등.
    - EU는 2026년부터 여성 임원 40% 할당제를 법제화하고, 할당 비율이 미달한 경우 달성 계획도 함께 제출하고 이 내용을 누구나 볼 수 있도록 회사 홈페이지에 공개해야 함.
- 성인지적 산업안전정책 컨트롤 타워 부재
  - 한국의 산업 안전 정책은 제조업, 건설업 남성노동자 중심으로 발전. 화학물질의 허용기준, 작업장의 높이와 실내 적정 온도, 작업 도구의 크기와 무게 등 모든 것이 남성 기준.
  - 여성노동자를 위한 산업안전보건 정책은 존재하지 않아 안전을 심각하게 위협받게 됨.
    - 산재를 당해도 기준조차 없는 일이 허다함.
    - 일례로 산업재해보상보험법 시행령은 남성이 양쪽 고환의 기능을 상실하면 장해등급 7급을 인정하지만, 조기 난소 부전 등 여성이 생식기능을 상실하면 대해서는 별도의 장해등급 기준이 없음.
    - 피해 여성은 남성과 같은 기준을 인정해 달라는 행정소송을 진행했고, 2024년 이를 인정한 판례를 만들어냄.
    - 산업재해에 대한 성별 분리 통계조차도 존재하지 않음.
- 산업재해로 명시되어 있지 않은 직장 내 성희롱
  - 현재 산업안전보건법이나 산업재해보상보험법에서는 직장 내 성희롱은 재해 유형으로 명시하지 않아 직장 내 성희롱 피해자들은 험사리 산업재해를 신청하지 못하고 있음.
  - 2022년 산재 신청은 15만 862건이지만 이 중 성희롱을 이유로 한 신청은 41건으로 0.027%에 불과.
  - 직장 내 성희롱은 산업재해 예방을 최우선으로 하며 사업장에서 반드시 규율해야 하는 문제이므로 산업재해로 명시될 경우, 직장 내 성희롱 예방에 더 큰 노력을 기울일 수 있게 됨.
  - 또한 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 노동자가 작업을 중지하고 대피할 수 있도록 ‘작업중지권’이 필요함
  - 성희롱 발생 시 사업주의 적절한 징계 조치와 피해자 보호조치가 취해지기 전 단계에서 피해자가 적극적으로 자신을 지켜내기 위해서 ‘작업중지권’이 필요.



- 위험에 노출된 가구 방문노동자
  - 가구 방문 노동자들은 공개되지 않은 사적 공간에서 일을 하므로 밀폐된 공간에서 폭력, 성희롱의 위험에 노출됨.
  - 가스 검침원이 감금되는 사건이 벌어지기도 하였으며 재가요양보호사의 경우 끊임없는 성희롱으로 고통받고 있는 현실임.
- 규율할 방법 없는 직장 내 성희롱 가해자, 법인대표
  - 2018년 1월부터 2020년 7월까지 서울여성노동자회 평등의전화에 접수된 직장 내 성희롱 신규상담 864건 중 사장에 의한 성희롱은 25.3%,
    - 이 중 법인대표에 의한 성희롱은 59.7%, 법인대표에 의한 성희롱 피해자 중 불리한 처우를 경험했다는 응답은 89.0%, 3명 중 1명은 퇴사.
  - 고평법에는 사업주에 의한 성희롱은 시정지시 절차 없이 성희롱 사실 확인 후 즉시 과태료 처분을 하도록 규정.
    - 고평법에서는 사업주가 직장 내 성희롱의 문제 해결 주체로 지정되어 있으나 가해 당사자인 경우, 과태료 등 외부 처벌이 필요하기 때문임.
  - 법인대표는 법조문 상에서 빠져 있어 상급자로 분류되나 실제 문제 해결 주체이고 다른 처벌 규정이 없어 셀프 징계에 그쳐 징계라고 보기 어려운 처분이 대부분.
- 직장 내 성희롱 예방교육 예산 전액 삭감
  - 법상에서 10인 미만 사업장, 한 성으로만 구성된 사업장은 직장 내 성희롱 예방교육을 진행하지 않고 게시물 게시 등으로 대체할 수 있도록 되어있어 교육이 제대로 이루어지지 않고 있었음.
  - 하지만 여러 사례에서 동성 간 성희롱을 인정하고 있음.
  - 고용노동부는 직장 내 성희롱 예방교육의 자체 진행이 어려운 소규모 사업장을 대상으로 직장 내 성희롱 예방교육을 지원하는 예산을 배정해 왔음.
  - 하지만 2024년부터 본 예산이 전액 삭감되었고, 이에 따라 소규모 사업장은 직장 내 성희롱 예방교육을 아예 진행하지 않는 경우가 비일비재해지고 있음.
- 문제시되지 않는 ‘성차별적 괴롭힘’
  - 여성이라는 이유로 직장에서 여성 비하적 언행, 성차별적 업무 관행, 꾸밈노동, 외모 품평, 업무에 있어서의 성차별도 여전.
    - 허드렛일, 보조적 업무는 여성에게 집중.
    - 문제를 제기하지 않은 이유에 대해 남성의 55.9%가 문제를 제기할 사안이 아니라고 생각해서라고 응답한 반면 여성은 52.4% 개선되지 않을 것 같아서라고 응답.
  - 이러한 행위들은 차별이자 괴롭힘이지만 사회적으로 여전히 관행이라는 이름으로 불리고 있으며 이를 문제로써 수용하지 않고 있음.
  - 문제가 정의되지 않은 현실로 인해 성차별적 괴롭힘은 성희롱으로 제기되고 있음.
    - 이 경우, 성희롱이냐 아니냐의 여부에만 초점이 맞추어지기 때문에 성희롱이 아니라고 판단될 경우, 문제는 삭제됨.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 성별임금격차 해소

- 성평등 공시제 관련 법 제정 혹은 개정
  - 성별 임금, 노동자 성비, 직위별 성비, 등 각종 데이터 공개. 이를 젠더관점에서 분석, 기업 스스로 성별 임금 격차 발생 원인을 파악하고 개선방안을 마련하고 실행토록 함.
  - 이를 평가하여 결과에 따른 상벌을 제도화. 기업의 자율이 아닌 강제조항으로 도입.
  - 정보를 한자리에서 볼 수 있는 별도 사이트 구축.
- 개인과 노동조합에게 유사연차, 업무 범위 등 안에서 임금공개청구권 부여
- 관리직 및 임원 50% 여성할당제 도입
  - 지키지 못한 기업은 그 이유와 달성 계획을 외부에 공개, 상벌 규정 마련.
- 업무 배치와 승진 시 판단 근거를 기록하고 이에 대한 당사자 열람권 부여

## ② 성인지적 산업안전 정책

- 성인지적 산업안전정책 추진을 위한 전담기구 설치
  - 산업안전 분야에서의 기준이 성평등한지 점검.
  - 여성들이 소외되고 배제된 부분을 살펴 기준을 신설 혹은 변화시켜 여성들의 노동환경을 산업안전의 관점에서 재조직.
  - 여성 집중 직종의 산업 안전 기준 마련하고, 이를 위한 전담기구 설치.
- 산재 가입자에 대한 성별 분리 통계 마련

## ③ 직장 내 성희롱·성차별적 괴롭힘 근절

- 산업안전보건법, 산업재해보상보험법에 직장 내 성희롱을 재해 유형으로 포괄하고, 작업중지권 명시
- 직장 내 성희롱 가해자가 사업주인 경우, 과태료 부과 조항에 법인대표도 추가.
- 가구 방문노동자 2인 1조 제 시행.
- 10인 미만 사업장, 한 성으로만 구성된 사업장의 직장 내 성희롱 예방교육 완화 조항 삭제
- 전액 삭감된 직장 내 성희롱 예방 교육 예산 복원
- 차별의 관점으로 성차별적 괴롭힘을 규율할 수 있도록 ‘차별금지법’ 제정, 남녀고용평등법 개정

## 6.6 모든 노동자의 노조할 권리 보장

### 배경 및 현황

- 간접고용·특수고용 비정규직, 실질 사용자 원청과 단체교섭 불가
  - 2022년 대우조선해양 하청노조의 파업, 하이트진로 화물연대 파업이 장기화로 이어진 데에는, 노동조건 결정에 있어 실질적 지배력 있는 원청이 근로계약 당사자가 아니라는 이유로 단체교섭을 계속 거부함으로써 원.하청 관계 간의 단체교섭을 통한 노동조건 개선이 실질적으로 불가능했던 구조가 주요 원인임.
- 노동 3권 행사 관련 손해배상책임 판결
  - 정의행위와 관련하여 법원은 노동조합 및 조합원들의 공동불법행위에 대해 이들 각각의 불법행위 책임 범위 여부를 구체적으로 산정하지 아니하고 모든 공동불법행위자 각각에게 총 손해 발생액 전부를 부담시키고 있어, 모든 행위자 각각에 대해 과다한 배상책임이 부과되고 있음.
- 공무원 노동자의 단결권과 단체교섭권 행사 제약 및 정치활동 금지
  - ILO 핵심 협약 비준에 즈음한 공무원노조법 개정으로 노동조합에 가입할 수 있는 직급별 기준은 완화됐으나 여전히, △다른 공무원에 대한 지휘·감독 업무 담당자 △인사·보수, 노동관계 조정·감독 등 업무를 수행하는 공무원의 노동조합 가입은 금지되고 있음.
  - 공무원노조법 제8조 제1항은 “법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책 결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항”을 포괄적으로 비교섭 사항으로 규정, 공무원과 국가공무원법의 적용을 받는 교원의 핵심적인 노동조건에 관한 단체교섭권을 제한하고 있음.
  - 공무원·교원의 정치활동 금지
- 공무원·교원과 방위산업체 노동자 정의행위 전면 금지
  - 헌법은 모든 노동자의 노동 3권을 보장하고 있음.
  - 그러나 노동 3권을 보장을 위한 핵심적인 권리인 쟁의권은 헌법의 취지나 국제노동기준에 반하여, 노조법으로 협소하게 인정하고 있으며, 공무원과 교원, 방위산업체 노동자의 쟁의권은 전면 규제하고 있음.
- 기업별 노조활동만을 기준으로 하는 노조법
  - 현행 노조법은 기업단위 노동조건 결정구조를 강제할 뿐만 아니라, 노동조합 운영과 활동도 사업장과 종사 조합원을 중심으로 제한하고 있음.
  - 근로시간 면제 한도 결정, 교섭대표 노동조합 결정, 사업장 내 노동조합 활동, 등 노동조합이 조합원과 만나는 모든 노동조합 활동은 사업장별 종사조합원 수에 비례해서 허용되고 있음.
- 노동 3권 권리주체로서 산별(초기업) 노동조합 활동 보장방안 부재
  - 초기업단위 노동조합 등 다양한 노동조합이 출현하고 있으나 이와 관련하여 단체교섭 절차 등 근로자의 단체교섭권 확보를 위한 제도화에 미진한 점이 있고, 교섭창구단일화 절차를 통해 소수 노조의 단체교섭권과 단체행동권이 원천적으로 제한되고 있음.
- 국제기준을 위반한 노동조합 통제 행정
  - 2021년 한국 정부가 ILO 핵심 협약 제87호와 98호를 비준함으로써, ILO 핵심 협약은 국내법과 동일한 효력을 갖고 있음.

- 그러나 한국 정부는 ILO 핵심 협약은 물론 현행 노조법의 취지에도 반하는 노조법 시행령과 시행규칙 및 행정규칙을 동원하여 노동조합의 자주성을 침해하고 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 노조법 제1조 개정

- 노동자 지위 향상
  - 근로자의 경제적 · 사회적 지위의 향상을 정치적 · 경제적 · 사회적 지위로 개정

### ❷ 비정규직 차별 해소, 노조법 2·3조 개정

- 노조법 제2조 1항 노동자 정의 개정, 노동조합을 조직하거나 노동조합에 가입한 자는 근로자로 추정하고 공정거래법 적용금지 규정 신설
- 노조법 제2조 2항 사용자 정의 개정으로 원청 사용자성 인정
- 노조법 제2조 4항의 ‘경제적 · 사회적 지위의 향상’을 정치적 · 경제적 · 사회적 지위로 개정, 라목 삭제
- 노조법 제2조 5항 노동쟁의 정의 확대하여 노동쟁의 대상 확대
- 노조법 제3조 개정으로 노동 3권 행사를 이유로 하는 손해배상책임의 제한

### ❸ 공무원·교원 노동기본권·정치 기본권 보장

- 공무원·교원 단체교섭권·단체행동권 전면 보장
- 국가를 대표하여 권한을 행사하는 공무원 외 모든 공무원의 노동조합 가입 허용
- 공무원과 교원의 노사자치를 침해하는 공무원노조법 개정으로 공무원·교원의 노동조합 활동 범위 확대
- 법령/조례/예산 기준을 이유로 공공부문 노사가 체결한 단체협약을 무력화하는 단체협약 시정명령 폐지
- 공무원과 교원의 시민적 권리와 정치기본권 보장
- 공무원·교원의 단체교섭권 제약하는 공무원·교원 근무 시간 중 노동조합 활동 보장

### ❹ 모든 노동자의 쟁의권 보장

- 헌법과 국제기준에 부합하도록 공무원·교원, 방위산업체의 쟁의권 보장 (노조법 제41조 1항 단서 조항, 2항, 제42조2 삭제)

### ❺ 산별(초기업) 노동조합 단결권과 자주적 활동 보장

- 산별(초기업) 노동조합을 단위노동조합으로 인정 및 자율적 활동 보장(제도 개선)-교섭창구단일화제도 폐지
- 노동조합 규약과 활동에 대한 행정개입 차단

### ❻ 단체협약 효력 확장

- 해당 사업장의 모든 근로자에게 단체협약 적용

- 산업·지역·업종 단위에서 체결된 단체협약이 해당 산업·지역·업종의 근로자와 사용자에게 적용될 수 있도록 단체협약 지역적 구속력 확대

#### **⑦ 산별(초기업) 노동조합 활동 보장, 근로시간 면제 제도 폐기**

- 산별(초기업) 노동조합 활동 제한하는 노조법 조항 개정
- 노사 자율의 노사자치 침해, 근로시간 면제 제도 폐기

#### **⑧ 노동조합 자주성 침해 행정 근절**

- 헌법과 국제기준을 위반한 노동조합 활동 통제 노조법 개정
- 법률 근거 없는 하위 법령과 행정 기준 규제 방안 마련(회계 공시 등)
- 노동조합 규약·결의 처분, 단체협약 시정명령제도 폐지

#### **⑨ 노동삼권 침해 부당노동행위 근절**

- 부당노동행위 입증책임 사용자로 전환
- 노동 3권 침해 부당노동행위 처벌강화
- 근로시간 면제 등 노사자치 단체협약 이행에 부당노동행위 적용 제외

## 6.7 노동시간 단축 및 장시간 노동 근절

### 배경 및 현황

- 2023년 기준 우리나라의 연간 노동시간은 1,872시간으로서, OECD 회원국 중 6번째의 장시간 노동국가를 기록하고 있으며, OECD 평균인 1,742시간보다 130시간가량 연간 노동시간이 많은 것으로 나타남.
- OECD는 우리나라의 심각한 저출생 문제의 가장 큰 원인 중 한 가지로 장시간 노동을 지목
- 최근 심각한 기후 위기, 저출생·고령화 대응뿐만 아니라, 사용자단체의 무분별한 노동시간 유연화 시도 저지를 위해서도 현행 근기법 개정 등 관련 법·제도 정비를 통해 실노동시간 단축, 일과 생활의 균형을 도모해야 함.
- 지금 우리 사회가 당면한 과제는 실노동시간을 OECD 평균 수준으로 획기적으로 단축한 후 노동시간에 대한 선택권을 노동자에게 자율적으로 맡기는 것, 그리고 특별연장근로 인가제도와 같이 노동시간 단축의 법·제도상 장애요인을 제거하는 것임.
- 해외 연구 결과에 의하면, 주당 노동시간 단축과 추가 휴가를 결합하여 연간 평균 노동시간을 0.5%만 줄여도 아직 고정되지 않은 지구 온난화의 4/1에서 절반 정도는 완화할 수 있음.
- 복합위기 대응을 위해 생태 전환적 노동시간 감축 등 노동시간 패러다임의 획기적인 변화 필요
- 최근 반도체특별법 제정 논란에서 보여지는 바와 같이, 업종별 연장 노동시간 관리단위 변경, 윤석열 정부의 월 단위 이상 연장노동 관리방식 변경 시도 등을 방지할 수 있는 법·제도상 장치 마련 시급

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 실노동시간 단축을 통한 노동자 시간주권 확보

- 법정노동시간 단축 (주 40시간 → 주 32시간(주4일제 도입))
- 실질임금 삭감/ 노동강도 강화/ 고용불안 없는 법정노동시간 단축
- 1일 최장 노동시간 제한
  - 연차유급휴가일수 확대 : 연차유급휴가일수 15~25일에서 30~35일로 상향 조정
  - 최소 연속휴식 시간제(연속휴식권)의 전면적 보장
  - 포괄임금약정 금지
  - 특별연장근로 인가제도 정상화
  - 주4일제 근무 시행 시 임금보전방안 및 정부 지원대책 법률상 근거 마련

#### ❷ 국가 차원의 실노동시간 단축 및 관리

- 국가노동시간단축위원회 설립·운영 : 노동시간 단축 컨트롤타워인 ‘국가노동시간관리위원회’설립하여 2029년까지 연 1,700시간대 노동시간 단축 로드맵 수립·점검

#### ❸ 장시간 노동 근절 및 사용자 의무 강화

- 노동시간 적용 제외·예외 및 특례 존치업종 폐지

- 야간노동 규제 및 야간노동자 보호 방안 마련
- 업무 외 시간 연결 차단권(카톡금지법) 도입 : 근무 시간 외 정보통신기기를 이용한 업무지시 제한, 업무지시의 경우 연장노동 간주, 호출 대기시간에 대한 금전적 보상 또는 휴식 보상
- 노동시간 기록·관리 의무화 : 노동자 1일 노동시간 이상 노동시간 기록 의무화
- 노동시간 명세서 교부 의무화 : 사용자에게 노동시간 규정 준수 증명책임 부과

## 6.8 공공서비스 확대 및 ‘모범 사용자’ 모델을 선도하는 일자리 국가책임 강화

### 배경 및 현황

- 국가책임이 수반되는 ‘공공부문 일자리’는 일반적으로 △경기 불황 국면에서의 ‘최후의 고용자’(the employer of last resort) 역할 △민간부문 양질의 일자리 확대를 선도하는 ‘모범 사용자’(model employer) 모델 실현 △공공서비스 확충을 통한 국민 생활 개선(불평등 완화 등) 등의 사회·경제적 가치를 지님.
- 현재 한국 사회는 △경기침체의 장기화 및 세계 경제 불확실성 △디지털화·탈탄소화로 인한 산업구조 전환 및 고용 위기 심화 △세계(OECD) 최악 수준의 저출생·고령화 및 사회안전망 불안 등의 다중 위기에 직면하고 있고, 사회·경제적 불평등 지수(가처분소득 기준 지니계수) 또한 매우 높게 나타나는 상황에서 경제 활성화 및 사회안전망 강화 취지 아래 공공부문 일자리 확충의 필요성이 강하게 제기되고 있음.
- 우리나라의 공공부문 일자리(UN 국가계정 상의 ‘일반정부’ 기준)는 전체 취업자 대비 2015년 7.6%, 2017년 7.7%, 2019년 8.1%, 2021년 8.8%로 서서히 증가하고 있으나, 여전히 OECD 국가 평균(2015년 18.3%, 2017년 17.9%, 2019년 18.1%, 2021년 18.6%)에 현저히 미달하고 있음.
- 정부 통계 기준(통계청, 「공공부문 일자리 통계」)으로 공공부문 일자리는 문재인 정부 기간(2018~2021년) 38.8만 명 증가(일반정부 33.1만, 공기업 5.7만)한 반면, 윤석열 정부 동안(2022~23년) 3.4만 명 증가(일반정부 3.1만, 공기업 0.3만)에 그치고 있음.
- 공공부문 일자리 증가에도 불구하고, 일반 국민과 연관된 공공서비스(교육, 보건·사회서비스, 에너지 등)의 전산업 대비 공공부문 일자리 비중은 높지 않음.
  - 교육의 경우 2017년 48.8%, 2021년 51.1%, 2023년 50.6%, 보건·사회서비스의 경우 2017년 4.3%, 2021년 4.5%, 2023년 4.4% 등 일부 증가 이후 다시 감소 흐름을 보이지만, 에너지의 2017년 61.1%, 2021년 46.5%, 2023년 40.1% 등 급속한 감소 추세를 보이고 있음.
  - 에너지의 공공 일자리 비중 감소는 에너지산업의 민영화 흐름(신재생에너지의 민간 중심 확대)을 반영하고 있음.
- 문재인 정부 기간 동안 공공기관 간접고용의 자회사 전환(63.9%) 및 민간 위탁(행정·교육기관) 비정규직의 미흡한 정규직화(0.7%) 등의 한계가 남아 있는 가운데, 윤석열 정부 들어서는 공공부문 비정규직의 정규직화 흐름이 완전히 중단되어, 공공부문 내에서 고용·임금 차별이 시정되지 않고 있음.
- 공공기관·공무직 노동자들에 대한 정부의 ‘실질 사용자’ 책임이 실종되고 기업(기관) 단위 ‘파편화된’ 교섭구조가 고착되는 가운데, 정부 주도의 지역 일자리(‘상생형 일자리’) 모델에서 노동권(단체교섭권·행동권)이 배제되는 등 국가책임 일자리의 ‘모범 사용자’ 원리가 거의 작동되지 않고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ ‘경제 규모’에 걸맞은 공공부문 일자리의 획기적 확충

- 일자리 국가책임 및 공공부문 일자리의 지속적·획기적 확충 실현을 위한 국정운영 체계 구축
- OECD 국가 평균 2/3 이상(전 취업자 대비 13% 이상) 수준의 공공부문 일자리 확충



## ② 공공서비스 확충과 연계된 공공 일자리 확충

- 국민 생활 개선(불평등 완화)과 연관된 공공서비스(교통·에너지·교육·의료·돌봄서비스 등) 중심의 공공 일자리 확충
- 철도·에너지·의료 등의 시장화·민영화 중단 및 재국영화, 국민 생활과 직결되는 민영화·민간운영 서비스(버스·도시가스·통신 등)의 재공영화 추진 등을 통한 일자리 확충
- 국가가 전략적으로 육성할 필요가 있는 산업(예, 반도체 등)에 대한 국영기업 설립으로 신규 일자리 창출
- 공공서비스 확충을 위한 확장적 재정정책 운용

## ③ 노동권 보장 및 ‘모범 사용자’ 원리가 반영되는 양질의 일자리 선도

- 공공부문 일자리에서 사회적 약자에 대한 차별 철폐 제도화
- 공공부문 비정규직(간접고용)의 정규직화 및 비정규직 사용 제한
- 공공기관 공무원의 정규직과의 통합 및 행정·교육기관 공무원의 정규직과의 임금차별 해소
- ‘상생형 일자리’ 관련 지자체 출자기업(예, 광주글로벌모터스 등)의 노동 3권 완전한 보장

## ④ 공공부문 ‘실질 사용자’ 책임을 반영하는 노사관계 제도 개선

- 공공기관·공무직 노동자에 대한 초기업 단위 ‘집중화된(centralized) 교섭구조’ 제도화 및 정부의 ‘실질 사용자’ 책임 반영(관련 법령 개정)
- 공무원·교사에 대한 대정부 단체교섭권 보장 및 단체행동권 인정
- 단체행동권을 본질적으로 제한하는 필수 유지업무 제도의 전면 개선

## 6.9 차별없는 노동권 보장-이주노동자에게는 노동허가제, 채용사업주에게는 채용허가제 도입 필요

### 배경 및 현황

- 사업장 변경 제한 등의 불합리하고 인권침해적인 요소로 비판받고 있는 ‘외국인근로자의 고용 등에 관한 법률’을 중심으로 한 외국인력제도 개선 필요성 대두
- 2023년 10월 19일 이후 입국자는 사업장변경 제한에 ‘지역제한’까지 더해져, 권역 내로만 사업장변경이 허락되어 인권침해를 유발하며, 미등록자 양산의 한 요인으로 작용하고 있음.
- 이주노동자 임금체불 발생률이 내국인보다 3배이나, 구제 조치는 미흡함. 이주노동자를 채용하고자 하는 사업체의 안전한 노동환경에 대한 철저한 감독과 관리가 필요한 상황임. 농어업 5인 미만 비법인 사업장은 대지급금 대상에서 제외됨. 진정, 소송 기간 동안 일할 수 있는 체류자격이 부여되지 않음.
- 비닐하우스 숙소 등 부적절한 숙소를 제공함으로써 이주노동자의 일상의 안전을 위협할 정도의 사례가 끊이지 않고 있어 이에 대한 단호한 조치가 필요함.
- 근로기준법 63조(휴게, 휴일 조항 적용 제외)로 인해 농축산어업 이주노동자들이 차별받고 있음. 농어업에 연장근로수당, 주휴일 등이 없고 사업장등록 없는 사업장은 직장건강보험도 가입 불가능하여 높은 비용으로 지역건강보험 가입하고 있음.
- 브로커 개입으로 인한 인신매매적 인권침해 사례가 다수 확인된 계절노근로자제도를 법령이 아닌 법무부 운영지침으로 운용하면서 공공적 관리가 부실하여 인신매매적 강제노동, 임금착취 등으로 물의를 빚고 있는바 노동허가제로 편입하는 게 적절함.
- 계절근로자제도 외에 조선업 기능인력, 선원제도 등도 공공성 강화를 위한 방안 필요.
- 미등록 이주민에 대한 반인권적인 강제 단속추방 지속, 이주노동자 산업안전 문제 심각성 확대됨.
- 미등록이주민이라는 이유로 강제 추방에 시달리고 있음.
- 모든 이주노동자와 그 가족의 권리보호에 관한 국제협약 비준 필요
- 이주노동자와 그 가족의 신체의 자유와 안전, 교육권 등 다양한 권리를 보장하고, 차별없는 대우와 국가가 이주노동자와 그 가족의 처우에 관한 기본원칙을 수용하며, 이주노동자 인권 보호와 증진 기준 강화, 기존의 국제인권조약이나 ILO 협약이 가진 한계를 보완하기 위해 ‘모든 이주노동자와 그 가족의 권리보호에 관한 국제협약’ 비준 필요.
- 내외국인노동자를 구별하지 않고 노동자의 기본권을 보장하여 국제적 인권 규범을 준수하도록 해야 할 것임
  - 2005년부터 시행된 고용허가제는 내국인과 이주민에 대한 노동법 차등적용으로 인해 광범위한 이주노동자에 대한 인권유린을 야기하고 있음.
- 이주노동자의 자유계약의 권리와 직장이동의 자유 보장 필요함.
- 고용허가제의 반인권적 규정들을 폐지함으로써 노동기본권 준수를 위한 정비가 필요함
  - 입국전 3년 계약, 출국 후 퇴직금 수령제, 사업장 변경 시 지역 제한, 사업장 변경신청 기간 경과신 불이익, 농어촌노동자 근로기준법 부분 적용, 농축산업, 어업 등 소수 업종의 경우 법인이 아닌 사업장은 건강보험

직장가입 대상이 아니어서 비싼 지역건강보험 가입, 농어촌 지역의 열악한 숙소 등 반인권적 규정들이 개선되지 않고 있음.

- UN 인종차별철폐위원회와 UPR 등의 지속적 권고를 적극적으로 수용할 필요 있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ① 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 개정

- 외국인력 활용 정책의 일환으로 운영되고 있는 외국인 고용허가제를 원천적으로 재검토하여 새로운 제도설계를 모색해야 함.
- 노동자에게는 ‘노동허가 + 사용자에게는 채용허가’를 부여하는 제도설계 필요함
  - 국가 간 쌍무협정으로 입국하는 노동자에게는 일정 조건을 충족하면 노동을 허가할 수 있는 노동허가제를 도입하고, 일정 기준에 따른 인력 배정 원칙에 따라 충분한 자격을 갖춘 이주노동자가 입국 후 구직활동 및 근로계약 체결하도록 함.
- 이주노동자를 채용하고자 하는 사업주는 노동관계법 준수, 안전한 노동환경 조성, 적절한 숙소 등의 조건을 충족한 경우에만 이주노동자를 채용할 수 있도록 하는 채용허가제 도입
- 자유계약의 권리 보장
  - 외국인 고용허가를 취득한 고용 사업장에 대한 구직활동과 취업 보장
- 재외동포 대상 특례 고용허가제의 방문취업비자 (H2)를 폐지하고 F4 비자로 통합하여 중국 동포와 고려인 동포에 대한 차별과 취업 제한 철폐.
- 직장이동의 자유 보장
  - 이주노동자 직장이동의 자유를 보장하여 지속적으로 제기되어 온 강제노동, 노동착취를 근절해야 함.
- 퇴직금 지급 관련 근로기준법 전면 적용
  - 퇴사 후 14일 이내에 퇴직금을 지급하도록 한 근로기준법을 이주노동자에게도 적용하는 것이 타당함.
- 권역별 사업장변경, 변경신청 기간 및 3개월 구직기간 폐지
  - 이주노동자들의 사업장 변경 시 권역제한, 변경신청 및 구직기간을 둘러싸고 많은 민원이 발생하고 있는데 제한된 기간을 놓쳤다 해서 출국해야 하는 벌칙은 지나치게 가혹하고 미등록자를 양산하는 빌미가 되고 있어 기간 제한을 폐지하거나 일정한 과태료 부과 방식으로 개정 필요
- 외국인고용사업장 산재보험, 직장의료보험 전면 적용
  - 산재의 위험이 내국인 노동자에 비해 현저히 높은 현실을 감안하여 모든 사업장에 산재보험 적용이 필요함, 이주노동자들의 건강 보호를 위해 직장의료보험제도를 모든 이주노동자 고용 사업장에 전면 적용해야 함.
- 이주노동자 채용사업장의 철저한 산업안전관리가 필요함
  - 이주노동자 취업업종의 열악한 환경을 감안하여 산업안전진단, 사업장의 유해 요소 진단과 안전조치 강화, 작업 시 안전보호구 지급, 채용사업주의 산업안전교육 이수 필수, 산재 피해자를 위한

지원시스템 구축 등의 종합적 산업안전 관리정책이 필요하며, 산재가 다발하는 사업장은 이주노동자 채용을 금지하여야 함.

- 농업, 축산업, 어업분야 초과근로에 따른 급여지급 기준 마련
  - 장시간 강제노동으로 인해 비인간적 노동에 시달리는 이주노동자의 현실을 감안하여 이에 다른 초과근로 급여지급기준 마련이 필요함
- 여성 이주노동자 인권보장 방안 마련
  - 여성 이주노동자의 비율이 낮지 않음에도 일상적 성희롱, 성추행 등 성폭력 노출 사례가 끊이지 않아 고용주에 대한 성폭력 예방교육, 정기적 실태조사 등 이들에 대한 인권보장 방안 마련이 시급함
- 이주노동자 지원인프라 확대, 통역 지원 대폭 확대
  - 노동부 산하 외국인노동자지원센터 예산삭감 철회, 이주노동자 규모 확대에 걸맞게 지원인프라 확대, 고용센터 및 지방노동관서에 통역지원 대폭 확대

## ❷ 국제규범에 준하는 외국인력제도 도입 필요

- 모든 이주노동자와 그 가족의 권리보호에 관한 국제협약 비준

## ❸ 미등록 이주노동자 합법화

- 단지 체류 기간을 도과하여 행정법을 어긴 것일 뿐인 미등록 이주노동자들을 사회구성원으로 인정하고 합법화함으로써 정당한 노동에 따른 세금 납부와 산업현장의 불안정성을 해소할 필요가 있으며 이를 위한 법령 혹은 지침의 개정이 필요함.
- 공무원의 통보 의무 면제 범위에 임금체불 진정 등 노동사건 포함

# 생명·안전이 지켜지는 세상

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 11 | 44    | 30       | 3     | 10 | 1  |

- 7.1. 생명안전기본법 제정
- 7.2. 중대재해처벌법 개정
- 7.3. 가슴기 살균제 사건과 4·16 세월호참사 특별조사위원회 권고 이행
- 7.4. 일하는 모든 노동자의 안전할 권리 보장
- 7.5. 작업중지권 실질 보장 및 노동자 참여 확대
- 7.6. 모든 노동자의 산재보험 전면 적용 및 선 보장제도 도입
- 7.7. 2인 1조 등 사고 및 과로사 예방을 위한 인력 기준 법제화
- 7.8. 일하는 모든 사람의 아프면 쉴 권리
- 7.9. 자본의 이윤추구에 생명 안전이 위협받는 반도체산업의 정의로운 전환
- 7.10. 자본과 유흥을 위한 생명 착취산업 금지 및 정의로운 전환
- 7.11. 가축 살처분 폐지와 생계형 축산·어업의 정의로운 전환

|        |      |     |          |
|--------|------|-----|----------|
| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
| 박래군    | -    | 김선우 | 박래군      |

## 총론

- “생명과 안전이 위협받고 있습니다”
- 2014년 세월호참사 이후, 우리는 세월호참사 이전으로 돌아가지 않겠다고 약속했음
- 그러나 10.29 이태원참사, 오송 지하철도 참사, 화성 아리셀 중대재해 참사, 제주항공 여객기 참사 등 재난 참사는 되풀이되고 있으며, 생명과 안전을 책임져야 할 국가는 여전히 책임을 회피하고 있음
- 국가가 재난 참사를 방관하고 책임을 회피할수록 피해자의 고통은 커져가고, 피해자의 권리는 짓밟히고 외면당해 왔으며, 생명과 안전은 계속 위험과 재난에 노출될 수밖에 없음
- “위험한 일자리에서 사람들이 일하고 있습니다”
- 우리는 평생을 일하면서 살아감
- 그런데 우리가 일하는 환경과 상황은 안전할까요? 매년 2,000여 명의 사람들이 일하다 죽고, 13만 6천여 명의 사람들이 일하다 다치거나 직업병으로 아픔
- 비정규직, 특수고용, 프리랜서 등 다양한 형태의 불안정노동이 우리 사회를 움직이는데, 이들의 안전하게 일할 권리를 보장하기에 법과 제도는 부족함.
- “‘생태적 한계’가 무너질 때 누구도 안전할 수 없습니다.”
- 기후 위기는 인류의 안전을 위협하는 가장 중요한 현상 중 하나임
- 산업화 이후로 ‘생태적 한계’가 급격하게 무너져 왔으며 이는 과도한 경제성장을 위해 생태계를 파괴한 결과임
- ‘생태 한계선’을 고려하지 않고 발전해 온 결과 인류는 다양한 재난을 마주하는 결과를 초래했음
- ‘생명 안전’은 ‘생태적 한계’ 안에서 고려되어야 하며 ‘인간’이라는 경계를 넘어 대한민국이라는 국가적 구조 안에 있는 ‘생태계’와 ‘비인간 동물’로 확장되어야 함
- 경제 발전이라는 이름 아래 ‘생태계’와 ‘비인간 동물’은 상품화되고 개발을 위해 희생해도 관철은 존재로 취급되고 있음
- 그 결과 야생동물 남획은 코로나19로, 환경영향평가를 무시한 채 철새 도래지에 건설한 공항은 제주항공 여객기 참사로, 무분별한 살처분은 노동자의 정신적 트라우마와 자살로 돌아왔음
- 이러한 사건들은 인간의 안전이 ‘생태계’와 ‘비인간 동물’의 안전과 분리될 수 없음을 보여줌

### 개혁의 원칙과 방향

- 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 책임과 의무
- 생명과 안전을 지켜야 하는 책임은 국가에 있음
- 헌법 제34조 제6항 “국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.”고 규정되어 있으며, 이는 재해 예방 및 재해 방지 노력을 국가의 의무로 지우고 있음
- 재해와 위험으로부터 예방하는 방어적인 국가책임을 넘어 이제는 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 책임임을 명확히 하고, 안전권은 누구나 보장받아야 할 기본적 권리로서 명시되어야 함
- 이에 따른 법제도 정비가 필수적임

- 일하는 모든 사람의 안전할 권리가 보장되어야 함.
- 일하다가 다치거나 죽는 것은 개인의 부주의 때문이 아니라 기업과 정부의 책임 방기 때문임
- 일하다 떨어져서, 기계에 끼어서, 과로 때문에 죽지 않을 권리는 노동자 건강권 보장의 최소 요구이며, 우리는 건강하게 일할 권리를 주장해야 함
- 이를 위해 기업의 책임을 분명히 물어야 하며, 다양한 사람의 신체와 고용 형태, 일하는 환경에 맞게 정책을 설계해야 함
- 생태계를 보존하고 비인간동물의 착취를 중단해야 함.
- 생태계를 침범하고 비인간 동물을 죽음으로써 돌아오는 죽음을 근본적으로 막기 위해서는 생태계를 보존하고 비인간동물의 착취를 중단하는 것임
- 지금까지 ‘경제발전’이라는 이름으로 생태계를 훼손하고 침범하며 비인간동물을 수단화하는 방식은 재난을 근본적으로 막을 수 없음
- 이를 위해 진행되고 있는 생태계를 파괴하는 사업을 중단하고 복원하며 비인간동물을 착취하는 산업구조를 정의롭게 전환해야 함

## 개혁 과제

- 모두가 안전한 세상, 생명이 존중받는 세상
- 안전권을 헌법적 가치로 명시하고, 국가 및 지방자치단체의 책무를 명확히 하며, 생명안전 정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항과 안전사고 예방 및 대응에 필요한 사항을 규정하는 <생명안전에 관한 기본법>을 제정해야 함
- 또한 중대재해처벌법을 개정해야 함
  - 가슴기 살균제 참사와 세월호참사를 통해 우리 사회의 생명과 안전을 지키는 사회를 나아가기 위해 국가와 정부 기관이 해야 할 의무와 법제도 정비를 제안한 사참위 권고를 이행해야 함
- 모두가 건강하게 일하는 세상
- 안전할 권리는 직종, 고용 형태, 사업장 규모 등에 따른 차별 없이 적용되어야 함
- 이를 위해서 일하는 모든 사람에게 산업안전보건법이 전면 적용되고, 일터에서의 다양한 위험으로부터 노동자를 보호하는 시스템이 구축되어야 함
- 또한 사고와 과로사를 일으키는 일터에서의 위험 요소를 제거하기 위한 정책을 마련해야 하고, 위험한 환경에서 일하지 않을 권리인 작업중지권이 지금보다 폭넓게 규정되고 보장되어야 함
- ‘생태적 한계’ 안에서 인간, 생태계, 비인간 동물 공존, 공생하는 세상
- 헌법에 생태계와 비인간동물을 위한 권리가 명시되어야 하며 이를 실현시킬 수 있도록 법률이 마련되어야 함
- 또한 경제를 위해 생태계를 개발하지 못하게 하는 환경영향평가가 강화되어야 하며 현재 진행 중인 신공항, 4대강, 국립공원, 숲을 훼손하는 조림 사업이 중단되어야 함
- 또한 살처분 제도를 중단하고 축산, 어업의 대규모 전환을 통해 인간과 비인간 동물이 공생하는 사회로 나아가야 함
- 생명을 도구화하는 축제, 의류, 화장품, 실험, 전쟁 등의 산업의 단계적 전환 또한 필요함.

## 7.1 생명안전기본법 제정

### 배경 및 현황

- 세월호참사 이후 안전에 대한 경각심이 매우 높아지고 재난 참사, 발생 시 그에 대한 교훈을 집적하고 제도 전반에 반영하여 안전 사회 건설로 나아가야 한다는 국민적 열망이 강해졌음
- 우리 사회에서 발생한 재난과 참사는 그에 따른 직간접적인 인적·물적 피해 이외에도 책임을 외면하고 회피하는 국가에 대한 불신과 다양한 사회적 부담과 갈등을 유발하고 있음
- 이는 국민의 생명과 안전을 국가의 관리 대상으로 삼을 뿐 국민과 피해자의 인권문제로 바라보지 못하고, 피해자나 안전 취약계층에 대한 지원 및 회복을 위한 제도가 갖춰져 있지 않은 점, 안전사고에 대한 객관적이고 독립된 조사가 이루어지지 않고, 후속 조치 및 재발 방지대책 역시 제대로 수립되지 않았던 점, 그것이 수립된다 해도 제대로 이행되는지 점검하는 체계가 없었던 점 등에 주요 원인이 있음
- 그러나, 현행 재난 및 주요 안전사고에 관한 주요 법령들만으로는 안전에 대한 국가책임을 명확히 하는데 부족하고, 재난참사 및 안전사고 발생 시 그에 대한 교훈을 집적하고 재발 방지 및 안전 사회 건설로 나가기에는 부족함
- 현재는 안전 문제를 국가의 관리 대상으로 삼을 뿐 국민과 피해자의 인권 문제로 바라보지 못하고 있으며, 피해자나 안전에 취약한 계층에 대한 지원 및 회복을 위한 제도가 국민들의 변화된 의식 수준과 눈높이에 맞게 갖춰져 있지 않음.
- 또한 안전사고에 대한 객관적이고 독립된 조사가 이루어지지 않고 후속 조치 및 재발 방지대책 역시 제대로 수립되지 않았으며 그것이 수립된다 해도 제대로 이행되는지 점검하는 체계가 없는 것이 현실임
- 국민의 안전을 보장하는 것이 국가의 책무임을 명확히 하고 안전사고에 대한 독립적이고 객관적인 조사를 통해 재난 참사를 예방하고 피해를 최소화하는 신속한 대응이 이뤄지도록 하는 등 재난 안전 관리의 목표와 이념을 분명히 해야 함
- 복잡하고 예측 불가능한 재난과 사고를 제대로 예방하거나 대처하기 위해서는 정부의 관리만으로는 안 되고 시민들의 제안과 참여를 통해 안전이 이루어질 수 있으며 이를 국가책무와 동시에 시민의 권리로서 보장할 필요가 있음
- 특히 4.16 세월호참사와 가슴기 살균제 참사, 10.29 이태원 참사 등 재난 참사에 대한 국가의 책임을 명확히 해야 함.
- 또한 정부의 관리만이 아닌 시민들의 제안과 참여를 통해 안전을 확보하고, 이를 국민의 권리로서 보장하기 위해 재난안전관리의 목표와 이념을 분명히 하는 실질적인 기본법 제정이 필요함
- 또한 피해자 및 안전 취약계층의 권리와 지원에 관한 기준, 국가와 지방자치단체의 책무 기업 및 단체의 책무 등을 체계적으로 정하고 안전사고에, 대한 독립적인 기구에 의한 객관적이고 전문적인 조사를 보장하며, 희생자들을 위한 추모 및 공동체 회복을 위한 시책 안전사고를 예방하기 위한 관리 및 평가체계 등 안전 관련 제도 등의 도입을 내용으로 하는 기본법이 제정되어야 함

### 대안 및 개혁 방향



## ❶ ‘안전권’을 모든 사람의 권리로서 헌법에 기본권으로 포함

## ❷ 생명안전기본법 제정

- 안전권을 모든 사람의 권리로서 법률에 명시하고 이를 보장할 국가의 책무를 명문화해야 함
- 안전에 관한 모든 사람의 권리와 국가 및 지방자치단체의 책무를 명확히 하고, 안전사고에 취약한 사람들에 대한 특별한 보호, 안전사고 피해자의 권리 등을 규정함과 아울러 안전사고의 발생 원인 및 국가 및 지방자치단체에 의한 안전사고 대응의 적정성에 대한 객관적이고 독립적인 조사의 보장, 안전영향평가제도 등을 규정함으로써 안전사고로부터 모든 사람이 자신의 생명·신체·재산을 보호받을 수 있는 안전사회를 건설·확립함
- 피해자 권리 및 국가의 피해 회복 지원 원칙을 명문화하고, 재난관리계획 등을 세울 때 반드시 재난안전약자 보호 포함
- 재발 방지를 위해 발생원인 및 대응의 적절성을 조사하는 상설 독립적 기구 설치
- 안전사고 예방을 위한 안전영향 분석·평가, 관리 및 평가체계 도입
- 위험에 대한 알권리 보장 및 진실규명에서 복구까지 전 과정에서 피해자와 시민참여 보장
- 희생자들을 위한 추모 및 공동체 회복을 위한 시책 시행
- 피해자 권리 보장 및 재난 약자 보호와 피해자에 대한 2차 가해 금지를 법률로써 명확히 함
- 안전권 보장의 핵심 조항이자 기본법을 집행할 ‘상설적 독립 조사기구’, ‘안전영향평가’에 관한 실행법 제정
- 과거 재난참사 진상규명 과정 진단·평가
- 재난안전기본법 등 재난안전 관련 법제도 정비

## 7.2 중대재해처벌법 개정

### 배경 및 현황

- 아리셀 참사에서 확인된 것처럼 기업은 모기업 자회사, 원하청, 동일 사업장에 라인별로 소사장제 도입, 불법파견, 특수고용 등 쪼개기 경영으로 위험을 외주화하고, 법 적용 대상에서 빠져나가고 있음.
- 건설 현장에도 공사 종류와 금액의 쪼개기 횡행으로 한화오션 등 대기업 중대재해가 법 적용 대상에서 제외되어 무죄선고를 받았음.
- 중대재해처벌법 제정이 되었으나 5인 미만 사업장 적용 제외로 중대재해 약 30%가 적용 제외되고 있고, 적용 제외 대상이 있는 이상 기업은 편법으로 빠져나갈 것임.
- 또한, 예방사업의 사각지대 문제를 해소할 수 없음.
- 이는 노동자 죽음에 대한 처벌에 대한 차별로 안전하게 일할 권리에 대한 차별을 방치하는 것임.
- 법 시행 3년 동안은 검찰이 기소한 것은 74건에 불과하고, 35건만 선고되었음.
- 특히, 재벌 대기업, 공공기관의 중대산업재해는 기소가 되지 않았고, 수사와 기소의 장기화는 동일 사업장에서 7~8차례 중대재해가 발생하는 원인이 되고 있음.
- 실형 선고는 5건에 불과하고, 75%가 집행유예임. 벌금형도 88.5%가 1억 이하의 벌금임.
- 이에 기업들은 예방 투자를 하는 것이 아니라, 법적 소송 대비에만 집중하고 있음.
- 특히, 인과관계 추정 조항이 도입되지 못하여 노동자들의 과실이나, 기업의 형식적 절차 수행을 근거로 불기소가 남발되고 있음.
- 중대 시민 재해의 제한적 적용으로 이태원 참사 등이 적용 제외되었고, 광주 현대산업개발 사고가 재발해도 적용할 수 없음.
- 공무원 최고 책임자에 대한 처벌조항이 제외되어 오송참사와 같은 시민 재해에 최종책임자의 기소와 처벌이 어려운 상황임.
- 무엇보다 중대 시민재해는 중대재해처벌법이 적용 수사, 기소 현황 자체가 파악조차 되지 않고 있음

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 중대재해처벌법 개정

- 5인 미만 사업장 중대산업재해 전면 적용
- 중대시민재해 적용 대상 확대 및 전면 적용
- 인과관계 추정 조항 도입
- 하한형 벌금 도입 등 처벌강화
- 법 제정 취지에 부합하는 재판 진행을 위한 양형 절차 특례제도 도입

## 7.3 가슴기 살균제 사건과 4·16세월호참사 특별조사위원회 권고 이행

### 배경 및 현황

- 2022년 9월, 사회적참사특별조사위원회(이하, 사참위)는 3년 6개월의 활동을 종료하며 가슴기 살균제 참사와 4.16 세월호참사의 원인과 과정에 대한 조사를 바탕으로 이러한 참사의 재발 방지를 위해 △가슴기 살균제 참사 분야 26건 △4.16 세월호참사 분야 32건 △재난 및 피해지원 일반, 자료 기록 분야 22건의 후속 조치를 권고함
- <사회적참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법(이하, 사회적참사진상규명법)> 제48조에 따르면 사참위 권고를 ‘국가기관 등은 특별한 사유가 없는 한 이행’해야 하며 권고를 ‘받은 기관은 이행 내역과 불이행 사유를 매년 국회에 보고’해야 함
- 국회는 사참위 권고 이행이 미진하다고 판단할 경우 개선을 요구해야 하며, 2024.2 국회는 사회적참사진상규명법을 개정하여 권고 내용의 이행점검 주체를 국회에서 국회 소관 상임위원회로 구체화하였음.
  - 사참위가 권고한 80가지 과제는 각 정부 부처 및 국회가 반드시 이행해야 할 중요한 조치들임
- 국가기관들은 권고 이행과 현황을 매년 국회에 보고하게 되어있으며, 국회는 이를 점검할 책무가 있음.
  - 국회는 내용이 미진하다고 판단될 때 국가기관에 개선을 요구하게 되어있고 처분할 수 있음.
  - 그러나 사참위 권고 이후, 윤석열 정부는 사회적 참사의 추가 진상규명과 재발 방지를 위한 권고 이행의 책무를 다해야 함에도 책임 있는 조치를 취하지 않고 있음
- 세월호참사의 진실을 온전히 밝히고, 생명이 존중되는 안전사회를 만들기 위해, 국가의 책임과 역할을 강조해 왔으나, 윤석열 정부는 세월호참사 지우기 또는 국가책임 외면으로 일관하고 있음.
  - ‘10.29 이태원 참사’, ‘7.15 오송 지하차도 참사’ 등 재난참사에서의 예방과 방지, 위기 상황에서의 대응, 재발방지 대책 수립 등 세월호참사 이후 달라졌어야 할 국가의 대응과 책임은 달라지지 않았음
- 2023년 이행 현황을 보면, 많은 부처가 권고사항을 제대로 이행하지 않거나 이를 소홀히 하고 있음.
  - 정부는 사참위 권고를 철저히 이행하고 그 실태를 성실히 보고해야 하며, 국회는 그 책임을 다해 사참위 권고의 이행 여부를 철저히 검토하여 미진한 부분에 대한 정부의 이행을 독려하는 한편, 국회에 대한 입법 권고를 차질 없이 이행해야 함

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 국가책임 인정 및 사과

- 사참위 조사 결과에 따르면 세월호참사는 국민의 생명과 안전을 지키고 책임져야 할 국가가 구조의 의무를 다하지 않아 발생한 참사임이 확인됨.
- 또한 세월호참사 직후 정권의 안위를 위해 세월호참사 피해자와 시민에 대한 불법사찰이 자행되었으며, 세월호참사 진상규명 특별법에 따라 독립적으로 세월호참사의 진상을 규명해야 할 특조위에 대한 운영·조사 방해가 청와대 및 정부부터를 통해 조직적으로 이뤄진 것이 확인됨.

- 이러한 중대한 불법행위는 개별 공무원의 일탈 행위로 발생한 것이 아니라, 피해자 가족과 국민을 적대시하는 정부 정책 기조에 따라 계획적·대량적·체계적으로 비밀리에 발생한 행위였음.
- 이는 사법부의 판결로도 국가 공권력을 부당하게 사용하여 진상규명을 방해한 것이 확인되고 있음.
- 이에 사참위는 가습기살균제 참사와 4.16 세월호참사에 대한 국가의 책임과 함께, 참사의 진실을 은폐하기 위해 국가 공권력을 남용하여 책임을 회피하고, 숨기고, 피해자와 시민을 핍박한 부분에 대해 명확히 국가의 책임을 인정하고 사과할 것을 권고함.
- 그런데도 현재까지 사찰과 진상규명 방해에 대한 국가 차원의 인정과 사과는 없는 상태임.
- 국가는 민간인 불법사찰의 책임과 세월호참사 진상규명 방해에 대한 책임을 인정하고 피해자의 명예 회복 및 재발 방지 등을 위해 사과 및 재발 방지를 약속하여야 하며 관련 정책을 수립해 사회적 변화를 촉진하여야 함.

## ② 추가적인 조사 및 수사, 피해지원 제도의 개선

- 사참위는 조사 결과의 부족함을 인정하며 각 정부 기관에 대해 정부 차원의 추가적인 조치가 필요하고, 미진한 부분은 자체 감사를 통해서라도 밝힐 필요성을 제기하는 권고를 남김
- 현재 정보기관에 의해 저질러진 불법사찰의 경우, 정보 경찰의 불법행위는 문서 파기로 인해 사실 파악조차 안 되었으며, 책임 소재를 묻는 과정과 어떠한 재발방지 대책이 없음
- 국정원의 경우 사참위 결과에서도 불법적으로 피해자를 사찰한 것이 명확히 밝혀졌음에도 검찰 특수단의 무혐의 결과만을 바탕으로 더 이상의 추가적인 조치를 취하고 있지 않음
- 또한, 사참위는 가습기살균제 참사, 세월호참사, 재난 및 피해지원 일반에 관한 제도 개선 사항을 권고하였음.
  - 환경성 질환에 대한 피해 입증책임을 기업으로 전환하기 위한 가습기살균제 피해구제를 위한 특별법의 개정, 피해자 인정 범위 확대 등을 위한 4·16세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법의 개정 등이 필요함

## ③ 가습기 살균제 참사 및 세월호참사 관련 추가적인 자료 공개

- 사참위 조사 기간 동안 국정원의 자료 협조 요청이 이뤄졌지만, 결국 국정원의 비협조로 인해 60만 건이 넘는 검색 결과에도 불구하고 사참위가 확보한 것은 2,000여 건에 불과함
- 추가적인 국정원 자료 공개가 필요하며, 해군 레이더 영상 자료 등 군 관련 자료의 공개도 세월호참사의 진상규명을 위해 필요함
- 문재인 정부 시절, 해군은 전술지휘통제체계(KNTDS) 정보 공개를 약속하고 열람을 허용했으나 표시된 데이터에 대한 사참위의 검증은 거부함
- 정보 경찰의 피해자 사찰 및 수집 정보도 온전히 공개되지 않았고, 이에 대한 충분한 자체 조사조차 이루어지지 않았음
- 부당하게 대통령기록물로 지정된 세월호참사 관련 청와대 대통령기록물에 대한 국민동의청원이 달성했음에도 공개되지 않고 있는데 국회의 결의가 더 이상 미루어져서는 안 됨.

#### ④ 세월호참사 관련 대통령기록물 공개 결의

- 세월호참사는 피해자와 유족 그리고 대한민국 국민 모두에게 큰 충격과 상처를 준 국가적 재난으로, 국가시스템이 송두리째 무너져 발생한 세월호참사의 성역 없는 진실규명이 필요함.
- 따라서 세월호참사가 발생한 당일 세월호 승객을 구조하기 위한 공무수행의 과정 및 구조의 최종 책임을 진 국가기관의 대응 적실성과 합법성을 밝히고 국민의 알권리 보장 및 안전사회 건설을 위해 대통령기록관에서 지정기록물로 보관 중인 정보의 공개는 매우 중요함

## 7.4 일하는 모든 노동자의 안전할 권리 보장

### 배경 및 현황

- 특수고용, 플랫폼 노동자의 증가와 위험의 외주화가 가속화되고 있으나, 현행 산업안전보건법은 전속성을 요건으로 14개 직종만 제한적으로 적용하고 있으며, 안전교육이나 구체적인 보호조치는 직종별로 차등 적용되고 있음.
- 중대재해의 80%가 50인 미만 사업장에서 발생하고 있으나, 안전보건관리자 선임, 산업안전보건위원회는 적용 제외되어 있고, 실효성 없는 재정지원만 사업만 지속되고 있음
- 매년 100명 이상의 이주노동자 사고 사망이 반복되고, 2024년 아리셀 참사로 이어지고 있으나, 근본 대책이 없음.
  - 배달, 검침, 가전설치수리 등 방문노동자, 이동노동자가 증가하고 있으나 예방대책이 없음.
  - 일터 괴롭힘 감정노동으로 인한 자살, 정신건강의 심각성에도 불구하고 제도, 대책이 미미함.
- 산업안전보건법 2조로 5인 미만 사업장뿐만 아니라, 학교에는 3개 직종, 공공행정은 6개 직종을 제외하고 안전교육, 산업안전보건위원회가 적용 제외되고 있음.
  - 광산, 원자력 발전소, 선원 등 광범위한 분야의 노동자가 산업안전보건법의 주요 조항이 적용 제외되고 있음.
- 산업안전보건법에 도급금지가 도입되었으나, 화학물질 중심으로 도입되어 구의역 김군, 태안화력 김용균을 비롯해 반복적 사망이 지속되는 조선업도 도급, 재하도급이 다발하고 있음.
  - 국가인권위에서 도급금지 대상 범위 확대를 요구했으나, 정부는 이행하지 않고 있음
- 도급금지 대상 업종인 경우에도 직접 고용 전환하면서 기간제, 단기 고용, 축탁직 고용 등 편법을 자행하고 있음.
  - 당진 현대제철소 도급 처리작업도 기간제 고용으로 전환하고, 조선업 등에서도 물량팀은 유지하면서 오히려 단기계약 등 쪼개기 계약으로 1차 하청이라는 형식적 요건만 전환 시키고 있음.
- 사고 사망의 절반을 차지하는 건설업의 핵심 원인은 발주처의 책임 강화와 공기 예산의 반영임.
  - 적정공기를 산정 반영하고, 발주, 설계, 시공, 감리 각 주체가 안전의 의무와 책임을 강화하는 건설안전 특별법이 21대 국회에서 폐기되었음.
  - 오히려 건설노동조합의 노동안전보건활동에 대한 탄압이 지속되고 있음
- 화물운송 노동자와 시민의 안전을 위해 도입되었던 화물안전운임제를 윤석열 정부는 폐지 시켰음.
  - 이에 화물운송 노동자의 노동시간이 증가하고, 도로 위의 시민안전도 위협받고 있음.
  - 화물안전운임제를 재도입하고 확대 적용해야 함.
- 윤석열 정부 이후 노동부 감독행정이 전반적으로 후퇴.
  - 작업중지명령의 범위와 건수, 감독 이후 사법 조치, 안전보건진단명령 건 수 등이 전반적으로 감소함.
  - 감독의 질도 낮아지고, 감독과정에서 노동자 및 노동조합 참여, 사업장 개선대책 점검도 개선되지 않음.
  - 중대재해 발생 사업장에서 수사라는 이유로 오히려 정보가 차단되고, 개선대책도 지지부진하게 되는 것은 전적으로 정부 감독행정의 문제임.
- 중대재해처벌법 시행을 앞두고 감독행정의 내용적 변화 없이, 노동부 내부의 양적 확대 일부만 진행된 산업안전보건본부 발족으로는 재해 예방과 감소를 추진할 수 없음.
  - 현행의 개편은 중대재해 감독과 수사 진행으로 한정적 역할만 수행하고 있음.

- 한국의 산업재해 발생 실물과 사업장의 실질적 개선을 위한 전략적 사회적 논의와 결정을 통한 안전보건 감독이 진행되어야 함.
- 이를 전담한 산업안전보건청을 설립하고, 노사동수의 이사회 운영 및 산업안전보건청 사업 전반에 대한 노동자 참여 전면적 확대를 현장에 기초한 감독행정의 근본적 개혁을 추진해야 함.

## 대안 및 개혁 방향

- ❶ 특수고용, 플랫폼 노동자 산업안전보건법 전면 적용
- ❷ 작은 사업장 노동자의 공동안전보건관리체계 구축
- ❸ 이주노동자, 방문노동자, 이동노동자, 감정노동 정신건강 등 실질 안전보건 대책 마련 및 법제화
- ❹ 산업안전보건법 차등적용 규정한 산안법 2조 폐지
- ❺ 철도, 발전소, 방사선 취급 업무 등 위험작업 도급금지
- ❻ 조선업 등 위험작업 도급승인 대상 확대로 재하도급 금지 및 정규직 직접 고용
- ❼ 건설업 적정공기 산정, 발주자 책임 강화하는 건설안전특별법 제정
- ❽ 화물안전운임제 도입 및 전면 실시
- ❾ 감독행정 노동자 참여 보장 및 감독 이후 사업장 개선대책 이행 강화
- ❿ 감독행정 개혁과 노동조합 참여 보장하는 산업안전보건청 설립

## 7.5 작업중지권 실질 보장 및 노동자 참여 확대

### 배경 및 현황

- 안전조치가 되지 않은 작업에 투입된 노동자의 사고 사망이 반복되고 있으나, 노동자의 작업중지권은 급박한 위험으로 한정되어 있음.
  - 폭염, 폭우 등 기후위기의 가속화에도 작업중지는 정부 권고 사항일 뿐 무대책으로 방치되어 있음.
  - 노동자의 작업중지에 대한 기업의 징계, 손해배상이 남발되고 있으며, 개별 노동자가 아닌 노동조합의 작업 거부권이 없음.
- 하청노동자는 위험작업에 내몰리면서도 작업중지 시 임금보전이 안되고, 원청의 하청 업체에 대한 공기, 계약에 대한 불이익으로 작업중지권을 보장받지 못하고 있음.
  - 중대재해 발생 시 노동부의 작업중지 명령 범위가 대폭 축소되고, 재발방지 대책 이행 보장없이 작업중지명령 해제가 남발되고 있음.
- 노동자의 생명과 안전을 보호하기 위해서는 생명안전에 대한 일터의 민주주의가 확립되어야 하고, 이를 위해 노동자 노동조합의 참여가 실질적으로 보장이 되어야 함.
  - 노동자의 사업장 산재예방 참여를 위한 최소한의 기구인 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관이 업종별로 규모별로 적용 제외가 남발되고 있음.
  - 근로시간 면제제도에 의해 산업안전보건 활동 시간이 보장되지 않고, 사외명예산업안전감독관의 현장 출입권도 제한되는 등 권한도 보장되지 않음.
  - 산보위, 위험성 평가, 근골격계 유해 요인 조사에서 노사가 참여한 개선안은 이행도 강제되지 않음
  - 윤석열 정부의 핵심 예방대책인 위험성 평가의 허구성은 아리셀 중대재해 참사에서 밝혀짐
- 중대재해에 대한 사고조사, 노동부 감독에 노동조합의 참여가 보장되지 않고, 하청 비정규 노동자의 참여는 원천적으로 막혀 있음.
  - 이에 중대재해가 발생해도 현장과 유리된 사고원인과 재발방지 대책으로 동일 사업장의 반복된 중대재해가 이어지고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

- ❶ 폭염, 폭우 등 악천후, 안전조치 없는 위험작업에 대한 노동자, 노동조합의 작업중지권 실질 보장 및 불이익 처우 형사처벌
- ❷ 작업중지 임금 손실. 원하청 계약의 손실 보장 법제화로 하청노동자 작업중지권 보장 및 노동부 작업중지 명령 개정
- ❸ 위험성 평가, 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관 노동자, 노동조합 참여 실질 보장. 정부 감독 강화
- ❹ 사고조사, 특별근로감독에 원하청, 비정규 노동자 참여 보장



## 7.6 모든 노동자의 산재보험 전면 적용 및 선 보장 제도 도입

### 배경 및 현황

- 특수고용, 플랫폼 노동자 중 18개 직종만 산재보험이 적용되고, 보험료 절반을 노동자가 부담하면서도 최저휴업급여는 차등 적용되고 있음.
- 산재 신청부터 승인까지 평균 200일이 넘게 걸리고 있어, 생계 파탄에 직면하거나 제대로 된 치료를 받지 못하고 사망한 뒤에 산재 승인되는 경우로 다발하고 있음.
- 사업주가 산재 신청에 대한 자료 제공 거부, 허위자료 제출, 조사 참여 거부에도 처벌조항이 없음.
  - 직업병 인정기준은 수십 년마다 한 번씩 정부 편의대로 개정 논의하고 있음.
  - 업무 특성이나 경력상 산재 승인이 당연한데도 수백일이 소요되는 산재 신청 절차를 반복하고 있고, 이를 해결하기 위한 추정의 원칙은 근골질환 400여 명만 대상으로 하고 있음.
- 공무원 연금, 사학연금, 군인연금 등으로 보상되는 산업재해는 직업병 인정기준이 협소하거나, 심사승인과정에서 당사자 참여 보장이 제도화되어 있지 않은 경우가 있음.
  - 선원 노동자의 경우는 사업주 단체가 심사승인을 하고 있어 불승인이 남발되고 있음.
- 산재노동자 재활사업 방치로 노동자의 원직 복귀율이 낮고, 산재 병원에 대한 과도한 수익률 요구로 공공병원으로서의 역할이 약화되고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

- ❶ 특수고용, 플랫폼 노동자 산재보험 차등 없이 전면 적용
- ❷ 산재처리기간 지연 대책 및 선 보장제도 (승인 전 치료와 보상) 도입
- ❸ 산재노동자 권리보장, 직업병 인정기준 정기적인 심의구조 및 추정의 원칙 확대 등 산재보험법 개정
- ❹ 공무원, 사학, 군인연금 농업, 어업 노동자 산재심사승인 제도 개선
- ❺ 재활사업 활성화 및 산재병원의 공공병원 역할 강화

## 7.7 2인 1조 등 사고 및 과로사 예방을 위한 인력기준 법제화

### 배경 및 현황

- 2020년 노동부 산업재해현황분석 보고서에 의하면 2020년 사고 사망 733명 중 혼자 작업을 하다 사망한 노동자는 353명으로 48.16%에 달함.
- 구의역 김군, 태안화력 김용균 노동자와 같이 재해다발의 원인은 위험업무의 2인 1조 작업이 진행되지 않고 있기 때문임
- 매년 520명의 과로사망, 근골격계 질환 등 산업재해의 주요한 원인은 현장의 적정인력이 보장되지 않기 때문이지만 이에 대한 법적 강제가 없음.
- 조선업보다 높은 노동강도인 학교 급식실 조리사 노동자의 배치기준은 노동강도가 아니라 예산대비 기준으로 선정되어 있어 사고 다발과 근골격계 질환의 다발로 이어지고 있음.
- 사업장의 안전보건관리 체계 확보가 중요하나, 현행의 안전보건 전문인력 기준은 아예 선임 적용 제외가 많고, 수 천명이 일하는 사업장도 2명 이내만 선임기준임.
- 동일 사업장의 하청노동자, 특수고용 노동자는 산정 기준도 없음
- 일터 괴롭힘, 감정노동, 정신건강이 중요한 위험요인으로 제기되고 있으나, 예방을 위한 체계나 전문인력 대책이 없음.
- 국가 지방산업단지, 00거리 등 작은 사업장이 밀집된 경우에도 사업장별 안전보건관리자 선임 적용 제외로 수십 년째 예방체계 구축이 방치됐음.
- 매년 산재보상으로만 520명 과로사.
- 공무원 교사 등 과로사 합산 통계조차 없음.
- 운수사업의 장시간 노동, 게임산업의 크런치 노동, 방송영화산업의 초장시간 노동이 횡행함.
- 법정노동시간 단축과 함께 분야별 예방대책 병행되어야 하나 방치되고 있음.

### 대안 및 개혁 방향

- ❶ 위험업무 2인 1조 작업 법제화
- ❷ 과로사 및 근골격계 질환 예방을 위한 인력기준 법제화
- ❸ 하청, 특수고용 노동자 포괄하는 안전보건전문인력 기준 선정
- ❹ 50인 미만 사업장 공동안전보건관리자, 공동 산업안전보건위원회 등 체계 구축
- ❺ 중소사업장, 감정노동, 일터 괴롭힘, 직무 스트레스 예방을 위한 안전보건체계 및 인력구축 법제화
- ❻ 과로사 예방법 제정

## 7.8 일하는 모든 사람의 아프면 쉴 권리 보장

### 배경 및 현황

- 배경
  - 한국은 업무 외 질병이나 부상에 따른 실직과 소득손실의 위험에 대한 보장 부재하며, 유급병가나 상병급여 없음.
  - 공무원과 교원의 경우, 업무 외적인 질병이나 부상으로 직무를 수행할 수 없을 때나 감염병에 걸리면 연 60일의 범위에서 임금이 계속 지급되는 유급병가를 받을 수 있음(공무원 복무규정 제18조). 국공립 교원은 교원휴가에 관한 예규에서 병가는 국가공무원 복무규정 및 국가공무원 복무·징계 관련 예규를 따르도록 규정.
  - ILO와 ISSA의 세계 사회보장 프로그램 국가별 자료에 의하면, 세계 184개 국가 가운데, 한국과 미국 등 11개국을 제외한 173개국이 유급병가 또는 상병급여를 도입해 업무 외 질병이나 부상에 대한 위험을 제도적으로 보장.
    - 이 가운데 법정 유급병가 형태로만 도입하는 국가는 61개국이고, 상병급여를 도입하는 국가는 112개국.
  - OECD 회원국 중 상병급여제도가 없는 국가는 한국과 미국뿐이며, 법정 병가(무급 포함)와 상병급여 제도 둘 다 없다고 확인된 국가는 한국이 유일.
  - 대부분의 나라들이 아파서 진료받는 기간 동안 상병급여으로 기존 소득의 60~100%를 지원하는데, 한국은 그런 제도가 없어 아프면 말 그대로 삶이 무너지는 위기에 처하게 되는 나라임.
- 제도화된 유급병가 없음
  - 병가는 단체협약이나 취업규칙을 통해 임의로 보장.
    - 이 경우, 정해진 일정 기간 내 고용은 보장되지만, 병가에 대한 유급규정이 없다면 개인 사정에 의한 결근으로 처리돼 월급에서 공제되거나 연차휴가를 사용해야 함.
  - 유급병가가 있더라도 상병 기간이 짧다면 일반적으로 연차휴가를 쓰게 되는데, 이마저 근로기준법이 적용되지 않는 5인 미만 사업장은 법정 연차휴가마저 의무적으로 적용되지 않음
  - OECD 국가를 기준으로 보면, 법정 유급병가가 없는 국가는 한국, 미국(무급), 포르투갈(무급), 캐나다(무급), 아일랜드, 멕시코, 일본 등 7개국뿐.
- 상병급여 없음
  - 국민건강보험법(제50조)에 상병급여에 대한 근거 규정은 있으나, 시행령에는 관련 내용이 없음.
  - 상병급여는 국가가 제도적으로 업무 외적인 상병에 대해 급여의 일부를 보장해주는 것.
  - 상병급여 자체가 상병 치료 이후 복직하게 되는 고용 보장까지 담보하고 있진 않지만, 해고 유인을 줄이거나 아파도 소득손실에 대한 우려 때문에 억지로 일하지 않아도 됨.
  - 자영업자를 포함하는 비임금 노동자는 고용주를 특정하기 어렵거나 불가능하여 원천적으로 휴가와 소득을 보장받는 제도가 부재
  - OECD 국가를 기준으로 보면, 상병급여가 없는 국가는 한국과 미국, 그리고 이스라엘, 스위스 등 4개국뿐.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 차별 없는 실질적인 상병급여 제도화

- 상병수당이 아니라 상병급여로 건강보험법 규정 신설, 사회보험 방식.

- 근로소득 및 사업소득이 있는 본인 및 무급가족종사자의 상병으로 인해 소득손실 발생하는 경우
- 대상 : 특수고용직, 임시노동 등 불안정 고용에 해당하는 경우 및 이주노동자 포함, 연령제한 없음, 소득 하위 50% 같은 소득 기준 제한 폐지
- 급여보장 수준 : 근로능력상실 이전 6~12개월 평균소득의 2/3 보장. 최저소득 및 최고소득에 대해 급여 최저(법정 최저임금) 및 최고 기준 설정 필요
- 최대 보장일 수 : 최장 1년 6개월 설정
- 대기기간 : 3일 이하
- 의료 인증 : 상병급여 최초 신청 시 일반진단서로 선승인, 연장신청 시 적합성 사후 검증
- 상병급여 사용으로 인한 해고 등 불리한 처우 금지 조항 포함

## ② 근로기준법에 유급병가 설치 의무화

- 업무 외 상병에 대한 유급병가 보장을 근로기준법에 신설
- 최대 연 60일, 통상임금 100% 보장
- 병가 사용을 이유로 해고 등 불리한 처우 금지
- 5인 미만 사업장 적용

## ③ 지자체 유급병가 도입

- 근로기준법의 적용을 받지 못하는 자영업자 및 특수고용직 등도 유급병가 혜택이 가능하도록 국가와 지자체가 유급병가 도입 의무화 제도 신설 필요.
- 특히 국가의 재정 지원을 받는 지자체의 유급병가기금 신설을 통해 대체인력 확보와 혼한 유급병가를 일으키는 질환에 대한 질병예방사업과 연계하도록 할 필요 있음.
- 국가와 지자체가 유급병가기금 설치를 할 때 고용주 및 자영업자의 병가세 신설 고려. 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화.

## ④ 산재보험 및 장애연금과 연계되도록 설계 필요

- 산재의 가능성이 있는 노동자가 일단은 상병급여를 신청하는 과정에서 동시에 산업재해 급여 신청이 가능하도록, 즉 급여 신청 절차를 통합.
- 18개월 이상 병가가 길어지는 경우 장애연금과 연계되도록 제도설계.

## 7.9 자본의 이윤추구에 생명 안전이 위협받는 반도체산업의 정의로운 전환

### 배경 및 현황

- 반도체는 휴대폰, 노트북에서만 아니라 인공지능, 딥러닝, 자율주행 부분 등 디지털시대 자동화기기에 널리 사용됨.
- 재벌 대기업 자본 주도의 반도체 생산이 이루어지고 있는데, 반도체 생산에는 수많은 유해화학물질, 유해성 검증이 안 된 신규화학물질, 방사선 등을 사용하고 장시간 노동, 24시간 교대근무로 노동자를 병들게 함
- 백혈병, 암, 희소 질환, 자녀의 선천성 질환 및 발달장애 등 산업재해 피해자들의 제보는 계속되고 있음.
- 용인클러스터(반도체특구) 개발에 600조의 공적자금(국민의 세금)이 투입되면서 자연환경을 훼손하고 지역 주민을 쫓아내는 무분별한 개발이 이루어지고 있음.
  - 용인클러스터에만 하루 80만 톤에 달하는 물(용수) 사용으로 정부는 신규 댐 14개 건설을 발표하는 등 생태계를 파괴함.
- 반도체산업은 엄청난 자원과 막대한 양의 전력 사용으로 기후 위기를 가속화 함.
  - 삼성전자에서만 연간 2조 개 이상의 반도체 칩이 생산되는데 반도체 칩 생산이 늘면 온실가스 배출도 그만큼 늘어남.
  - 반도체산업은 국내 온실가스 배출 4대 업종 중 하나로 기후 위기 주범으로 지목됨.
- 재벌 대기업 중심으로 이루어지는 반도체 생산은 기업의 이익이 노동자, 지역주민의 생명과 안전에 우선함
- 최근 반도체 기업의 세금을 대폭 감면해주는 ‘K-칩스법(조세특례제한법 개정안)’이 통과되었고, 반도체산업이 위기라는 이유로 여야 정치권 모두 ‘반도체산업 경쟁력 강화 및 혁신성장을 위한 특별법(반도체특별법)’ 제정을 추진하고 있음.
- ‘K-칩스법(조세특례제한법 개정안)’ 통과로 삼성전자와 SK하이닉스는 6조가량의 법인세를 감면받음.
  - 심각한 세수 결손 상황에서 이러한 법인세 감면은 국가의 재정건전성 악화와 특정 산업에 대한 의존도를 높여 경제적 취약성과 불평등을 심화가 우려됨.
- 반도체특별법안에는 반도체산업 연구개발 노동자 가운데 일정 수준 이상의 고임금 노동자에게는 근로기준법상의 주 52시간 노동 상한제 적용 제외 내용이 포함되어 노동조합, 노동시민사회의 반발에 부딪혔음.
  - 장시간 노동에 따른 심각한 건강권 침해 우려와 연구개발 노동자에 그치지 않고 제조공정노동자 및 조선업, 건설업 등 타 산업에도 영향을 미칠 우려가 큰 상황임.
- 또 반도체 특별법안에는 노동자와 시민이 낸 세금으로 특정 산업과 삼성 등 재벌 기업에 보조금, 인센티브를 제공하는 재벌 특혜 내용과 전력과 물, 토지 등 국가 자원의 이용 체계와 권한을 재벌 대기업에 넘겨 환경을 파괴하는 문제도 안고 있음.
- 민주당은 주 52시간 노동상한제 예외 조항을 제외하고 보조금 지급 등 여야가 합의한 대목만 신속 처리안건(패스트트랙)을 지정해 우선 처리하겠다고 하며, 국회는 반도체산업 육성에만 열심일 뿐, 생명과 안전을 위한 고민은 보이지 않음.
- 반도체산업의 위험은 더 위험하고, 더 보이지 않는 곳으로 이동하고, 더 전방위적으로 영향을 끼침
- 반도체 노동자의 생명과 안전을 지키는 일은 모든 생명 건강과 생존에도 영향을 미침

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 반도체산업의 정의로운 전환

- 반도체산업은 유해성, 고전력 고탄소 배출 산업으로서의 기후 위기 시대에 역행하고 지역주민의 삶을 파괴하고, 생태계를 파괴 문제에 대한 인식과 공감대, 내용 공유 필요.
- 노동자, 지역주민의 알권리를 보장해 산업재해를 예방하고, 산업재해 신청 시 노동자가 산업재해로 입증하기보다 쉽게 할 필요가 있음. 생태계 훼손이 지역주민의 삶과의 연관성에도 알권리가 보장되어야 함.
- 반도체특별법에는 반도체산업 양성을 위한 반도체고, 특성화대학 양성 계획만 있어, 현장 실습생 피해 생명안전을 위한 노동인권교육, 생명안전교육 필요함.
- 현장 실습생이었던 황유미 님도, 반올림에 제보된 수많은 산재사망 노동자들, 고등학교 3학년 때부터 일을 시작했고 유해물질 노출에 더욱 취약한 청소년 노동자였음.
  - 반도체 특별법 논쟁에서 빠져 있는 청소년 노동의 위험과 안전망에 대한 고민 필요함.
- 생명안전을 위협하는 반도체산업의 무분별한 확장이 아닌 생명, 안전, 건강권, 환경과 지역사회 공동체를 중심으로 한, 정의로운 반도체산업으로의 전환을 고민해야 함.

## 7.10 자본과 유흥을 위한 생명 착취산업 금지 및 정의로운 전환

### 배경 및 현황

- 모든 생명은 존엄함. 하지만 인간의 자본과 유흥을 위해 비인간동물의 생명이 학살당하고 있음. 비인간 동물들의 생명을 착취하는 산업은 폐지되어야 함.
- 매년 전국에서는 화천 산천어 축제를 비롯한 빙어축제 등 물살이를 풀어놓고 맨손으로 잡는 행사를 진행하고 있음.
  - 인간의 놀이를 위해 산천어 60만 명이 양식장에서 태어나고 인간에 손에 죽음으로써 생을 마감
  - 인간에 의해 죽기 위해 태어난 존재들을 하루 유흥으로 소비됨.
  - 홍성의 바베큐 축제는 2024년 축제 동안 55만 명이 참여할 정도로 많은 인원이 참여함.
- 이에 대한 대응으로 생명을 착취하는 축제가 아닌, 어떤 비인간 동물도 착취하지 않는 비건축제로의 정의로운 전환이 시급함. \* 비건 : 음식, 의류, 화장품 등 삶의 모든 영역에서 동물을 착취하지 않는 생활양식.
- 인간의 놀이를 위해 동물이 도구화되는 일은 이뿐만이 아님.
  - 반려동물이라는 이름으로 작고 투명한 공간에 어린 강아지와 고양이를 가두고 전시하고 돈을 매개로 거래하는 ‘펫샵’과 펫샵을 운영하기 위해 개, 고양이를 가둬놓고 임신, 출산시키는 ‘공장’이 있음. \* 펫샵 : 반려동물을 돈을 매개로 거래하는 상업공간. 좁고 투명한 공간에 어린 강아지, 고양이를 전시하고 판매하는 공간. \* 공장 : 어린 강아지, 고양이를 판매하기 위해 대규모로 좁은 공간에 가둬놓고 임신과 출산을 반복하는 시설을 통칭
- 동물원, 수족관 또한 동물 감금 전시 시설임.
  - 아쿠아리움에 감금 전시되어있는 멸종위기종 벨루가는 폐사가 반복되고 있고, 약속된 방류는 지켜지지 않고 있음.
- 현재 청주 동물원은 생츠퍼리로 전환되어 운영되고 있음
  - 동물을 감금하고 전시하는 공간이 아닌 아프거나 장애가 있는 동물을 보호하고 치료 후 야생으로 돌려보내는 역할을 하고 있음
  - 동물원과 수족관이 폐지되고 생츠퍼리로의 전환이 필요함. \* 생츠퍼리 : 구조한 비인간 동물이 착취당하거나 죽지 않고 안전하게 살아갈 수 있는 공간.
- 그 밖에도 동물카페, 동물원, 소싸움, 사진/영상/영화를 위해 다치거나 죽는 동물들이 있고 이런 산업들은 돈벌이와 인간의 오락을 위해 비인간 동물들을 착취하는 생명 착취산업.
- 이 산업들은 폐지되고 중소규모의 소상공인에 대해서는 정의로운 전환정책이 도입되어야 함.
  - 최근 ‘개식용종식법이 발의되며 개 식용 산업에 종사하던 자영업자들이 식용염소를 판매하기 시작한 것은 그 필요성을 보여줌.
  - 모든 생명에 대해 적용되어야 하며 생명 착취산업이 아닌 생명을 살리는 산업으로의 정의로운 전환정책이 마련 필요.
- 의류, 화장품, 의약 실험, 전쟁을 위해 동물을 도구화하는 산업 금지 필요.
  - 의류 산업에서는 매년 15억 명의 새가 산채로 깃털을 뽑혀 죽고, 동물실험을 위해 한해 488만 명의 동물이 죽음.
  - 코로나19로 인해 2020년 한해만 백신 실험으로 투구게 45만 명이 산채로 피를 뽑혀 죽음.
  - 인간이 비인간동물의 서식지를 침범하며 발생한 코로나19는 역설적으로 인간의 생명을 지키기 위해 비인간 존재의 생명을 빼앗는 방식으로 지켜짐.

- 전쟁에서는 동물들이 탐지, 폭탄테러용으로 사용 : 군사 목적으로 훈련되는 군견의 경우 탐지견으로 투입되고 있으며 전쟁 발생 시 동물을 이용할 가능성은 열려있음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 산천어 축제, 바베큐 축제, 빙어 축제, 소싸움 금지 및 정의로운 전환

- 동물을 착취하는 축제 금지
- 지역 소상공인을 위한 정의로운 전환정책 마련
- 비건 축제 등 지원 제도 마련
- 동물보호법 2조 및 시행령 2조 - 동물보호법에 적용되는 동물을 모든 동물로 개정
- 동물보호법 10조 민속경기 허용 조항 폐기

### ❷ 동물원, 수족관 단계적 폐지 및 동물보호소, 생츄어리 전환

- 동물을 전시하는 산업을 단계적으로 폐지하고 동물보호소 및 생츄어리로 전환

### ❸ 펫샵, 동물 공장, 동물 카페의 정의로운 전환

- 인간을 위한 반려동물 산업 폐지
- 동물 판매 금지(동물보호법 6장 반려동물 영업에 대한 내용 전면 폐지)
- 펫샵 운영자 및 노동자의 정의로운 전환

### ❹ 광고, 드라마, 영화에 동물권리 보장

- 광고, 드라마, 영화 산업에 참여하는 동물의 권리 보장을 위한 동물보호법 조항 신설

### ❺ 의류, 화장품, 의약 실험, 전쟁을 위한 동물 도구화 금지

- 동물보호법 4장 동물실험의 관리 항목 전면 개정
- 동물보호법에 군사목적 이용 금지 조항 신설



## 7.11 가축 살처분 폐지와 생계형 축산·어업의 정의로운 전환

### 배경 및 현황

- 가축 등의 대규모 밀집 사육
  - 현재 대한민국의 축산업과 어업은 대규모 밀집 사육 방식과 집약적 어업에 의존하고 있음. 가축과 어류는 비좁고 비위생적인 공간에서 사육되어 건강과 복지에 심각한 문제를 초래함.
  - 이들은 면역력이 저하된 상태에서 사육되므로 질병 감염 가능성이 증가하여 항생제 과다 사용 및 내성균 문제뿐 아니라 조류 인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF) 등의 전염병이 빠르게 확산하는 주요 원인이 됨.
  - 가축 분뇨 처리 문제, 수질과 토양 오염, 지역 내 악취 등 환경적 피해와 대규모 사료 생산을 위한 산림 훼손과 토지 사용 증가로 인한 환경파괴 또한 심각함.
  - 축산업은 메탄(CH<sub>4</sub>)과 아산화질소(N<sub>2</sub>O) 같은 강력한 온실가스를 배출하며, 어업 분야에서는 저인망 어업(바닥 쓸기식 어업)이 해저 생태계를 심각하게 파괴하고 있음.
- 가축의 무분별한 살처분 방역
  - 밀집 사육 동물들의 질병 발생 증가는 살처분 규모의 증가로 이어짐. 2000년 구제역 방역 조치로 첫 살처분이 행해진 후 계속 늘어나, 2010년에서 2019년까지 4조 원의 돈을 들여 7천만 명이 살처분되었고, 조류 인플루엔자가 돌았던 2020년에는 한 해에만 2천만 명이 살처분되기도 함.
  - 이처럼 정부는 가축 전염병이 발생하면 대규모 살처분 정책을 방역 수단으로 활용하지만, 과학적 근거 없이 예방적 살처분이 강제되어 동물의 막대한 고통과 사회적·경제적 비용을 초래함으로써 윤리적, 사회적 논란이 지속되고 있음.
  - 살처분된 가축의 매몰지에서 침출수로 인한 토양 및 수질 오염 발생률이 증가하여 환경문제 유발됨.
  - 백신 개발과 보급, 신속 대응 체계가 미비하여 백신을 활용한 방역이 효과적으로 이루어지지 않으며, 신속한 백신 공급과 역학 조사 및 감시 체계가 취약하여 전염병 발생 시 대응이 어려움.
  - 최근 조류 인플루엔자(AI)의 이종 및 인간 감염이 확산됨에 따라 인수공통감염병 및 역인수공통감염병의 대책을 고민하지 않을 수 없음.
- 생계형 축산업 및 어업 노동자와 살처분 노동자
  - 소규모·생계형 축산업 및 어업 노동자들은 과도한 노동시간, 낮은 임금 체불, 열악한 생활조건, 차별적 대우 등에 시달리고 있으며, 축산업의 기후변화 대응 강화로 인해 부담이 증가하고 있음.
  - 살처분 노동자의 경우 밀폐된 공간에서 작업하면서 가스 질식, 유독성 물질 노출, 분진 흡입, 감염 노출 등의 위험이 크고 대량의 동물을 살처분해야 하는 심리적 부담감으로 인해, 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등을 겪기도 함.
  - 또한 작업을 비정규직, 일용직, 외국인 노동자가 맡는 경우가 많은데 계절에 따라 소득 변동이 심하고, 작업 중 사고나 건강 이상이 발생해도 적절한 보상이나 의료 지원을 받기 어려움.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 공장식 밀집 사육 축산의 단계적 폐지

- 대규모 밀집 사육 방식의 축산·어업의 단계적 폐지 및 생태적 소농 축산 방식으로 전환
- 이를 위해 단위면적 당 적정 사육기준을 강화하는 '축산법' 개정 및 가축의 사육·관리 기준과 처벌을 강화하는 '동물보호법' 개정
- 전환 과정에서 소상공인과 노동자들이 안정적인 생계를 유지할 수 있도록 보장
- 공장식 사육 시설의 생존 동물들이 안전하고 건강하게 살아갈 수 있도록 보장
- 대체 단백질 기술 지원 등을 통해 축산업 의존도를 낮추는 정책 추진 및 저인망 어업(바닥 쓸기식 어업) 금지

## ② 예방 중심 방역 체계 구축 및 살처분 폐지

- 역학 방역 방식으로 전환하는 '가축전염병예방법' 개정 추진을 통해 예방적 살처분 금지를 명문화하고 살처분 정책 폐지에 따른 감염병 예방대책 마련
- 감염 동물에 대해 살처분이 아닌 격리 및 치료 중심의 방역 체계 구축 및 감염 동물 치료를 위한 의료·연구 지원 확대
- 백신 비축과 신속한 배포 시스템 마련을 통한 사전 방역 강화, 조기 감시 및 전파 방지를 위한 예측 시스템 도입

## ③ 생계형 축산·어업 노동자와 살처분 노동자의 정의로운 전환

- 살처분 중심의 방역 정책 폐지, 격리 및 치료 중심의 방역 체계로의 전환, 백신 접종 확대 및 사전 방역 체계 강화를 통한 살처분 노동의 감축
- 밀집 사육 농가 폐업에 따른 소규모 생계형 농가 및 노동자에 대한 인센티브 지급 등 지원 정책 마련
- 농어촌 지역 노동자들의 생계를 보장하기 위해 친환경 대체 업종으로 전환할 수 있는 직업교육 프로그램 도입
- 작업 환경 개선 및 안전 규정을 강화하고, 재취업할 수 있도록 취업 연계 프로그램 운영지원
- 저인망 어업 등 환경 파괴적 어업 방식의 금지 및 대체 업종 기술 지원

# 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 12 | 35    | 23       | 5     | 7  | 0  |

- 8.1. 새로운 민주주의를 열어젖히는 포괄적 차별금지법 제정
- 8.2. 국가 성평등 정책 전담부처 ‘여성가족부’ 유지·강화, 대통령 직속 성평등위원회 설치 등 성평등 추진체계 강화
- 8.3. 가정폭력·데이트폭력 등 친밀한 관계 내 여성폭력 포괄 입법
- 8.4. 「형법」상 강간죄의 구성요건을 ‘폭행 또는 협박’에서 ‘동의 여부’로 개정
- 8.5. 성매매여성 비범죄화 및 성별 불평등한 구조 강화하는 성 착취산업 해체
- 8.6. 안전한 임신 중지와 성·재생산 건강과 권리 보장
- 8.7. 시민으로서의 결혼이주여성 체류 안정성 보장
- 8.8. 장애여성 재생산권, 성·인권교육권 등 기본권보장을 위한 법·정책 마련
- 8.9. 모든 이주배경아동의 인권 보호를 위한 지원체계 정비, 미등록 이주아동 구금 금지, 장기체류 이주배경청소년 합법화 정책
- 8.10. 모든 아동의 존엄한 삶을 위한 ‘어린이·청소년 인권법’ 제정
- 8.11. 장애인도 시민으로 이동하는 민주주의
- 8.12. 혼인 평등(민법 개정을 통한 동성혼 법제화) 실현

| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|------|-----|----------|
| 박한희    | -    | 임선희 | 양이현경     |

## 배경과 문제점

- 윤석열은 후보 시절부터 '구조적 성차별은 없다'라며 한국 사회에 뿌리 깊게 존재하고 있는 성차별과 성폭력을 부인하고, 성평등 정책 전담부처인 여성가족부의 폐지를 공약으로 내세웠음
- 윤석열 정부의 반여성·반인권·반노동 기조 아래 수십 년간 진전되어 온 여성·성평등 제도와 정책 퇴행이 진행되었고, 2024년 2월 이후 현재까지 계속되는 여성가족부 장관 공백 및 부처의 실질적 무력화, 정책 용어에서 '여성'과 '성평등' 삭제, 중앙·지방정부 성평등 추진체계 삭제·축소·격하, 여성폭력 예산 대폭 삭감 및 민간고용평등상담실 전면 폐지 등 무너지는 성평등 정책 추진체계 속 여성과 소수자의 인권은 더욱 열악해졌음
- 구조적 성차별을 부정하고 성평등 정책을 거부하는 윤석열 정부의 기조에 따라 그동안 한국 사회에서 여성운동을 통해 진전되어 온 성평등과 인권 가치는 극우세력과 안티페미니즘 그룹들에 의해 공격받고 있음.
- 윤석열이 배제해 온 것은 여성만이 아닌 모든 사회적 소수자이기도 함
- 윤석열 취임 후 첫 종교다문화비서실로 임명되었던 김성회는 과거 동성애는 정신병이라는 발언을 하고 '위안부' 피해자들을 비하했던 인물이며, 논란이 지속되자 김성회는 사퇴했지만, 이후로도 반인권적인 인사들이 윤석열 정부에 계속 중용되었음
- 2024년 제22대 국회 첫 국정감사에서 이주호 교육부 장관은 대한민국에서 동성애는 인정되지 않는다는 망언을 하였고, 김용현 국방부 장관은 장애인 비하 발언인 '병신'이라는 용어를 사용했으며, 급기야 차별금지법을 반대하고, 여성, 성 소수자, 이주민 등에 대한 혐오 선동해 온 안창호가 윤석열에 의해 국가인권위원장으로 임명되었음
- 탄핵소추 의결로 권한이 정지되고 구속된 현재도 윤석열의 정치적 영향력을 유지시켜 주고 있고, 윤석열이 언론보다 신뢰한다며 선언한 극우 유튜브들은 성 소수자, 이주민 그중에서도 특히 중국 동포, 무슬림, 여성 특히 페미니스트에 대한 혐오 선동으로 인지도를 높여온 이들임
- 그들은 혐오를 먹고 자원과 세력을 키웠고 급기야 정치권력에까지 그 영향력을 미치고 있음
- 민주주의를 부정하는 이들이 공유하는 주된 정서인 소수자에 대한 혐오는 사회 전반에서 소수자에 대한 차별로 이어졌고, 이제는 민주공화국의 기본가치를 흔들고 있음
- 무엇보다 이러한 혐오와 차별을 양분으로 삼아 극우세력이 성장해 온 배경에는 공공의 기반을 무너뜨리고 각자도생의 경제를 만들어 온 신자유주의 체제, 노동을 통한 소득만으로 생계를 이어갈 수 없을 정도로 심각한 노동환경의 불안정성과 실질임금의 하락, 부채 경제를 기반으로 하는 금융 자본주의 체제가 존재함
- 또한 경제, 정치, 사회 전반에서 가부장적 구조를 바꾸지 않고 사회구성원을 노동력 자원으로만 수단화해 온 인구 정책과 이주 정책, 이로 인한 사회적 돌봄과 안전망의 심각한 후퇴가 각종 혐오를 추동해 온 원인이기도 함.

## 개혁의 원칙과 방향

- 윤석열 퇴진 이후 사회대개혁을 완수하기 위해서는 윤석열을 지탱해 왔고 지금도 혐오와 차별을 통해 권력을 만들어가고 있는 극우세력을 이 사회에서 완전히 퇴진시켜야 함
- 나아가 혐오와 차별을 일삼은 윤석열 정권의 퇴진을 외치며 2030 여성들과 수많은 사회적 소수자들이 지금도 광장에 모여 외치는 평등의 요구를 반영해야 함
- 그렇기에 내란 세력을 몰아낸 이후 만들어갈 새로운 사회를 위해, 경제성장 중심, 인구 정책 중심의 프레임이 아닌 성평등, 인권과 존엄, 지속가능한 공존의 가치가 사회대개혁 모든 과제의 핵심 가치이자 사회의 운영원리가 되어야 하며, 평등을 축으로 각 사회대개혁 과제에서 교차적 관점이 반영되는 것 역시 필요함.

## 개혁 과제

- 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회를 위해 사회대개혁은 모든 사람이 성별, 장애, 인종이나 출신국가, 연령, 성적지향, 성별 정체성, 사회적 지위 등에 상관없이 평등해야 한다는 민주사회의 핵심 가치를 실현하는 방향으로 나아가야 함
- 18년간 유예되어 온 포괄적 차별금지법 제정, 윤석열 정권이 지우려 한 여성가족부의 기능과 권한 확대 등 성평등 추진체계를 강화하는 것은 그 출발이 될 것임
- 또한 강간죄 개정, 성매매 여성 비범죄화, 친밀한 관계 내 여성 폭력 대응 등을 통해 구조적 성차별에서 발생하는 성폭력을 해소하여야 함
- 경제성장이 아닌 돌봄과 평등, 지속가능한 공존이라는 가치에 기반한 전환을 해야 하고, 모든 이들에게 안전한 임신 중지와 성·재생산 건강과 권리를 보장해야 함
- 나아가 결혼이주여성, 장애여성, 이주아동 등 교차하는 차별 구조로 인해 더욱 비가시화된 사람들의 권리가 보장되고, 성별에 상관없이 혼인할 수 있는 혼인평등, 장애인의 이동권, 모든 어린이·청소년의 존엄한 삶이 보장될 때, 모두의 존엄과 공존이 실현되는 새로운 민주주의를 만날 수 있을 것임

## 8.1 새로운 민주주의를 열어젖히는 포괄적 차별금지법 제정

### 배경 및 현황

- 극우 확산에 맞서 민주공화국의 토대를 지키는 차별금지법
  - 12.3 비상계엄 사태부터 2025. 1. 19. 서울서부지방법원 폭력사태, 2. 10. 극우세력의 국가인권위원회 결집과 인권위의 내란 세력 비호 안건 가결까지, 한국 사회는 불과 두 달 만에 세력화된 극우집단이 강력하게 부상하는 상황을 목도하였음.
    - 7년 전 박근혜 퇴진 광장과 비교해보아도 물리적 폭력을 선동하며 영향력을 행사하는 고위공직자, 유명인들의 숫자가 압도적으로 증가하였음.
    - 차별과 혐오 나아가 폭력을 선동하는 이들은 더 이상 제도권 밖에서 횡포를 부리는 소수가 아니며 여당 등 제도 정치권에서도 이에 적극적으로 동조하는 목소리가 나오고 있음.
    - 법원을 폭력으로 침탈하는 이들이 나타나고 중국대사관 앞에서 멸공 집회가 열리는 것은 온라인을 중심으로 확산하여온 차별과 혐오 선동이 이제 손쉽게 오프라인 공간의 폭력으로 전환되는 단계로 이행하고 있음을 보여줌.
  - 민주공화국의 전제조건은 시민 간의 평등과 공존이며, 차별과 혐오 선동을 통해 이러한 토대를 무너뜨리는 극우의 확산에 맞서는 일은 세계 각국의 과제가 되었음.
    - 한국보다 앞서 극우 세력화를 경험한 사회에서 그 대응책으로 가장 먼저 꼽는 것은 차별과 혐오 선동에 단호하게 선을 긋는 메시지가 정치적·사회적으로 명확하게 나와야 한다는 것이며, 차별금지법은 이들 사회에서 극우의 확산을 막기 위한 가장 기본적인 제도로 기능하고 있음.
  - 한국에서는 특히 반공, 반동성애, 반난민, 반이슬람, 반페미니즘, 반중 정서로 이어지는 유서 깊은 혐오 선동세력이 ‘포괄적 차별금지법 반대’를 구심점으로 세력을 만들고 정치적 영향력을 발휘해왔기에, 포괄적 차별금지법은 법의 본래 의미와 더불어 한국 정치가 차별과 혐오 선동을 수용하는가 아니면 그와 단호하게 단절하고자 하는가를 단적으로 보여주는 강력한 상징성을 갖게 되었음.
    - 극우 세력화가 본격적으로 시작되는 지금, 차별과 혐오에 단호히 반대하며 새로운 민주주의 시대를 열어가기 위한 기본 제도로써 포괄적 차별금지법 제정이 반드시 필요하다는 점이 각계각층으로부터 지적되고 있음.
- 실질적 평등 실현의 기반이 되는 차별금지법
  - 평등권은 현대 민주사회의 근간을 이루는 기본권이지만 차별과 불평등의 문제는 갈수록 심화되고 있고, 이에 따라 차별시정과 평등 실현을 국가의 책무로 확인하고 주요 사회영역에서의 차별을 시정·구제하는 내용의 포괄적 차별금지법의 제정이 요구됨.
    - 현재 한국 사회에는 「남녀고용평등법」, 「장애인차별금지법」 등 개별적 차별금지법들이 존재하나 각 법률이 규율하는 사유와 영역이 한정되어 있고 나아가 개별적 차별금지법으로는 하나의 특정 사유에 국한되지 않고 복합적인 형태로 나타나는 차별의 양상에 대응하는 데 한계가 있음.
    - 「국가인권위원회법」 또한 본질이 실체법이 아닌 조직법이며, 비사법적 구제만이 가능하고, 평등에 관한 국가 전체의 책무를 규정하는 법이 아니라는 점에 한계가 있음.

- OECD 국가 중 아직까지도 포괄적 차별금지법을 제정하지 못한 국가는 한국과 일본뿐임.
  - 그러나 일본도 이주민, 성 소수자 등 특정 사회구성원에 대한 차별 선동을 막고 차별을 해소하기 위한 다양한 법, 제도, 정책을 도입하여 시행하고 있음.
- 한국은 2007년 이후 지금까지 6대 유엔 인권조약기구로부터 13차례 이상 포괄적 차별금지법의 제정을 권고받았으며, 유엔 자유권위원회와 여성차별철폐위원회는 2026년까지 차별금지법 제정 경과에 대한 중간이행보고서를 제출할 것을 추가로 권고함.
- 세계인권선언 75주년이었던 2023년 유엔 인권최고대표사무소 역시 포괄적 차별금지법 제정은 유엔 인권조약에 가입한 모든 국가들의 의무라는 점을 강조하며 제정을 위한 실무지침서를 발행하였음.
- 이처럼 차별금지법 제정은 국제적으로도 더 이상 미룰 수 없는 대표적인 인권과제로 꼽힘.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 포괄적 차별금지법 제정

- 「헌법」 제11조의 평등권의 내용을 구체화하고 차별시정과 평등 실현을 국가의 책무로 확인하는 일반법으로서 포괄적 차별금지법을 제정하여야 함.
- 차별금지법은 구체적으로 다음과 같은 내용을 포함해야 함
  - 포괄적인 차별금지사유와 영역 : 현행 「국가인권위원회법」에 명시된 19개 사유와 더불어 성별 정체성, 고용 형태, 사회경제적 지위 등 한국 사회에서 심각한 차별이 확인되어온 사유들을 모두 명시하고, 고용, 교육, 재화·용역·시설, 행정서비스 등 공공성이 요구되는 주요한 사회영역에서의 차별금지에 관한 상세한 규정을 둠.
  - 차별 개념의 확장 : 직접차별, 간접차별, 괴롭힘, 성희롱, 차별 광고 등을 아우르는 통합적인 차별 개념을 제시함으로써 외국 주요 법제와 국제인권규범에 확립된 차별 개념을 반영함.
  - 차별에 대한 실효적인 구제 : 법원의 적극적 구제 조치, 징벌적 손해배상, 입증책임 배분, 차별피해자와 조력자에 대한 불이익 조치 방지 등에 관한 조항을 두어 실효성 있는 차별시정과 재발 방지가 가능하도록 함.
  - 국가의 평등책무 구체화 : 차별과 불평등에 대응하고 실질적 평등을 실현하는 것이 국가의 책무임을 명확히 하고 적극적인 차별시정·평등 실현을 위한 통합적 정책의 근거 조항을 둠.

## 8.2 국가 성평등 정책 전담부처 ‘여성가족부’ 유지·강화, 대통령 직속 성평등위원회 설치 등 성평등 추진체계 강화

### 배경 및 현황

- 윤석열 정권은 ‘여성가족부 폐지’를 비롯한 정부 정책 내 여성·성평등 삭제를 통한 여성가족부의 실질적 무력화를 시도했고 이로 인해 지난 3년간 국가 성평등 전담부처인 여성가족부의 역할이 약화되었음.
- 유엔 여성차별철폐위원회(UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)는 2024년 5월 한국 정부의 제9차 정기 보고서 심의 후 발표한 최종견해에서 한국 정부의 여성가족부 폐지 시도에 우려를 표명하며 ▲정부조직법 개정안의 여가부 폐지 조항 철회, 조속한 장관 임명, 어떠한 조직 개편에서도 여성가족부의 기능을 유지할 것, ▲여성가족부가 모든 정부 부처에서 성주류화 노력을 효과적으로 조정할 수 있도록 여성가족부의 인적, 기술적, 재정적 자원을 대폭 확충하고 직원들의 역량 강화에 힘쓸 것, ▲젠더를 반영하는 통합적인 예산 프로세스(integrated gender-responsive budgeting process) 도입, 여성 권리 증진을 위한 충분한 예산 할당, ▲여성 발전을 위한 국가 계획, 전략 설계와 채택, 실행에 여성단체의 동등한 참여 보장을 권고함.
- 한국 사회에 젠더에 기반한 성차별과 성폭력이 만연해있다는 것은 각종 국내·외 통계를 통해 확인할 수 있음.
- 2024년 세계 젠더 격차 보고서<sup>4</sup>에 따르면 한국은 총 146개국 가운데 94위로, 경제 참여·기회 부분(0.597)에서 114위, 교육 성취 부분(0.980)에서 100위, 정치권력 분배 부분(0.223)에서 72위에 머물렀음.
- 보건 부문(0.976)은 47위임. 특히 경제 참여·기회 부분에서 입법자, 고위공무원과 관리자 비율에 대한 세부 지표는 127위(0.195), 정치권력 분배 부분에서 여성 국회의원 비율에 대한 세부 지표는 103위(0.238)에 머무르며 여전히 여성의 사회적 지위와 정치 대표성은 낮은 수준인 것을 확인할 수 있음.
- 여성가족부가 2024년 발간한 ‘통계로 보는 남녀의 삶’<sup>5</sup>에 따르면 여성의 경제활동참가율은 55.6%로, 남성보다 17.7% 낮으며, 여성 비정규직 노동자 비율은 여성(45.5%)이 남성(29.8%) 대비 15.7% 높게 나타남.
- 또한 한국의 성별 임금 격차는 OECD 국가 중 최하위에서 꾸준히 벗어나지 못하고 있으며, 여성의 시간당 임금수준은 남성의 71.0%에 그치며, 결혼과 돌봄으로 인해 경력단절을 겪고 있지만(임신과 출산 사유 23.0%, 육아 사유 42.0%) 남성 육아휴직급여 수급자는 28%에 불과함.
- 의사결정 분야에서도 여성은 낮은 대표성을 나타내고 있는데, 제22대 국회 기준 여성 국회의원 비율은 20.0%, 여성 장관 비율은 26.3%, 4급 이상 국가공무원 중 여성 비율은 25.1%, 공공기관 내 여성 관리자 비율은 24.3%에 불과함.
- 또한 여성을 대상으로 하는 성폭력, 성범죄, 교제 폭력, 디지털 성범죄의 발생 건수는 지속적으로 증가하고 있는 동시에 더욱 교묘하고 중층적으로 발생하고 있음. 이렇듯 한국 사회에는 여전히 구조적 성차별이 고착화되어 있음.
- 여성에 대한 차별과 폭력을 해소하고 성평등한 한국 사회를 만들기 위해서는 국가 성평등 정책을 총괄, 조정하고 전담하는 부처인 여성가족부의 강화가 반드시 필요함.

<sup>4</sup> Global Gender Gap 2024, World Economic Forum, 2024.6

<sup>5</sup> 2024 통계로 보는 남녀의 삶, 여성가족부, 2024.9.5.



- 또한 한국 사회의 실질적 성평등 실현을 위해서는 정부의 모든 부처가 성주류화 확대를 위해 노력해야 하며, 이를 위해서는 모든 정부 부처와 지방자치단체에 성 평등정책 담당 부서를 설치하고 현재 형식적으로 존재하는 양성평등위원회를 대통령 직속 성평등위원회로 격상하고 성평등 정책의 총괄·조정 기능을 강화해야 함.
- 현재 중앙부처에는 양성평등 전담부서가 8개 부처에만 설치되어 있어 국가 단위의 성평등 실현은 주류화되지 못하고 있음.
- 지방자치단체에는 성평등 정책을 전담하는 부서(여성가족과 등)가 있지만, 대부분 지방자치단체에는 전담 전문인력을 두지 않고 있어 양성평등정책책임관이 유명무실하고 성불평등 문제에 대한 정책 대응이 미흡하며, 기초자치단체의 경우 지역별로 성평등 수준 격차가 있지만 성평등 정책에 전문성을 가진 성평등정책전문관/자문관 등은 일부 자치단체에만 존재함.
- 한편, 성평등 관련 시민의 요구를 반영할 수 있는 양성평등위원회 및 성별영향평가위원회, 성인지예산위원회, 여성친화도시조성위원회 등은 현재 비상설화 되거나 서면 회의로 대체되고 있으며 공무원 및 의회 중심으로 구성되어 다양한 시민이 참여하지 못하는 실정임.
- 이에 지역별 성평등 수준의 격차를 해소하고 국가 단위의 성평등 실현을 위해 중앙행정기관 및 지방자치단체의 성평등 정책 추진체계 강화, 모든 성평등 정책 관련 위원회의 시민참여 확대 및 상설화를 통한 개선이 필요함.
- 고용노동부에 성평등 노동을 담당하는 부서는 부족한 인력과 예산의 과 수준이 전부임.
- 장기적 관점으로 일터의 심각한 성차별을 해소하는 정책 수립 및 집행이 어려우며, 이를 개선하기 위해 차별시정국 설치가 필요함.
- 또한 지방 노동관서에 있었던 고용평등과가 이명박 정부 때 통폐합되어 존재하지 않아 현장을 연결하고 성평등 노동을 집행하기 어려운 상황임.
- 고용노동부의 고용평등사업이 지방노동관서의 집행 행정에 일관되게 작동하도록 지방노동관서에도 고용평등실을 두고 고용차별개선을 위한 통합적 사무를 수행하도록 해야 함.
- 정부는 2000년부터 24년간 운영했던 민간 고용평등상담실 예산을 2024년 전액 삭감하고 19개였던 상담실을 폐지했음.
- 고용노동부가 전국 8개 지청에서만 직접 운영하고, 법 적용 가능 여부 중심의 상담이 이루어져 밀착지원이 필요한 상담의 양과 질에 심각한 문제를 드러내고 있으며, 그로 인한 피해는 여성노동자의 몫이 되는 심각한 상황임.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 국가 성평등 정책 전담부처 '여성가족부' 유지·강화 등 성평등 추진체계 강화

- '여성가족부' 기능과 집행력 강화
  - 인력과 예산 확대
  - 전담부처 장관을 부총리급으로 격상
- '젠더·일·돌봄' 관련 성평등 정책 집행 기능을 망라한 실질적 집행 부처로서의 업무 확대 및 강화
  - 중앙부처와 지자체의 성주류화(gender-mainstreaming), 노동시장의 성차별 해소, 여성(젠더)폭력 피해자 보호 및 예방, 누구나 돌봄 권리와 돌봄을 받을 권리가 평등하게 보장되는 돌봄 정책, 다양한 가족 형태에 따른 차별 해소와 지원을 위한 가족 정책, 아동·청소년의 인권 보호와 권리 보장 등 기존의 업무 영역 확대 및 집행력 강화

- 성·재생산 건강 및 권리 보장을 위한 정책기능 마련 등
- 중앙부처와 지자체의 성평등 정책의 총괄조정 기능 강화
  - 모든 부처와 광역, 기초단위 지방자치단체에 성평등 정책 전담전문부서·전문인력 설치 및 강화
  - 정부부터 및 시·도에서 시행되고 있는 양성평등정책책임관제의 전문성 강화 및 실효성 제고 확대
- 성평등 정책의 민관협력 기능 강화
  - 정부부터 및 광역·기초자치단체의 성평등 관련 위원회(양성평등위원회, 성별영향평가위원회, 성인지예산위원회, 여성친화도시조성위원회 등)의 기능 정상화 및 활성화
  - 다양한 분야의 지역단위 젠더 거버넌스 구성 촉진 및 운영지원 강화

## ② 대통령 직속 성평등위원회 설치

## ③ 고용노동부에 차별시정국 및 지방노동관서에 고용평등실 설치, 민간 고용평등상담실 복원 및 강화

### 8.3 가정폭력, 데이트폭력 등 친밀한 관계 내 여성폭력 포괄 입법

#### 배경 및 현황

- 가정폭력, 데이트폭력, 성폭력, 스토킹과 그 외 다양한 양태로 발생하는 여성 폭력은 폭력 유형 및 피·가해자 관계 등에 따라 「형법」, 「가정폭력처벌법」, 「성폭력처벌법」, 「스토킹처벌법」 등 개별법에 따라 규율됨.
- 이 중 배우자, 친족 관계 등 ‘친밀한 관계’에서 발생하는 폭력을 처벌하고 피해자 지원의 근거가 되는 대표적인 법은 「가정폭력처벌법」임. 현행 「가정폭력처벌법」은 건강한 가족의 회복이라는 관계 유지를 목적으로 하여 타 법에 의해 형사 처벌할 수 있는 범죄 행위에 대해 상담 등의 보호처분을 할 수 있게 하여 사실상 가해자에게 면죄부를 주고 있음.
- 또한 가정보호사건 처리에 있어 ‘피해자의 의사’를 반영하게 하여 사실상 가해자 처벌 유무를 피해자가 결정하게 하여 가해자 처벌을 무력화할 뿐 아니라, 가해자의 협박 및 회유 등으로 인해 피해자의 피해가 더욱 심화되기도 함.
- 한편, 「스토킹처벌법」은 협소한 스토킹행위의 정의로 인해 범죄 행위를 폭넓게 처벌하기 어려우며, 개별 법안이 따로 제정되지 않은 데이트폭력의 경우, 범죄의 특성에 맞는 처벌 및 피해자 보호 근거가 부족한 상황임.
- 현행 「가정폭력방지법」에서 정의하는 ‘가정 구성원’은 데이트 관계 등 우리 사회의 변화하는 친밀한 관계를 포섭하고 있지 못함.
  - 이와 관련하여 여성폭력 피해자 지원 현장에서는 법·제도 미비로 인한 피해자 지원의 한계를 체감해 왔음.
  - 한국여성의전화가 발표한 보고서<sup>6</sup>에 따르면 2023년 한 해 동안 언론에 보도된 ‘친밀한 관계 내 여성 살해’ 피해자 수는 최소 138명이며, 살인 미수 등을 포함한 피해자 수는 449명에 이름. 여성 살해 피해자 138명 중 79명은 전/현 배우자 관계(사실혼 포함)의 남성에게, 49명은 전/현 데이트 관계(동거, 소개팅이나 채팅, 조건만남 등 포함)의 남성에게 살해당했음.
  - 이는 친밀한 관계 내 폭력이 혼인·혈연·입양 등 전통적으로 생각해 온 관계 외에서도 발생하고 있음을 보여주는 단적인 예임.
- 2024년, ‘거제 데이트폭력 사망사건’, ‘강남 데이트폭력 살인사건’, ‘화성 오피스텔 데이트폭력 살인사건’ 등 데이트 관계 등 친밀한 관계에서 여성이 살해당한 사건이 연이어 보도되면서 ‘친밀한 관계 내 여성 폭력’ 관련 법률 제·개정 및 정책 등 제도 개선이 필요하다는 여론이 형성됨.
  - 이에 제22대 국회 개원 후 현행 「가정폭력처벌법」의 일부 개정안, ‘교제 폭력’ 입법안이 발의되기도 했음.
  - 그러나 기존의 「가정폭력방지법」의 문제를 그대로 둔 채 적용 대상만 교제 관계로 확장하거나, ‘교제 관계’를 지나치게 협소하게 정의하는 등 심각한 한계가 있음.
- 한편, 「형법」, 「스토킹처벌법」 등으로 처벌하고 있는 데이트폭력과 스토킹 신고 건수는 꾸준히 증가하고 있지만, 신고 건수 대비 검거율은 10% 이하에 불과함.
  - (1) 데이트폭력 신고 처리 통계<sup>7</sup>

| 연도 | 신고 건수 | 검거 건수 | 신고 건수 대비 검거율 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

<sup>6</sup> ‘2023년 분노의 게이지 : 언론보도를 통해 본 친밀한 관계의 남성 파트너 및 일면식 없는 남성에게 의한 여성 살해 분석’ 보고서. 한국여성의전화, 2024

<sup>7</sup> 2021-2023 데이트폭력·스토킹 신고, 검거 건수 분석표 (출처: 경찰청, 용혜인 의원실 제공)

|      |        |       |       |
|------|--------|-------|-------|
| 2021 | 57,305 | 4,059 | 7.08% |
| 2022 | 70,790 | 5,032 | 7.11% |
| 2023 | 77,150 | 4,987 | 6.46% |

- (2) 스톡킹 신고 처리 통계

| 연도   | 신고 건수  | 검거 건수 | 신고 건수 대비 검거율 |
|------|--------|-------|--------------|
| 2021 | 14,509 | 1,001 | 6.90%        |
| 2022 | 29,565 | 2,485 | 8.41%        |
| 2023 | 31,824 | 2,519 | 7.92%        |

- 가정폭력 범죄의 신고 건수 대비 검거율은 19.3%, 검거 건수 대비 구속률은 단 1.3%에 불과함.<sup>8</sup>
- 관계의 맥락이 탈락된 채 행위만을 중심으로 판별하게 하는 현행 제도는 수사기관이 범죄의 위험성을 낮게 평가하게 하여 제대로 된 조치가 이뤄지지 않는 등의 문제를 낳음.
- 따라서 현행 「가정폭력처벌법」에 정의 규정만 확장하는 것은 ‘친밀한 관계 내 여성폭력’ 범죄 처벌을 더욱 무력화할 수밖에 없음.
- 친밀한 관계에서의 폭력피해는 이주여성에게 더욱 심각하게 발생하나, 이에 대한 정부 조사는 2010년 이래로 실시된 바 없음.
  - 이주여성에 대한 별도의 규정이 없으면, 관습적으로 이주여성이 배제됨.
  - 또한 ‘외국인’은 포함하지 않음.
    - 현행 비자 체계는 젠더기반 폭력 피해자에게 별도의 체류자격을 부여하지 않고 있음.
    - 그나마 체류자격이 일정 정도 보장되는 ‘국민의 배우자’ 중심의 제도에서조차 가정폭력 피해 결혼이주여성들의 안정적인 체류는 제한적임.
    - 외국인 부부 사이에서는 체류자격의 불안 때문에 가정폭력을 신고하기 어려움.
    - 또한 폭력피해 사건 해결 및 피해 회복의 전 과정에 기본적으로 통·번역이 제공되어야 함.
- 「가정폭력처벌법」이 가해자 처벌을 실질화하지 못한다는 한계에도 불구하고,
  - 첫째, 고소 특례 조항 등을 통해 형법상 ‘배우자’, ‘친족’은 처벌되지 않거나, 고소하지 못했던 일부 범죄를 처벌, 고소를 가능하게 하였다는 점,
  - 둘째, 피해자에 대한 가해자의 강력한 통제를 수반하는 폭력의 특성을 반영하여 ‘응급조치’, ‘(긴급)임시조치’의 제도를 통해 경찰 신고 시 사건 초기 단계부터 수사기관이 피해자 신변 보호 및 지원 등에 적극적으로 개입하여 조치할 수 있고 ‘피해자보호명령제도’를 통해 피해자가 직접 법원에 청구하여 피해자와 가해자의 일상을 가해자의 추적으로부터 보호할 수 있도록 하였다는 점에서 의미가 있음.
  - 이는 「가정폭력처벌법」상 대상이 되는 ‘가정 구성원’ 뿐 아니라 ‘친밀한 관계’에서 발생하는 폭력 피해자 모두에게 필요한 것임.
  - 이에 현행 「가정폭력처벌법」의 전면 개정을 통한 친밀한 관계 내 여성폭력 관련 입법이 필요함.

<sup>8</sup> 2023년 가정폭력 신고 건수 230,830건, 검거 건수 44,524건 (출처: 경찰청, 용혜인 의원실 제공)

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 「가정폭력방지법」 전면 개정을 통한 ‘친밀한 관계 내 여성 폭력’ 포괄 입법

- 관계 유지·회복이 아닌 피해자 권리 보장 목적
- ‘친밀한 관계’의 정의, 전통적인 가족 구성원을 넘어 데이트 관계 등을 포함
- 스토킹, 강압적 통제 등 친밀한 관계에서 발생할 수 있는 모든 폭력 범죄를 포괄
- 형사처벌로 일원화
- 신고 단계부터 적극적인 공권력 개입 절차 마련, 피해자 신변보호조치 규정 강화
- 이주여성 등 피해자의 상황을 고려한 수사·재판상의 피해자 권리 보장 규정 마련

### ❷ 「스토킹처벌법」 정의 규정 개정

- 스토킹 행위에 포괄적 규정 신설(예. 기타 이에 준하는 행위)

## 8.4 「형법」상 강간죄의 구성요건을 ‘폭행 또는 협박’에서 ‘동의 여부’로 개정

### 배경 및 현황

- 현재 「형법」 297조 강간죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람을 강간한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다’로 되어 있고, 이때 폭행 또는 협박은 ‘저항이 현저히 곤란할 정도’여야 인정되는 최협의설을 따르고 있어, 피해자의 저항을 기준으로 하고 있음.
- 2023년 여성가족부와 법무부는 ‘강간죄 개정 검토’가 포함된 제3차 양성평등기본계획 수립 이후, 법무부 장관과 여당 주요 인사들이 “무고가 늘어난다”고 주장하자, 돌연 반대 또는 철회 입장을 표명함.
  - 2024년 총선 공약에 강간죄 개정을 포함했던 야당 또한 당내 이견을 사유로 철회함.
  - 하지만 성폭력 무고가 많다는 오래된 주장은 전혀 근거가 없음.
  - 2017~2018년 대검찰청과 한국여성정책연구원 연구에 따르면 성폭력 무고로 유죄가 확정된 건은 0.78%에 불과함.
  - 성폭력 피해자 중 경찰에 신고한 비율이 2.6%(여성가족부, ‘2022년 성폭력 안전실태조사’)에 불과한 것을 고려할 때, 현행 강간죄가 오히려 성폭력 범죄에 대한 법적 사회적 공백을 초래하고 있음.
- 최근 「형법」상 강간죄 개정을 촉구하는 국민동의청원 2건이 성사됨.
  - ‘비동의강간죄 동의에 관한 청원’은 총 52,160명이 동의하여 지난 1월 20일 제22대 국회 법제사법위원회에 회부되었고 <억울한 흡수저 성범죄 피해자, 비동의 강간죄 국회발의 통과 촉구에 관한 청원> 역시 50,645명이 동의하여 소관위원회에 회부되는 요건을 충족함.
  - 이는 강간죄 개정에 대한 대중적 공감대가 충분히 형성되었음을 보여주는 사례임.
- 2022년 전국성폭력상담소협의회의 통계에 따르면 전체 강간 상담 4,765건 중 명시적 폭행·협박 없는 경우가 62.5%였음.
  - 구체적으로 살펴보면 지속적인 학대나 위협이 있거나 고립된 장소에서 가해자에게 의지할 수밖에 없는 상황, 피해자가 벗어나기 어려워 저항을 포기하는 사례, 술이나 잠에 취한 상태를 이용, 피해자 숙임 등이 이에 해당함.
- 성폭력은 직장 내, 친밀한 관계, 청소년, 온라인을 매개로 하는 등 취약한 사회적 조건과 구조가 원인임에도, 현행 형법은 ‘폭행 또는 협박’을 강간죄의 구성요건으로 두고 ‘피해자의 저항이 불가능하거나 현저히 곤란한 정도’로 해석함.
  - 피해자가 얼마나 저항했는지 하지 않았다면 이유는 무엇인지, 사실상 입증 책임을 피해자에게 요구함으로써, 성폭력을 정조 침해의 죄로 보던 과거 법체계의 관점이 여전히 유지되고 있음.
- 2023년 UN 자유권위원회는 2023년 대한민국 정부의 국가보고서에 대한 최종견해로 모든 형태의 강간을 협박이나 폭력이 아닌 동의부재라는 측면에서 정의할 것을 권고함.
  - 2024년 UN 여성차별철폐위원회는 대한민국 정부에 대한 제9차 최종견해로 ‘국제인권기준에 따라, 부부강간을 포함한 모든 강압적 상황을 고려하여 합의에 기반하지 않는 모든 성적 행위를 포괄하는, 적극적이고 자유롭고 자발적인 동의를 결여를 기반으로 강간을 정의하도록 형법을 개정할 것’을 권고함<sup>9</sup>

<sup>9</sup><https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CEDAW%2FC%2FKOR%2FCO%2F9&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

- 이는 2년 이내 특별보고가 필요한 권고로 제시됨.
- 해외 사례를 살펴보면, 스웨덴, 캐나다, 영국, 독일 등은 이미 동의 없는 성적 침해를 성폭력으로 처벌하는 규정을 두고 있음.
- 2023년 일본은 형법개정을 통해 기존 ‘강제 성교 죄’ 명칭을 ‘비동의성교죄’로 변경하고 동의 의사를 형성, 완수, 표명할 수 없는 상태를 이용하거나 편승하여 성교한 경우 8가지를 나열하고, 부부관계와 유사 강간을 포함하였음.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 「형법」상 강간죄 개정

- 「형법」 제297조 ‘강간죄’의 구성요건을 폭행 또는 협박에서 동의여부로 개정
- 스웨덴 및 일본 형법을 참고하여 동의 할 수 없는 상황을 포함한 비동의 기준 마련

### ❷ ‘피해자 저항 정도’를 기준삼는 성폭력 수사·재판 관행 철폐

- 「형법」 제297조 강간죄 최협의설 폐기
- 전·현 연인, 부부 등 친밀한 관계를 ‘동의’ 사유로 간주하지 않도록 구체적 수사 지침 마련
- 강간죄 재판 및 양형 기준에서 피해자 동의 여부 확인 명문화

## 8.5 성매매 여성 비범죄화 및 성별 불평등한 구조 강화하는 성 착취산업 해체

### 배경 및 현황

- 성매매는 여성을 거래할 수 있는 물건으로 절하하고 성적/경제적으로 착취함으로써 여성과 남성의 동등한 존엄과 공존을 파괴하는 행위, 산업, 제도임.
- 유엔 등 국제사회, 「여성폭력방지기본법」, 「성매매방지법」 등의 국내법도 성매매를 여성 인권의 차원에서 다루고 있으며 성매매 여성의 인권 보호를 중요한 정책과제로 꼽고 있음.
- 한국 사회에서 성매매는 국가 차원에서 조장, 묵인된 배경이 있으며 성산업, 유흥문화의 발전도 정책적 배경이 있음.
- 그 결과 한국 성인 남성 10명 중 4명은 성구매 경험이 있으며<sup>10</sup>, 2022년 전국에 신고된 유흥주점은 26,254개에 달함.
- 2019년까지 운영되었던 국내 최대 성매매 후기사이트의 회원 수는 70만이었으며, 2023년 한 업체가 운영한 성구매자 DB에는 6400여개 성매매 업소, 460만건(중복제외)의 성구매자 전화번호가 등록되어 있었고<sup>11</sup> 전체 성산업 규모는 30~37조로 세계 6위 규모로 추정됨.<sup>12</sup>
- 성매매 및 성매매 업소 운영은 불법이지만 합법과 불법의 경계를 오가며 이뤄지고 있음.
- 유흥주점의 경우 최근 조사에 따르면, 성매매여성들이 성매매를 가장 많이 경험하는 업종이지만<sup>13</sup> 「식품위생법」에 의해 합법적으로 운영되며 성매매의 사각지대이자 여성을 ‘남성들의 유흥을 위한 도우미’로 절하시키는 원천이 됨.
- 또 법의 사각지대에서 마사지 업소로 위장하여 성매매가 활황을 이루고 있는데 이는 이주여성의 성착취 목적 인신매매의 주요 공간이 되고 있음.
- 현행 성매매방지법(2004년 제정/시행)은 「성매매처벌법」과 「성매매피해자보호법」으로 구성되는데 두 법의 관점이 상이하여 문제가 발생하고 있음.
- 「성매매피해자보호법」은 보호와 지원의 대상을 ‘성매매피해자 및 성을 파는 행위를 한 자’(성매매피해자 등)로 설정하지만, 「성매매처벌법」은 성매매 여성을 ‘성매매 행위자’와 ‘성매매 피해자’로 구분하고 피해자의 성매매는 처벌하지 않지만, 행위자의 성매매는 처벌함.
- 즉, 성매매 피해자로 인정받지 못하면 행위자로 처벌될 수밖에 없는데 성인 여성의 경우 성매매 강요를 입증해야 피해자로 인정받을 수 있어 피해자 인정이 매우 어려운 실정임.

<sup>10</sup> 한국 성인 남성의 성구매 경험은 2019년 성매매실태조사(여성가족부) 42.1%, 2022년 성매매실태조사(여성가족부) 37.4%로 보고됨.

<sup>11</sup> 연합뉴스(2023.6.22.), <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230622055700061>

<sup>12</sup> 한국형사정책연구원, 『조직범죄단체의 불법적 지하경제 운영실태와 정책대안 연구』(2015), 미국 암시장 전문 조사기관 하보스코프닷컴(2015).

<sup>13</sup> 성매매문제해결을위한전국연대는 성매매방지법 제정 20년을 맞아 총 225명의 성매매경험여성을 대상으로 설문조사를 실시하였음. 경험한 모든 성매매 유형을 응답하도록 하였을 때, 유흥주점 46.7%, 노래방/보도 43.6%, 성매매집결지 42.2%, 티켓다방 32.9%, 조건만남등 개인간 성매매(알선자없음) 31.1% 순이었음. (성매매문제해결을위한전국연대, 2024, 「성매매방지법 시행 20년 평가 토론회: 변화하는 성매매·성착취 지형에서 ‘성매매’ 대응 길 찾기」, 195쪽.



- EU와 유엔 등 국제사회, 스웨덴 등의 일부 국가들은 성매매 여성에 있어 자발적 성매매와 강요된 성매매의 구분은 불가능하며 피해자와 피해자 아님을 구분하는 것 역시 무의미함을 지적하고 있음.
- 이에 따라 성매매 여성의 성매매는 비범죄화하되 성매매/성 착취의 근절 또는 축소를 위해 ‘수요 차단’ 정책을 채택함.<sup>14</sup> \* 수요차단이란 성매매/성착취 산업의 동력이 되는 ‘수요’(성구매)를 차단하기 위해 알선자에 대한 처벌, 성구매자에 대한 처벌, 성매매 산업에 대한 처벌과 해체를 의미함.
- 한국의 성매매 피해자 등을 지원하는 지원단체 및 기관들에서도 성매매 여성의 인권 보호 및 성매매/성착취 산업의 해체를 위해서는 성매매 수요는 강력 처벌하되 성매매 여성은 처벌하지 않는 법 개정을 요구하고 있음.
- 이를 위해 2022년부터 ‘성매매처벌법개정연대 : 성매매여성 처벌조항 삭제, 성구매 수요차단 공동행동’을 결성하고 「성매매처벌법」 전면개정안을 마련한 바 있음.<sup>15</sup>

## 대안 및 개혁 방향

### ① 「성매매알선등행위의처벌에관한법률」(약칭 성매매처벌법)의 전면 개정

- 성매매를 ‘타인의 성을 착취하는 행위’로 규정하고 금지행위를 성매매 알선 및 성구매 행위로 명확화
- 처벌 대상을 ‘성매매 행위자’에서 ‘타인의 성을 착취하는 행위를 한 자’로 개정하여 ‘성을 파는 행위를 한 자’의 전면적인 불처벌

### ② 「식품위생법」 상 ‘유흥접객원’ 조항 삭제로 남성들의 성구매 문화 해체

- 「식품위생법」 상의 ‘유흥접객원’ 조항을 삭제하여 폭력적 남성 유흥문화 해체
- ‘유흥접객원’의 고용 및 구매자 처벌 신설
  - 현행 「식품위생법」은 유흥주점에서의 ‘유흥접객원’ 고용만을 명시하고 있어 유흥주점이 아닌 단란주점, 노래연습장에서 유흥접객원을 고용하였을 경우 업소 및 유흥접객원만을 처벌하고 구매자는 처벌하지 않음.
  - 이에 구매자들이 신고를 빌미로 여성들을 협박하는 사례가 증가하고 있음.

<sup>14</sup> 림 아살렘(Reem Alsalem 유엔 여성과 소녀에 대한 폭력 및 그 원인과 결과에 대한 특별보고관), 2024, “성매매 및 여성, 소녀에 대한 폭력”에 대한 특별보고서 (A/HRC/56/48)

-European Parliament, 2014, 『Sexual Exploitation and Prostitution and Its Impact on Gender Equality』

-European Parliament,, 2023, 『Regulation of prostitution in the EU: its cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights』,

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0328\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0328_EN.html)

<sup>15</sup> 성매매처벌법개정연대: 성매매여성 비범죄화, 성구매 수요차단 공동행동’(이하 개정연대)은 240개 여성시민단체들이 모여 2022년 3월 22일 국회 앞에서 발족 기자회견을 진행했다. 개정연대는 「성매매처벌법」 민주시사회를위한변호사모임 여성인권위원회 소위 성착취대응팀과 「성매매처벌법」의 전면개정안을 마련하였고 2023년 11월 국회 토론회에서 발표한 바 있다. 또 법 개정의 필요성을 알리기 위해 전국행진, 1만명 서명, 집담회,사례조사 등을 진행하였다. \*「성매매처벌법」 전면 개정안 : <https://jkyd2004.org/?p=7883>

- 여성에 대한 처벌조항은 삭제하고 유흥접객 문화와 관행을 억제하기 위해 구매자를 처벌할 필요가 있음.

### ③ 강력한 수요 차단 정책 추진

- 성매매를 여성에 대한 폭력이자 착취로 명확히 규정하고 성 착취산업에 대한 해체를 정부 정책 목표로 분명히 해야 함.
- 알선 등 행위, 성 구매 행위에 대한 처벌강화로 성매매방지법 실효성을 담보해야 함.
- 성매매 여성에 대한 처벌 중단 및 피해자의 지위 인정, 탈성매매 지원 확대를 통해 성매매 여성의 인권 보호를 확장할 필요가 있음.

## 8.6 안전한 임신 중지와 성·재생산 건강과 권리 보장

### 배경 및 현황

- 헌법재판소는 2019년 4월 11일 「형법」 269조와 270조의 ‘낙태의 죄’ 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내림.
- 헌법불합치 결정은 해당 조항의 위헌성에 관한 판단에 있어 위헌 결정과 같은 의미를 지니며 단지 법률의 효력 상실에 따른 사회적 혼란을 줄이기 위해 개정 입법 시한을 둔 것임.
- ‘낙태의 죄’ 조항은 헌법재판소 결정문의 주문에 따라 2020년 12월 31일까지 개정 입법이 이루어지지 않아 효력을 상실하였음.
- 이와 함께 과거 「형법」 ‘낙태의 죄’ 조항과 연동하여 인공임신중절수술의 허용한계를 규정한 「모자보건법」 제14조와 「모자보건법」 시행령 제15조 또한 현재 법적인 의미를 상실함.
- 해당 법률의 효력 상실 이후 정부는 변화한 법적 상태에 맞는 새로운 보건의료 체계와 지침을 마련하고, 건강보험 보장 확대, 유산유도제 도입, 정보 제공, 상담 연계 등 안전한 임신 중지와 권리 보장을 위한 조치를 해야 했으나 현재까지 아무런 조치가 이루어지지 않음.
- 이로 인해 사회경제적으로 취약한 이들일수록 빠른 시기에 안전한 임신 중지를 위한 정보와 의료 인프라에 접근하기가 어려워 임신 중지 시기가 지연되고 더 큰 비용 부담을 치르고 있으며, 학업, 노동, 건강, 다른 자녀의 양육, 가족관계 등에서 많은 어려움을 겪고 있음.
- 따라서 이제는 임신 중지의 비범죄화를 현재의 법적 상태로서 명확히 인정하고 국가와 지자체에서 피임, 임신·출산, 임신 중지, 양육 등에 관한 상담과 보건의료 서비스 및 관련 연계 지원체계를 마련해야 함.
- 국회에서는 이를 실행하기 위한 입법을 추진해야 하며, 관련 정책과 구체적인 제도 마련이 추진되어야 함.
- 또한 비범죄화 상황에 맞지 않는 「약사법」, 「의료법」, 「근로기준법」 등 개별 법령에서의 관련 조항 또한 개정해야 함.
- 한편, 「형법」 ‘낙태의 죄’와 「모자보건법」은 오랫동안 국가의 경제성장을 위한 인구관리 목적에 따라 여성의 임신·출산과 자기결정권, 평등권, 건강권, 행복추구권과 사회적 권리를 통제해 왔으며, 동시에 장애인과 비혼모에게는 동의 없는 임신 중지, 불임 시술, 입양이 요구되도록 하여 임신·출산과 양육에 관한 권리를 침해하였음.
- 이는 또한 다양한 사회구성원의 성적 권리와 가족구성의 권리, 아동의 권리를 침해한 역사이기도 함.
- 현재 저출산 정책에서는 출산율 제고를 목적으로 이와 같은 권리의 침해와 통제가 이어지고 있으며, 이주민/난민 거주자와 이들의 자녀에게는 거주 지위와 연동하여 심각한 권리 침해가 이루어지고 있음.
- 현재의 저출산은 단지 개인의 선택에 관한 문제가 아니라 경제성장 중심의 사회 구조로 인해 사회구성원이 느끼는 사회경제적 불안과 위기, 성적 불평등, 불평등한 권리 여건 등 구조적 문제에 그 원인이 있음.
- 따라서 이제는 경제성장을 위한 인구관리와 통제가 아니라 평등한 권리 보장과 삶의 질, 사회적 돌봄 관계망의 재구축을 전제로 하여 모든 사회구성원의 성·재생산 건강과 권리가 보장되는 방향으로 법과 정책의 전환과 변화가 이루어져야 함.

### 대안 및 개혁 방향

## ① ‘성·재생산 권리 보장 기본법’ 제정

- 포괄적 성교육, 월경, 피임, 보조생식기술, 성별 정정 및 성별 확정, 임신·출산, 임신 중지, 양육에 관한 권리 보장을 명시하고, 이를 위한 국가와 지자체, 각 관련 기관의 책임과 역할 명시
  - 중장기 종합계획 및 추진계획 수립, 실태조사, 보건 의료 및 관련 영역 연계 체계 구축, 접근성 확대를 위한 실행 계획 및 추진 등
- 교육/노동/의료/사회복지/상담 등 제반 영역에서의 성·재생산 건강과 권리 보장 의무 명시

## ② 「모자보건법」 전부 개정

- 현행 「모자보건법」을 ‘임신·출산·양육 및 임신 중지에 관한 권리 보장 및 지원법’으로 전부 개정
- 피임, 보조생식기술, 임신, 출산, 양육, 임신 중지에 관한 국가 및 지자체의 책임과 권리 보장, 종합계획의 수립과 실행 체계, 지원체계, 보건 의료 및 관련 영역 연계 체계, 접근성 확보 등을 위한 조항 명시

## ③ 임신 중지 비범죄화에 따른 개별 법률 조항 개정

- 「약사법」 제68조 ④ 의약품에 관하여 낙태를 암시하는 문서나 도안은 사용하지 못한다 삭제
- 「근로기준법」 제74조 ③ 유·사산 휴가에 관한 조항 중 인공임신중절수술에 관한 경우를 제외하는 단서 조항 개정

## ④ 보호출산제 폐지와 보편적 출생등록제 법안 제정

- 임신·출산과 임신 중지, 양육에 대한 보편적, 포괄적 권리 보장과 지원을 가로막고 익명 출산으로 아동의 권리를 침해하는 「위기 임신 및 보호 출산 지원과 아동 보호에 관한 특별법」을 폐지하고, 출생한 모든 아동이 출생 사실을 등록할 수 있도록 보장하는 보편적 출생등록제 법안 제정

## ⑤ ‘저출산·고령사회 위원회’ 폐기하고 ‘사회적 돌봄·삶의 질 위원회’ 설치

- ‘저출산·고령사회 기본계획’, ‘저출산·고령사회 위원회’를 폐기하고 대통령 직속 ‘사회적 돌봄·삶의 질 위원회’ 설치

## ⑥ 보건 의료와 상담 체계에서 안전한 임신 중지를 위한 권리 보장

- 세계보건기구 2022 임신 중지 가이드에 부합하는 포괄적 임신 중지 상담·보건 의료 가이드와 인프라, 연계 지원체계 구축
- 국민건강보험 보장 체계에 피임, 임신 중지 관련 항목 전면 적용(내·외과적 방법 모두 포함)
- 유산유도제(미페프리스톤과 미소프로스톨 콤비팩) 도입과 처방, 복용에 관한 정보 제공, 접근성 확대
- 전국의 보건 의료 기관에서 제공할 수 있는 내과적/외과적 임신 중지 관련 보건 의료 서비스, 접근성 현황에 대한 실태 조사를 진행하고, 조사 결과를 바탕으로 전국 수준의 의료기관 정보 제공, 연계, 지원체계 구축
- 위기임신 상담이 아닌 임신과 출산, 임신 중지, 양육에 관한 사항을 포괄적으로 아우를 수 있는 포괄적, 보편적 상담 체계 구축

**⑦ 차별없는 재생산 권리 보장을 위한 지원체계와 인프라 확충**

- 통·번역, 활동 지원 등 지원 인력과 접근성 보장을 위한 이동, 시설 인프라 구축
- 거주지위에 관계없이 이주민, 난민의 임신·출산 및 임신 중지, 양육에 관한 지원체계 구축
- 일자리와 주거, 교육 지원을 포함하여 비혼모, 한 부모 양육 지원 강화

## 8.7 시민으로서의 결혼이주여성 체류 안정성 보장

### 배경 및 현황

- 2023년 12월 기준 결혼이주민 중 외국인 신분은 174,895명이며, 혼인 귀화자는 161,357명
- 2023년 F6(결혼이민) 비자의 미등록(‘불법체류’) 신규 발생 인원 756명(법무부 출입국외국인정책 2023년 12월 통계월보)으로 결혼비자의 체류 안정성이 보장되어 있지 않은 것을 보여주고 있음.
- 결혼이주여성이 대부분인 외국인 배우자의 체류는 한국인 배우자와의 관계에 의존하도록 설계되어 있음.
- 결혼이민비자 취득 가능 여부 및 귀화(혼인간이귀화) 절차도 배우자 및 자녀 유무, 사별·이혼 여부에 따라 달라짐.
- 사별·이혼 등으로 한국인 배우자가 없는 경우, 귀화 필기시험을 봐야 하고, 복수국적 취득 기회가 차단됨.
- 자녀 출산과 양육, 배우자 동거 여부 등에 따라 체류자격 유지·연장 및 귀화 절차가 다른 점은 결혼이주민에 대한 가부장적 시각을 정책화한 것으로, 한국인 배우자의 통제 수단으로 작용할 가능성이 높고, 배우자 사망·이혼을 경험하거나 자녀가 없는 외국인 배우자에 대한 차별임.
- 이를 위해 한국인 배우자 조력 여부가 중요한 결혼이주여성의 체류, 귀화 정책을 완벽히 폐지하고 결혼이주민이 자력으로 체류, 귀화가 가능한 제도 마련이 필요함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 시민으로서의 결혼이주여성 체류 안정성 보장

- 한국인 배우자 사망, 한국인 배우자와 이혼한 외국인 여성에 대한 차별적 체류, 귀화 정책 폐지.
- 한국인 배우자가 없는 경우에만 해당하는 면접 필기시험 폐지, 복수국적 취득 기회 차단 등을 한국인 배우자 유무와 관계없이 동일한 귀화 과정으로 설계.

## 8.8 장애 여성 재생산권, 성-인권교육권 등 기본권보장을 위한 법·정책 마련

### 배경 및 현황

- 여성장애인은 여성과 장애라는 중층적이고 복합적인 차별을 겪고 있으며, 남성 장애인보다 교육수준, 경제활동 참가율, 소득수준 등이 열악한 상황임.
- 현재 장애인 관련 법률 중 여성장애인 관련 조항이 담긴 법률은 「장애인복지법」과 「장애인차별금지법」의 일부 조항뿐이며, 여성장애 관련 조항이 포함된 조례도 장애인차별금지 및 인권보장에 관한 조례, 여성폭력방지 기본조례뿐임.
- 여성장애인 조항이 형식적으로 들어가 있는 법으로는 여성장애인에 대한 구체적인 정책이나 지원의 방향을 정하기 힘들어 단독 법률이 필요함.
- UN 장애인권리협약 제6조에도 여성장애인이 다중적 차별의 대상이라는 것을 인정하고 모든 인권 및 기본적인 자유의 완전하고 동등한 보장을 취해야 한다고 명시하고 있음.<sup>16</sup>
- 교육, 고용, 성과 재생산권 및 건강, 여성 폭력 피해지원 등 여성장애인이 전 생애에 걸쳐 직면하고 있는 문제를 효과적으로 해결하고 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 ‘장애여성지원법’이 제정되어야 함.
- 1970년대 전후 국가는 생산성을 기준으로 경제발전에 도움이 되지 않은 인구를 선별하여 집단적으로 격리수용을 하는 정책을 시행하고 장애인과 소수자의 성과 재생산권리를 통제하였음.
- 국가발전을 위한 가족계획으로 정당화하면서 ‘비생산적 인구’로 규정되었던 장애인은 「모자보건법」 제14조에 근거하여 인공임신중절 수술이 허용되었음.
- 장애 여성과 배우자 및 장애 여성의 재생산권리를 침해하는 근거가 되어왔음.
  - 「모자보건법」 제14조는 본인이나 배우자가 심신장애로 의사표시를 할 수 없을 때 친권자와 후견인의 동의로, (친권자나 후견인이 없을 시) 부양의무자의 대리 권한으로 동의할 수 있음을 명시함.
  - 장애인의 동의 여부가 아닌 보호자, 주변인의 의사로 대리할 수 있는 구조를 만듦으로 당사자의 의사결정이 침해받기 쉬운 구조를 초래함.
  - 특히 1950-70년대 한센인 관리 시설에서 강제인공임신수술 피해실태 조사가 이뤄졌으며(대법원 2014다230535, 판결) 1999년 김홍신 의원실에서 발표한 자료에 따르면, 1983년부터 1998년까지 전국 8개 발달장애인 시설에서 총 66명(남자 40명, 여자 26명)의 강제불임수술이 시행되었음.
- 현행 「모자보건법」은 국가 주도의 출산 통제, 인구관리를 위한 도구로써 장애와 질병의 차별을 조장하며, 장애여성 당사자의 동의 없는 강제불임 시술이나 낙태를 정당화한 대표적인 차별사례임.
- 장애인통계(2019)에서 학대 피해 상황을 보면 62%가 거주시설에서 발생하고, 그중에 여성이 26.5%를 경험하고 있으나 장애 여성이 경험하는 인권침해의 구체적인 내용이 제대로 조사되고 있지 않음.
- 보건복지부통계(2019)에 의하면 약 7만 명의 정신장애인과 약 2만 5,000명의 지적 발달장애인, 약 10만 명에 달하는 인구가 요양시설이나 정신병원에 수용되어 있음.

<sup>16</sup> “장애여성지원법 제정의 필요성”, 전대신문, 2023.03.02.

<http://press.cnumedia.com/news/articleView.html?idxno=20659>

- 당사자의 의사 결정권이 보장되지 않는 시설의 폐쇄적인 구조에서 의료 및 건강권, 자신의 건강상태를 알 수 있는 경험이나 정보를 가지기 어려우며 폭력과 차별이 발생해도 외부에 제대로 드러나지 않는 사각지대에 놓여있음.
- 재생산권의 영역은 인권침해, 차별, 학대 피해로 제대로 인지되지 않고 있어 신고로 이어지기 어려울 것으로 예상됨.
- 따라서 강제불임시술 피해 및 장애인 거주시설에서 성과 재생산 건강과 관련한 구체적인 실태를 조사하여야 하며 시설 안에서 장애 유형, 성별, 성적지향과 성별 정체성 등을 이유로 차별과 폭력, 빈곤에 놓이지 않을 수 있도록 법과 정책이 마련되어야 함.
- 또한 장애 여성의 임신, 출산 지원을 넘어 월경, 피임, 임신 중단, 성매개 감염을 비롯하여 성적 건강 및 재생산 건강 전반이 보장되어야 하며, 장애 여성이 자기 의사를 결정할 수 있는 제도적 기반이 보장되어야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ 장애 여성에 관한 종합적인 계획 마련 및 정책 추진을 위한 ‘장애여성지원법’ 제정

### ❷ 시설 거주 장애 여성의 재생산권 침해 실태 조사와 탈시설 권리 보장 정책 마련

- 장애인 거주시설 내 강제 불임 시술 피해 및 성과 재생산 관련 의료, 건강권, 활동지원 등 전반적인 실태조사 실시
- 실태조사를 기반으로 한 성과 재생산권리 보장 및 지역사회의 독립적인 주거, 교육, 활동지원, 노동 등 탈시설 권리 보장 정책 마련

### ❸ 장애아동 청소년 포괄적 성교육 추진을 위한 장애아동 청소년 성·인권교육 사업 복원 및 예산 확대

- 2024년 여성가족부 장애아동 청소년 성·인권교육 사업 예산(전액) 삭감되어 성교육을 받을 권리를 제한하였는데 이를 복원하고 예산을 확대 실시해야 함
- 장애아동 청소년의 다양한 정체성을 고려한 포괄적 성교육 실시



## 8.9 모든 이주배경 아동의 인권보호를 위한 지원체계정비, 미등록 이주아동 구금금지, 장기체류 이주배경청소년 합법화 정책

- 유엔 아동권리협약을 비준한 국가로서 체류자격에 따라 아동의 보육, 교육, 복지에서 비차별원칙이 견지되어야 함.
- 장기간 체류한 미등록 이주배경 청소년들이 정상적인 환경에서 성장할 수 있도록 합법체류자격을 부여할 것
- 유엔 아동권리협약에 따라 체류자격에 무관하게 이주아동들이 영유아 보육, 복지, 교육의 기본적 복지를 누릴 수 있도록 제도적 장벽을 해소할 것.

### 배경 및 현황

- 이주아동들은 ‘아동’의 정체성에 따라 권리가 인정되고 보호되지 않고 보육, 교육, 보건, 아동보호 및 지원체계 등에서 한국인 아동과는 차별적 대우를 받고 있음.
- 체류자격 미비를 이유로 이주아동도 구금 및 강제퇴거의 대상이 되고 있고 한국 사회에서 장기간 성장한 미등록 이주아동들의 체류자격 부여 통로가 부재함.
- 2021년, 2022년 법무부 한시적 구제대책으로 한국출생 이후 6년, 영유아기 입국 후 한국 체류 7년인 미등록 이주아동에게 체류자격을 부여하고 있으나 2025.3.31.자로 종료 예정임.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 모든 이주아동 사회보장제도 안으로 포섭

- 기존 관련 법 개정을 통해 이주아동을 아동보호 및 지원체계 대상으로 포섭
- 「아동복지법」 개정을 통해 국적 또는 체류자격에 따른 차별금지 원칙 명시, 보호대상 아동 및 지원대상 아동에 모든 이주아동 포함
- 「출입국관리법」 개정을 통해 아동학대 피해자의 임시체류 자격 부여를 위한 법적 근거 확보

#### ② 이주아동 교육권 보장

- 의무교육 대상에 국내 거주 모든 아동을 포함하도록 「교육기본법」 및 「초중등교육법」 개정
- 공교육기관에서 학생에게 제공되는 사회서비스 및 교육 서비스 접근할 수 있도록 보장
- 저소득층 이주아동에게 급식비를 포함한 교육비 지원허용
- 주민등록번호 대체로 학생 식별번호를 제공하여 교육과 관련된 행정절차에 사용될 수 있도록 조치
- 중도 입국 이주아동에 대한 교육지원 확충 : 한국어 교육 교과과정 지원, 검정고시 대비 교육·취업 교육, 진로상담 등

#### ③ 이주아동 건강권 보장

- 의료급여 지원 대상에 이주아동이 포함되도록 「의료급여법」 제3조 개정
- 「지역보건법」 상의 지역주민에 이주아동이 명확히 포함되도록 제2조를 개정하고 제7조 3항에 다른 지역 보건 의료계획 수립 시 그 대상을 체류자격과 무관하게 지역에 거주하는 이주민과 이주아동을 포함하도록 개정
- 보건복지부 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업의 안정적 예산 확보 및 이주아동을 위한 보건 지원체계 수립

#### ④ 이주아동 보육권 보장

- 「영유아보육법」 상 영유아 보육 책임의 대상을 ‘국민’이 아닌 ‘국내 거주하는 모든 사람’으로 확대하고 보육비 및 양육수당에 대한 지원을 국적, 체류자격과 무관하게 모든 영유아에게 제공
- 지자체 보육관련 조례에 이주아동에 대한 보육지원 관련 내용 포함하고 일선 어린이집에서 이주아동을 보육통합정보시스템에 쉽게 등록할 수 있도록 절차 간소화

#### ⑤ 이주아동 구금과 강제퇴거로부터의 보호

- 이주아동에 대한 단속, 구금 및 강제퇴거 집행을 제한하는 방향으로 「출입국관리법」 및 「국적법」 개정

#### ⑥ 이주아동 체류자격 부여와 아동 최상의 이익 고려 관련

- 이주아동에 대한 체류자격 부여의 특례를 신설하는 방향으로 「출입국관리법」 개정하여 이주아동에게 체류자격 부여 법적 근거 확충

#### ⑦ 무국적 아동의 권리 보장을 위한 조치

- 이주아동의 무국적 판정 절차의 도입을 통해 무국적자로 판정된 아동에게 무국적자로서의 기본적 권리 보장
- 미등록, 무국적 아동을 위한 출생등록제도 도입 : 부모의 인종, 국적, 체류자격, 출신 지역 등에 무관하게 한국에서 태어난 모든 이주아동에 대한 출생신고가 가능하도록 출생등록제 도입

## 8.10 모든 아동<sup>17</sup>의 존엄한 삶을 위한 ‘어린이·청소년인권법’ 제정

### 배경 및 현황

- 2019년, 유엔 아동권리위원회의 대한민국 정부에 대한 심의 과정에서 교육시스템, 학교 및 가정에서의 체벌, 소년사법, 스쿨미투, 참여권 등 한국 사회의 아동인권 실태를 듣고 르네 윈터 위원이 “한국은 부유한 국가인데 왜 이런 아동인권 문제가 발생하는가?”, “전반적으로 한국은 아동을 혐오하는 국가라는 인상을 받았다. 국가, 교사, 미디어 등으로 고통받는 아동들이 있는데 왜 아무도 아동 곁에 서지 않는가? 시민사회는 무엇을 하고 있는가?”라고 이야기했음.
- 우리 사회의 어린이·청소년 인권상황을 보여주는 장면으로 꼽을 수 있음.<sup>18</sup>
- 어린이·청소년은 놀 권리, 쉼 권리, 사회에 관심을 갖고 참여할 권리 등을 빼앗겨옴.
- 사회구성원으로서 존중받지 못한 채 ‘예비 시민’이자 ‘교육 및 훈육 대상’으로만 여겨지며 현재의 삶을 살아갈 권리 또한 ‘나중’으로 유예되어 왔음.
- 여기에 더해 경제적 양극화와 불평등, 경쟁 체제가 가속화되고, 포용적이지 않은 사회문화 등으로 인한 삶의 불안이 커지며 일상생활에서 어려움을 겪는 어린이·청소년이 점점 늘어나고 있음.
- 통계청 사망원인 통계에 따르면 청소년(10대)의 사망원인 1위는 자살(고의적 자해)임.
- 청소년 자살률은 인구 10만 명당 2017년 7.8명이었다가 2020년에는 11.1명으로 증가하고 있고, 2024년에는 한국 어린이·청소년 자살사망률이 역대최대치로 조사되는 등 삶의 어려움을 겪는 어린이·청소년이 많다는 것을 알 수 있음.<sup>19</sup>
- 한국 정부가 1991년 가입한 유엔 아동권리협약을 정책에 반영하기 위한 법적 기반이 없으며, 유엔 아동권리위원회의 권고를 이행할 책임 부처가 분절되는 등 불확실한 상태로 어린이·청소년 인권 관련 정책이 제대로 수립되지 않음.
- 현재 어린이·청소년인권 관련 정책들은 보건복지부, 여성가족부, 교육부 등 여러 부처가 나누어 다루고 있음.
  - 예를 들어, 영·유아 및 어린이는 보건복지부, 청소년(학교 밖 청소년 포함)은 여성가족부, 학생은 교육부, 소년범 및 아동학대 범죄 등은 법무부가 담당함.
  - 그 결과 종합적인 어린이·청소년 정책의 수립 및 집행이 어려움. 반드시 하나의 부처로 통합되어야 하는 것은 아니지만, 문제에 접근하는 관점이 제각각이고 책임도 분산되어 있어, 문제는 계속 발생하고 해결은 더딘 상황이 반복되고 있음.
- 정책의 바탕이 되어야 할 어린이·청소년인권에 대한 인식이 협소함. 「헌법」에서 어린이·청소년은 부모로부터 보호받는 자녀로서 교육의 대상, 특별한 보호를 받는 근로자, 복지정책의 수혜자로서 등장할 뿐임.

<sup>17</sup> 여기서 ‘아동’이란, 현행 「아동복지법」 및 ‘유엔 아동권리협약’에 근거하여 만 18세 미만인 사람을 말한다.

<sup>18</sup> 경향신문, “한국 교육 최종 목표는 명문대 입학 - 유엔아동권리위, 한국 심의 대응 NGO 활동가 전언, 2019.09.26.  
<https://www.khan.co.kr/article/201909252129015>

<sup>19</sup> 한겨레, [단독] ‘우울·불안장애’ 아동·청소년 5년 새 급증… 자살도 역대 최대, 2024.10.01.  
<https://www.hani.co.kr/arti/society/health/1160436.html>

- 어린이·청소년이 행사할 수 있는 권리목록을 확인하고 권리를 보장하기 위한 의무이행자의 책임을 구체적으로 명시한 법률은 찾아보기 어려움.
- 「아동복지법」, 「청소년기본법」 등 현행법은 어린이·청소년을 ‘보호와 복지, 선도와 육성의 대상’으로 보아 기본권의 주체로 대하지 않으며, 국가가 어린이·청소년에게 일방적으로 혜택을 제공하거나 규율을 부과하는 방식으로 운영되고 있음.
- ‘보호의 대상’에서 ‘권리의 주체’로 패러다임 전환이 필요함.
- 어린이·청소년 참여 기구 또한 없는 것은 아니지만 상시적이고 자율적으로 활동할 수 있는 예산이나 정책 결정에 의미 있게 개입할 수 있는 권한이 없음.
- 어린이·청소년이 대중의 공론장에서 대표를 선출하는 방식이 아니기 때문에 인지도나 정치적 영향력도 부족함.
- 따라서 실질적 효과와 권한을 가지도록 어린이·청소년 참여 제도를 다시 설계하고 기존의 참여 기구 및 정책, 제도들을 정리하는 과정이 필요함.
- 어린이·청소년의 인권 문제는 주로 인권침해가 자주 일어나는 각 공간이나 개별 사안의 문제로 주목되는 경우가 많음.
- 어린이집에서의 학대 문제, 학교에서의 체벌과 복장규제 및 강제 학습의 문제, ‘노키즈존’ 문제, 청소년 아르바이트 노동자, 현장 실습생들이 겪는 문제 등 한 번씩 이슈가 되었을 때 단편적 정책만이 제시되곤 함.
- 물론 각각의 조치 역시 시급하고 중요하나, 어린이·청소년의 인권 문제로서 통합적 접근이 이루어져야 더욱더 효과적이고 의미 있는 변화를 만들어낼 수 있음.
- 지금과 같은 상황에서는 학생이 아닌, 탈 가정한, 노동하고 있는, 다양한 배경과 소수자성을 가진 복합차별을 겪는 어린이·청소년 인권침해 등도 제대로 해결되기 어려움.
- 어린이와 청소년이 겪는 인권침해 문제는 교사-학생 간의 문제이기도 하고, 고용주-청소년 노동자, 부모-자녀 간의 문제이기도 하지만, 근본적으로는 어른(비청소년)-국가와 어린이·청소년 간의 문제임.
- 인권침해를 멈추고 어린이와 청소년의 지위 자체를 변화시키기 위해서는 사회와 국가의 책무를 재설정하고 우리 사회에서 보장되어야 할 어린이·청소년 인권이 구체적으로 무엇인지 밝혀야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ❶ “아동은 인간이 되는 과정이 아니라 이미 하나의 인간” 어린이·청소년인권법을 제정

- 실효성 있는 ‘기본법’이 필요함. 어린이·청소년 정책 분야의 기본방향과 골격을 제시하고 이를 개별법과 정책으로 구체화하도록 유도하는 법이자, 국가의 ‘인권 존중·보호·충족 실현·증진 의무’를 촘촘하게 명시한 제도 장치를 마련하는 기본법을 만들어야 함.
- 폭력과 착취, 차별로 고통받는 어린이·청소년이 더 이상 위험한 상황에 내몰리지 않아야 함.
  - 어린이·청소년 인간이자 시민으로서 존엄하고 평등하고 행복한 삶을 사는 데 필요한 권리, 배제되는 존재 없이 모든 어린이·청소년의 인권을 보장하기 위해 ‘인권 주체’임을 명확히 하며 권리의 내용들을 법에 명시함.
- 학교-학생, 일터-실습생, 가정-자녀 등을 넘어 어린이·청소년 전반의 인권보장이 필요함.

- 특히 어린이·청소년의 삶과 밀접한 공간에서 여전히 공공연하게 이뤄지는 체벌의 완전한 금지, 어린이·청소년 관련한 모든 활동에 있어 권리보호 및 증진을 최우선으로 고려하는 '아동 최선의 이익' 원칙 등을 포함.
- 어린이·청소년 인권보장을 위한 기본 철학과 방향성을 제시하고 여러 부처의 정책들을 심의하고 보완할 수 있는 정부 기구 수립 등 정부와 지자체 등의 책임과 역할을 분명히 함.
- 어린이·청소년 인권보장을 위한 국가 계획, 종합실태조사, 어린이·청소년 정책 영향 평가, 어린이·청소년 참여위원회 등 어린이·청소년 인권에 관한 사항을 이행하고 모니터링 등을 진행할 기구 및 인권옹호관을 둠. 국가인권위원회 등과 협력하여 인권침해 및 차별사례를 상담하고 권고함.

## ② 정부 및 국회의 어린이·청소년관의 변화가 필요

- 현재 정부·국회는 어린이·청소년인권 문제에 대해 단지 소극적인 것 이상으로, 어린이·청소년인권을 위축시키고 침해하는 주체가 되고 있음.
- 학생인권조례 폐지 시도, 관련 예산의 삭감, 이주 아동에 대한 차별과 추방 등 정부·국회 등의 입법자, 정책 결정권자들이 어린이·청소년인권에 대해 무지하고, 차별적이거나 보호주의적이거나 권위주의적인 어린이·청소년관을 갖고 있음.
- 어린이·청소년이 '예비시민', '유예된 존재'가 아닌 '후발 세대'로서 함께 사는 사회구성원으로 존중받으며, 주체로 참여할 수 있는 사회로 나아가야 함.
- 어린이·청소년을 보호와 선도의 대상으로 보던 관점을 벗어나, 참여와 권리의 주체로, 시민으로 함께 살아가기 위해 법 제도와 정책에 대한 전면적 재검토와 논의가 필요함.

## 8.11 장애인도 시민으로 이동하는 민주주의

### 배경 및 현황

- 2001년 1월 22일 오이도역 지하철 리프트 추락 참사 이후, 장애계는 23년 동안 “장애인도 이동하고 교육받고 노동하고 감옥 같은 거주시설이 아니라 지역사회에서 함께 살자”며 지하철 승강장과 대합실에서 장애인 이동권을 비롯한 시민권 쟁취를 위해 투쟁해오며, 진정한 민주주의는 장애인의 시민권 쟁취가 전제되어야 함을 외치고 있음.
- 「교통약자이동편의증진법」은 장애, 연령 등에 차별 없이 모든 시민의 자유로운 이동권 보장을 위해 2005년 제정되었으나 규정하고 있는 교통수단이 제한적이고, 그마저도 물리적 개선에 주로 초점을 맞추어 교통약자 지원의 사각지대가 발생. 헌법에 명시된 노동, 교육, 참정 등 사회권이 제약되고 있음.
- 유엔 장애인권리위원회는 2022년 대한민국 정부의 유엔 장애인권리협약 제2, 3차 심의 당시 한국 사회가 파편적·단시안적인 접근권 정책만을 펼치고 있음을 지적하며 국가 차원에서의 포괄적인 접근권 전략을 수립할 것을 주문.
- 이에 「교통약자이동편의증진법」은 대대적인 개정이 필요.
  - 대한민국 사회의 모든 교통수단 이용에 있어 약자가 발생하지 않도록 내용을 수정해야 함.
  - 특히 보행 가능여부, 정보 인지 정도, 이동 속도 등 다양한 형태의 차별에 대한 전방위적 접근 필요.
- 40년 전 34세의 지체장애인 김순석은 1984년 9월 19일 “도대체 움직일 수 있는 공간을 만들어주지 않는 서울의 거리는 저의 마지막 발버둥조차 꺾어놓았습니다. 시내 어느 곳을 다녀도 그놈의 턱과 부딪혀 씨름을 해야 합니다”라며 서울시장을 향한 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊음. 그러나 대한민국 사회의 거리는 변하지 않음.
- 1997년 4월 11일 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」이 제정되었지만, 해당 법률과 하위 법령이 대부분의 소매점들에게 편의시설 설치 면제권을 보장해주며, 여전히 장애인들은 삶과 죽음의 경계선과 같은 불과 2센티미터의 턱과 싸워야 했음.
- 2018년 4월 11일 서울중앙지방법원에 “1층이 있는 삶”이라는 이름으로 장애인 활동가에 의해 공익소송이 이루어짐.
  - 「장애인등편의법」 시행 27년, 「장애인차별금지법」 17년, 유엔 장애인권리협약 채택 18년 만에 대법원은 2024년 12월 19일 2022다289051호 차별 구제 청구 사건에 대해 대법원 전원합의체의 전원합의로 300m2 이상의 공중이용시설에 대하여만 경사로 등 편의시설 설치 의무를 부여한 장애인등편의법 시행령을 24년간 방치한 국가에 배상책임이 있다고 판결함.
- 대법원의 보충 의견은 2022. 4. 27.자 「장애인등편의법」 개정 시행령 또한 장애인 접근권을 보장하기 위해 불충분하다는 점을 확인하며, 「장애인편의증진법」 시행령의 접근방식을 근본적으로 재검토할 필요가 있음을 언급 등 이에 「장애인등편의법」의 개정이 필요함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 「교통약자이동편의증진법」을 ‘교통약자이동권보장법’으로 전부 개정

- 제22대 국회 1호 법안 「교통약자 이동권 보장을 위한 법률안」(서미화 의원등 28명 공동발의) 제정

- 모든 교통수단의 교통약자 접근을 위한 해운·항공·여객 접근 의무화 · 해운, 항공에 대한 이동편의시설 기준 마련 및 국가 재정 보조 의무화 · 상업용 택시에 대한 휠체어 접근 의무화 · 시외, 고속버스에 대한 휠체어 접근 의무화 · 미래 교통수단의 사업 인·허가 시 교통약자 접근계획 포함 의무화
- 저상버스 의무도입 완전 이행 · 저상버스 예외노선 심사 시 교통약자 또는 전문가 단체와의 현장 실사 실시 · 저상버스 예외노선 승인 시 지자체 및 노선회사의 3년 내 개선계획 수립 제출 · 저상버스 의무도입 미 이행시 노선회사의 과태료 부과 · 지자체의 저상버스 예외 노선 부정 승인 시 행정처분
- 장애인콜택시 이용 장애 해소 및 국가책임 · 특별교통수단 한 대당 일일 최소 운행률 명시 (최소 16시간) · 특별교통수단 운전원 인건비에 대한 국가책임 명시 · 특별교통수단 예약 없는 24시 및 광역 운행 의무화 · 특별교통수단 이용자 등록 관리체계 구축 및 배차시스템 연계 의무화
- 동정이 아닌 권리 기반 서비스 제공 · 이동지원서비스 개념 및 국가, 지자체, 운수사업자 및 종사자 책임 명시 · 이동지원서비스 관련 교육 및 교통약자 모니터링 의무화 · 이동지원서비스 상세 내용 기재 (영국, 일본 등) · 이동지원서비스 미제공 및 차별 시 과태료 부과
- 교통약자 정책 및 전달체계 정비를 위한 교통약자지원체계 마련 · 국토교통부 산하 교통약자정책지원센터 설치 및 주요 사업 명시 · 교통약자이동편의증진계획 수립 시 교통약자 의견 반영 및 미 수립 시 과태료 부과 · 국토교통부 장관 산하 교통약자정책위원회 설치
- 시각장애, 발달장애 등 장애 유형을 포괄한 이동편의시설 및 서비스의 기준 확립과 전달체계 마련

## ② ‘모두의 1층’을 위한 「장애인등편의법」 및 「건축법」 개정

- ‘대한민국은 김순석에게 사과하라!’ 그동안 장애인의 접근권을 보장할 의무를 이행하지 않은 정부의 공식적 사과
- 유엔 장애인권리위원회의 한국 정부 권고 이행을 위한 「장애인등편의법」 면적기준 전면 폐지
- 1998년 4월 이전 건물에 대한 편의시설 설치 의무화
- 「장애인등편의법」 소규모사업주에 대한 국가의 편의시설 설치 지원
- 2층 이상의 시설에 대한 승강기 의무 설치를 위한 「장애인등편의법」 · 「건축법」 개정

## 8.12 혼인 평등(민법 개정을 통한 동성혼 법제화) 실현

### 배경 및 현황

- 「민법」 제812조는 혼인은 ‘당사자 쌍방’의 신고로 성립한다고 하고 있을 뿐, 혼인의 두 당사자를 남녀로 한정하고 있지 않음.
- 이처럼 「민법」이 명시적으로 동성 간 혼인을 금지하고 있지 않음에도, 실제로 동성인 두 사람이 혼인신고를 했을 시에는 현행법률상 허용되지 않는다는 이유로 불수리됨.
- 2024년 7월 기준으로 지난 2년간 33명의 동성커플이 혼인신고의 수리를 거절당함.<sup>20</sup>
- 혼인제도는 가족제도의 기초로서 상속, 재산분할 등 재산적 관계, 친권, 자녀양육, 입양 등 가족관계, 의료, 금융, 복지, 주택 등 사회복지와 같은 전반적인 제도가 혼인을 중심으로 설계돼 있음.
- 이에 따라 배우자와 법률상 성별이 같아 법적으로 혼인 관계를 인정받지 못하는 동성 커플들은 혼인과 관련한 모든 제도에서 배제되어 각종 사회적인 차별을 겪고 있음.
- 이성 커플의 경우 혼인신고를 하지 않았더라도 사실혼 관계에 해당하는 경우에는 연금, 주택 등 일부 제도적 권리를 보장받을 수 있으나 동성 커플의 경우 사실혼 관계조차 인정되지 못해왔음.
- 2024년 7월 17일 대법원 대법원<sup>21</sup>이 국민건강보험공단이 이성 사실혼 배우자와 달리 동성 동반자의 「국민건강보험법」 상 피부양자 지위를 인정하지 않는 것은 평등원칙을 위반하여 위법하다는 판결을 하였고, 이에 따라 동성 배우자도 국민건강보험 피부양자 지위를 인정받는 진전이 있었으나, 모든 영역에서 동성 간 사실혼이 일반적으로 인정되고 있는 상황은 아님.
- 이처럼 동성혼이 제도적으로 인정받지 못함에 따라 동성 커플은 이성 커플과 달리 법적 지위, 사회보장, 주거, 노동조건 등에서 배제와 차별을 겪을 뿐만 아니라 배우자가 있다고 하더라도 사회적으로 비혼으로 간주되어 차별을 겪고 있음.
- 특히 수술 동의 등 긴급한 의료 상황에서 가족으로서의 어떠한 권리도 행사하지 못함.
- 2018년 성 소수자 가족구성권 보장을 위한 네트워크가 실시한 <동성 동거 커플 차별실태조사>에 따르면, 동성 커플들은 주택, 의료, 직장, 사회보장 등 전 영역에서 차별을 경험하는 것으로 나타남.<sup>22</sup>
- 국제적으로는 2025년 2월 현재 전 세계 39개 국가에서 동성 간 혼인신고가 가능하며, OECD 국가 중 동성커플의 관계를 보장하는 어떤 제도도 존재하지 않는 나라는 한국을 포함한 4개국(한국, 슬로바키아, 리투아니아, 튀르키예)에 불과함.
- 아시아에서는 대만(2019년), 네팔(2023년), 태국(2024년)에서 동성 간 혼인신고가 가능함.
- 일본도 주요 지자체에서 동성커플을 공적으로 승인하는 파트너십 제도가 시행 중이며, 고등법원에서 여러 차례 동성혼 불인정은 위헌이라는 판결이 나옴.

<sup>20</sup> JTBC(2024. 7. 13.) “[단독] 한국의 동성 커플 혼인신고서, 33번 거절당했다”

<https://news.jtbc.co.kr/article/NB12205359>

<sup>21</sup> 대법원 2024. 7. 18. 선고 2023두36800 전원합의체 판결

<sup>22</sup> 성소수자가족구성권보장을위한네트워크(2019), “동거동성커플 주거의료직장연금 등 차별실태조사”



- 2022년 국가인권위원회는 국회의장에게 성 소수자의 생활공동체 유지에 필요한 법률을 제정할 것을 권고하였음.<sup>23</sup>
- 또한 2024년 대법원은 동성동반자의 국민건강보험 피부양자 지위를 인정한 판결에서 다수의견에 대한 보충 의견으로 “동성동반자 관계에서 꾸리는 가정공동체도 여느 사람과 똑같이 소중한 가정공동체이다. 성적 소수자들 또한 우리 사회의 동등한 구성원으로서 전체 법질서 안에서 가정공동체에 관한 권리와 의무를 부여받아야 하고, 국가는 이를 차별 없이 보호하고 보장하여야 한다”고 판시함.<sup>24</sup>
- 2023년 유엔 자유권위원회는 한국 정부의 제5차 보고서에 대한 최종권고에서 민법을 개정하거나 시민결합을 도입하여 동성커플과 그 자녀가 경제적, 사회적 영역에서 차별을 받지 않도록 보장하여야 한다고 하였음.<sup>25</sup>
- 2023년 유엔 인권이사회 제4차 국가별 인권상황 정기 검토에서도 뉴질랜드, 미국, 아이슬란드 등 3개국이 한국에 동성혼 법제화를 권고하였음.<sup>26</sup>
- 그러나 정부는 이러한 국제사회의 권고에 대해 어떠한 이행도 하지 않고 있음.
- 또한 제21대 국회에서 최초로 동성혼을 법제화하는 민법 개정안이 발의되었으나 국회에서 제대로 된 논의가 이루어지지 못하고 임기 만료로 폐기됨.
- 한편 동성혼이 인정되지 않는 것은 트랜스젠더의 성별 정정에도 영향을 주고 있음.
- 가령 법적 성별이 남성인 트랜스젠더 여성은 비트랜스젠더 여성과 법적으로 결혼은 가능하지만, 혼인 중인 상태에서 해당 트랜스젠더 여성이 성별 정정을 하는 것은 불가능함.
- 대법원이 2011년 “혼인 중인 트랜스젠더가 성별을 변경하면 법이 허용하지 않는 동성혼의 외관을 현출시켜 결과적으로 동성혼을 인정하는 셈이 된다”라면서 혼인 중인 트랜스젠더의 성별 정정을 불허하였기 때문임.<sup>27</sup>
- 이에 따라 성별 정정의 절차와 기준을 제시하는 대법원예규 「성전환자의 성별정정허가신청사건 등 사무처리지침」 역시 제6조에서 법원이 신청인이 현재 혼인 중인지 여부를 조사할 수 있도록 하고 있음.
- 결과적으로 현재 혼인 중인 트랜스젠더는 성별 정정을 위해 이혼을 하거나, 가족을 유지하기 위해 자신의 성별대로 사는 것을 포기해야 하는 불합리한 양자택일을 강요당하고 있음.
- 따라서 동성혼의 법제화와 더불어 혼인 중인 트랜스젠더도 법적 성별을 정정하는 것이 가능하게 함으로써 누구나 법적 성별, 성별 정체성에 상관없이 혼인할 수 있는 권리를 보장하여야 함.

## 대안 및 개혁 방향

### ① 「민법」 제812조(혼인의 성립) 등을 개정하여 동성혼을 법제화

- 「민법」상 동성 간 혼인을 금지한다는 조항이 없음에도 불구하고 관습적 차별로 동성 간 혼인이 인정되지 않아 동성 커플이 받는 차별을 해소

<sup>23</sup> 국가인권위원회 2021. 12. 13.자 19진정0871500?20진정0356300(병합) 결정

<sup>24</sup> 대법원 2024. 7. 18. 선고 2023두36800 전원합의체 판결

<sup>25</sup> Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of the Republic of Korea. 2023. 11. 3. CCPR/C/KOR/CO/5.

<sup>26</sup> Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Republic of Korea, 2023. 3. 23. A/HRC/53/1

<sup>27</sup> 대법원 2011. 9. 2.자 2009스117 전원합의체 결정

- ‘혼인의 성립’을 이성 또는 동성의 당사자 쌍방의 신고에 따라 성립하는 것으로 규정하고, 민법상 ‘부부’, ‘부모’에 ‘동성부부’, ‘동성부모’도 포함된다는 것을 명시

## ② 혼인 중인지 여부와 무관하게 트랜스젠더의 법적 성별정정 허가

- 대법원 예규 「성전환자의 성별정정허가신청사건 등 사무처리지침」 제6조(참고사항)에서 ‘현재 혼인 중’ 삭제

언론·정보통신·문화의 공공성과 표현의 자유가 보장되는 사회

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 11 | 32    | 23       | 2     | 7  | 3  |

- 9.1. 공영방송사장 국민추천제
- 9.2. 방송통신위원회·방송통신심의위원회 정치적 독립성 강화를 위한 제도 개선
- 9.3. 미디어 공공성 강화를 위한 <대통령 직속 미디어개혁특별위원회> 구성
- 9.4. 인터넷 표현의 자유 보장
- 9.5. 디지털 환경에서 빅테크 기업의 책임성 강화와 시민인권 보호, 젠더폭력 방지
- 9.6. 미디어 환경의 성차별과 소수자 혐오 배제
- 9.7. 민주주의와 인권을 지킬 수 있는 평등한 집회 시위의 권리 보장
- 9.8. (가칭)블랙리스트특별법 제정을 통한 국가범죄 진상조사 및 표현의 자유 확대
- 9.9. 예술인의 노동 권리보장 및 사회안전망 전면 적용
- 9.10. 지속가능한 지역문화 정책을 통한 시민 문화권 확대 및 지역분권·지역자치 실질화
- 9.11. 표현의 자유와 정보기본권 보장을 위한 개헌

| 과제 위원장     | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|------------|------|-----|----------|
| 이진순 명숙 이원재 | -    | 유승현 | 조혜인      |

## 배경과 문제점

- 정치적 규제와 산업적 탈규제
  - 언론과 정보통신 미디어 생태계가 급격하게 변화하는 추세 속에서 시대변화에 부응하는 제도적 정책적 개혁이 수반되지 못한 채, 정치적으로는 권력의 자의적 개입과 제재를 강화하고 산업적으로는 자본의 이익을 우선하는 탈규제 정책이 병행적으로 확대되어 왔음
- 표현의 자유와 언론 탄압
  - 윤석열 정부는 ‘좌파 국가전복 세력 타도’라는 구시대적 반공주의 이념을 내세워 언론과 문화예술, 정보통신과 집회 결사에 있어 표현의 자유를 심각하게 훼손함.
  - 비판적 언론인과 언론사에 대한 압수수색, 무더기 제재와 더불어 권력 풍자적 문화콘텐츠나 인터넷 이용자에 대한 편향적 자의적 탄압이 이루어짐
- 미디어와 문화예술의 공공성 침탈
  - 공영방송을 장악하여 언론의 독립성과 자율성을 훼손하고 시장 자본에 넘기는 사영화와 수신료 분리 징수, 지역 문화예술에 대한 지원 축소를 통해 미디어와 언론, 문화의 공공성을 파괴함
- 국가기구를 통한 자의적 권력 남용
  - 방송통신위원회와 방송통신심의위원회를 반인권적 반역사적 극우파 인사들로 채워 언론과 인터넷에 대한 자의적 심의와 제재를 남발하여 공론장 질서를 교란하고 파괴함
- 혐오 차별 적대의 확산
  - 윤석열 정부는 여성과 소수자, 노동자와 사회적 약자에 대한 혐오 차별을 조장하고 선동하였으며 근거 없는 음모론과 허위 조작정보의 유포를 방조하고 증폭시켜 왔음

## 개혁의 원칙과 방향

- 공공성
  - 언론 미디어, 정보통신, 문화예술의 공공성을 강화하고 정보통신기업의 사회적 책임을 강화할 것
- 표현의 자유
  - 표현의 자유, 시민의 정보 주권, 미디어 기본권, 집회 시위의 자유를 보장할 것
- 미디어 성평등
  - 여성혐오와 젠더폭력, 사회적 약자에 대한 차별과 적대를 방지하고 예방하기 위한 제도적 기반을 마련할 것
- 지속가능한 문화예술
  - 문화예술인의 노동자성을 인정하고 지역문화에 대한 지원을 강화할 것

## 개혁 과제

- 공영방송사장 국민추천제

- 공영방송 이사회에 대한 정치적 후견주의를 탈피하고 사장후보를 시민추천위원회를 통해 선정하도록 하여 공영방송에 대한 시민주권을 강화함
- 표현의 자유를 보장하기 위한 국가기구 개혁
- 방송통신위원회와 방송통신심의위원회법을 개정하여 정치적 독립성을 보장하고 언론과 미디어의 자율성을 침탈하는 자의적 권력 개입이 이루어지지 못하도록 개혁함
- 플랫폼기업의 사회적 책무성 강화
- 시민의 안전과 인권, 성평등과 정보주권이 보장되도록 빅테크 플랫폼의 사회적 책무성을 강화하도록 관련 법 전면 개정
- 문화예술의 지속가능성과 다양성 보장
- 문화예술인의 표현의 자유를 보장하고 블랙리스트 특별법을 제정하며 지역문화위원회를 신설하여 지역문화활성화를 위한 지원체계를 혁신함
- 미디어개혁특별위원회 구성
- 미디어의 공공성 강화, 시민의 미디어기본권과 정보주권, 혐오차별 배제 등을 위한 통합적 시민 공론장을 마련할 것

## 9.1 공영방송사장 국민추천제

### 배경 및 현황

- 정치권력이 공영방송 지배구조(이사회 구성과 사장 선임)를 결정하기 때문에 정권이 바뀌어 이사회를 여권 우위로 강압적으로 개편하고 사장을 교체하는 파행이 반복되고 있음
- 정권을 대리하는 경영진이 공영방송 제작 자율성을 심각하게 침해하는 일이 벌어지고 있어 공정방송을 가능하게 할 제도적 장치 마련이 시급함
- 21대부터 ‘공영방송 지배구조 개선을 위한 방송 3법(방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사) 개정’이 추진됐지만, 윤석열 대통령 거부권 행사로 실현되지 못함
- 지금까지 추진되어 온 ‘공영방송 지배구조 개선을 위한 방송 3법 개정안’은 정치적 독립성을 강화하기 위해 공영방송 이사회를 증원(KBS 11명→21명, MBC·EBS 9명→21명)하고, 추천단체를 국회, 방송·미디어학회, 시청자위원회, 방송직종단체 등으로 확대하며 시민이 참여하는 사장추천위원회가 사장 후보자를 추천할 수 있도록 하고 있음
- 공영방송 이사회 증원이나 추천단체 다양화는 대표성 등의 문제를 안고 있어 최근 이사회 정원을 기존 안보다 감축하거나 추천단체를 변경하는 법안이 발의되고 있음
- 공영방송에 대한 정치적 후견주의를 약화시키기 위해서는 정치권(국회)의 이사 추천을 최대한 축소하고 국민이 참여하는 사장추천위원회를 통한 사장 후보자 추천을 제도화하는 것이 가장 효과적이라고 판단됨

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 공영방송사장 국민추천위원회 구성

- 사장후보시민추천위원회는 성별, 연령, 지역 등을 고려하여 100명 위원으로 구성
- 추천위원회가 사장 후보자를 3인 이하의 복수로 추천

#### ❷ 국회의 정당추천 이사회 인원을 축소

- 정치적 독립성 강화를 위해 국회 추천 공영방송 이사가 이사회 정원은 3분의 1이 넘지 않도록 제한

## 9.2 방송통신위원회·방송통신심의위원회 정치적 독립성 강화를 위한 제도 개선

### 배경 및 현황

- 윤석열 정부 방송통신위원회는 방송의 자유와 방송공공성 실현이란 임무를 포기하고 방송사 지배구조와 재허가 심사 등과 관련된 권한을 동원하여 공영방송을 장악하고 가짜뉴스 프레임으로 비판언론을 통제하는 데 주력했음
- 윤석열 대통령이 국회(야당) 추천 방송통신위원을 임명하지 않았고, 법원에서도 위법성이 있다고 판단한 대통령 추천 2인 방송통신위원 체제로 방송 공공성을 후퇴시킬 사안이 의결했다가 법원에 의해 무효가 되는 일이 반복되고 있음
- 방송통신심의위원회는 뉴스타파 인터뷰 인용 보도를 이유로 5개 방송프로그램에 1억 2천만 원의 과징금을 부과하는 등 비판언론에 대한 편파적이고 자의적인 정치적 편파적 공정성 심의를 일삼았고 MBC에 대한 표적 심의 결과는 제재 처분은 법원에서 모두 무력화됨
- 윤석열 대통령이 야당 추천 방통심의위 위원을 위촉하지 않거나 근거없이 해촉했다가 법원 결정으로 복귀하는가 하면 위원장은 위법적 심의를 주도하고 불법적 청부 민원사건 핵심 당사자로 연루됐지만, 지위를 유지하고 있어 탄핵 제도의 필요성이 제기되고 있음

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 방송법/방송통신위원회의 설치와 운영에 관한 법률 개정

- 방송통신위원회와 방송통신심의위원회 구성의 정파적 한계를 넘어서기 위한 위원 증원과 추천단체의 다양화를 검토할 필요가 있고, 야당 추천 위원은 일정 기간 내 자동 위촉과 같은 위촉 방식 개선 필요
- 정치적 공정성 심의는 법정 제재가 아니라 행정지도(권고와 의견제시) 처분이 가능하도록 완화하고 방송통신심의위원만으로 구성되는 방송·통신 소위원회를 전문가위원회로 대체하여 정치적 편파적 심의의 여지가 축소해야 함
- 방송통신위원장과 마찬가지로 방송통신심의위원장도 헌법이나 법률을 위반할 때는 탄핵소추가 가능하도록 정무직공무원으로 지위 변경 추진
- 2인 위원 체제 등 위원회 위법적, 파행적 운영을 막기 위해 의사정족수 및 의결정족수 규정 강화

## 9.3 미디어 공공성 강화를 위한 ‘대통령 직속 미디어개혁특별위원회’ 구성

### 배경 및 현황

- 미디어는 그동안 산업적 이익을 위한 민영화가 지속해서 확대되어 왔음. 미디어 시장 경쟁이 국내외로 심화됨에 따라 미디어 산업 경쟁력과 시장 선점을 위한 상업화 논리가 지배적으로 됨에 따라 미디어의 공공성은 지속적으로 축소되어 옴
- 특히, 이명박-박근혜 정부의 종편방송 허용과 디지털방송 산업의 탈규제 정책은 방송의 공공성보다 특정 정치와 시장 이익을 우선시함에 따라 공공성이 더욱 악화됨
- 윤석열 정부의 KBS, MBC 공영방송 장악을 위한 정치적 개입과 준공영방송 YTN을 사영화시키는 등 미디어 공공성은 지난 20년간 지속적으로 위협받아 왔음
- 이러한 민영화와 정치화 및 탈규제 과정에서 미디어 공공성뿐만 아니라 시민의 미디어 접근, 이용과 운용, 그리고 공론장 참여 등 시민의 미디어 주권 역시 형식화되었음
- 방송법에 규정되어 있는 시청자권익은 그 개념도 모호하며 권익을 실현하기 위한 제도의 운용도 비민주적이며 실효적이지 않음.
- 또한 IPTV 등 디지털미디어의 경우는 시청자권익이라는 개념 대신 소비자 권익을 우선시하는 이용자 권익을 우선시함
- 이에 따라 시청자권익을 위한 시청자위원회와 독자위원회 등 시청자권익 제도 역시 그 조직과 운영도 시민의 참여와 권익을 반영하기보다 미디어 기업과 정치적 이익에 기여하는 방향으로 운영되고 있음
- 플랫폼과 네트워크 미디어 기술과 산업의 급성장과 확산은 미디어 공공성 약화와 시민의 미디어 주권의 형해화 된 상황을 더욱 악화시킬 가능성이 있음.
- 특히, 빅테크를 중심으로 하는 플랫폼과 네트워크 미디어는 미디어 공공성과 시민의 미디어 주권에 대한 사회적 논의와 합의도 없는 상태임

### 대안 및 개혁 방향

#### ① <미디어개혁특별위원회> 구성

- 미디어 공공성 회복과 시민의 미디어 주권의 제도화를 위한 범사회적 <미디어개혁특별위원회> 구성
- 시민사회가 시민과 산업, 관련 부처 및 국회를 매개하는 범사회적 미디어 개혁 공론장을 조직하여 미디어개혁 의제와 제도화
- 윤석열 정부의 공영방송 파괴의 정상화와 미디어 공공성 강화방안 모색(YTN 민영화, TBS 폐국 등에 대한 특별조사를 실시하고 정상화를 지원)
- 미래의 미디어 패러다임 변화에 부응하는 공공성 강화와 플랫폼의 사회적 책무성 강화방안 연구

#### ② <미디어기본권> 제정



- <미디어개혁특별위원회>는 변화하는 디지털미디어 환경에 부합하며 시민의 기본권을 강화하기 위한 진보적 민주주의 체제에 부합하는 시민의 ‘미디어기본권’을 개념화하고 이를 제도화하기 위한 공론화 과정 조직과 운영
- 시청자위원회, 독자위원회, 이용자위원회 등 각종 미디어 권익 관련 위원회를 ‘미디어기본권’ 개념 하에 체계적으로 통합 운영하는 방안 마련(예: 미디어권익위원회 제도화)

## 9.4 인터넷 표현의 자유 보장

### 배경 및 현황

- 방송통신심의위원회는 인터넷상의 불법 정보뿐만 아니라 소위 '유해 정보'에 대해 심의하고 삭제, 차단, 계정 정지 등 시정 요구를 하고 있음.
- 방심위의 시정 요구를 수용하지 않을 경우 방송통신위원회가 명령할 수 있기 때문에, 방심위의 시정 요구는 사실상 강제력을 가지고 있어 대부분 수용되는 상황임.
- 정부 여당이 심의위원의 과반수 이상을 추천하는 상황을 매개로, 방송통신심의위원회의 인터넷 행정심의 권한은 권력을 비판하는 표현을 통제하기 위한 수단으로 악용되어 왔음
- 윤석열 정부하에서도 '윤석열 풍자 동영상'이 삭제되는가 하면, 가짜뉴스를 근절하겠다는 명분으로 인터넷 언론 기사(예컨대, '이재명 대표 피습 사건' 관련 내용을 다룬 시사 유튜브 채널)까지 차단하였음
- 동영상/답페이지 성착취물 등 특히 개인의 인권에 심각한 피해를 야기하고 긴급한 조치가 필요한 불법 콘텐츠에 대해서는 일정하게 행정기관의 역할이 필요함.
- 그러나 불법이 아닌 콘텐츠, 특히 정부나 정치인, 기업에 대한 비판을 사회에 유해하다는 자의적 판단으로 삭제를 요구하는 것은 제한될 필요가 있음

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 방송통신심의위원회의 심의 대상 축소(정보통신망법, 방통위 설치법 개정)

- 방심위의 정치적 검열을 막기 위해서는 심의 대상을 축소할 필요가 있음.
- 불법이 아닌 콘텐츠에 대한 심의 권한은 폐지해야 하며, 불법정보 중에서도 임시 조치 제도로 충분히 구제 가능한 명예훼손, 정치사상의 자유를 침해하는 국가보안법 위반 정보, 규제 대상이 모호한 '그 밖에 범죄 목적, 교사, 방조 정보'를 심의 대상에서 제외해야 함

#### ② 방송통신위원회의 삭제 명령권한 폐지(정보통신망법 개정)

- 방송통신심의위원회의 시정 요구가 사실상 강제성을 갖는 이유는 시정 요구를 따르지 않을 경우, 방송통신위원회가 삭제 명령을 할 수 있기 때문임.
- 과도한 정치 심의를 통제하기 위해서는 방송통신위원회의 삭제 명령 권한을 폐지할 필요가 있음

## 9.5 디지털 환경에서 빅테크 기업의 책임성 강화와 시민 인권 보호, 젠더 폭력 방지

### 배경 및 현황

- 2020년 개인정보보호법 개정으로 빅데이터 산업 육성 등을 명분으로 과학적 연구라는 폭넓은 목적으로 개인정보를 가명처리하면 목적 외로 활용할 수 있도록 하였고, 수사기관의 개인정보 처리에 대해서 폭넓은 예외를 허용하고 있음.
- 표적 광고(소위 '맞춤형 광고')를 위해 고지 및 동의없이 방대한 이용자 행태정보를 수집하고 있음에도 개인정보보호위원회를 이를 제대로 규제하지 않고 있음.
- 개인정보의 개념을 좁게 해석하는 등 개인정보 규제를 완화하려 하고 있음
- 12월 26일, AI 기본법이 국회를 통과했음. 이 법은 시민사회가 줄기차게 요구해왔던 핵심적인 내용을 누락하고 있음.
- 금지해야 할 인공지능에 관한 규정이 없고, 고영향 인공지능 사업자의 범위는 여전히 협소하며, 고영향 인공지능 사업자의 책무 위반에 대한 처벌 규정도 미흡함.
- 영향받는 자의 권리 및 구제에 관한 조항을 두고 있지 않고, 학습 데이터 공개 등 범용 인공지능 사업자의 의무조항 역시 포함되어 있지 않음.
- 국방 또는 국가안보 목적의 인공지능을 이 법의 적용에서 배제하여 살상 무기 AI나 사찰 목적의 AI 개발이 우려됨
- 빅테크 플랫폼은 방대한 이용자를 기반으로 다양한 분야에서 전 세계적 독과점을 형성하고 있는데, 이에 따라 공정 경쟁의 훼손(알고리즘 조작을 통한 자사 우대 등), 소상공인 착취(과도한 앱마켓 수수료 등), 개인정보 침해(과도한 개인정보 수집 및 제공 등)가 발생할 뿐만 아니라, 저널리즘 생태계를 위협(레거시 미디어의 쇠퇴)하고 공론장을 왜곡(유튜브 등 플랫폼을 통한 허위 조작정보의 확산 및 필터버블)하고 있음.
- 플랫폼이 이용자 커뮤니케이션의 단순 유통자가 아니라 알고리즘을 통해 개입할 경우, 플랫폼을 통해 발생하는 여러 문제에 대해 플랫폼에 사회적 책임성을 요구할 필요가 있음
- 디지털 공간(메신저, 소셜미디어, 온라인게임, 온라인 커뮤니티 등 각종 플랫폼)에서 디지털 기술을 매개로 한 사이버 스토킹, 언어 성폭력, 신상정보 유포 또는 사칭, 도용, 허위사실 유포와 성적인 모욕을 동반하는 피해 발생이 지속됨.
- 최근에는 '딥페이크' 합성 기술을 이용한 성적 괴롭힘이 전 사회적 문제로 부각됨
- 성적 괴롭힘을 성폭력 관점에서 다루는 유일한 법 조항인 성폭력처벌법 제13조 통신매체이용음란죄는 그 구성요건이 제한적이고 판단 기준에서 '음란' 개념을 활용한다는 점에서 한계

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 개인정보보호법 개정 및 개인정보보호위원회의 독립성 강화

- 개인정보의 범위를 국제적인 수준으로 규정하고, 수사기관의 개인정보 처리 책임성을 강화하기 위해 예외 조항을 삭제해야 함.
- 과학적 연구 목적의 가명 정보 활용 범위는 사회적 가치가 있는 연구로 한정해야 하며, 표적 광고를 위한 행태정보 수집 시 정보 주체에게 고지하고 동의를 얻도록 해야 함

## ② 인공지능의 위험으로부터 시민의 안전과 인권을 보호할 수 있는 제도 마련

- 국방 또는 국가안보 목적의 인공지능에 대한 규제 마련, 공공장소에서의 실시간 생체인식 감시, 자동살상무기 등 금지해야 할 인공지능 규정, 고영향 인공지능 사업자의 의무 구체화 및 의무 위반에 대한 처벌 규정 마련, 인공지능의 영향받는 자의 권리 규정 및 규제 절차 마련, 학습 데이터 세부사항, 에너지 사용량 등 첨단 AI 모델 사업자의 의무 규정, 공공분야 AI 등록 의무화 및 AI의 특성을 고려한 조달 절차 마련, 공공분야 AI 및 고영향 AI를 대상으로 한 인권영향평가 의무화, 인공지능 영향평가에 성별영향평가 실시 및 젠더관점 가이드라인 마련, 종사자 성인지 교육 의무화

## ③ 정보통신 기술에 젠더 관점 개입을 위한 제도적 기반 마련

- AI시스템 개발자, 연구자 내 여성 비율 제고, 연구와 개발 지원에 여성 인력 가산점 제공 등 적극적 조치

## ④ 기술 매개 젠더폭력 인터넷서비스 사업자 책임 강화

- 디지털 공간과 기술을 매개로 발생하는 다양한 양상의 여성 폭력에 대해 인터넷서비스 사업자의 책임을 강화할 수 있는 정책 마련, 「성폭력처벌법」과 「아동·청소년성보호법」에 성 착취물 온라인 유통플랫폼 기획·운영행위에 대한 별도 처벌조항 신설 및 형량 가중

## ⑤ 디지털 공간 내 성적 괴롭힘 처벌법 입법

- 「성폭력처벌법」 제13조(통신매체이용음란죄)의 개정: 조항 신설 혹은 「성폭력처벌법」 제13조(통신매체이용음란죄)의 개정

## ⑥ 빅테크 플랫폼의 사회적 책무성을 강화하는 제도 마련

- 온라인플랫폼 독점규제법 등 빅테크의 공정경쟁 훼손 및 독점력 남용 제한, 해외 빅테크에 대한 합당한 조세 부과, 빅테크 플랫폼 알고리즘에 대한 사회적 영향평가, 알고리즘 투명성 강화 등 빅테크 책무성 강화를 위한 제도 마련

## 9.6 미디어 환경의 성차별과 소수자 혐오 배제

### 배경 및 현황

- 여성 혐오적·성 차별적 온라인 문화로 인한 피해가 심각하게 가시화되었음.
- 탄핵 찬/반 광장의 성별화와 신남성연대 등 2~30대 남성 집단의 양상은 극우 파시즘과 여성혐오·안티페미니즘의 정서가 이어져 있음을 보여줌.
- 온라인 남초커뮤니티의 반페미니즘, 여성·소수자 혐오, 정치혐오 문화가 정치권(여가부 폐지를 기치로 한 윤석열 당선 등)과 기업(집계손가락 억지 논란 등)에서 사회적으로 승인되면서 더욱 확대되고 있고, 이것이 사회 전반의 성별 불균형한 사회 인식과 균열로 이어짐
- 미디어 정책 결정구조에서의 여성 대표성이 부족함.
- 미디어 정책을 결정하고 콘텐츠의 내용을 관리·감독하는 규제기구인 방송통신위원회 위원 5명 중 1명, 방송통신심의위원회 위원 9명 중 2명이 여성임(2024년 3월 기준).
- 미디어정책 논의기구인 국무총리 직속 ‘미디어·콘텐츠산업 융합발전위원회’는 위원 20명 중 1명, ‘국민통합과 미디어특별위원회’는 13명 중 3명이 여성임.
- 이는 국가·지방자치단체 위원회에서 특정 성별이 위촉직 위원의 60%를 초과해선 안 된다는 양성평등기본법 제21조에 위배됨.
- KBS 이사는 11명 중 1명, 방송문화진흥회 이사는 9명 중 2명이 여성임
- 소수자 차별·혐오를 그대로 받아쓰기식 보도하며 확산하는 언론과 소수자에 대한 편견을 재생산하는 대중매체의 문제도 두드러짐.
- 가령 주요 언론이 장애인, 노인, 여성 등 사회적 소수자를 향해 “비문명”, “야만적” 등의 혐오 표현을 쏟아낸 이준석 의원의 발언을 비판적 관점 없이 그대로 받아쓰기 보도하여 중계자 역할을 하는 식으로 공조하는 사례가 있었음
- 대중매체 재현에서의 성차별성이 여전히 드러나고 있음.
- ‘2022년 대중매체 양성평등 내용 분석 보고서’에 따르면 시사보도 프로그램 출연자 327명 중 여성이 66명(20.2%), 남성이 261명(79.8%)으로 남성이 여성보다 4배 많이 등장하는 등 재현 빈도와 영역에서의 성차별, 어린이 애니메이션과 예능프로그램 등에서의 성별 고정관념이 여전히 두드러짐

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 통신·미디어·과학기술 정책에 젠더 관점 개입을 위한 제도적 기반 마련

- 방송통신위원회와 방송통신심의위원회 위원, 공영방송사 이사, 국가인공지능위원회 위원 등 통신·미디어·과학기술 정책 결정 및 심의 등에 참여하는 위원 임명 시 특정 성(性)이 10분의 6 초과 금지 규정 마련
- 성인지 관점을 위원회 위원 추천 기준에 부과

#### ② 미디어 환경의 성차별 소수자 혐오 예방대책 마련

- 차별금지법 제정
- 「양성평등기본법」 제37조(양성평등 문화조성)의 실효성 제고
- 디지털 공간의 혐오에 대하여 플랫폼 등 사업자의 책임을 강화하는 정책 마련

## 5.9 다양한 가족을 구성할 권리 보장

### 배경 및 현황

- 헌법은 집회 시위의 자유는 검열과 허가의 대상이 될 수 없음을 분명하게 명시.
- 12.3 비상계엄 때 여의도 국회의사당 앞에서 맨몸으로 군대를 막은 시민들의 저항이 없었다면 민주주의를 지켜낼 수 없었던 것처럼, 집회 시위의 권리는 매우 중요한 권리임.
- 그러나 오랫동안 한국 정부는 집회 시위를 헌법에 반하게 허가제처럼 운용
- 현재도 기자회견에서 구호를 외치면 미신고 불법집회라며 표현의 자유, 언론의 자유를 침해하고 있음.
- 헌법에 집회의 자유는 허가의 대상이 아니라고 되어 있음에도 경찰에 사전 신고한 이후에 경찰이 제한 통보 등으로 제재하고 있음.
- 신고제의 취지에 맞게 법 개정과 관행 개선이 필요함.
- 현재 집시법은 48시간 이전에만 신고하도록 되어 있어 우발적 집회나 긴급한 사안도 집회가 어려움.
- 현행법에 따르면, 12월 3일 비상계엄 같은 사태에서도 집회신고를 하지 못해 국회의사당 앞 집회하기 어려움.
- 따라서 미신고 집회라 하더라도 처벌하는 조항이 있어서는 아니 됨
- 윤석열 정권 들어 집회 및 표현의 자유가 심각하게 위축됨.
- 특히 2023년 5월 대통령의 발언 이후 집회 시위 시간/장소 등을 제한.
- 1박 2일 집회나 출퇴근 시간 집회를 하려고 하면 경찰이 제한 통보를 함.
- 집시법에도 시간제한이 없음에도 경찰이 대통령의 발언 이후 제한하고 있음.
- 도심에서의 집회나 대통령실 앞의 행진도 시행령 개정으로 막음
- 집시법 외에도 서울시 조례를 악용하여 광화문광장에서의 집회가 어려움(윤석열 비상계엄 이후 집회를 하는 상황이라는 하나 조례가 개정된 것은 아님
- 시행령 개정으로 집회에 대한 채증과 소음측정 규정 강화로 사실상 집회 방해
- 극우유투버들이 집회하는 곳에 찾아와 주최자의 동의 없이 참가자들을 찍거나 혐오 발언으로 방해.
- 평화적인 집회임에도 미신고 집회라고 해산명령하고 경찰의 물리력을 행사하고 기소하는 경우가 많아 사실상 집회 시위의 권리가 침해되는 일이 많음.
- 대법원의 판례에도 해산 명령할 수 없다고 되어있음에도 시정되고 있지 않음
- 전장연 지하철 선전전에 대해 경찰이 아닌 서울교통공사가 ‘철도안전법’을 근거로 자의적으로 참가자를 끌어내거나 경찰이 서울교통공사의 요청에 따라 참가자들을 끌어내거나 휠체어를 탄 사람들이 지하철 승강장에 들어가지 못하게 하는 사적 폭력을 행사
- 경찰의 집회 통제는 집회 주최자가 누구냐에 따라 차별적으로 이루어짐.
- 보수단체의 집회에 대해서는 소극적으로 대응하면서 전장연이나 민주노총의 집회에 대해서는 과잉 인력 배치 등을 하고 있음.
- 이로 인한 기소나 벌금 등의 사법적 압박도 커지고 있음.
- 서울퀴어축제를 서울광장에서 못하도록 금지하는 등 사회적 소수자에 대한 차별이 심함
- 경찰관들이 집회참여자들의 이동을 막거나 불심 검문하고, 평화적 집회임에도 소환장을 보내거나 기소하는 형사처벌의 경향이 많음.

- 기자회견도 채증으로 방해하는 공권력 남용이 있어 개선이 필요.
- 또한 집회참여자에게 높은 형량을 주려고 일반교통방해나 도로교통법 위반 등의 법률을 적용하고 있어 정책 개선이 필요함

## 대안 및 개혁 방향

### ① 집회 및 시위에 관한 법률(집시법)개정

- 신고제
  - 허가제가 아닌 신고제가 될 수 있게 경찰에 사전 신고하도록 되어 있는 조항을 삭제하고 제6조(옥외 집회 및 시위의 신고 등)을 옥외 집회 및 시위에 대한 협력으로 수정.
  - 또한 협력의무이므로 신고하지 않은 미신고 집회라고 벌금이나 형사처벌이 아니라 과태료로 수정.
  - 또한 공공질서 침해의 우려가 없는 소규모 집회, 기자회견, 우발적 집회, 긴급집회의 경우 신고 대상이 아니라는 것도 명시.
  - 기자회견을 미신고 집회라고 판단하여 방해하는 일이 없도록 집회 여부에 관한 판단을 경찰이 하지 못하도록 하는 규정 삽입.
  - 따라서 집시법 8조의 (집회 및 시위의 금지 또는 제한 통고)에서 금지는 삭제하고 집회 장소/시간 등의 변경이나 제한은 서명을 통해하고 법원의 결정을 통해서 하도록 하여 경찰의 자의적 권한 행사를 최소화.
  - 집회를 금지하는 조항인 5조를 삭제
- 집회 시간 및 장소 제한
  - 집회 시간과 장소에 대한 제한 규정 삭제.
  - 현재 집회 시간을 제한하고 있는 10조와 장소를 제한하고 있는 집시법 11조를 삭제.
  - 헌법불합치 판결 이후에도 해당 조항이 살아있어 경찰이 자의적으로 시간을 제한하고 있으므로 삭제 필요.
  - 교통 소통을 이유로 한 금지 통고를 가능하게 한 12조의 ‘금지’를 삭제하고 제한 역시 주최자와 협의하여 조정할 수 있다고 수정
- 조례, 타법을 통한 집회 제한 금지
  - 조례로 집회 시위의 권리를 침해하는 꼼수를 쓸 수 없도록 하는 규정 필요.
  - 특히 전장연의 경우 철도안전법을 근거로 집회/선전전을 방해하고 있는 현실임.
  - 집시법에 집회는 허가의 대상이 아니며 보장을 위해 행정관청의 협력이 있어야 한다고 명시.
  - 자유의 행사는 “이 법률이 정하는 경우를 제외하고는 어떤 제한도 받지 않는다”고 보호의 원칙을 명시
- 집회에 대한 해산명령 시 경찰 처벌, 집회참여자에 대한 형사처벌 조항 삭제
  - 대법원의 판례에 따라 해산명령을 할 수 없음에도 경찰이 해산명령이나 물리력을 행사해 집회 방해할 경우에 가중 처벌하는 벌칙조항을 신설하고, 집시법에 평화집회 참가자에 대한 형사처벌 조항 삭제
- 집회 방해금지



- 극우유투버나 혐오 세력들이 집회를 방해하는 것에 대해 경찰 등 행정청의 적극적 역할을 할 수 있도록 개정.
- 현행 집시법 3조의 3항 “관할 경찰관서에 그 사실을 알려 보호를 요청할 수 있다. 이 경우 관할 경찰관서의 장은 정당한 사유 없이 보호 요청을 거절하여서는 아니 된다”고 쓰여 있음에도 관할 경찰서마다 대응이 다르므로, 거절할 경우 행정관청의 책임을 묻는 벌칙조항을 신설
- 채증
  - 채증이 집회참여자들을 위축시키고, 채증 규칙이 개인정보보호법에도 위반되는 경우가 많으므로 무작위 채증에 관한 제재 조항 필요.
  - 특히 바디캠(경찰 착용 기록장치)을 집회에 사용하는 경우 채증을 참여자들이 인식하지 못하므로 제10조의5(경찰 착용 기록장치의 사용)에 평화적 집회에서는 사용할 수 없다고 명시
- 차별금지 및 소수자 보호 조항
  - 집회의 내용이나 주최자에 따라 차별적으로 대우하지 못하도록 차별금지 조항 신설 및 장애인, 성 소수자 등 사회적 소수자의 집회를 특별히 보호하고 보장해야 한다는 조항 신설

## ② 집회에 대한 형벌화를 막기 위한 정책 개선

- 평화적 집회의 경우 참여자에게 물리력을 행사하지 못하게 하고, 대법원 판례에 있듯이 평화집회 단순참가자에게 일반교통방해, 도로교통법 등을 적용 처벌하지 못하도록 집회·시위에 대한 경찰권 행사의 기준과 개선방안 마련

## 9.8 (가칭) 블랙리스트특별법 제정을 통한 국가범죄 진상조사 및 표현의 자유 확대

### 배경 및 현황

- 윤석열 정부는“좌파 이념 퇴출과 우파 이념 진흥”을 핵심으로 국정운영 차원에서‘좌파 혐오 프레임’을 정책화 제도화하고자 이명박 정부 문화예술계 블랙리스트 국가범죄의 책임자 유인촌을 문체부 장관으로 박근혜 정부 블랙리스트 실행 책임자 용호성을 차관으로 임명함
- 이런 맥락에서 좌파 문화예술계에 대한 지원을 최소화하기 위해 윤석열 정부는 대한민국 행정부와 사법기관들이 확정한 ‘이명박·박근혜정부 문화예술계 블랙리스트 사태 진상규명 및 국가범죄 처벌’을 전면 부정하고, 블랙리스트 정책을 적극 수용·발전시켜 검열을 제도화하는 한편 의도적인 조사, 감사, 예산삭감 등을 통해서도 좌파 문화예술인에 대한 지원 배제·통제를 추진
- 2017년~2018년 한시적으로 진행되었던 지난 정부 블랙리스트 진상조사위는 문체부 장관의 자문위원회 형식으로 구성되어 조사 권한 미비, 조사 인력 및 조사 기간의 현저한 부족, 정부·국회 등의 실행 의지 부족(2018년 관련 위원회의 예산 전액 삭감 등) 등의 이유로 블랙리스트 사태의 주요 실행 기관이자 각종 협력·연관기관으로 밝혀진 청와대와 국정원, 기재부, 경찰, 문체부 및 소속 기관의 상층 연루 인사 등에 대한 총체적인 조사는 전무한 상태로 마무리됨.
- 정부(대통령) 또한 문화예술계 블랙리스트 피해에 대한 공식 사과를 하지 않으면서 블랙리스트 책임자(가해자)들이 반성과 성찰 없이 복귀할 수 있도록 빌미를 제공함
- 표현의 자유와 문화 다양성 그리고 평등의 가치가 존중되는 더 나은 민주주의를 위하여, 윤석열 정부의 문화·예술 검열 및 블랙리스트 정책 재가동을 포함하여 이명박·박근혜 정부의 문화예술계 블랙리스트 사태에 대한 국가 차원의 총체적인 진상규명 활동이 필요하며 이를 위한 <블랙리스트 특별법> 제정이 필요함

### 대안 및 개혁 방향

#### ① <블랙리스트 특별법> 제정

- 윤석열 정부 집권 이후 반복되고 있는 문화예술계 표현의 자유 억압과 권리 침해에 대한 진상조사 및 재발 방지, 유인촌 문체부 장관의 기존 ‘문화예술계 블랙리스트 진상조사 및 제도개선 위원회’ 활동에 대한 전면 부정과 허위 사실 유포, 윤석열 정부를 비롯하여 기존 이명박-박근혜 정부 문화예술계 블랙리스트 국가범죄에 대한 법률적인 진상규명 등을 위해 <블랙리스트 특별법> 제정을 통해 엄정한 과거 청산을 진행하여 블랙리스트 국가범죄와 같은 문화 제노사이드의 비극을 멈춰야 함
- <블랙리스트 특별법>에는 (1)블랙리스트와 표현의 자유 침해 관련 국가범죄에 대한 정의 및 목적 규정, (2)철저한 진상규명 및 피해자 회복을 위한 위원회 설치, (3)회복적 정의실현과 재발 방지를 위한 제도적 장치 마련 등으로 구성해야 하며 공소시효 재설정을 통해 윤석열 정부를 비롯하여 이명박-박근혜 정부 시절의 블랙리스트 국가범죄에 대한 진상규명이 철저하게 조사될 수 있도록 하고 이와 관련된 배상과 보상, 처벌 등도 심도 깊게 다루어져야 함

## ❷ 블랙리스트 재발 방지법 ‘예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률’(예술인권리보장법) 개정

- 당초 문화예술계 블랙리스트 재발 방지법으로서 ‘예술인권리보장법’을 제정했으나 윤석열 정부는 빈번하게 발생하고 있는 예술검열 사건과 예술인에 대한 차별과 배제 문제를 방치함.
- 이에 유일하게 표현의 자유 권리를 다루는 실정법으로써 ‘예술인권리보장법’ 개정 및 강화가 필요함
- 블랙리스트 사태와 같은 국가범죄 가해자에 대한 처벌조항 신설 및 블랙리스트 사태에 대한 정의를 포함하고 ‘예술인 권리 보장 및 성희롱·성폭력 피해구제 위원회’ 구성요건과 권한 강화, 책임 재규정, 예술인 권리 침해 현황 실태 조사 등을 포함한 적극 개정이 필요함.
- 특히 문체부 소속 공무원이 예술인권리보장 사건을 심의하고 정책을 수립을 담당하는 ‘예술인 보호관’을 맡는 경우 블랙리스트와 같이 문체부 또는 국가기관이 예술인 권리 침해한 행위에 대해 적법한 조치를 하는데 한계가 있으므로 ‘예술인 보호관’의 독립성과 자율성을 보장할 수 있는 권한과 지위를 부여하기 위하여 예술인 보호관을 개방형 직위로 임명하는 것 또한 필요함

## ❸ ‘문화기본법’ 개정

- 국가와 지방자치단체에 국민의 알권리와 문화권 보장을 위해 문화정책 관련 정보공개 의무를 부여하는 동시에, 문화정책의 투명성과 합리성을 높이기 위해 문화정책의 형성 및 집행과정에서 민간 전문가나 관련 단체의 참여 확보하고 문화정책 관련 협치 강화를 위해 관련 부처, 지방자치단체, 민간 전문가 등으로 문화정책위원회를 구성하여 국가 문화 발전의 목표와 방향, 문화진흥을 위한 문화정책의 기본방향, 문화진흥 기본계획 및 시행계획의 수립 등을 심의할 수 있도록 개정이 필요함

## ❹ 정부조직법, 국가재정법 등 법체계 수정

- 본질적으로 정부가 주도하는 블랙리스트와 표현의 자유 권리 침해를 대응하기 위해서는 헌법 개정 및 신설, 블랙리스트 연루 공무원 처벌 등 실정법 검토를 병행하고 법 개정을 추진해야 함

## ❺ 국회 문화체육관광위원회 차원에서 문화·예술 검열과 블랙리스트 정책에 대한 대응 단위 구성 및 운영

- 국회 차원에서 정부의 문화·예술 검열과 블랙리스트 정책 재가동에 대한 적극적이고 지속적인 감시와 대응을 할 수 있는 (가칭)<표현의 자유 특별위원회>을 구성하고 정부의 문화·예술 검열 및 블랙리스트 정책 재가동에 대한 전문적이고 지속적인 모니터링 및 대응을 추진하고, 블랙리스트 진상조사위 권고 사항에 대한 정부의 이행 현황 및 과제를 점검하고 관련된 법제도 개혁 및 보완 진행

## 9.9 예술인의 노동 권리보장 및 사회안전망 전면 적용

### 배경 및 현황

- 예술인의 가난과 고통은 예술인의 숙명이 아니라, 시민으로서 노동자로서 보장받아야 할 권리이나 우리 사회는 예술인의 일하는 방식이 기존 임금노동자와 다르다며 노동자성을 부정하고 있으며, 국가 및 공공기관은 공공의 사용자성을 부정하고, 문화예술산업 원청 및 플랫폼 기업의 사용자는 책임을 회피하여 예술인이 적절한 임금을 받고 안전하게 일할 권리가 보장되지 않음
- 노동조합법 2조 개정을 통해 문화예술노동자의 노동권을 제한적으로나마 보장받을 것으로 기대했으나 윤석열 정권의 거부권으로 무산됨
- 문재인/윤석열 정부 공히, 노동관계 법령에서 예술인의 노동권을 보장하도록 법령 정비를 하기보다 ‘예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률(2021년 제정)과 같이 문화예술분야의 법령으로 직업권리 보장에 대해 다루게 함으로써 보편적 노동권의 범주로 포괄되지 못하고 있으며, 제한적으로나마 추진하던 고용보험 예술인특례의 제도개선 역시, 윤석열 정부에서 공론화되지 못하고 문재인 정부 후반 추진되던 예술인 산재보험 전면 적용 논의 역시, 연구보고서만 몇 차례 발표되고 중단된 상태임
- 예술인이 자유롭게 창작하고, 사회적 주체로서 정당한 대우를 받기 위해서는 시혜적이고 단발적인 지원사업이나 재정적 지원책이 아닌 예술인의 지위와 권리 자체에 대한 사회적 보장 체계를 마련하는 것이 더 시급한 과제이며 이는 예술의 사회적 노동으로서의 특성을 정책적으로 인정하고 이를 바탕으로 예술인의 권리와 보호를 체계화하는 것이 필요

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 문화예술노동자 노동자성 인정, 노조할 권리 보장 (노동관계법령 개정)

- 노동자의 정의 재정립으로 예술인 노동자성 인정
- 예술인 노동 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권) 전면 보장

#### ② 사용자의 책임과 의무 부과 및 공공 사용자성 인정

- 사용자가 사용자 아님을 입증해야 책임을 벗는 제도 도입
- 문화예술분야의 OTT, 방송사, 포털을 비롯해 원청 및 플랫폼 기업 등 까지 사용자의 범위를 확대 적용시켜야 함.
- 사용자의 책임을 회피한 채 과도한 이윤을 차지하고 있는 원청 및 플랫폼 기업에 대한 공동사용자 책임과 의무를 강제할 수 있게 제도적 환경 조성
- 공공의 필요에 의해 문화예술 노무를 제공하는 예술인에 대한 공공 사용자성 인정
- 산업안전보건법, 근로기준법 등에서 원청의 책임과 의무 부과를 문화예술계에도 적용

#### ③ 적절한 임금을 받을 권리와 안전하게 일할 권리 보장

- 문화예술계 표준계약서(근로계약 포함) 의무화 (노·사·정 협의를 통한 업종별 표준계약서 제·개정)
- 문화예술계 내 “공정 보수” 체계 도입 (장르별 경력 및 활동유형에 따른 공정 보수 체계 기준 제정: 영화 표준보수(영비법 제3조의3), 공연 보수, 아티스트피, 방송 출연료 등)
- 저작권법 일부 개정 및 전면 개정 (법률 개정) (저작권을 양도받은 사업자, 이용 허락을 받은 자를 위한 저작권법에서 창작실연자(저작권자)를 보호할 수 있는 법률로 정체성 전환, 양도 여부와 관계없이 저작자 권리 보장)
- 창작노동 저작권 수익의 공정한 분배와 저작물 관리 시스템 정비 (플랫폼의 수익계열화에 따른 수익독과점과 2~3중 수수료 문제 해결 : 저작물 통합전상망, 한국저작권위원회 운영 전환)

#### ④ 문화예술노동자의 건강권과 안전권 보장

- 문화예술 사업별 “안전관리자” 지정제도 마련
- 장르별 명예산업안전보건담당자 파견사업 제도
- 예술인 상해, 재난 지원 등 예술인 긴급지원 시스템 구축
- 산업재해보상보험법 전부/전면 개정 및 중대재해처벌법 적용(법률 개정)
- 문화예술분야 중대재해처벌법 적용

#### ⑤ 4대 보험 등 사회보장제도의 예술인 전면 적용

- 일하는 모든 사람에게 보편적 사회보장제도 도입, 건강보험 지역 가입 예술인에 대한 정부의 지원방안 마련, 문화예술사용자에게 사회보험 가입 책임 부여
- 예술인 고용보험 및 산재보험 전면 적용(고용보험 차별금지, 65세 이상의 예술노동에 대한 고용보험 적용, 산재보험 당연히 적용-차별금지, 차등적용 반대, 예술인 활동 특성에 적합한 산재 판정 기준 마련)
- 문화예술노동자의 직업능력개발 및 직업전환 교육 기회 부여(예술인 직업전문성 강화 교육으로 활용)
- 『근로자직업능력개발법』을 “직업능력개발법”으로 개정, HRD-net (직업훈련 포털/고용노동부 운영)에서 교육대상 및 신청자를 다양하게 포용하는 정책 필요)

#### ⑥ 문화예술 노사교섭·노사정교섭·노정교섭 실시

- 교섭의 주요 대상(내용) : 노무 제공 조건-보수, 예술노무환경, 계약기간 등, 저작권/실연권/초상권 등 예술인 지적재산에 관한 사항, 노동조합, 예술인조합 등 문화예술노동자 조직의 활동에 대한 사항 등, 업종 장르별 표준(적정)보수 체계 심의 및 조정 및 고용보험, 산재보험 등 사회보험제도 개선, 업종 장르별 문화예술기금 설치 조성 및 운용, 예술인 권리 침해 및 교섭 결렬 조정 등
- 사측의 교섭 회피에 대한 처벌 규정 마련을 통한 교섭의 제도화

## 9.10 지속가능한 지역문화 정책을 통한 시민 문화권 확대 및 지역분권·지역자치 실질화

### 배경 및 현황

- 한국의 문화정책은 70~80년대 정책 수립 초기에는 문화예술 진흥과 전통문화 보존과 계승에 초점이 맞춰 발전했으나 2천년대 들어서며 노무현 정부의 창의 한국이라는 최초의 국가 문화 비전의 수립 이후 시민의 문화적 권리 보장과 직접적인 참여를 확대하는 정책으로 전환되어 발전해 왔음
- 이는 2014년 문화기본법의 제정, 지역문화진흥법의 제정, 문화 다양성의 보호와 증진에 관한 법의 제정으로 이어졌으며, 특히 이러한 시민의 기본적 권리로서 문화에 참여하고 향유할 수 있는 기회가 일상의 영역에서 이뤄져야 한다는 점에서 지역문화의 중요성이 문화정책의 핵심 의제로 대두되었음
- 2014년 지역문화진흥법 제정 이후 전국적으로 광역과 기초지자체를 포함해 120여 개의 문화재단이 설립되어 운영되고 있으며, 정부는 지역문화 기본계획(5년 단위 법정계획) 수립을 통해 지역문화 활성화에 대한 정책적 지원을 의무화하고 있음
- 그러나 윤석열 정부 출범 이후 정부의 문화정책이 K-브랜딩 정책과 자유와 연대라는 의미를 알 수 없는 정책적 키워드를 중심으로 재편되면서 시민을 중심에 둔 지역 문화정책의 가치와 원리가 심각하게 훼손되었고, 지역문화 환경의 조성과 지역적 특성에 기반한 지역문화 정책의 수립을 촉진하기 위해 추진되어 온 <문화도시> 사업은 대대적인 예산삭감과 함께 <K-문화도시> 사업으로 이름을 바꾸고 사실상의 지역관광 특성화 정책으로 그 의미가 축소되었음
- 지역문화 정책은 시민의 문화와 예술 활동에 대한 주체적 참여와 경험을 통해 시민들의 건강한 삶과 지속가능한 공동체를 만들어가는 정책으로 민주사회의 가장 기본이 되는 정책이며 지역분권과 자치의 토대를 마련한다는 점에서 향후 한국 사회의 민주적 복원을 위해 중요한 정책이라 할 수 있으나 윤석열 정권에서 이러한 정책적 토대가 무너진 상태이며 이를 되살리기 위한 정책적 혁신이 필요

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 지역문화위원회 신설을 통한 지역문화 지원체계의 혁신

- 현재 지역문화 관련 예산의 단순 전달기관으로 전락해 있는 지역문화진흥원을 해소하고 ‘한국문화예술위원회’와 같은 협의체 구조의 ‘지역문화위원회’로 개편하여 신설
- 문화도시 사업(문체부), 문화가 있는 날 사업(지역문화진흥원), 신나는 예술여행(한국문화예술위원회) 등 지역문화 관련 사업을 지역문화위원회로 일원화하고 지역문화 활성화를 위한 사업 및 정책의 개발

#### ② 지역문화 재정 구조의 혁신

- 문화재정 확충과 문화분권을 위한 정책 의사결정 단위로서 민관 협의체 구성
- 정부-지자체 간 지역문화재정 다년 협약 제도 도입
- 지역문화진흥법에 근거한 지자체별 지역문화기금 조성 지원
- 문화예술 분야 참여예산제 확대 시행

### ③ 지역문화 관련 협력적 거버넌스 구축

- 지역문화 정책은 특성상 문화 부문에만 국한되지 않고 (예술)교육, 평생학습, 돌봄, 사회적경제, 사회적 일자리, 도시재생 정책 등 문화 부문 외 다양한 정책 영역을 횡단하는 특징을 갖고 있음
- 시민들의 삶에 조금 더 다가가는 지역문화 정책의 수립과 시행을 위해서는 정책의 내용 못지않게 이를 추진하는 체계의 건강함이 요구되며 이를 위해 다양한 정책시행 주체, 전문가, 시민들이 함께 협력하는 거버넌스 체계의 구축이 필요
- 문화도시 사업 등 지역문화 관련 지원체계 시행 시 협력적 거버넌스 구축을 실행체계로 의무화하고 이를 행정적으로 뒷받침할 수 있는 법제도 지원방안 마련

### ④ 문화도시 사업의 재구조화

- 현재 관광 중심의 지역 특성화 사업으로 왜곡된 문화도시 사업의 전면 재검토
- 지역성에 기반한 자율적 지역문화 생태계 조성 and 지자체의 문화정책 수립과 시행 역량의 강화에 초점을 맞춰 사업 전반의 재편
- 문체부의 직접 관리체계에서 지자체 간 협력과 자율적 사업 관리를 촉진할 수 있는 거버넌스 체계 구축
- 문화도시 사업을 개별 보조금 사업으로 사고하는 것이 아닌 포괄적 지역문화 재정 지원 전략으로 접근

## 9.11 표현의 자유와 정보기본권 보장의 헌법 개정

### 배경 및 현황

- 디지털 네트워크의 발전은 한편으로 전 세계적 지식, 정보 유통을 가능하게 함과 동시에 민감한 개인정보 수집이나 감시 고도화를 야기하는 등 기본권에 중대한 영향을 미치고 있음.
- 알권리, 개인정보 자기결정권 등은 이미 국제규범이나 헌법재판소의 해석을 통해 국민의 기본권으로 인정받아 왔음.
- 그러나 새로운 헌법은 디지털시대 시민의 정보기본권을 명시적으로 보장할 필요가 있음
- 기술의 발달과 다양한 매체의 출현 등으로 집회결사의 자유 및 언론출판의 자유의 형식은 고전적인 방식으로 권리를 담아내기 어려움.
- 특히 언론출판의 자유와 집회의 자유를 헌법에 한 조항에 둬으로써 그 표현방식이 다른 현실을 반영하지 못함으로 언론출판의 자유와 집회결사의 자유를 따로 기본권을 규정하는 것이 권리의 성격을 잘 드러낼 수 있음
- 미디어가 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 개인들의 삶에 관여되고 있어 미디어를 통한 소통과 아울러 미디어 운영에 있어 시민들의 참여와 의사결정 권리가 강화될 필요가 있음.
- 이에 따라 소통의 자유에 소통 기술과 매체의 운영과 의사결정 과정에 참여할 자유를 포함시킬 필요가 있음
- 헌법 제21조 제1항에는 “모든 국민은 언론·출판의 자유를 가진다”라고 규정되어 있는데 언론·출판이란 언론매체를 뜻하고 있어 개인의 의사표현 등을 담아내는 포괄적인 표현의 자유의 규정이 필요하며 언론의 기능을 보장하기 위한 법정주의와 인격권 보호 등 언론·출판의 자유의 헌법적 한계 규정을 명확히 함
- 집회결사의 자유와 예술표현의 자유의 경우, 여전히 국가권력에 의한 검열과 처벌, 블랙리스트와 같은 방식으로 예술인이나 작품 생산과 향유에 영향력을 미치고 있으므로 검열과 처벌을 금지한다고 헌법에 명시할 필요가 있음.
- 또한 문화예술에 대한 권리가 사회적 경제적 제한을 받지 않도록 국가의 사회적 보장을 담아야 함.
- 집회 결사의 자유가 온전히 보장되기 위해서는 허가는 금지된다는 명시 외에도 우발적 집회나 긴급집회, 온라인상의 모임 결성이나 항의행동이 등이 제한당하지 않고 보장되어야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 정보기본권을 헌법에 명시적으로 포함

- 소통의 자유
- 알권리 및 정보 접근권
- 개인정보 자기 결정권 (자신에 관한 정보를 보호받고 그 처리에 관하여 통제할 권리)
- 정보의 독점과 격차로 인한 피해의 예방 · 시정에 관한 국가의 노력 의무

#### ② 언론출판의 자유를 별도 조항으로 두고, 표현의 자유를 확장하고 언론의 기능과 공공성 및 시민의 명예권 등 보장

- 언론·출판의 자유에서 언론·출판 등 소통의 자유로 확장(기술과 매체 운영과 의사결정 권리 규정)



- 통신, 방송, 신문 등 언론의 공공성을 보장하기 위한 법정주의 규정
- 언론·출판이 명예나 권리를 침해했을 때 배상·정정 청구 가능하도록 규정

**③ 집회결사의 자유와 예술의 자유에 대한 허가는 금지하며, 국가의 보장 의무를 명시**

- 집회결사의 자유에 대해 허가는 금지되며, 다양한 방식의 집회결사의 자유를 국가는 보장해야 한다고 명시
- 예술표현의 자유에 대한 검열은 금지되며 누구나 문화예술의 권리를 향유할 수 있도록 국가가 보장해야 함을 명시

# 식량주권과 먹거리가 보장되고 지역이 살아나는 세상

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 11 | 48    | 23       | 6     | 17 | 2  |

- 10.1. 기후재난 극복과 걱정 없는 농업을 위한 국가책임농정 실현
- 10.2. 친환경·생태농업 전면 전환으로 지속가능한 농업 보장
- 10.3. 여성·청년 등 미래를 위한 농업 주체의 지위 향상
- 10.4. 농민의 권리 보장을 위한 ‘농민기본법’ 제정
- 10.5. 국민 누구나 건강·안심 먹거리 보장을 위한 ‘먹거리기본법’ 제정
- 10.6. 생애주기 먹거리 돌봄과 교육
- 10.7. 농어촌 주민의 기본적 소득보장 체계 구축
- 10.8. 농어촌 주민의 기초 사회서비스 획기적 확충
- 10.9. 읍·면·동 주민자치제 도입과 주민참여 실질화
- 10.10. 대통령 직속 민관합치 의결기구 등 농정 민주주의와 자치농정 활성화
- 10.11. 농업·농촌·농민의 다원적 기능 및 공익적 가치 창출 기여의 국가 책무(개헌)

| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|------|-----|----------|
| 허헌중    | -    | 권종택 | 신지연      |

## 배경과 문제점

- 해방 후, 성장 중심의 국가주도 한국 사회는 농업·농촌·농민을 비롯한 국민 대다수의 일방적 희생 위에 건설되어 현재에 이르기까지 승자독식의 불평등과 공공연한 차별과 혐오로 인해 사회적 갈등이 심화되어 왔음.
- 이 과정에서 타 산업의 하부구조화된 농업과 농촌(지역)은 파괴되었고, 국민의 식량주권과 먹거리, 지역(농촌)소멸은 가속화되어 이제는 국가 존립마저도 위태로운 상황으로 치달고 있음
  - 12.3 내란은 종식되고 있으나, 농업에 내려진 ‘오래된 계엄’은 여전히 진행 중임.
- 나아가 국가정책 결정 과정에 국민의 참여기회는 박탈되어 있어, 이제 근본적 국정 패러다임의 근본적 전환을 포함한 사회대개혁이 필요함
- 또한 현실로 진행 중인 기후 위기로 인류생존이 위협받고 있으나, 국가를 비롯한 온실가스 배출원은 자본의 이윤추구에 몰두하며 여전히 미온적 상태로 있어, 기후 위기로 인한 복합위기를 심화시키고 있음.
- 이제 기후 위기시대 농업·먹거리·지역(농촌) 문제를 해결하기 위한, 지속가능한 생태농업으로의 전면 전환, 국민먹거리 기본권보장, 농업·농촌의 다원적 기능 확립, 농촌주민의 기본적 소득보장과 지역사회 서비스 안전망 구축, 지역사회의 자치와 협동 그리고 생산자·소비자·정부 간 협치농정은 더 이상 미룰 수 없는 국가의 기본과제이며, 국가가 책임지고 나서는 선결적 해소없이 모든 국민의 행복과 지속가능한 사회발전은 불가능하게 되었음
- 특히 윤석열 정부 출범 이후 농업·먹거리·지역에 대한 정책과 예산은 심각히 퇴행했음.
- 해외 개방농정의 결과로 국제글로벌유통망에 편입된 한국 농업과 먹거리는 수요와 공급간 균형의 시장 논리 속에 파괴돼 왔고, 확인 불가한 해외 먹거리 유통은 국민건강을 심각히 침해하고 있으며, 빈부의 격차는 먹거리에서도 차별로 나타나고 있음
  - 또한 수입과정에서 발생하는 탄소배출은 전체 배출원 중 28%(2020년 기준)에 달하는 등 악순환이 반복되고 끊임없이 반복되고 있으며, 나아가 코로나 팬데믹과 국지적 전쟁, 세계 식량보호주의 확장은 국제글로벌유통망을 불안정하게 하였고, 그 결과는 국민 생활의 불안정으로 이어지는 것이 이미 확인된 바 있어, 식량주권과 국민먹거리기본권 확립은 무엇보다 중요함

## 개혁의 원칙과 방향

- 기후위기, 농업·먹거리 위기, 공동체 위기, 지역위기 등 복합·다중의 위기에 처해 있는 우리 사회에서 “식량주권과 먹거리 기본권이 보장되고, 지역이 살아나는 세상”을 만들기 위한 사회대개혁의 원칙과 방향
  - (농 업) 걱정 없는 농사, 지속가능한 농업을 위한 국가책임 농정 실현
  - (먹거리) 식량주권과 먹거리기본권 보장을 위한 농민기본법 및 먹거리기본법 제정
  - (지 역) 농어촌주민의 기본적 소득 및 생활 안전망 구축과 주민자치권 보장
  - (협 치) 농민·소비자·정부 간 협치와 지방분권 자치 확장으로 함께하는 농정 추진체계 구축

## 개혁 과제

- 복합·다중의 위기에 대응하여 식량주권과 먹거리기본권이 보장되고, 지역이 살아나도록 하기 위해서는, 오늘 3농(농업·농촌·농민) 문제와 먹거리 문제가 농민과 농정 담당부처만이 아니라 국민 모두가 자기 문제로 인식하게 하고, 범부처, 그리고 국가 및 지방자치단체가 공동대응 체제를 구축해 개혁과제를 해결하도록 해야 하며, 주요 개혁과제로 네 가지 원칙과 10개 방향으로 정리할 수 있음
- 걱정 없는 농사와 지속가능한 농업을 위한 국가책임 농정 실현의 방향
  - ① 기후재난 극복과 걱정 없는 농업을 위한 국가책임 농정 실현
  - ② 친환경·생태 농업 전면 전환으로 지속가능한 농업 보장
  - ③ 미래를 위한 농업 주체의 지위 향상
    - 식량주권과 먹거리기본권 보장의 방향
  - ④ 농민권리 보장을 위한 농민기본법 제정
  - ⑤ 국민 누구나 건강·안심 먹거리 보장을 위한 먹거리기본법 제정
  - ⑥ 생애주기별 먹거리 돌봄과 교육
    - 농어촌주민의 기본적 소득 및 생활 안전망 구축과 주민자치권 보장의 방향
  - ⑦ 농어촌 주민의 기본적 소득보장 체계 구축
  - ⑧ 농어촌 주민의 기초 사회서비스 획기적 확충
  - ⑨ 읍·면·동 주민자치제 도입과 주민참여 실질화
    - 농민·소비자·정부 간 협치와 지방분권 자치 확장으로 함께하는 농정 추진체계 구축 방향
  - ⑩ 대통령 직속 민관협치 의결기구 등 농정 민주주의와 자치농정 활성화

## 10.1 기후재난 극복과 걱정 없는 농업을 위한 국가책임농정 실현

### 배경 및 현황

- 기후위기 심화(폭염, 집중호우 등)로 농작물 재배·가축 사육환경이 급변(재배 적지 이동, 농업재해 빈발, 병충해 증가 등)하여 생산이 불안정하고 농가에게는 경영 불안정성, 국민에게는 먹거리 수급 불확실성 문제가 악화됨
- 하지만 현행 재해대응 제도(농어업재해대책법, 농어업재해보험법)에 의한 지원은 재난 후 농민의 영농 재개와 재생산에 턱없이 부족하고, 다수의 중소농(특히 고령농·여성농·영세농)이 사각지대에 놓여있음

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 농어업재해보상법 제정, 농어업재해대책법 개정, 농어업재해보험법 개정

- 기후재난으로 인한 농어민의 피해 예방대책 확충 및 사각지대 없는 재해 대응 체계를 구축하고, 피해복구지원 실거래가를 보상하며, 농업인안전보험 가입 의무화 및 보험 대상과 보상 범위를 확대하는 등 기후재난 극복 종합대책을 마련함

#### ❷ 양곡관리법 개정, 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 개정, 주요 농산물 공공수급법 제정

- 기후 위기로 인한 생산 불안정성 증대 및 생산비 상승 등의 문제에 대응하여, 농수산물의 가격 및 수급의 안정을 보장하고, 필수농자재를 지원하는 등 국가책임 농정을 실현함

#### ❸ 농어업기후적응기금 설치

- 농업의 탄소중립 전환과 기후위기 적응 비용 지원, 농어민의 기후재해 대응 지원, 농업인안전보험 개인 부담 전액 지원 등 농어업 기후 적응을 위한 통합적 자원대책을 마련함

#### ❹ 농업·농촌 인력 수급 체계 공공성 강화

- 농업·농촌 인력에 대한 국가·광역·기초 및 민·관 협력지원 체계 구축을 위해, 농어업노동력국가위원회 설치, 도·농 청·장년 인력 수급 체계 마련, 지자체별 계절이주노동자 담당팀 설치 등 외국인 이주노동자 인력수급 종합대책을 마련하고, 이주노동자의 노동환경 개선 및 체계적 지원을 실시함

## 10.2 친환경·생태 농업 전면 전환으로 지속가능한 농업 보장

### 배경 및 현황

- 기후위기 심화(폭염, 집중호우 등)로 농작물 재배와 가축 사육환경이 급변(재배 적지 이동, 농업재해 빈발, 병충해 증가 등)하여 생산이 불안정하고 농가에는 경영 불안정성, 국민에게는 먹거리 수급 불확실성 문제가 심화, 확대됨
- 세계 각국은 농업 부문의 기후위기 대응 핵심 정책으로써 친환경·유기농업 확대를 통한 생태 전환을 위해 노력하고 있음
  - EU의 경우 농장에서 식탁까지 전략(그린딜에 포함)을 통해 2030년까지 전체 경작지의 25%를 유기농으로 전환), 프랑스의 경우 2027년까지 유기농 경작 면적을 전체 농지의 18%까지 확대, 덴마크의 경우 2030년까지 전체 농경지의 21%를 유기농 면적으로 확대, 농업의 녹색 전환에 대해 주요 정당과 시민사회, 생산자 단체가 협약 체결 등
- 하지만 우리나라는 스마트농업·디지털농업 등 기후위기에 대한 기술적인 해결책만을 강조하며 오히려 친환경농업 정책이 후퇴하고 있음
  - 최근 5년간 친환경면적의 연평균 감소율은 4.0%로 전체 농지 면적 감소율 1.1%의 네 배에 달하고 있음

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 지역농산물 농민가공 법률 제정

- 지역농산물의 생산-가공-유통-서비스 종합지원체계를 구축하고, 기업적 가공과 차별화된 농민 가공(협동체, 농민) 제도를 도입함

#### ❷ 친환경농어업육성법 개정

- 과정중심의 인증제도로 전면 개정하고, 친환경 농산물의 안정적인 판매처를 확충하며, 친환경 생태 농업에 대한 지원을 확대하는 등 지속가능한 농업을 실현해 나감

#### ❸ 가축전염병예방법 개정, 사육 두수 총량제 도입과 동물복지 축산 전환 지원

- 남용되는 비윤리적 사육과 도살 등 예방적 살처분 관련 규정을 폐지하고, 지역별 사육 두수 총량제를 도입하고, 또한 전염병, 분뇨로 인한 환경오염 문제의 근본적인 해결을 위한 지속가능성을 확보하기 위해 동물복지 축산업으로 전환을 지원함

#### ❹ 국가 차원의 친환경·생태 농업 전면 전환 선언

- 친환경농업 면적 30% 달성, 화학비료·농약 50% 감축, 논 농업 100% 친환경 재배 전환 등 친환경농업육성 5개년계획을 제대로 수립 시행하고, 과정 중심 인증제도 운영 및 비용을 지원하며, 영농형태양광 지원과 마을자치관리체계를 구축하고, 동물복지 친환경축산을 전환 지원하며, 친환경농업 통합지원센터를 설립 운영함

## ⑤ 농정예산 개혁

- 직접지불금 예산을 10조 원 이상 증가시켜 농정예산의 50%까지 확대하고, 친환경·생태 직불제를 대폭 확대하며, 농업의 지속가능성을 위한 농가 적정소득을 보장하고 친환경·생태 농업으로의 전환을 유도함

## 10.3 여성·청년 등 미래를 위한 농업 주체의 지위 향상

### 배경 및 현황

- 우리나라의 농가 경영주 평균연령은 69세에 이르고, '23년 농가 호수 100만이 무너진 가운데 40세 미만 청년 경영주 농가 비중은 0.5%(5,439가구)에 불과.
- 여성농민의 법적·사회경제적 지위 향상은 지속적으로 제기되어 왔으나 제도적 개선은 요원하고 여성 농민들의 치열한 투쟁으로 만든 농식품부 전담부서(팀)는 한시적 운영 이후 존속 불투명함
- 청년농 3만 명 육성 공약이 말에 불과했다는 것이 드러난 가운데, 정부가 청년농 육성자금(정책대출) 대상자 선발은 대폭 늘리고 예산은 수립하지 않는 등 국가의 '농업판 전세 사기'라는 전대미문의 사태가 발생하였음

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 여성농어업인육성법 개정

- 여성농어업인육성법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)를 개정하여 여성농민 관련 전담부서와 인력배치 등 여성농민 관련 추진체계 구축 운영 의무화에 대한 근거를 마련함

#### ② 농업경영체 육성 및 지원에 관한 법 시행규칙 개정

- 경영주/공동경영주 구분 없이 농업종사자로 등록하도록 시행규칙 별지 제1호 서식을 변경함

#### ③ 농지조사특별법 및 농지임대차보호법 제정

- 농지실태 전수조사의 제도적 근거로서 농지조사특별법을 제정하고, 경작을 하지 않는 농지소유자로부터 임차농을 보호하기 위해 농지임대차보호법을 제정함

#### ④ 여성농민 법적지위 보장 및 성평등 농정 실현

- 성인지적 관점에서 평등 실현, 경영주·공동경영주·농업종사자 구분 없이 농민 개별 등록 보장, 중앙·지방 정부 여성농민정책 전담부서 설치 및 인력배치 의무화, 여성농민의 돌봄노동 사회화, 건강 보장 등 여성의 생애주기별 맞춤형 농정 및 제도를 강화함

#### ⑤ 청장년 농민 육성 및 정착 지원 종합체계 구축

- 농업에 진입한 청장년을 위한 농지 이용 및 주거지원, 안정 정착 멘토링체계 구축, 청장년 정착지원 종합플랫폼 구축 등으로 청장년의 농업·농촌 진입을 확대 지원함

#### ⑥ 농민의 생산수단 농지확보를 위한 농지 공공성 강화

- 5년 주기 농림어업총조사와 병행한 농지의 소유 및 이용에 대한 전수조사를 실시하고, 부재지주 농지의 농민소유 전환을 위한 중장기대책을 추진하는 등 부재지주 임차농지 문제에 근본 대응책을 마련함



## 10.4 농민권리 보장을 위한 농민기본법 제정

### 배경 및 현황

- 수입 개방과 시장지상주의를 기본이념으로 하고, 기후·농업·먹거리·지역 위기의 시대에 농민 배제·농업해체와 농촌소멸 및 국가의 지속불가능 위기를 가속화하는 현행 농업·농촌및식품산업기본법을 농민·농업·농촌의 특수성을 고려하고 보호·육성할 수 있는 새 농정철학을 수립, 그에 걸맞은 새 기본법으로서 농민·농업·농촌 정책기본법(농민기본법)을 제정해야 함
- 특히 농민권리 보장으로서, 농민의 정의 재정립, 식량주권, 종자권, 안전하게 농사지을 권리, 물에 대한 권리, 가공·유통·수출·판매 권리 보장 등을 명문화해야 함
- 아울러 국가책임 농정 실현을 명문화하여, 농정의 기본원칙 명문화, 국가 식량 자급대책 수립 추진, 농민·농촌주민 수당 지급(국가, 지자체) 및 소득향상·생활 안정에 필요한 행·재정 조치 시행, 공익직불제의 양적·질적 확대·강화, 농정예산을 정부예산 대비 5% 이상 확보 등을 시행하는 근거를 마련함
- 이러한 농민기본법에서 명문화해서 추구해야 할 농정의 기본원칙
  - 농민의 권리와 적정소득 보장, 식량주권 실현과 식량자급목표 달성, 국민의 먹거리기본권 보장과 이를 위한 지속가능한 농업먹거리 선순환체계 구축, 국가책임 농정 실현 및 공공농업 기반 확보, 성인지적 관점에서 평등 실현, 농촌주민의 생활환경 개선 및 복지 향상, 농업의 탄소중립 전환과 기후 위기 적응 등.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 농민·농업·농촌 정책기본법(‘농민기본법’) 제정

- 현행 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」을 농민·농업·농촌의 특수성을 고려하고, 농업을 보호·육성할 수 있도록 농민·농업·농촌 정책기본법(농민기본법)으로 대체 제정함

#### ❷ UN 농민권리선언 제도화

- 국가의 책임과 생산자의 권리를 제도적으로 보장함

#### ❸ 농정의 기본원칙 재정립

- 국가책임의 식량자급률(60%) 상향과 이의 실현을 위한 식량주권 필요농지 보존관리 시행, 3대 곡물(쌀·밀·콩)+7대 발작물(배추·고추·무·마늘·양파·대파·당근) 자급률 확대와 계약재배 및 책임구매(적정생산비 보장) 등 국가책임 농정을 실현하고, 농민의 가격결정권 및 공정가격 보장 등을 통해 농민의 권리와 적정소득을 보장함

#### ❹ 농민의 권리와 식량주권 보장을 위한 제도 개선

- 공공비축미 100만 톤 매입제도를 실시하고, 수입쌀 전량 해외 원조를 시행하며, TRQ(Tariff Rate Quotas 저율관세할당물량) 농산물 수입을 즉각 중단하는 등 농민의 권리와 식량주권 보장을 위한 제도를 개선함

**㉔ 지속가능한 농업먹거리 선순환체계 구축 및 공공농업 기반 확보를 위한 정책 도입**

- 국내 농산물 생산-가공-유통-소비 전반의 선순환체계를 구축하고, 농업이 국가 기간산업으로서 공공농업의 성격과 지위를 명확히 하는 국가책임 농업정책 체계를 도입함

## 10.5 국민 누구나 건강·안심 먹거리 보장을 위한 먹거리기본법 제정

### 배경 및 현황

- 우리나라는 먹거리와 관련한 중앙부처 간 연계·협력과 통합적 국가전략이 부재함.
- 특히 11개 부처에 걸쳐 57개 법률이 난립 중인데, 정책·예산의 통합성과 연계성이 부족해 이를 정비하는 먹거리종합전략의 국가적 수립·추진을 통해 기후 위기, 농업·먹거리 위기에 선제적으로 대응하기 위해, 국가 및 지방자치단체의 먹거리 관련 정책·예산에 관한 먹거리종합전략 수립·시행을 의무화해야 함
- 특히 국민의 먹거리기본권 보장과 지속가능한 먹거리 선순환체계 구축을 위해, 국가 및 지자체의 먹거리 자급력 강화계획의 수립·시행을 의무화하고, 취약계층의 먹거리를 보장하며, 학교·공공급식의 국산먹거리 공적조달체계를 구축하며, 로컬푸드·유기농 확대 공급, 중소농·사회적경제의 가공·유통 공급자 확대, 범국민적 식생활교육 활성화와 먹거리 시민 양성, 먹거리정책 전담추진체계 구축 및 국민 정책참여 상설 숙의 기구 운영 등, 지속가능하고 공적인 먹거리수급계획(food plan) 수립·시행을 의무화해야 함.
- 이에 기후 위기 시대에 농업과 먹거리 위기가 가속화되는 오늘, 국민 누구나 건강하고 안전한 먹거리를 보장받고 이를 위한 지속가능한 먹거리 선순환체계를 구축하는 국가먹거리종합전략과 먹거리기본법 제정 시급함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 먹거리기본법 제정

- 국가(중앙행정기관)·지자체의 먹거리 계획 수립·시행을 의무화하고, 국가·지자체의 먹거리위원회 구성 및 전담직제(먹거리정책책임관)를 신설하여 부처별·시도별 통합추진체계를 구축하며, 정부 특임장관, 먹거리통합지원센터, 먹거리정책 국민참여 상설숙의기구 운영 등을 추진함
- 먹거리기본법에는, 특히 기후 위기와 농업 위기 시대에 적극적으로 대응하기 위해 식량자급률 상향의 구체적 목표 명시, 자급률 달성과 이를 위한 농지 규모 확보 계획 수립·추진 의무화, 식량주권의 실현을 위한 국가·지자체의 의무와 역할 강화를 명시함. \* 반드시 조문화해야 할 식량주권 7대 원칙 : 기본인권으로서의 먹거리, 굶주림의 세계화 끝내기, 농정개혁, 먹거리 무역의 재조직, 민주적 통제, 전제조건으로서의 사회평화 자연 자원의 보호), 농민의 식량 생산 권리, 생산방법의 스스로 결정 권리, 종자나 물 등 식량 생산에 필요한 각종 자원에 접근할 권리 보장 등

#### ② 국가·지자체 먹거리종합전략 수립·시행 의무화

- 기후 위기, 농업·먹거리 위기에 선제 대응하기 위해 국가·지자체의 먹거리 관련 정책·예산의 지속가능한 통합적 먹거리종합전략 수립·시행 의무화 지구와 시민의 건강을 위한 기후급식·기후식단 중심과 채식 선택권 보장의 공적 먹거리 수급 계획 의무 수립·시행 등을 추진함
- 특히 먹거리종합전략에서는, 국민의 먹거리기본권 보장과 지속가능한 먹거리 선순환체계 구축을 위해, 국가·지자체의 먹거리 자급력 강화계획 수립·시행, 취약계층 먹거리 보장, 학교공공급식 국산 먹거리 공적 조달체계 구축, 로컬푸드·유기농 확대 공급, 중소농·사회적경제의 가공·유통 공급자 확대, 범국민적 식생활

교육 활성화와 먹거리 시민 양성, 먹거리정책 전담추진체계 구축 및 국민 정책 참여 국민 숙의 기구 상설 운영 등 지속가능하고 공적인 먹거리 수급 계획(food plan) 수립·시행을 의무화해야 함

## 10.6 생애주기 먹거리 돌봄과 교육

### 배경 및 현황

- 생애주기별로 적절한 식단과 영양 섭취를 통한 건강관리 필요성이 제기되어 왔으나 단체급식(학교, 복지시설 등) 외의 시민 식사에 대해서는 식생활 지침의 발간 외에 체계적인 교육과 지원이 부재함
- 특히 청년·노인 1인 가구 등 경제적 측면에서뿐 아니라 사회적 취약계층이 늘어나면서 이들에 대한 먹거리 돌봄 정책과 세분화된 교육이 절실함

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 공적 영역(학교·군대·공공기관 등)의 생애주기 먹거리 보장 및 음식 재료 기준 마련

- 학교급식법·사회복지급식법·식생활교육지원법 개정, 군대급식 기본법 제정 및 공고급식에서의 건강한 먹거리 보장. 학교·공공급식 및 농식품바우처, 임산부꾸러미, 초등돌봄과일간식 등 먹거리 취약계층에 공급하는 식재료에는 5무(농약, GMO, 방사성 물질, 식품첨가물, 항생제 없는) 원칙 '식재료 품질 기준' 마련 및 적용

#### ② 급식업무 국가 공공성 강화

- 국가 사무 화, 중앙정부에서 소요 자원 50% 지원과 기초·광역지자체에 급식지원센터 설치 의무화, 급식 조리환경 개선 및 조리 종사자 건강권 보장 등을 추진함

#### ③ 식생활교육지원법 개정

- 유치종고 식생활교육 및 자연·농촌체험 교육을 정규 교과목화하고, 청장노년 생애주기별로 식생활교육 체계를 구축함

#### ④ 식품위생법 등 개정

- 식물성 기반 식단 메뉴 개발 및 급식 제공을 위한 전문 영양사 및 조리사 양성과 자격 과정 개선을 추진함

#### ⑤ 먹거리 돌봄 정책 전면화

- 농식품바우처사업을 전국화하고, 취약계층 먹거리 긴급돌봄 지원제도를 실시하는 등 먹거리 돌봄 공적 조달체계를 구축 지원함

#### ⑥ 기후먹거리, 채식선택권 보장

- 급식 채식 선택권을 도입하고, 국내산·친환경·제철 농산물 관련 국가의 가치중심 소비촉진 캠페인을 전개

#### ⑦ 친환경 농산물 지원 프로그램 확대

- 친환경농산물 지원을 기본으로 하여 임산부꾸러미사업을 전국화하고 초등돌봄과일간식 사업을 전국화함

#### **⑧ 공공먹거리 건강식품에 가이드라인**

- 공공급식을 담당하는 기관 및 담당자를 위한 가이드라인을 마련하고 제공함

#### **⑨ GMO완전표시제(원료기반) 도입과 방사성 물질 검사 제도화**

- 식품위생법 고시 개정을 통한 GMO완전표시제(원료기반) 제도화, 학교·공공급식 등에서 방사성 물질 검사 제도화

## 10.7 농어촌 주민의 기본적 소득보장 체계 구축

### 배경 및 현황

- 지역소멸 위기는 국가의 지속가능 위기이며, 그 주요 원인은 농어촌 위기임. 이제 농어촌 살리기는 농어촌 주민만의 과제가 아니라 지역경제 부흥과 지역 균형발전의 핵심과제이며, 범부처가 공동 대응해야 할 국정의 핵심과제가 되고 있음
- 범부처의 지역개발사업 예산을 대폭 조정하여 농어촌 주민들에게 ‘국토·환경·문화·지역 지킴이 수당’으로서 농어촌 기본소득 또는 농어촌 주민수당을 지급해, 빈사 상태의 농어촌경제와 농어촌 주민의 생활을 안정시켜야 하며, 이러한 국가적 대응을 통해 농어촌경제가 살아나야 지역경제가 살아남.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 농어촌 주민의 기본적인 소득보장체계 구축

- 국토·환경·지역·문화를 지키는 농어촌 주민에게 농어촌기본소득 또는 농어촌주민수당 등 실행 가능한 기본적인 소득보장체계를 추진 (소멸 위기 시·군의 면지역(예: 인구 3,000명 이하)부터 월 30만 원의 실행 가능한 기본적인 소득보장제도 도입 후 단계적 확대)
- 각 부처 지역개발예산과 지방소멸대응기금 등 대폭 조정 및 국비·지방비 매칭 통한 자원 조달
- 농어촌기본소득 또는 농어촌주민수당 등의 절반 이상을 지역화폐로 지급, 농어촌을 국민의 일터·삶터·쉼터로 혁신하고 지역경제를 활성화하는 지역균형발전 시대를 선도
- 지원액 일부를 마을공동체기금으로 공동조성하게 하여 마을자치 활성화 및 마을공동체 유지관리 재원으로 운영 지원(공동시설 및 경관 보전 관리, 지역사회 통합돌봄 자원 등)

#### ❷ 농어업/농어촌 기본소득법(주민수당법) 제정

- 농어촌 주민의 지속가능한 삶과 지역공동체 유지 활성화를 위한 주민의 기본적인 소득보장을 위한 농어민기본소득 또는 농어촌 기본소득법(주민수당법)에서 우선 시행 가능한 법률 제정

## 10.8 농어촌 주민의 기초 사회서비스 획기적 확충

### 배경 및 현황

- 병·의원·약국 이용 편의성, 의료서비스 범위·수준, 응급의료서비스 신속함, 생활서비스, 식재료 구매, 외식, 난방 인프라 등 주요 항목에서 도-농간 기초적 생활, 사회서비스 관련 항목 격차 확대
- 인구 2천 명 이하의 과소 읍·면은 2020년 354개로 증가 추세를 보이고 있으며 과소 지역일수록 고령화율이 높은 모습을 보임
- 농촌 마을의 평균 사회조직(마을회, 부녀회, 새마을회 등) 수가 줄어들면서 마을의 기능이 약화되고 있음
- 농어촌 문제는 국민 모두의 과제로서 농어촌을 국민의 삶터·일터·쉼터로 제 역할을 하도록 해야 함.
- 농어촌주민들에게 돌봄·의료·교육·주거·교통 등 기본적인 사회서비스가 제공돼야 함.
- 곧 현재 국가가 정한 최소서비스 항목인 ‘농어촌 서비스 기준’과 관련해 국내 군 지역의 달성률이 절반에도 미치지 못하는 실정을 근본적으로 개혁하여 주민의 삶의 질을 획기적으로 개선해야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 지역균형발전법 개정

- 농어촌 지역의 특수성을 고려한 제도 마련을 위한 지방자치단체의 자율성을 확대하고, 지역균형발전을 위한 재정 지원을 확대함

#### ❷ 읍·면 단위 기본생활 사회서비스 보장

- 마을주치의 제도와 마을순회 진료체계 구축, 1면 1초·중학교 ‘절대학교’ 유지·육성, 읍·면 저상 전기버스 무상·공영제 도입 및 운행 확대, 지역사회 통합돌봄체계의 농촌지역 전면 확장 구축 등을 추진함

#### ❸ 농촌살리기와 지역 활력을 위한 생활환경 개선

- 농어촌 주민의 생활환경 개선 및 복지 향상을 위해 마을공동체식당 운영지원, 시외 및 마을버스 운행 확대, 대중교통 수단 확충, 문화생활시설 확충 등을 추진함

#### ❹ 농촌형 공공임대주택 및 사회주택(공공·사회적경제조직 등) 보급

- 농촌지역 내 공공임대주택, 사회주택을 확대 보급하여 농촌주민 주거복지를 충족하고, 귀농·귀촌인의 주거수요를 해결함

#### ❺ 사회적경제(협동조합, 마을기업 등) 집중 육성·지원

- 농촌주민의 기본적 사회서비스를 제공할 목적의 주민주도 비영리 민간위탁조직 설립운동을 지원함



## 10.9 읍·면·동 주민자치제 도입과 주민참여 실질화

### 배경 및 현황

- 농어촌 주민 스스로가 농어업·농어촌의 다원적 기능과 공익적 가치를 높이고, 지역의 운명을 결정하고 책임지도록 해야 함
- 5·16 이후 중단된 읍·면·동 자치를 부활시키고, 마을자치를 활성화시켜야 함
- 읍·면·동 주민자치를 읍면부터 전면 도입하여 권한과 재원을 보장하는 주민자치를 전면 실시하고, 읍·면·동 주민회의와 경제협동·생활협동 등 주민의 자치·협동 조직을 지원·육성하여 협동과 연대의 농촌 자치공동체를 활성화해야 함

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 지방자치법 개정(또는 주민자치기본법 제정)으로 주민자치회 제도화 및 권한·재원 지원근거 마련

- 현재 지방분권균형발전법 제40조에 근거, 시범사업으로 일부 운영 중인 주민자치회의 전국 설치와 운영지원을 위해 현행 지방자치법을 개정하거나 주민자치기본법을 제정하는 등, 읍·면·동 주민자치제 실시의 제도적 근거 및 주민자치회의 권한 보장 및 운영에 관한 행·재정 지원 근거를 마련함
- 현행 지방자치법에 그 근거 조항을 신설하거나, 새로 주민자치기본법을 제정하여 주민자치·주민주권 시대로 근본적으로 전환해 나가야 함

#### ❷ 지방분권균형발전법 개정 및 ‘산업단지 인허가 절차 간소화 특례법’ 폐지

- 농어촌 지역의 난개발, 산업폐기물 매립, 유해시설 조성 등으로 농어촌 주민 삶이 파괴되고 생태경관이 훼손되고 있어, 지역개발사업 의사결정에 주민의 민주적 참여를 보장하도록 지방분권균형발전법을 개정함
- 특히 <이명박정부+민간업체+지자체>의 문지마식 농어촌파괴 개발주의 산물인 「산업단지 인허가 절차 간소화 특례법」을 폐지하고 폐기물 공공관리체계를 구축함
- 유해 산업시설 철폐와 송전탑 지중화 및 케이블카·골프장 등 국토·환경 훼손 위락시설을 방지함

#### ❸ 농어촌 자치공동체 지원

- 읍·면·동 주민회의와 경제협동·생활협동 등 협동을 통한 농어촌 활성화를 위해 주민의 자치·협동 조직을 지원·육성함

## 10.10 대통령 직속 민관합치 의결기구 등 농정 민주주의와 자치농정 활성화

### 배경 및 현황

- 2019년 농어업·농어촌특별위원회 설치 및 운영에 관한 법률 제정을 통해 농정 거버넌스로서의 농특위 활동이 시작되었으나 심의·의결 권한이 없는 ‘자문’ 기구로서의 한계를 드러냈음
- 아래로부터의 농정에 대한 요구를 수렴하여 부처와 협의, 농정에 개입할 수 있는 권한을 가진 진정한 농정 거버넌스로서의 위상 확립 필요
- 농촌의 지역위기에 대응하는 정책을 다루는 여러 부처(농림축산식품부, 행정안전부, 국토교통부 등) 간의 장벽으로 농어촌 지역 정책의 실효성이 떨어짐
- 여전히 중앙정부의 하향식 설계주의 정책이 내려져 지역의 특성과 자율에 입각한 자치농정이 가로막히고 있어 중앙으로부터 지방으로 권한과 재원의 이양이 확대되어 자치분권 농정이 강화되어야 함

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 농어업농어촌특별위원회법 개정

- 단순 자문기구인 현행 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회를 대통령 직속 의결기구화함
- 위원회의 핵심 기능과 역할 : 중장기 농정전략 수립·추진 담당(농정의 중장기 종합전략과 기본계획 수립), 중앙부처 관련 정책 총괄·조정, 관련 재정계획 배분 방향과 효율 운영방안 제시, 중앙부처 관련 정책 심의·평가, 국민 상설 숙의기구 운영, 조사·연구·홍보 등

#### ② 대통령·국무총리 직속 ‘농촌살리기 부처 간 공동위원회’ 설치·운영

- 지역위기에 대응하고 도농관 상생 균형발전을 위해 대통령과 국무총리가 매월 번갈아 직접 챙기는 관계부처 장관회의로서 농촌살리기 부처 간 공동위원회를 운영하고, 신정부 농촌살리기 5개년 종합전략과 연차별 실행 계획을 부처합동으로 수립·추진함
- 부처합동으로 수립 추진하는 농촌살리기 5개년 종합전략을 집중 수립 추진하여 농촌을 국민 모두의 삶터·일터·쉼터화하고 도농 상생발전 및 국가균형발전 실현 기지화하기 위해, 농촌과 도시의 융합 상생발전 모델 창출, 소득 및 사회서비스 등 기본 생활권 보장, 자치·협동·연대의 농촌발전 주체 역량 강화, 경제 다각화·사회보장·보건의료·먹거리 돌봄·교육문화 종합플랫폼 구축 등을 추진함

#### ③ 식량주권 지역먹거리 담당 국가기관 배치 및 구성

- 대통령실에 식량주권·지역먹거리정책을 담당하는 수석비서관을 배치하고, 국무총리실 산하에 ‘식량주권·지역먹거리정책을 담당하는 정책관을 신설하며, 국회의장 직속으로 ‘식량주권지역먹거리특별위원회’를 설치 운영함

#### ④ 농정 관련 국가사무와 지방사무 혁신 및 중앙·지방 농정협력 재정립

- 농정 관련 국가사무와 지방사무 구분을 재정비 혁신하고, 중앙 농정사무의 지자체 위임 시 비용·인력 재원을 중앙이 부담하는 법정 수탁 사무화를 추진함
- 농촌 지자체의 열악한 재정력 확충을 위해 중앙정부와 재정력이 강한 도시 지자체가 재원을 적절히 분담하는 수평적 재정조정제도를 대폭 확대함

**⑤ 국가보조금제도를 전면 개혁, 중앙·지방 간 농정협약제도 일괄 실시 등 책임있는 자치농정 추진**

- 국가보조금을 일반보조금화하고, 포괄보조금 교부 시 중앙·지방 간 건전·효율 재정 운용을 위한 농정협약제도로 책임있는 자치농정권 보장을 추진함

## 10.11 농업·농촌·농민의 다원적 기능 및 공익적가치 창출·기여와 국가의 책무(개헌)

### ① <농업·농촌·농민의 다원적기능 및 공익적 가치 창출·기여>와 국가·지자체의 기본책무 및 적극적인 정책 수단 강구 명문화

- 우리 사회와 지역, 국민경제와 삶, 공동체 지역사회 유지·활성화에 기여하는 농업·농촌·농민의 다원적 기능 및 공익적 가치 발휘의 증진을 위한 적극적인 정책수단 수립·추진, 특히 그 기여에 대한 보상이 국가·지자체의 기본책무임을 헌법에 명시
  - ↳ 식량안보(식량주권, 국민에게 건강한 먹거리의 안정적 공급), 친환경농업(다원적 기능 및 공익적가치), 국토·환경보전(대기 및 수질 정화, 토양 보전, 지하수 함양, 생물다양성 보전 등), 지역경제 및 지역사회 유지·활성화, 역사 및 전통문화 계승·발전, 국민의 인성 함양 및 여가 공간 보전·창조 등)

### ② <국민의 먹거리 기본권보장 및 순환과 공생의 지속가능한 먹거리체계 구축>에 대한 국가·지자체의 기본책무 및 적극적인 정책수단 강구 명문화

- 먹거리 기본권(the right to food)은, 유엔 경제사회인권이사회 규약, 유엔식량농업기구, 유엔 인권이사회 등 세계적으로 기본권으로 선언, 그에 관한 법·제도 및 정책·예산의 수립·추진을 권고하고 있음.
- <국민의 먹거리 기본권> 보장이 국민의 기본권임을 명시하고, 이를 경제 사회적으로 실현해 나가는 순환과 공생의 지속가능한 먹거리체계 구축을 위해 적극적인 정책수단 수립·추진이 국가·지자체의 기본책무임을 헌법에 명시한다.
  - ↳ (먹거리 기본권, the right to food) 누구나 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 확보할 수 있는 권리. 누구나 먹거리를 보장받을 권리.
  - \* 먹거리 보장(food security') : 모든 사람이 언제나 활동적이고 건강한 삶을 위해 충분하고 안전하며 영양 있는 먹거리를 필요와 기호에 따라 물리적, 사회적, 경제적으로 접근할 수 있는 상태(유엔 식량농업기구)

[예시]

헌법 개정안(농민의길)

34조 (조항 신설) 모든 국민은 먹거리를 안정적으로 보장받을 권리를 갖는다.

121조 (현행123조의 내용을 흡수하여 정리)

- ① (수정) 국가는 농지에 관하여 경자유전의 원칙이 달성될 수 있도록 하여야 하며, 농지의 임대차와 위탁경영은 농민과 농촌의 생활상의 이익을 증진하기 위한 범위 내에서 법률이 정하는 바에 의하여 인정된다.
- ② (신설) 국가는 농업의 다원적, 공익적 기능을 인정하고 식량주권과 지속가능한 농업을 보장하기 위하여 농업에 대해 지원하여야 한다.
- ③ (신설) 국가는 공정하고 상호의존적인 농산물의 생산과 소비 및 유통체계를 촉진하고 농민이 안정적인 생활을 영위할 수 있도록 법률이 정하는 바에 따라 적정한 소득과 최저가격을 보장하여야 한다.
- ④ (신설) 국가는 농촌의 고유한 전통과 문화 및 지식을 보존하고 쾌적한 환경을 조성하는 생활공간으로 발전시켜 이를 미래 세대에 물려 줄 수 있도록 하기 위하여 이를 지원하여야 한다.

⑤ (신설) 국가는 여성농민의 복지와 사회적, 경제적 지위의 향상을 위하여 특별한 조치를 취해야 한다.

⑥ (수정) 국가는 농민의 자주적인 식량 생산과 공평한 분배를 촉진하고 농촌공동체의 발전과 활성화를 위하여 농민의 자조조직을 지원하여야 하며, 그 자율적 활동과 발전을 보장한다.

(해설)

- 국민의 권리 부분에 식량권을 명시함으로써 식량의 생산과 공급이 국가의 기본 임무임을 명확히 한 것임.
- 121조와 123조 나누어져 있는 농어업조항을 하나의 조항으로 통합
- 경자유전 원칙을 유지하고 임대차와 위탁경영의 범위를 농민과 농촌의 이익 증진의 범위로 한정하여 운영.
- 농업이 실현하고 있는 사회, 문화, 환경, 생태적 기능을 공식 인정하고 지속가능하게 하기 위한 지원을 체계화.
- 농산물의 생산에서 소비단계까지 공정한 거래가 유지되도록 하고, 협력과 연대의 식량체계를 구축한다. 이를 위해 법률에 의거하여 적절한 소득과 최저가격을 보장.
- 농업 가치가 보존되는 농촌을 유지하는 것을 우선으로, 국가의 정책사업과 개발사업을 진행해야 함.

## 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 10 | 31    | 18       | 2     | 10 | 1  |

11.1. 시험 능력주의 사회를 넘어, 대학 서열화 및 입시경쟁 해소를 위한  
대학통합네트워크와 절대평가 도입

11.2. 시민·포용교육과 포괄적 성교육 확대

11.3. 학생 시민의 인권 보장을 위한 ‘학생인권법’ 제정

11.4. 청소년·교원의 정치기본권 보장

11.5. 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지는 악순환을 끊기 위한 학생맞춤통합지원법  
개정

11.6. ‘영유아·초등 돌봄 통합기구’ 신설을 통한 돌봄정책의 공공성·통합성 강화

11.7. 대학 등록금 부담 해결을 위한 대학 관련법 제·개정

11.8. 청년·청년여성에게 평등한 노동권 보장

11.9. 다양한 이행기를 포괄하는 청(소)년 사회적 자립 3대 패키지 강화

11.10. 청(소)년 참여의 실질적 보장 및 참여기구 구조의 전향적 개편

| 과제 위원장 | 소위원장 | 팀장  | 관할 공동위원장 |
|--------|------|-----|----------|
| 배경내    | -    | 배경내 | 권연수      |

## 배경과 문제점

- 능력주의와 경쟁교육이 학교를 점령한 지 오래다. 민주주의와 평등의 가치를 배우는 교육과 학교문화는 요원
  - 12.3 계엄 사태에도 학교에서는 그것이 왜 문제인지 토론하는 장을 만들기 어려움
  - 사회 현안에 대한 다양한 생각을 표현하고 수업에서 다루고자 하는 교원과 학생은 민원과 신고, 징계 위협을 각오해야 하는 현실
  - 교육의 정치적 자유를 보장하는 법이 허약하고, 학생과 교원의 정치 기본권조차 오래도록 부정된 탓
  - 학생에게 시민의 자리를 돌려주고 학교 민주주의를 강화하려는 학생인권조례마저 극우·혐오 세력에 밀려 곳곳에서 폐지되거나 폐지될 운명에 처해 있음
  - 딥페이크 성폭력과 성차별주의 확산은 공교육이 과연 제 역할을 하고 있는지에 대한 근본적 질문을 던짐.
- 반면 불평등 교육의 기세는 더욱 커졌음
  - 학생의 다양한 요구와 삶의 위기에 대응하지 못하는 학교에서, 교사에게 ‘나 홀로 책임’을 강요하는 조건에서 다양한 경제적·사회적·정서적 어려움을 겪는 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지는 비극이 악순환됨
  - 영유아를 비롯한 어린이와 양육자들은 돌봄정책의 공백 속에서 고통받고 있으며, 어린이가 사라지는 세상은 불안한 미래를 예고함
  - 대학은 벚꽃이 피는 순서대로 망하고 있고, 소멸 위기에 처한 지역과 학교 역시 늘어감
  - 17년간 등록금을 동결해 왔던 사립대학들은 등록금 인상의 포문을 열었음
  - 학과나 대학이 통폐합되는 중대한 결정을 하는 과정에 학생의 자리는 없음
  - 교육의 평등성, 공공성, 민주성이 모두 위협받고 있는 셈.
- 청(소)년의 삶도 차별과 위험에 내몰려 있기는 마찬가지
  - 탈가정 청소년을 비롯한 빈곤 청소년의 위태로운 삶은 불평등과 위험에 내몰린 청년기의 삶으로 이어짐
  - 청년 여성들은 입직 단계는 물론 근무 과정에서 성차별과 페미니즘 사상검증을 경험하고 있음
  - 전세 사기로 대표되는 주거 불안, 채무 부담, 소득 불평등, 사라지는 일자리는 과거 이행기 패러다임으로는 청(소)년의 삶의 질을 결코 보장할 수 없음을 보여줌
  - 탄핵광장에 모인 청(소)년들은 반헌법적 비상계엄에 대한 분노뿐 아니라 평등한 민주주의에 대한 열망을 함께 외치고 있음

## 개혁의 원칙과 방향

- 탄핵 후 교육·청(소)년이 다시 만들어갈 세계에서는 민주주의와 평등, 그리고 공공성이 새로운 삶을 엮고 세우는 열쇠가 되어야 함
  - 우리는 경쟁교육과 반민주 교육, 청(소)년의 삶을 옥죄는 불평등을 탄핵함

## 개혁 과제

- 능력주의 입시경쟁교육을 민주주의와 평등을 위한 교육으로 전환한다. 내신과 수능의 절대평가 전환, 대학통합네트워크, 시민·포용교육과 포괄적 성교육 확대, 학생시민을 위한 학생인권법 제정, 청소년과 교원의 정치기본권 보장은 그 시작임
- 공공성이란 주춧돌 위에 교육과 돌봄이 펼쳐지는 사회로 전환
  - 이를 위해 학생맞춤통합지원법 개정, 영유아 초등 돌봄정책 통합기구 신설, 대학등록금 부담 해결이 시급.
- 불평등과 불안의 청(소)년기를 평등과 자립의 청(소)년기로 전환
  - 그 전환은 청년 여성의 평등한 노동권, 이행기 청(소)년의 소득-주거 등 자립 지원정책 확대, 청(소)년 참여기구의 실효성 확보로부터 출발함



## 11.1 시험 능력주의 사회를 넘어, 대학 서열화 및 입시경쟁 해소를 위한 대학통합네트워크와 절대평가 도입

### 배경 및 현황

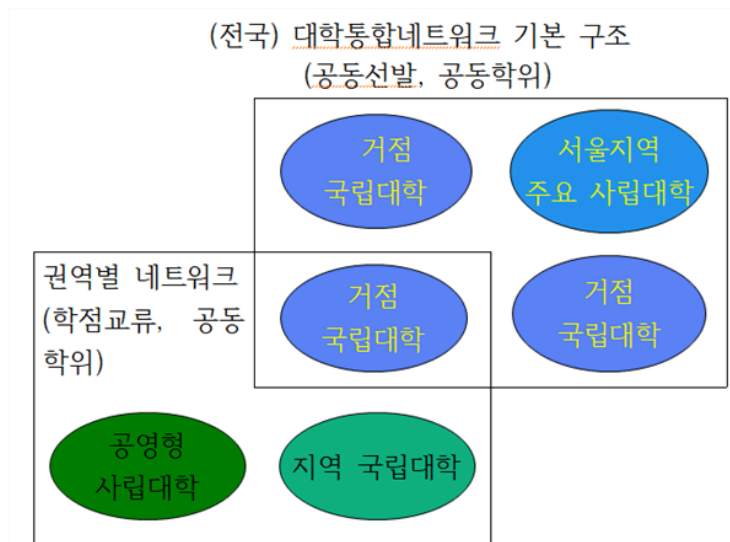
- 능력주의적인 교육과 사회 현실
  - 한국 사회는 시험 성적, 출신 학교와 연결되는 능력주의(‘시험 능력주의’)가 노동 등 각종 사회영역에서 차별과 불평등을 정당화하고 있음.
  - 대다수 시민은 불평등에 수긍하고 개인 책임으로 문제를 인식하게 됨. 특히 교육은 능력주의를 가시화하고 정당화하는 장으로 작동하고 있음.
  - 특히 헌법 제31조 제1항(“모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.”)은 1961년 5·16쿠데타 이후 삽입되어 지금까지 유지되고 있는 조항으로, 능력주의적인 교육 제도를 뒷받침하는 조항으로 작용하고 있음.
- 대학서열체제의 문제점
  - 서울과 수도권 대학을 상위 서열로 하는 대학서열체제로 인해 명문대 진학을 위한 입시경쟁 교육이 과열화되고 있으며, 지방 대학의 고사와 지방소멸 위기가 심화되고 있음.
  - 사회적으로도 학벌 사회가 형성되면서 ‘시험 능력주의’의 확산과 사회 불평등의 고착화 등 여러 가지 사회적 문제점을 양산하고 있음.
  - 공교육을 정상화하고 입시경쟁과 학벌사회 고착화로 인한 저출산 문제를 해결하기 위해서는 대학서열체제 해소가 필요함. \* OECD 국가 중 교육 선진국의 경우 한국과 같은 대학서열화 양상이 없음.
- 입시경쟁으로 인한 사교육비 부담과 불평등
  - 대학 입시경쟁에는 막대한 사교육비가 동반되어 가계와 국민경제에 부담을 가중시키고 있음.
  - 2023년 사교육비 총액은 27조 1천억 원, 사교육 참여 학생 1인당 연간 사교육비는 663만 원으로 2자녀를 둔 가정의 경우 1년에 1,327만 원의 사교육비를 지출하고 있음.
  - 사교육비 격차로 인한 교육불평등은 사회 양극화, 저출생의 조건으로 작동하고 있음.
  - 치열한 입시경쟁으로 공교육은 입시 과목을 중심으로 왜곡되어 운영되고 있으며, 이러한 과도한 입시교육(주입식 교육과 문제풀이 교육)으로 인해 학생들은 교육을 통해서 성장과 발달을 경험하는 것이 아니라 실패와 소외를 맛보고 있음. \* 현재 대입제도는 내신과 수능시험이 9등급 상대평가 제도로 운영되고 있고 2024년 교육부가 발표한 2028 대입 제도 또한 내신 5등급, 수능시험 9등급 상대평가 제도로 운영됨에 따라 내신과 수능시험에서 치열한 서열 경쟁이 불가피함.
- 대학서열체제와 연동된 고교서열체제
  - 대학서열체제는 고교서열체제와 연동되어 있음.
  - 자사고, 외고, 국제고의 경우 설립 취지와 탄탄으로 입시 명문고로 기능하고 있으며 비싼 등록금으로 인해 계층학교로 교육 불평등을 심화시키고 있음.
  - 고교 비평준화 지역의 경우 중학교에서 고교 입시경쟁이 존재하고 고교 간 서열화 양상이 나타남.
  - 고교서열체제는 대학서열체제를 정당화하고 고착화된 대학서열체제는 다시 고교서열체제를 강화하는 역할을 하고 있음.

## 대안 및 개혁 방향

- 대학의 서열이 해체되어 대학이 균형발전을 이루고, 어느 대학을 졸업했는가로 차별받지 않는 사회, 고교 교육과정을 충실히 이수하여 대학에서 교육받을 자격을 갖추면 원하는 대학과 학과에 진학할 수 있는 대학입시제도, 치열한 입시경쟁이 해소되어 협력적 교육활동을 바탕으로 학생들이 전면적으로 발달한 주체적 인간으로 성장할 수 있도록 하는 교육으로 전면 개편되어야 함.

### ❶ 거점 국립대와 주요 사립대의 대학통합네트워크로 대학평준화의 첫걸음을

- 지방 거점 국립대와 수도권의 주요 사립대가 참여하는 대학통합네트워크를 구성함.
- 대학통합네트워크는 학점을 교류하고 공동학위를 부여하는 대학으로 대학입학 시험(절대평가)의 일정 기준을 통과한 학생들에게 입학 기회를 부여함.
- 대학통합네트워크의 대학은 국가적 재정 지원을 바탕으로 연구 중심 대학으로 발전시킴으로써 학문과 연구의 발전뿐만 아니라 지역 간의 균형 발전을 이루어 냄.
- 권역별로 지역연합대학체제를 구축함.
  - 거점 국·사립대를 중심으로 동일 권역의 국립대와 사립대가 참여하는 연합대학 법인을 구성하여 대학을 운영
  - 지역연합대학체제는 대학 간 공동 교육과정과 공동학위를 도입하며 대학원을 공동으로 운영하는 대학체제를 구성함.
  - 이를 통해 그동안 교육부가 추진해온 기존의 RISE사업과 글로벌 대학사업의 한계를 극복함.



### ❷ 고교 내신 성적과 수능 시험의 절대평가 전환을 통한 입시경쟁교육 해소(「초·중등교육법」 개정)

- 고교 내신을 절대평가로 운영하여 학생 간 내신 경쟁을 완화함.
- 고교 내신의 절대평가 전환은 교육이 협력에 기반한 교육활동으로 이루어지도록 하며, 2022 교육과정의 개정 취지에도 부합하는 방안으로 교육과정의 정상적 운영에 필수적임.
- 수능 시험을 절대평가로 전환하여 대입 전형에서 내신과 수능 시험이 차지하는 비중과 영향의 균형을 맞춤.
- 이를 통해 학교 교육과정이 정상적으로 운영되도록 하고, 수능 대비 사교육비를 감소시켜 학교 간, 지역 간 교육 불평등의 해소에 기여함.

- 대학통합네트워크 대학은 내신과 수능 시험에서 절대평가에 따른 일정 등급에 도달한 학생에게 우선적으로 입학 자격을 부여함. 대학통합네트워크의 대학 간 학점 교류를 증대하고 공동학위를 부여함.
- 내신과 수능을 5등급 절대평가 방식으로 개편하는 이행 과정을 거쳐 나아가 궁극적으로는 대학입시를 자격고사화함으로써, 경쟁적인 방식의 입시를 벗어남.

### ③ 고교 서열체제를 해소하고 고교평준화체제를 정착시킴

- 「초·중등교육법」을 개정을 통하여 외고, 국제고, 자사고를 일반고로 전환하고 고교 비평준화 지역의 경우 평준화로 전환함으로써 명문대 진학을 목표로 하는 고교 입시경쟁을 해소함.
- 시도 조례에 따라 고교 비평준화 지역의 체제를 고교 평준화로 전환하도록 함.

### ④ 능력주의적 교육 운영을 정당화하는 헌법 조문 개정

- 헌법 제31조 제1항 “모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.”에서 “능력에 따라”라는 문구를 삭제하고, 모든 국민이 평등하고 질 높은 교육을 받을 수 있도록 명시하는 방향으로 개정
- 교육권과 관련한 헌법 제31조 제1항 개헌을 시작으로, 우리 사회와 교육에 만연한 능력주의에 대한 문제와 심각성에 대하여 전 사회적인 토론과 합의를 통해, 교육의 방향과 내용을 전면 수정해 나가는 개혁을 추진함.

## 11.2 시민·포용교육과 포괄적 성교육 확대

「우리나라 헌법 제1조 제1항은 “대한민국은 민주공화국”이라고 말한다. 그렇다면 대한민국 공교육의 1차적 소명은 대한민국의 국민을 민주공화국의 구성원, 즉 민주시민으로 형성하는 일이다. 그런데 민주공화국을 선포한 지 70년이 지난 최근에 와서야 “민주시민교육”을 말하기 시작했다. 나로서는 실로 놀라운 일이었는데 놀라는 사람이 별로 없어서 또 놀랐다. 민주시민교육은 1948년부터 시작되었어야 마땅했다.」 - 홍세화 <결:거침에 대하여> -

### 배경 및 현황

- 학교에선 불가능한 시민교육
  - 12·3 비상계엄 사태는 민주주의의 중요성과 이를 뒷받침하는 학교 교육의 사명을 환기하는 역사적 사건이었음.
  - 그러나 학생인권조례, 민주시민교육조례 제정이 좌절되거나 폐지되기도 하는 등 대한민국의 학교에서 우리 헌법의 가치(인간의 존엄과 행복추구권, 민주주의, 자유와 평등, 복지국가, 통일지향 등)조차 정치적인 논쟁 대상이 되어 교육의 중립성이 보장받지 못하고 있음.
  - 또한 시민교육과 관련한 별도의 교과나 교육과정이 없어 초·중고 과정의 체계화된 교육이 불가능함.
  - 이에 학교가 헌법적 가치나 다양한 생각에 대하여 건전한 토론의 장을 만들지 못하고 있으며, 때론 상식적으로 수업을 진행한 교사에 대해서조차 수업 내용을 문제 삼아 각종 민원, 신고, 고발 등이 발생하고 있어 교사 스스로 관련 주제에 대한 수업을 피하거나 부담스러워함.
  - 한마디로 학교에서 민주주의와 평등이라는 기본적 가치를 경험하고 배우고 토론하는 시민교육이 봉쇄되고 위축되고 있는 것임.
- 학교 내 분리, 배제, 혐오의 가속화
  - 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 영역에서 양극화가 심해져 학교에서조차 분리와 배제문화가 확대되어 혐오로 나타나고 있음.
  - 학생의 성 정체성, 장애, 이주 배경, 경제적 차이, 가족 환경 등에 따라 차별적인 교육이 제공되고 있어 헌법과 국제인권조약에서 보장하고 있는 행복추구권과 교육권 등 학생의 기본권이 침해받고 있음.
  - ‘모두를 위한 포용 교육’은 2015년 유엔총회가 채택한 ‘UN SDGs(유엔 지속가능발전목표)’의 하나로서 2030년까지 모든 국가가 추구해야 할 공동의 목표이며, 포용 교육의 핵심은 모든 학생에게 포용적이고 안전한 학교문화 조성하고 함께 평등 교육을 강화하는 데 있음.
- 딥페이크와 성차별주의 확산
  - 2024년 딥페이크 성폭력은 성평등을 포함한 포괄적 성교육의 필요성을 다시금 상기하였음.
  - 현재 학교 성교육에 대해서는 학생과 보호자의 만족도가 낮은 반면, 2021년부터 울산교육청이 지역 청소년성문화센터와 연계해 운영하고 있는 ‘성교육 집중 학년제’에 대한 만족도는 매우 높음.
  - 온라인 커뮤니티, 유튜브 등을 통해 확산하고 있는 성차별주의, 여성혐오, 소수자 배제 및 차별 문화에 대응하기 위해서는 학교에서의 성평등 교육 강화뿐 아니라 성문화센터, 성평등지원센터를 확충하고 다양한 세대를 아우르는 성평등 교육의 확산이 시급함.

## 대안 및 개혁 방향

- 학교가 민주주의와 평등의 가치를 접하고 배우는 시민교육의 장이 되기 위해서는 교육의 목표와 과정을 재설계하고 교육 실천을 뒷받침하는 법적 근거를 튼튼히 세워야 함.

### ❶ 시민·포용 교육 실현을 위한 교육기본법 개정

| 구분                  | 현행                                                                                                                                                                     | 개정(안)                                                                                                                                                                                                                           | 비고                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조<br>(교육의<br>목적)  | 교육은 홍익인간의 이념 아래 모든 국민으로 하여금 인격을 완성하고, 자주적 생활 능력을 갖추며, 민주 국가의 발전과 인류 공영의 이상 실현에 이바지하게 함을 목적으로 한다.                                                                       | 교육은 개인의 전인적 발달과 평생학습능력 함양을 지향하며, 대한민국 헌법의 가치를 배우고 익혀 민주주의와 사회적 평등을 증진하는 것을 목적으로 한다. 또한 다양한 개인의 기본권을 보장하며 공동체와 소통하며 조화롭게 구성원의 행복을 추구할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.(개정)                                                                     | ▶헌법 가치, 민주주의, 사회적 평등 증진을 목적으로 명시<br>▶시대상을 반영하여 개인의 기본권과 공동체 가치 모두 존중받을 수 있도록 타인과의 소통 강조                                              |
| 제6조<br>(교육의<br>중립성) | ① 교육은 교육 본래의 목적에 따라 그 기능을 다하도록 운영되어야 하며, 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하기 위한 방편으로 이용되어서는 아니 된다.<br>② 국가와 지방자치단체가 설립한 학교에서는 특정한 종교를 위한 종교교육을 하여서는 아니 된다.<br>[전문개정 2007. 12. 21.] | ① 현행 유지<br>② 국가는 학생이 교육의 목적을 달성하기 위하여 논쟁과 찬반이 있는 다양한 정치·사회적 문제에 대한 관점과 정보를 객관적으로 제공받고 주체적으로 판단할 수 있도록 해야 한다. (신설)<br>③ 국가는 학생이 현실 정치와 사회 문제를 자신의 관점과 이해관계 속에서 비판적으로 이해하고, 민주적 방식으로 토론 또는 학습할 수 있도록 보장해야 한다. (신설)<br>④ 기존 ②항을 옮김 | ▶현행 헌법 제31조에 따라 교육의 정치적 중립성은 법률로써 보장되어야 함<br>▶현행 교육기본법 제6조에 명시된 교육의 중립성(주입금지, 종교교육 금지) 외 교육의 중립성 보완을 위한 항 추가<br>▶독일 보이텔스바흐 합의 내용을 참고 |
| 제9조<br>(학교<br>교육)   | ③ 학교교육은 학생의 창의력 계발 및 인성(人性) 함양을 포함한 전인적(全人的) 교육을 중시하여 이루어져야 한다.                                                                                                        | ③ 학교교육은 인권, 성평등, 다양성, 민주주의를 존중하고 창의력 계발과 인성(人性) 함양을 포함한 전인적(全人的) 교육을 중시하여 이루어져야 한다. 또한 국가는 이를 실현하기 위한 교육환경을 조성해야 한다.(개정)                                                                                                        | ▶학교교육이 중시해야 하는 구체적 내용과 이를 실현하기 위한 교육환경 조성에 대한 국가의 책무를 명시                                                                             |

## ❷ 체계적 시민·포용 교육을 위한 「시민」 교과 신설

- 현행 초·중등교육법 시행령 제43조(교과) 1항 각호에 「시민」 교과 신설 개정
- 초중고 연계하여 헌법 가치, 노동, 정치 등이 정규수업에서 이루어지도록 체계적 교육과정 편성
- 국내외 사회 현안을 교사가 적극 수업에 활용할 수 있도록 보장
- 교육의 중립성 보장(교육기본법 제6조) 개정을 바탕으로 교과지도가 이루어지도록 추진

## ❸ 포괄적 성교육 확대

- 성평등 및 포괄적 성교육과 관련하여 초중고 급별 교안/교과서 개발 및 보급
- 성문화센터를 비롯한 지역사회 교육기관과의 지속적인 연계 활성화

## 11.3 학생시민의 인권보장을 위한 학생인권법 제정

### 배경 및 현황

- 학생의 정치 참여 제한
  - 국가인권위원회(2023)에 따르면, 여전히 학교의 32.3%는 학생인권 보장을 학칙에 규정하지 않고 있음.
  - 선거권 연령을 18세로 하향한 공직선거법 개정(2021), 정당 가입 연령을 16세로 하향하는 정당법 개정(2022)에도 불구하고, 아직도 상당한 학교가 학생의 정치 활동 제한(22.1%), 사회단체 제한(39.1%)을 학칙에 규정하고 있음.
  - 12·3 비상계엄 선포 이후 반헌법적 내란 행위를 규탄하는 시국선언에 참여한 학생을 징계하려는 시도도 있었음. 이는 ‘시민의 학교’, ‘시민을 위한 학교’의 기본을 중대하게 벗어나는 행위임.
- 학생인권 보장의 공백
  - 한국의 초·중·고에서는 오랫동안 일제 강점기와 유신시대의 유물인 용의복장규제, 언어적·신체적 폭력, 소수자 학생 차별, 학생 표현의 자유와 참여권 제한 등과 같은 학생인권 침해가 이어져 왔고, 이것이 훈육이나 생활지도란 이름으로 정당화되어 왔음.
  - 「교육기본법」과 「초·중등교육법」에는 ‘학생의 인권을 보장해야 한다’와 같은 선언적 조항이 포함되어 있기는 하나, 실제로 학생인권의 기준은 무엇이고 학생의 인권보장을 위해 교육부, 교육청, 학교가 무엇을 어떻게 해야 하는지를 구체적으로 다루는 법은 부재한 상태.
  - 학교와 지역별로 학생인권의 기준이 상이하여 교사의 정당한 생활지도의 기준도 모호하며, 이것이 교사-학생-학부모 사이의 사법적 분쟁으로 이어지고 있음.
  - 학생인권법안이 국회에 처음 발의된 것은 2006년이나, 20년이 가까운 시간이 지난 지금까지 학생인권법이 통과되지 못하고 있음.
- 보수혐오세력에 의한 학생인권조례 폐지 러시
  - 경기도학생인권조례(2009)를 시작으로 전국 6개 지역에서 학생인권조례가 제정되었으나 나머지 지역은 미제정 상태.
  - 혐오보수세력의 학생인권조례 폐지 운동으로 충남과 서울에서 학생인권조례 폐지안이 의회를 통과하였고 현재 조례 폐지안의 정당성을 다투는 소송이 대법원에 계류되어 있음.
  - 타 지역에서도 조례 폐지 흐름이 가속화되면서 사실상 학생인권조례의 실효성이 무력화된 상태.
  - ‘사는 지역에 따라 인권보장 수준이 달라도 문제가 없다’거나 ‘인권을 줬다가 뺏을 수 있다’라는 선례를 사회적 기억으로 남기는 것은 민주화에 커다란 오명을 남기는 것이나 다름없음.
- 극우세력 부상의 토양과 학교교육의 실패
  - 학교 운영에 관한 제반 사항을 심의하는 학교운영위원회에 학생 위원은 참여할 수 없고 학생 자치활동도 형식화된 경우가 많음.
  - 혐오·차별·폭력으로부터 자유로울 권리를 학교에서 배우지 못하고 있는 학교 현실은 극우세력 부상의 토양이 되고 있음.
  - 또한 유튜브 알고리즘에 따른 폐쇄적인 경로로 받아들인 정보를 공론화와 토론의 과정을 통해 점검할 수 있도록 하려면 학생의 표현의 자유 보장이 강화될 필요가 있음.

- 대학의 민주화
  - 대학 역시 학과 폐지나 학교 통폐합, 등록금 인상 등 대학생의 삶에 실질적인 영향을 끼치는 문제에 대해 학교법인의 일방적 결정으로 학생에게만 피해를 전가하는 일이 잦음.
  - 특히 사립대학의 경우엔 그 문제가 더욱 심각. 대학별로 설치가 의무화된 평의원회에 학생 대표가 참여하도록 하고 있으나 소수의 학생 대표가 대학법인과 교수 중심의 의사 결정 과정에 영향력을 행사하기는 쉽지 않음.

## 대안 및 개혁 방향

- 학교는 학생이 민주시민으로 대접받는 경험 속에서 민주주의와 평등의 중요성을 체득할 수 있는 곳이어야 함.
- 특히 학생인권법 제정은 독재와 파시즘의 발호를 막는 ‘시민의 학교’로 나아가기 위한 기본적 과제임.

### ① 학생인권법 제정

- 주요내용 : ▲학생인권 침해행위 명시 ▲교육부 · 교육청의 학생인권 증진 계획 수립 ▲교육청 단위 학생인권조례 제정 의무화 ▲학생회 법제화 ▲교육청 단위 학생인권 구제기구 설치 등 학생인권법 제정.
- 전국적으로 모든 학교가 보편적 수준의 학생인권을 보장하도록 함으로써 민주주의와 인권의 중요성을 학생들이 학교에서 경험할 수 있도록 하기 위함.
- 차별받지 않을 권리, 폭력으로부터 자유로울 권리, 표현의 자유, 사생활 보호, 복지 및 휴식에 관한 권리, 교육권 등 국제인권규범과 헌법에 의해 보장받는 학생의 인권을 학교 현실에 맞추어 보다 구체적으로 명시.

### ② 학생 참여권 보장과 학내 민주주의 강화를 위한 초·중·고교육법/고등교육법/사립학교법 개정

- 초·중·고 학교의 운영위원회에 학생 위원 참여 보장을 위한 초·중·고교육법 개정
- 대학의 학부·학과 통합 또는 폐지, 학교 통합, 공학 전환 등과 같은 주요 결정의 경우, 전체 학생을 대상으로 한 공론화 및 의견 수렴 절차를 명시한 고등교육법과 사립학교법 개정.

### ③ 청소년의 삶과 정신건강 위기 대응을 위한 학생 휴가제 도입과 청소년 친화적 상담 환경 조성

- 입시경쟁 중심 교육체제에서 학생들의 쉼과 입시 외 경험을 쌓을 시간을 보장할 수 있는 ‘학생 휴가제’ 도입. 근로기준법상 연차휴가 제도를 학생에게도 보장하여 현장학습 신청서나 진료확인서 등의 첨부 없이 학생이 휴식을 선택하고 이 시간에 대해 공결 처리하는 정책 실현.
- 우울, 불안, 차별 등을 경험하는 학생을 위한 청소년상담복지센터 및 Wee센터의 접근성을 확대하고 청소년 친화적 상담·치유가 보장될 수 있도록 구성원에 대한 ‘인권교육 강화’와 ‘운영 가이드라인’ 보급.



## 11.4 청소년·교원의 정치기본권 보장

### 배경 및 현황

- 시민의 자리를 박탈당한 청소년과 교원
  - 현행 법률 상 청소년과 교원은 정치적 논의를 형성하고 확장할 기회를 박탈당하고 있음.
  - 이러한 제한 조치는 단순히 청소년과 교원의 시민으로서의 권리를 억압하는 것에 그치지 않고, 이들 간의 정치적 연대를 원천적으로 차단함으로써 학교를 '비정치적'이고, 기존의 정치 질서를 재생산하는 공간으로 전락시키는 결과를 초래하고 있음.
- 청소년은 정치 '못'하는 시대
  - 현행 법률은 청소년의 정치기본권을 사실상 보장하지 않고 있음.
  - 만 16세 이상부터 제한적으로 가능한 정당 가입도 보호자(법정대리인)의 동의를 받도록 규정하고 있을뿐더러, 설령 당원이 된다고 하여도 제 정당에 대한 선거운동이나 피선거권을 가지고 후보자로 출마하는 것조차 제한되고 있음.
  - 2021년 선거권·피선거권 연령이 만 18세로 하향되었으나 아직도 대다수 청소년은 정치기본권을 제한받고 있음.
  - 12·3 내란 이후에도 5만여 명의 청소년들이 '민주주의와 인권의 후퇴에 반대하는 청소년 시국선언'에 동참하는 등 청소년 당사자들의 정치적 움직임은 유의미함.
  - 내란 이후 새로운 민주주의와 시민주권을 논의하는 시점에서 청소년들이 다른 시대를 상상하고 살아갈 수 있어야 사회대개혁이 유의미한 현실이 될 수 있음.
- 교원의 정치적 자유 억압
  - 국가공무원법에서는 교원의 정치 행위 금지를 규정하고 있음.
  - 이러한 현행 법령은 교원의 정치기본권 보장을 요구하고 있는 ILO 협약을 지키지 않는 것임.
  - ILO의 '협약 및 권고 적용 전문가위원회'는 교원·공무원의 정치활동을 금지한 국가공무원법 제65조가 정치적 견해에 기초를 둔 차별을 금지하는 국제노동기구 협약 111호 위반이라고 판단(2019.2)한 바 있으며, 해외 사례를 보아도 우리나라처럼 교원·공무원의 정치권을 완전히 통제하는 나라는 없음.
  - 교원·공무원의 정치기본권 보장을 요구하는 국회 10만 입법청원이 2020년에 완료되었지만, 국회에서 논의하지 않고 있음.
- 선거운동의 자유 포괄적 제한
  - 공직선거법상 '선거운동을 할 수 없는 자'가 포괄적으로 정해져 있음.
  - 이에 따라 선거 시기 정치 관련 기사의 공유나 SNS 댓글, 지지 정당이나 후보에 대한 지지 의사 표현 등이 전면 금지되고 있어 과잉금지원칙에 위배됨.
  - 선거권 여부와 상관없이 선거운동의 자유는 정치적 표현의 자유의 일환으로 보편적으로 보장되어야 함.

### 대안 및 개혁 방향

- 청소년과 교원의 정치 참여를 과도하게 금지하는 법률 및 연령 제한은 국제인권규범에도 부합하지 않으며 해외에서도 선례를 찾기 어려운 것이기에, 이러한 법률을 개정하여 청소년과 교원의 정치기본권을 보장해야 함

## ① ‘청소년이 정치하는 시대’ 실현을 위한 공직선거법 및 정당법 개정

- 16세 선거권 및 피선거권 개정: 정당법상 정당 가입 연령이 만 16세로 하향됨을 통해 이들의 정당 활동의 자유가 보장된 상황에서 선거권과 피선거권 연령을 다르게 규정할 이유가 없으며, “대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다”고 명시하고 있는 헌법의 국민은 ‘성인 국민’이 아니라 ‘모든 국민’임이 명백함.
- 선거로 의해 선출되는 민주적 정치권력의 정당성을 확보·강화하기 위해 헌법이 보장하는 국민으로서의 기본권인 참정권을 청소년에게도 확대하기 위해 선거권·피선거권 연령을 16세로 하향하여야 함.
- 정당 가입 연령 제한 및 법정대리인 동의서 제출 의무 삭제
  - 정당법을 가지고 있는 주요 국가는 독일, 영국, 일본 정도이지만 이들 국가에서도 정당 가입 자격이나 연령을 법으로 규제하지 않고 있으며, 당원의 자격이나 가입 연령 등은 정당 자율에 맡기고 있음.
  - 정당에 가입하는 행위는 기본적인 결사의 자유에 해당함.
  - 결사의 자유에 관한 기본권을 국가가 법률로써 제한하는 것은 과잉금지의 원칙을 위배하는 것이며, 현행 정당법에서 청소년 정당 가입 시 법정대리인의 동의 의무를 규정하는 것은 청소년이 정당을 선택할 자유의지를 박탈하는 것이므로 폐지되어야 마땅함.

## ② 교원의 정치적 자유 보장

- 교원의 정치운동 금지 및 집단행위 금지 조항 삭제(국가공무원법, 사립학교법 등 개정)
  - 교원에 대해서는 근무 시간 내 직위를 이용한 행위만 금지할 뿐 아니라, 근무 시간 외 직위를 이용하지 않은 행위까지 포괄적으로 금지하고 있어 과잉금지원칙에 위배됨.
  - 또한 금지 또는 허용 행위가 무엇인지 명확하게 규정하지 않고 있어 과도하게 정치적 행위를 제한하는 효과를 발생시키고 있음.
- 정당 가입 금지, 정치자금 기부 금지 조항 삭제(정당법, 정치자금법상 개정) OECD 국가 중 교원의 정당 가입 자체를 금지하는 나라는 없으며, 교원의 정당 가입을 일률적, 전면적으로 금지하는 법률은 기본권 주체로서 교원의 지위 부인이라는 점에서 위헌이며, 교원의 정치자금 기부 일체를 금지하는 것 역시 위헌에 해당.
  - \* 정치자금법 제45조 제1항 등 위헌소원 사건에서 헌법재판소는 ‘정당법상 정당 가입이 금지되는 공무원이라 하더라도, 정당 후원회를 통한 재정적 후원까지 일체 금지하는 것은 과도하다’라는 취지로 위헌 결정을 내렸음

## ③ 청소년·교원의 선거운동의 자유 보장을 위한 공직선거법 개정

- 청소년 선거운동 금지 조항 삭제

- 현행 규정은 단순한 표현의 자유까지 제한하는 것으로, 유엔 아동권리위원회의 ‘견해를 표현할 아동의 권리에 대한 연령 제한 폐지’ 권고에 위배되며, 정당법상 정당 가입 연령이 만 16세로 하향되었음에도 불구하고, 청소년인 당원이 제 정당 및 그 후보자를 지지하는 행위까지 금지하는 불합리한 규정임
- 교원의 입후보, 당내 경선운동, 선거운동 금지 조항 삭제
  - 현행 공직선거법상 선거운동의 정의는 매우 포괄적이며, 현재 선거 시기 공무원은 정치 관련 기사 공유나, ‘좋아요’, 댓글을 쓰는 행위조차 금지하고 있는 실정임.
  - 교원은 공무수행의 주체이면서 동시에 기본권의 주체이므로(공무원의 이중적 지위), 공무원의 정치적 중립의무는 공직수행의 영역에 한정되는 것이며 사적 영역에서는 공무원 역시 정치적 자유를 보장받아야 함.
  - 선거에서 공무원의 중립의무를 강제하기 위한 목적이라면 공무원이 그 지위를 이용하여 하는 선거운동을 막는 것으로 충분함

## 11.5 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지는 악순환을 끊기 위한 학생맞춤통합지원법 개정

### 배경 및 현황

- 학생 위기의 증가
  - 빈곤, 정서 불안, 장애, 정체성에 대한 차별, 폭력 트라우마 등 다양하고 복합적인 위기를 경험하고 있는 학생 수가 증가하고 있음.
  - 특수교육 대상 학생, ADHD를 비롯해 다양한 정서·행동적 어려움을 가진 학생, 이주배경 학생도 증가하는 추세.
  - 코로나19 이후 높은 우울감과 불안감을 지닌 학생 수가 증가했고 은둔 고립과 그에 따른 부등교 상황에 놓인 학생 수가 늘어나고 있음.
  - 청소년 성소수자의 경우, 또래집단에 비해 높은 우울감과 자살 시도, 폭력 경험, 학교생활에서의 고립감 등의 위기 상황에 놓여 있음은 2000년대 이후부터 여러 실태조사를 통해 보고된 바 있음.
  - 다양한 교육적 어려움을 겪거나 삶의 요구를 지닌 학생에게 일반 교육이 제대로 응답하지 못하면서 특수교육 대상자나 학생의 위기가 증가하고 있다는 전세계적으로 받아들여지고 있음.
- ‘독박교실’의 구조와 위기의 악순환
  - 특히 2023년 7월 서울 서초구 초등학교사 사망사건 이후 연이은 교사 사망사건, 2024년 인천 특수교사 사망사건은 다양한 정서적, 학습적 어려움을 겪고 있는 학생들을 교사 개인이 홀로 책임져야 하는 ‘독박교실’의 구조와 이 구조를 방치한 국가의 정책 실패로부터 비롯된 문제였음.
  - 학급당 학생 수 과밀, 위기 상황에 놓인 학생의 지리적 밀집, 학교·교사의 학생 다양성에 대한 이해 부족, 교사 개인에게 학생 지원 책임 전가 등의 요인이 복합적으로 얹힌 구조에서는 교사 개인이 학생이 겪는 다양한 어려움을 발견하기 어렵고 발견했다고 해도 제대로 대응하기 어려운 상황이 이어지고 있음. 한마디로 학생의 위기가 교사의 위기로 이어지고 있는 상황.
- 교사의 나 홀로 책임과 쫓겨나는 학생들
  - 이와 같은 상황에서 개별 교사에게 교실 안에서의 학생 지도권을 강화하는 방안을 위주로 설계된 교권 강화 대책은 교사에게 나 홀로 책임을 다시금 전가하는 결과를 낳고 있음.
  - 교육부에 의해 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」가 시행(2023.09.01.)되어 학생에 대한 물리적 제지나 분리 조치 등이 가능케 되었으나 교사의 실질적 어려움은 해소되지 않고 있으며, 외려 장애학생들이 교실과 학교에서 쫓겨나 학습권을 침해당하는 사례가 다수 발생하고 있음(2024.09.28 전국장애인부모연대 보도자료).
  - 학생 자퇴율 역시 2배 이상 증가하였음.
- 삶을 위한 교육과 교육복지의 부재
  - 학교는 지식을 가르치는 일뿐 아니라 학생의 다양한 삶과 질적 성장을 지원할 수 있어야 함.
  - 그런데 학생의 삶과 위기에 대한 지원 없이 입시 부담만 가중되는 현 상황에서는 공교육의 의미를 찾기 어려움.
  - 특히 양질의 가족 돌봄을 기대하기 어렵고 다양한 정서·행동의 어려움을 겪고 있는 학생들에 대한 통합적 지원은 시급히 이루어져야 함.

- 허약한 교육복지체계, 교사의 역할을 지원하고 협력하는 학교별 교육복지 전문가의 부재는 교사의 업무 가중의 한 원인이기도 함.
- 학생맞춤통합지원법의 공백
  - 현재의 학생 지원체계는 장애, 빈곤, 학습 부진, 행동·정서 위기, 아동학대, 학교폭력, 이주배경 등 영역별로 관련 지원 법률, 지원 부서, 지원체계 등이 모두 분절되어 있고 개별 사안에 대한 단일성 지원에 그치고 있음.
  - 이를 해소하기 위해 2024년 12월 말 「학생맞춤통합지원법」이 국회를 통과하고 2026년 3월 1일부터 시행에 들어갈 예정.
  - 그러나 이 법은 ①‘다문화 학생’이 아닌 이주배경 학생, 청소년 성소수자 등 지원 근거 법률이 없는 위기 학생 등은 포괄할 수 없고 ②기존 서비스의 연계와 정보 통합에 초점을 맞추고 있어 실질적이고 통합적인 서비스의 확대 제공을 기대하기 어렵고 ③예산 확보, 인력 지원, 행정 지원, 지원 대상 학생 선정을 위한 학교별 위원회 개설 등이 모두 강행 규정이 아닌 임의규정(“할 수 있다”, “노력하여야 한다”)으로 되어 있어 실질적 권리 보장 정책이 되기 힘들며 ④학생 ‘개인 지원’이나 사후적인 ‘위기 개입’에만 초점을 맞추고 있을 뿐 ‘다양성을 옹호하고 인권친화적인 학교문화 조성’, 학내 포용적 상호작용의 확대, 학생에게 맞는 교육과정 제공, 예방을 위한 정책 수립 등으로 나아가기 힘든 상황.
- 예산 없는 권리
  - 권리는 예산으로 말함. 예산 없는 권리는 빛 좋은 개살구에 불과함.
  - 윤석열 정부에서 여성가족부의 청소년 예산(학교폭력 예방, 청소년 노동권 보호, 성인권교육 등 예산)이 90% 삭감된 선례에 비추어 볼 때, 학생맞춤통합법상 임의 조항으로 되어있는 예산 확보와 증액이 얼마나 가능할지 기대하기 힘든 상황.

## 대안 및 개혁 방향

- 학교는 아동의 학습만을 다루는 곳이 아니며, 아동이 신체적, 정신적, 심리적으로 건강하게 자라고 자신의 잠재성을 충분히 발휘할 수 있도록 지원해야 할 공적 기관임.
- 학생 수 감소에 따라 교사 수도 줄이고 학교를 통폐합하는 것이 아니라 ‘학생 통제형 교육’에서 ‘학생 맞춤 지원형 교육’으로 전환하는 시점으로 삼아야 함.
- 학생 개개인의 다양성과 자율성을 확대하는 유연한 교실 구조, 학생의 복지권을 확대 보장하는 지역복지체계 구축, 학생의 삶과 존엄을 지원하는 ‘삶의 조력자’로서의 교사 역할 확대 등이 이루어져야 함.

### ① 예산과 인력을 실질화하는 학생맞춤통합지원법 개정

- 현 학생맞춤통합지원법에 임의규정으로 되어있는 예산, 인력, 행정 지원 내용을 강행 규정으로 개정해야 함.
- 특히 행동중재전문가, 교육복지전문가, 상담심리전문가 등 전문인력의 양성, 배치, 업무 지원체계, 예산 확보 방안 등이 구체적으로 명시되어야 함.
- 학교별 통합지원위원회의 설치 의무화와 (지역)교육청별 지원센터의 학교 지원 내용을 구체화하는 방향으로 학생맞춤통합법 개정.

### ② 지역사회 복지체계와 학교와의 협력 강화를 위한 학생맞춤통합지원법 시행령 제정

- 학생맞춤통합지원의 실질화를 위해서는 지역사회와 연계한 교육복지 체계의 전면적 보완이 필요.
- 교육복지지원조례조차 없는 지역이 존재하고 현 지역교육복지 시스템은 서울시교육청에 한정된 내용인 만큼, 타 지역에도 전면적 확대와 지원이 필요함.
- 이를 위해 ▲지역교육복지센터의 확대 또는 신설 ▲센터에 대한 예산, 인력, 행정 지원 ▲학교·교육청과 지방자치단체의 협력 등을 담아 학생맞춤통합지원법 시행령에 제정되어야 함.

### ③ 소수자 학생 지원정책 강화

- 이주배경 학생, 성소수자 학생 등 소수자 학생이 학업뿐 아니라 다양한 위기 상황(심리상담, 폭력 신고, 차별 등)에서 조력을 받을 수 있도록 지원정책이 강화되어야 함.
  - ▲소수자 학생에 대한 실태조사 ▲소수자 학생에게 포용적 학교 환경을 조성하기 위한 가이드라인 배포 ▲예술, 정신건강, 노동인권, 사회권 등 실제 삶에 필요한 교육 강화 ▲교원 및 학생 대상의 인권교육과 다양성 훈련 강화 ▲교원 양성 및 보수 교육에 소수자 인권과 학생인권 포함 ▲이주배경 학생에 대한 통역 지원 다변화 ▲트랜스젠더를 포함한 성소수자 학생에 대한 학교생활 및 상담 지원 강화 등 정책이 뒤따라야 함.

## 11.6 '영유아·초등 돌봄 통합기구' 신설을 통한 돌봄정책의 공공성·통합성 강화

### 배경 및 현황

- 돌봄 격차와 공백
  - 저출생 문제는 국가적 재난 상황일 뿐 아니라 사회적 불평등을 반영하고 있으며, 돌봄의 공공성과 통합성을 강화하여야 할 사회적 필요성이 큼.
  - 최근 2030세대 결혼과 출산에 대한 인식조사에 따르면, 출생률 감소의 핵심 원인은 양육비 부담(75%), 일자리 불안정(48.8%), 주거 문제(54%), 자녀 돌봄 역할 분담(40.9%)으로 조사됨(중앙일보-에스티아이, 결혼과 출산에 대한 2030세대 인식조사 결과. 2023)
- 관할 기관의 난립
  - 현재 보건복지부, 여성가족부, 교육부, 지자체 등 돌봄 관할 기관이 난립해 있고, 돌봄정책을 통합하는 컨트롤타워가 부재한 상태.
  - 현 상태에서는 정책 효율성이 낮고 국가 수준의 돌봄 제공 기준이 없어 질 관리가 어려움. 돌봄 수요에 따른 공급을 조정하고 기관 간 연계 협력 등 통합적 지원이 필요함.
- 사회 연대감 회복을 위한 공적 돌봄의 필요성
  - 경제적으로나 관계적으로 육아를 지원할 수 있는 사적 자원이 없는 양육자도 공적 돌봄 제도를 통해 자녀를 양육하는 경험을 함으로써 사회적 연대감을 회복하고 체득할 수 있음.
  - '각자도생'이 생존코드로 인식되는 상황에서 어린이·청소년이 어렸을 때부터 공적 돌봄을 경험하는 것은 사회의 연대성 회복에도 기여할 수 있으며, 이는 어린이·청소년의 기본적 권리이기도 함.
- 각계의 요구
  - 2023년 7월 시도교육감협의회가 국가돌봄청 신설에 관한 정책 연구를 발주한 바 있으며, 2024년 4월 총선에서도 더불어민주당연합 공약으로 「국가책임 온종일 돌봄법」이 제시된 바 있음.

### 대안 및 개혁 방향

- 돌봄 문제에 대한 국가적 차원의 보편적 지원 체제 구축이 필요하나, 우선 시급한 영유아·초등 돌봄 정책 통합기구부터 신설함으로써 돌봄의 부재로 인한 사회적 고통과 격차를 완화하여야 함.

#### ❶ 놀봄학교와 놀봄교실을 통합관리하는 돌봄통합기구 신설

- 교육부, 복지부, 여성가족부, 지자체로 분절되어 있던 돌봄서비스를 총리실 산하 돌봄통합기구로 일원화하여 돌봄의 공공성을 강화하여야 함.
- 정부통합기구의 돌봄업무 전담으로 돌봄서비스를 고도화하고 부서별로 소속이 달랐던 전문인력을 통합하여 관리하며 정부 재정의 효율적 집행을 담보하고, 돌봄의 사각지대를 해소하여야 함.
- 학교에 부과된 방과후돌봄 영역은 정부통합기구가 전담하여 관리하고, 장기적으로 방과후돌봄 시설 확충과 인력의 고용안정을 이룩하여 질을 제고하여야 함.

## ❷ 놀봄학교 및 돌봄교실 예산을 국가 예산으로 별도 책정

- 국가 예산으로 별도 책정하여 지방재정교부금과 분리해야 하여 교육과 돌봄의 재정을 각각 안정시켜야 함.
- 방과후돌봄 예산은 중앙정부와 지방자치단체가 공동으로 부담해야 함

## ❸ 온동네돌봄안전망 구축

- 지방자치단체의 시설 및 학교와 민간의 인프라를 연결하여 통합관리하는 온동네돌봄안전망을 구축함
- 마을교육공동체가 촘촘한 돌봄시스템을 마련하여 돌봄의 사각지대를 해소함
- 온동네돌봄안전망을 위한 민관학 거버넌스로 마을 돌봄협의회 운영함
- 온동네돌봄안전망 구축에 관한 계획 및 운영을 돌봄통합기구가 수립함
- 돌봄시설에 대한 명칭도 전국적으로 통일하여 돌봄의 공공성과 통합성을 구축함



## 11.7 대학 등록금 부담 해결을 위한 대학 관련법 제·개정

### 배경 및 현황

- 교육의 중요성
  - 기본권으로서의 교육권
    - 『대한민국헌법』 제31조 제1항은 “모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.”라고 규정하고 있음.
    - “학습권의 보장은 국민의 인간적 성장·발달 내지 인격의 자유로운 발현을 위한 것으로, 국민이 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구하고 인간다운 생활을 영위하는 데 필수적인 조건이자 대전제”임. (89헌마88 결정, 98헌가16 결정 등)
  - 디지털 대전환과 교육공공성
    - 4차 산업 혁명 시대, 고등교육의 중요성은 더욱 커지고 있음. 대학은 국가와 인류사회의 발전에 필요한 심오한 학술이론과 그 응용방법을 가르치고 연구하는 기관임.
    - 산업의 전환기를 맞아, 인격의 도야와 기술의 발전이 그 무엇보다 중요한 작금의 세태에서, 대학과 같은 교육기관은 그 중요성이 매우 큰 기관임.
    - 4차 산업 혁명에 대응한 대학의 질적 발전도 반드시 필요한 상황임. (대학교육연구소, 「대학균형발전특별회계법안」, 「고등·평생교육지원특별회계법안」, 「고등교육재정교부금법안」에 대한 의견)
  - 인구 구조의 변화와 교육공공성
    - 저출생·고령화 시대에 교육공공성의 필요성은 더욱 커지고 있음.
    - 모든 사람이 자신의 능력과 재능을 개발하고 자아를 실현할 수 있는 교육이 필요함.
    - 경쟁교육에서 살아남은 학생들만 대학에 진학할 수 있는 시대에서, 자신의 필요에 따른 교육을 선택할 수 있는 교육환경으로 변화가 필요함.
- 고등교육 재정 위기 심각성
  - 등록금 의존적 재정 구조
    - 우리나라 전체 대학의 87%를 차지하는 ‘사립대학’ 중 대부분은 자기 재정의 절반 이상(54.7%)을 등록금 수입에 의존하고 있음.
    - 우리나라 사립대학은 90년대 들어서야 정부 지원받기 시작했고, 지금까지 정부 지원은 매우 빈약함.
    - 사립 일반·산업대학의 수입 총액 대비 국고보조금 비율을 보면, 2010년 3.6%로 5%에도 미치지 못했다가 2012년 국가장학금 도입이 되고 나서야 2015년, 13.4%, 2020년 17.3%로 상승했음.
    - 국가장학금을 제외한 수입 총액 대비 국고보조금 비율은 2015년까지 3%대를 유지했다가 문재인 정부 시절 일반재정지원사업이 확대되면서 2020년 6%로나마 상승했음. (대학교육연구소 「대학균형발전특별회계법안」, 「고등·평생교육지원특별회계법안」, 「고등교육재정교부금법안」에 대한 의견)
  - 학령인구 감소, 물가 상승으로 인한 재정 위기
    - 학령인구의 감소로, 대학의 가장 주요한 수입원인 등록금 수입이 감소하고 있음.

- 만 18세 학령인구는 2022년 47만 4,885명에서 2040년 25만 9,004명으로 21만 5,881명(45.5%) 줄어들 전망임.
- 실제 학령인구 감소의 여파로, 2020년 총 10조 2,953억 원이었던 사립대학 학부 등록금 수입은 2024년에는 약 8조 9,900억 원(-12.6%)으로, 2040년에는 6조 8,186억 원(-33.8%)으로 더욱 감소할 것으로 예상됨 (대학교육연구소, 대학 구조조정 현재와 미래). 그에 반해, 물가 상승으로 대학의 인건비·경상운영비가 꾸준히 상승하여 압박이 가중되고 있음.
- 고등교육에 대한 부족한 정부 지원
  - 우리나라 고등교육의 재정 규모가 영세한 것도 문제 : 2021년 우리나라의 대학생 1인당 공교육비 지출액은 1만 3,573달러로, OECD 평균인 2만 499달러보다 6,926달러 낮은 수치임(OECD 평균의 67% 수준). (교육부, 'OECD 교육지표 2024' 주요 결과 분석·발표)
  - 심지어 정부의 고등교육 재정 지원 규모도 적음 : 고등교육 학생 1인당 교육비가 OECD 평균의 2/3로 영세한 상황에서, 고등교육 교육비 중 정부 투자 비율은 38%(OECD 평균인 68%의 절반 수준)임.
  - 경제력은 세계 10위 권인데, 고등교육에 관한 정부 투자는 그에 걸맞지 않은 상황임.
- 정부의 고등교육 재정 지원의 법률적 근거가 빈약해, 안정적인 고등교육 재정 지원에 어려움이 있음.
  - 현재 초·중등 교육재정의 경우에는 지방교육재정교부금법에 따라 당해 연도 교육세입액과 내국세의 일정부분에 해당하는 교부금을 지방교육재정으로 사용하도록 함으로써 재원을 확보하고 있으나, 고등교육 재정의 경우에는 정부예산 편성 시마다 일반회계 또는 특별회계 사업예산에 계상하여 편성하고 있어서 소요 재원을 안정적으로 확보하는데 어려움과 한계가 있음. (한양법학, 고등교육재정교부금법 제정 방향과 과제, 노기호)
- 높은 등록금 부담
- 이미 우리나라 대학의 등록금은 높음.
  - 2020년 우리나라 사립대학의 학부 평균 등록금은 8,528달러였는데, OECD 회원국 중 미국(31,875달러), 호주(9,266달러), 일본, 칠레 등에 이어 7번째로 높은 수준임.
  - 미국과 호주는 국공립대학 비율이 68%와 92%라는 점을 감안하면, 우리나라의 등록금 부담은 훨씬 높은 편에 속함.
  - 등록금 부담이 높지만, 2025년 등록금 동결을 해왔던 사립대학들이 학령 인구 감소, 물가 상승 등의 이유로 약 17년 만에 등록금을 인상하고 있는데 전국 190개 대학(사립 151개, 국공립 39개) 중 103개교가 등록금을 인상하기로 했음.

## 대안 및 개혁 방향

- 교육은 학생 개인이 책임지는 재정 구조가 아닌 공공성을 강화하는 방향으로 나아가야 함.
- 등록금 중심의 사립대학 재정 구조를 정부가 책임질 수 있는 정부책임형체제로 전환이 필요하며 다음의 개혁방향을 참고하여 고등교육의 주체들의 등록금 부담을 해결하는 것이 필요함.

### ❶ 국가 차원의 고등교육 재정 지원 확대를 위한 법 제정

- 국가 차원의 등록금 등 교육재정 지원

- 그동안 고등교육재정교부금법안을 발의하여 고등교육 재정을 확보하기 위한 노력이 있었음.
- 고등교육의 발전과 고등교육에 대한 국민의 기본적 권리를 보장하기 위해 고등교육 재정을 안정적으로 확보할 법률을 제정하여야 함.
- 국립대와 사립대에 대한 재정 증대와 지원을 통해 대학운영에서 등록금 의존도를 줄이고 대학의 안정적 운영과 고등교육의 공공성을 강화하여야 함.
- 대학등록금을 국가가 책임지고 지원함으로써 반값 등록금을 넘어 대학생과 학부모의 등록금 부담을 완전히 해결하여 고등교육까지 무상교육을 이루어야 함.
- 사립대학 경상비 지원
  - 대학 재정 운영의 안정성을 위해 사립대학에도 사업비뿐 아니라 경상비 보조가 필요함.
  - 사립대가 80%인 한국 대학 구조에서 국공립대와 사립대는 기능적으로 구분되어 있지 않음.
  - 사립대학 중심의 고등교육구조를 가지고 있는 일본에서도 사립대에 경상비 지원을 하고 있음.
  - 재정 위기를 겪는 대학들이 안정적 재정 운영을 위해 경상비를 지원하고 예산 사용 항목의 전용을 유연하게 완화하여 대학이 자율적으로 결정할 수 있도록 해야 함.
  - 기존과 같은 규제 중심 사업비 보조는 앞으로의 대학 생존에 도움이 되지 않을 것임.

## ② 사학재단의 대학 재정 책임성 강화

- 사학재단의 법정부담금 100% 납부 의무화
  - 기존 법정부담금을 법인이 일정 수준 부담하지 않아도 된다고 허용하는 조항을 폐기하고, 법정부담금을 100% 납부하지 않을 시 제재조치를 추가하는 방향으로 개정이 필요함.
  - 2010년 이후 14년간 사립대학에 대한 학교법인의 재정 기여도는 제자리걸음이고, 수입 총액 대비 비율로 보더라도 미미한 수준임.
  - 학생들에게 등록금 인상, 정부 재정지원 확대 전 학교법인이 대학 재정의 책임을 다할 수 있도록 법적 조치가 필요함.
- 수익용 기본재산 관련 법령 개선
  - 『사립학교법』 제5조 제1항에 따라 학교법인은 그 설치·경영하는 사립학교에 필요한 시설·설비와 당해 학교의 경영에 필요한 재산을 갖추어야 함.
  - 학교법인은 수익을 창출하여 사립학교를 지원할 수 있도록 법적기준 이상의 수익용 기본재산을 확보해야 함.
  - 기준액은 운영수익에서 전입금수입 및 기부금과 국고보조금을 제외한 것으로 ‘등록금과 수강료의 총액에 준하는 것임.
  - 사학법인 중 확보율 100%를 달성하지 못한 곳들도 있을뿐더러, 100%를 달성하고도 수익을 창출하는 노력을 기하지 않아 수익률이 5% 이하인 대학들이 많음.
- 투명한 사학재단 운영을 위한 관리 감독 체계 강화
  - 사학비리 근절을 위해 사립학교법을 비롯한 각종 법률과 제도를 공공성, 투명성을 높이는 방향으로 개정되어야 함.

- 비리 당사자의 대학 복귀 금지 기간을 연장하고 비리 학교재단의 임원추천권한을 제한하는 방향으로 사학분쟁조정위원회 개정, 학교법인과 총장의 친인척 임명 제한, 개방이사 추천권 대학평의회 기능으로 전환 등 개정을 통해 관리 감독을 강화하는 것이 필요함.

### ③ 실질적인 학생 의견 반영을 위한 구조 개편

- 위원회 구성 비율 개선
  - 고등교육법 및 시행령에 의거하여 학교 법인은 대학평의회에 학생 구성원을 포함하여야 하고, 등록금심의위원회의 경우에는 학교(측 선임) 위원보다 학생위원이 동률이 아니게끔 구성하고 있어, 학생 위원들은 다수결 의결의 원칙에 따라 의견을 피력해도 반영되기 어려운 구조임.
  - 회의 기구 내 학생위원들이 실질적인 의견을 피력할 수 있도록 위원회 구성 비율에 대한 개편이 필요함.
- 정보 접근 권한 확대
  - 『대학 등록금에 관한 규칙』 제2조 제6항에서 회의 개최 5일 전에 자료를 송부하게끔 되어있지만, 대부분의 대학에서는 보안상의 이유로 회람만을 허용하고 있어 위원 간 정보 격차가 발생함.
  - 실질적인 학생 참여 보장을 위해서는 정보에 대한 권한이 확대되어야 하며, 정보를 청구하는 것에서 정보 접근 권한을 가지고 있는 것이 필요함.
- 위원회 회의자료 및 회의록 공개 범위 확대 및 공론화
  - 학생 위원이 참여하는 위원회는 근본적으로 민주적 의사결정을 가능케 하도록 구성된 것임.
  - 현재 학생위원들이 내용을 공개해야만 학생위원 외 학생들은 회의내용을 공유받을 수 있거나 기사를 통해 사안을 접하는 경우가 대부분임.
  - 위원회 운영에 있어 안건 및 자료 공지 등 전체 구성원을 대상으로도 확대하여 공개하는 것이 필요함.

## 11.8 청년/청년여성에게 평등한 노동권 보장

### 배경 및 현황

- 청년, 입직과정에서부터 녹록지 않은 현실
  - 2024년 6월 발표된 고용노동부 고용동향통계에 따르면, 청년들이 취업하는 데까지 걸린 기간은 11.5개월로 2004년 이후 가장 긴 것으로 나타남.
  - 청년 중 '그냥 쉬었음' 인구는 역대최대치를 기록하고 있음.
  - 전체 237만 명의 쉬었음 인구 가운데 청년(20~30대) 쉬었음 인구는 68만명으로 28.6%에 달함.
  - 인구 중 75.6%는 일하기를 원치 않았던 것으로 조사됨.
  - 2024년 청년들의 평균 임금(6~8월 3개월 평균 기준)은 234만 원으로 집계됐는데, 2023년에는 230만 3천 원으로 겨우 1.6%(3만 7,000원) 상승함.
  - 대규모 공개채용이 사라지고, 제조업에서도 60대 취업자가 20대보다 많아지는 현상<sup>28</sup> 속에서 청년들은 입직과정부터 녹록지 않은 상황임.
- 채용 과정에서의 성차별과 사상검증 문제
  - 청년여성들은 입직단계에서부터 채용 성차별, 페미니즘 사상검증으로 인해 심각한 문제를 겪고 있음.
  - 2018년 공공기관·은행권에서는 지원자를 대상으로 면접 점수 조작 등 광범위한 성차별이 적발되었음.<sup>29</sup>
  - 현재 남녀고용평등법 제7조에 의해 채용 성차별은 규제할 수 있으나, 낮은 벌금과 고용노동부의 소극적 대처로 처벌 효과가 미미한 상황임.
  - 면접 과정에서는 임신, 출산 등 사생활 침해 질문이 다수 발생하고 있음.
  - 페미니즘 사상검증은 2016년 발생한 게임업계 페미니즘 사상검증을 시작으로 다양한 산업군으로 확산되었음<sup>30</sup>
  - 최근에는 안티페미니스트들이 집게손가락이 남성 성기를 비하하는 표현이라며 억측을 펼치고 있고, 여성노동자가 이러한 행동을 했을 시 사이버불링이 발생하며, 이러한 환경에 놓여있는 여성 노동자들은 채용 및 근무 과정에서 사상검증을 경험(2022년, 71.4% 보고)하였으며, 프리랜서·특수고용 노동자의 경우 계약종료, 해고하면 그만이기엔 사상검증 피해가 매우 심각함.<sup>31</sup>
- 청년 노동자의 열악한 노동환경
  - 일터 진입조차 쉽지 않은 청년들이 일터에 진입한 후에는 노동환경 문제를 맞닥뜨림.
  - 2024년 7월 기준, 초단시간 노동자 180만 3,000명(전체 취업자의 6.2%)으로 역대 최대인 상황.
  - 특히 청년층 초단시간 근로자는 34만4,000명 → 41만6,000명으로 7만2,000명 급증함.

<sup>28</sup> 7080보다 낮은 20대 임금상승률... 작년 1.6%로 사실상 뒷걸음

<sup>29</sup> '성차별 채용' 은행들 성비 공개가 '형식적'이란 비판 나오는 이유는, 한겨레

<sup>30</sup> '집게손' 괴롭힘은 어떻게 정당한 소비자 운동이 됐나, 매일노동뉴스

<sup>31</sup> "응답자 16.5%가 '사상검증 이슈 심각' 응답(매우 심각 6.2%, 심각 10.3%), 여성 종사자 및 50인 이하 소규모 게임사에서 심각성 더 높음." 여성신문, 2023.8.16., 사상검증 여전한데... 문체부, 게임업계 '페미니즘 검증' 실태조사 손 뺐다

- 초단시간 노동자의 경우, 주휴수당, 연차, 퇴직금 등 각종 권리에서 배제됨.
- 그럴 뿐만 아니라 현행 근로기준법 일부를 적용받지 않는 5인 미만 사업장과 같은 소규모 사업장에서 일하는 청년들은 2022년 3월 기준 27.2%(1천 명)<sup>32</sup>인 상황.
- 비수도권 청년/청년여성의 일자리 부족과 이로 인한 지역 이탈
  - 2021년 한국여성노동자회에서 실시한 <유예된 미래, 빈곤을 만드는 노동 - 90년대생 여성노동자 실태조사>에 따르면, 비수도권 청년 여성의 지역 이탈 의사(31.9%)가 서울(20.9%)보다 높음.
  - 여성은 돌봄직군 및 저임금 파트타임 서비스 일자리에 집중되어있고, 기술직 등 양질의 일자리에서는 배제됨.<sup>33</sup>
  - 2022년 청년유니온에서 실시한 <지역 격차 해소를 위한 청년 지역 일자리 실태조사>에 의하면 비수도권 지역 응답자 중 지역 내 '일자리 충분 정도'를 묻는 질문에 비수도권 청년 78.9%가 '불충분하다'고 응답했음.
  - 비수도권 지역에서 수도권으로 이주한 청년의 경우 주된 이주 이유로 '다양하고 안정적인 일자리(32.1%)'를 꼽았음.
  - 이처럼 청년, 청년여성들은 일자리를 찾기 위해 수도권으로 이주하고 있음.
- 축소된 지역 일자리 정책과 한계
  - 지역의 경우 지자체 차원의 노동정책이 형성되고 있음.
  - 그러나 2023년 '지역주도형 청년일자리사업'의 국비 예산이 대폭 삭감되었고, 현재 청년들이 지역에서 일자리를 찾기 위해 활용할 수 있는 일자리 정책은 고용노동부에서 운영하는 3개월가량의 단기 청년 일경험 지원사업 혹은 지자체에서 운영하는 일자리사업 뿐임.
  - 국비 예산이 삭감된 후 지자체에서 청년 일자리 사업에 관한 별도의 예산을 수립하지 않은 경우 해당 지역에는 제대로 된 청년 일자리 정책이 시행되지 않고 있음.
  - 더군다나 지자체에는 근로기준이나 근로감독 등 사업주를 관리감독 할 권한이 없는 상황. 일자리사업 영역에 한정된 편.

## 대안 및 개혁 방향

### ① 입직과정, 노동환경에서 청년여성에게 발생하는 성차별 해소

- 채용 과정의 공정성과 투명성 강화
  - 채용광고 시 급여·근무지·근무 시간·업무 내용·복지혜택 등 정확한 노동조건 명시, 합격 여부 통보 시 채용과정별 평가 기준과 점수 통보, 사업주가 모집·채용을 위한 면접 시험 시 전체 내용을 녹음 또는

<sup>32</sup> 2022.03. <5인 미만 사업체 노동자 광역 시도별 실태분석> 민주노동연구원

<sup>33</sup> 중화학 제조업 중심 지역에서 여성 일자리 부족, 자동화로 노동 강도는 낮아졌지만, 기업의 여성 고용 관행적 거부 지속되고 있음. 오마이뉴스, 2023.02.01., 젊은 여성들 떠나고 있다... 부울경서 무슨 일 일어나고 있나

녹화하고 그 자료를 보관, 면접관 중 한 성이 60%를 넘지 않도록 제한, 지원자 성비 대비 합격자 성비 공개, 차별판단 기준으로서의 4/5룰<sup>34</sup> 채택, 근로감독 매뉴얼에 반영 및 교육

- 채용절차법 개정 : 채용 과정에서 성차별적 질문 금지 조항 신설
- 남녀고용평등법의 폭넓은 해석 : 성차별 질문 자체도 성차별로 인정
- 벌칙 및 처벌강화
  - 채용 성차별 처벌규정 현행 벌금 500만 원에서 ‘5년 이하 징역 또는 3,000만 원 이하 벌금’으로 강화, 채용성차별 피해자에게 손해 규모의 3배까지 배상하는 징벌적 손해배상 도입
- 페미니즘 사상검증, 2차 피해(부당해고 등) 발생 시 특별근로감독\_정책
- 이용자(소비자)에 의한 괴롭힘, 2차 피해 등으로부터 보호
  - 남녀고용평등법, 산업안전보건법 등 적용방안 마련
- 게임, 웹툰, 웹소설 등 콘텐츠산업의 사업주를 대상으로 노동법 교육 실시
- 페미니즘 사상검증 주체에 적극적으로 대응할 수 있는 근거로서의 차별금지법 제정

## ② 사각지대에 놓인 청년 노동권 보장

- 5인 미만 사업장 근로기준법 연차휴가 우선 적용 및 임금체불 특별근로감독 강화
- 노동관계법에서 초단시간 노동자 적용 제외조항 삭제
  - 근로기준법, 근로자퇴직급여 보장법, 고용보험법, 국민연금법, 국민건강보험법, 기간제법에 있는 초단시간 노동자 제외조항 삭제

## ③ 지역 내의 지속 가능한 좋은 일자리\_정책

- 근로기준법 준수를 위한 지방정부의 법적 제도적 장치 마련
  - 지자체 내 성평등 노동부서 신설 등 성평등 노동정책 계획 수립 및 실행을 위한 행정체계 신설
- 채용과정에서의 성차별과 성차별적 조직문화, 수직적 위계를 근절하기 위한 특별대책 마련
- 지역의 생존을 위한 산업-주거-교통 연계 구상 및 지속가능한 ‘지역형일자리’ 개발
- 지방소멸대응기금을 활용한 지역주도형 청년일자리사업 확대 및 산업전환기 직업훈련 대책 마련
- 번아웃을 부르는 노동환경 개선을 위한 대책 수립
- 지역 청년여성의 노동환경에 대한 실태연구와 생활임금 이상의 임금체계를 위한 정책 마련

<sup>34</sup> 자연적인 상태에서 한 집단이 다른 집단보다 더 많이 선택될 수는 있으나 한 집단이 다른 집단의 4/5 미만인 경우는 자연상태가 아닌 차별로 인한 결과라고 볼 수 있다는 것이다. 한 집단의 선발률/다른 집단의 선발률이 다른 집단 선택 비율의 80프로 이상이 되어야 차별이 아닌 상태로 판단할 수 있다. 예) 남성합격률 0.98%, 여성 합격률 0.59%인 경우 여성합격률/남성합격률 = 0.602 < 0.8 이므로 차별이라고 판단할 수 있다. 이는 1971년 캘리포니아주 공정고용실행위원회(FEPC)가 설립한 TACT(기술자문위원회)에서 처음 제정했다. 법적 정의는 아니지만 평등고용기회위원회(EEOC)에 명시되어 있다. 지침이며 차별 혐의에 대한 취약성을 제거하기 위해 전 세계 기관에서 채택한 경험 법칙이다.

## 11.9 다양한 이행기를 포괄하는 청(소)년 사회적 자립 3대 패키지 강화

### 배경 및 현황

- 청년 이행기의 변화, 위험, 대응
  - 청년 이행기의 경로가 복잡해지고 자립의 조건을 갖추는 시간이 지연되는 ‘신사회적위험’(New Social Risk)에 대다수의 청년이 노출되어 있음.
  - 이는 한국만이 아닌 전세계적 현상이며, 이러한 위험을 완화하고자 2020년 청년들의 주도로 청년기본법이 제정되었으며, 이후 2021년 제1차 청년정책기본계획 수립을 통해 청년정책의 기본적인 틀이 마련됨.
- 심화되는 세대 내/세대 간 불평등
  - 그러나 한국 청년을 둘러싼 불평등의 문제는 여전히 심각함
    - 2024년 기준, 전세사기 피해자의 3/4이 청년 세대, 청년들이 주로 거주하는 서울 원룸의 평균 월세 73만원, 20대 취업자 중 43%는 비정규직, 청년 NEET 비율 37.4%로 역대 최다, 인터넷 은행 3사에서 발생한 연체액 2030세대가 차지하는 비중 60% 이상.
  - 이러한 자산·소득 불평등이 주거, 노동, 교육, 건강, 여가, 사회적 관계 등 다양한 영역에서 삶의 질 격차로 이어지고 있음.
- 가족에만 의존해야 하는 청소년의 삶의 조건
  - 한국 사회에서 청소년들의 경제적 생활은 대부분을 가족, 양육자에게 의존하여야 함.
  - 그 결과 가족의 계층에 따라 청소년 간의 불평등은 더욱 확대되고, 가난한 가정의 청소년, 학대 피해 등으로 탈가정한 청소년, 시설에서 생활하는 청소년 등의 삶의 조건은 더욱 불안정해질 수밖에 없음.
  - 이러한 조건이 청년기의 불평등과 불안정으로도 연결되며, 특히 가족의 지원을 받지 못하거나 시설에서 나온 청소년들은 당장 주거의 문제부터 직면하게 됨.
  - 그럼에도 현재 정부에서 청소년기부터 청년기를 모두 아울러 삶의 조건을 바꿀 수 있는 보편적인 지원 정책은 매우 부족함.
- 청년정책의 확대 필요성
  - 과거의 이행기 패러다임(정규직 노동을 통한 주거 대출 상환 및 노후 준비, 월세-전세-자가 소유를 상정한 주거사다리 등)만으로는 현재의 불평등과 이행기의 위험을 대응하기 어렵다는 사실이 확인되고 있음.
  - 구직 수당, 자산 형성, 주거 안정 정책 등 다양한 이행기를 포괄할 수 있는 사회적 자립 패키지가 ‘제1차 청년정책기본계획’에 설계되었으나, 기간이 한시적이거나 규모가 너무나 작아서, 구조적 변화까지는 이르지 못해 보여주는식 효과에 그친 경우가 많음.

### 대안 및 개혁 방향

- 청(소)년의 사회적 자립을 지원하기 위한 3대 패키지 정책을 실시해야 함.

#### ❶ 누구나 내일을 안정적으로 기대할 수 있는 보편적 청년정책, 청년수당 확대·개편



- 확대·개편 방안 : (1) 물가 인상률을 반영한 청년수당 인상, (2) 전국 지자체의 상이한 기준 상향 평준화, (3) 최소 1년 이상의 지원 기간으로 확대
- 청년수당의 지속성 그리고 효과성은 다양한 기존 연구로 확인되었음.
- 지난 시기 청년수당의 전국 확대에 더해, 지자체별 상이한 조건을 정돈하고 동일한 대상 및 조건으로 지원하는 방향 및 기존의 6개월에서 최소 1년을 정책 기간으로 두어, 청년들의 안정적인 생활 기반 및 자립에 기여할 수 있도록 정책 방향 설정 필요.
- 더불어, 물가 수준을 고려하여 매년 물가수준에 맞는 지원금을 조정하는 시스템 개편 제안
- 청년수당의 정책에 대해서 지속적인 모니터링을 하여, 목표했던 대로 사업의 결과가 진행되고 있는지 평가할 수 있는 시스템 마련 필요

## ② 부모자산·고용 형태와 무관하게 자산 형성이 가능한, 내일채움공제 재개·개편

- 부모의 자산을 물려받지 못하는 청년 내 불평등 해소를 위해 출발선의 안전망을 확보하는 자산 형성 정책 필요
- 특히 기업규모 격차(중소 영세기업 등)를 넘어 청년 노동자 대상 적극적 노동시장 정책 필요
  - 임금격차로 인해 야기되는 자산 격차 등 여러 사회적 격차를 줄여갈 수 있는 정책 필요
- 대표적인 정책으로 중소기업근무 청년의 자산형성을 지원하는 '내일채움공제'가 있었으나 현재 재정여건 악화와 중도해지율 증가 등을 이유로 들며 2024년 이후 신규가입자를 받지 않고 사실상 폐지 수순을 밟았음.
- 현재 기업격차를 보완해갈 수 있는 명확한 로드맵 혹은 비전이 보이지 않는 상태임.
- '내일채움공제' 사업 재개시를 시작으로 노동시장의 격차를 줄여가기 위한 노력이 필요함.
- 내일채움공제사업 재개·개편
  - 2차 노동시장의 청년 노동자들의 자산 형성 격차 해소를 위한 내일채움공제 사업을 재개하며, 청년도약계좌와 결합 개선을 통해, 다양한 계층의 청년에게 실질적인 자산 형성을 지원함
  - 또한 비정규직/프리랜서 청년 노동자도 가입할 수 있는 조건으로 확대·개편하여 사각지대 발생을 최소화

## ③ 청(소)년 세입자 전·월세 지원 확대를 통한 주거 안정화

- 자산불평등으로 인해 주거취약계층으로 독립을 시작할 수밖에 없는 청(소)년계층의 주거 문제를 해결하기 위해, 적극적인 주거비 보조 정책이 수반되어야 함
- 특히, 청년가구 중 82.5%가 세입자인 상황에서 대출과 분양 중심 '부동산정책'에서 보편적인 '주거정책'으로 전환 필요
- 청년월세지원사업 확대·개편
  - 30대 미만 비혼 청년은 기초법 상 급여 대상에서 제외 등의 사각지대 이슈를 해결하는 차원에서, 현재 한시적으로 운영하는 '청년월세지원사업'의 지원 기간을 늘리고 다양한 계층을 포괄할 수 있는 대상으로 확대·개편 필요

- 민간 임대시장의 양성화 및 주거감독관
  - 더불어, 전월세 가구의 불안을 해소할 수 있도록, 민간임대주택 등록 의무화 및 임대차 분쟁에 적극적으로 개입·조정하며, 노동시장의 근로감독관 임무를 수행하는 주거감독관 도입으로 주택임대차 관리·감독 강화 필요

## 11.10 청(소)년 참여의 실질적 보장 및 참여기구 구조의 전향적 개편

### 배경 및 현황

- 청년 참여기구의 한계
  - 청년 참여는 청년의 사회통합, 청년의 취약성 완화, 사회적 신뢰 증진을 위한 중요한 정책 전략으로, (OECD, 2021) 대한민국의 청년정책의 발전 과정에서 매우 중요한 역할을 했으며, ‘청년 기본법’에도 청년 참여를 기본 원칙과 방향으로 규정하였음.
  - 영미권이나 유럽의 국제기구 등에서도 청년의 다양한 문제를 해결하기 위해, 청년 참여 정책을 장려하고 있음.
  - 하지만 청년 참여 정책이 가장 활성화된 서울시에서도 청년 참여 정책의 실효성과 다양성이 부족함이 확인되고 있음. (서울시, 2023)
- 청소년 참여 기구의 한계
  - 청소년들의 경우 선거권/피선거권 등이 제한되기에, 특별히 더 정책에 대해 의견을 제시하고 반영할 통로가 필요함.
  - 현재 청소년 참여 기구는 청소년특별회의, 지자체별 청소년참여위원회(지자체마다 차세대위원회 등으로 다른 명칭으로 운영되기도 함) 등으로 구성되는데, 지자체장이 선발·임명하여 대표성이 약하고, 실질적 권한 없이 형식적으로 운영되거나 일종의 배움 차원으로 여겨지며, 참여가 체계적으로 이루어지지 않는 문제가 있음.
- 다양성과 실효성 개선 필요
  - 다양한 계층의 청(소)년이 편리하게 참여할 수 있는 거버넌스 운영방식을 기본으로, 청(소)년들의 제안이 대표성과 실효성을 가지고 반영될 수 있도록 구체적인 개선 전략과 과제 수립이 필요함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 참여기구 운영 시스템의 전향적 개편 : 국가정책 전반의 미래 세대 영향 평가체계 수립 및 예산 반영

- 기후위기, 노후보장제도(연금), 저출생, 산업변화 등 주요 정책 영역에서 청(소)년 참여 기구의 실질적인 정책 결정권 보장
- EU의 ‘청년위원회’, 독일의 ‘youth check’, ‘핀란드 미래위원회’ 등의 사례를 참고하여, 부처별로 현 정책이 미래 세대에게 어떤 영향을 미치는지 청년 기구와 함께 점검하고 개선할 수 있도록 제도화
- 새로운 정책의 도입 또는 정책 변화 시, 미래 세대 영향 평가체계를 수립할 것을 의무화하고 예산 반영 체계를 마련하여 청(소)년의 실효성 있는 참여를 보장함

#### ❷ 참여 기구의 계층 다양성 확보

- 청년정책조정위원회 포함 정부위원회 및 참여 기구의 청년 위촉 시, 상위 계층 과다 대표 문제 해소를 위한 다양성(세입자/비정규 노동/대학비진학/비혼 청년/성소수자 등) 고려 기준 수립
- 여유 시간의 부족으로 참여 시간 확보가 어려운 청(소)년층을 고려한 운영 계획 수립
- 지자체 청(소)년참여 거버넌스 실효성 확보를 위한 정책 집행-평가 과정 참여 프로세스 구축

### ③ 청소년 참여 기구 개편을 통해 대표성과 권한을 가진 청소년의회 도입, 참여권 확대

- 청소년특별회의, 청소년참여위원회 등의 청소년 참여 기구를 통합하여, 만 19세 미만 청소년들이 직접 선출하는 청소년의회 형태로 바꾸어서 운영하도록 「청소년기본법」 개정.(독일 사례, 광주 등에서 운영 중인 사례 참고)
- 청소년의회에는 청소년 관련 정책 및 조례안, 법안 등에 대해 의견을 제출하고 심의할 권한, 자율적인 예산권 등을 보장함.
- 국가교육위원회를 비롯한 청소년 유관 정부위원회, 각 지자체 청소년육성위원회, 여성가족부 청소년정책위원회 등에 청소년의회의 대표자가 위원으로 참석하게 하는 등 청소년들의 실질적인 정책 참여 확대.

특별과제 : 내란의 완전한 종식과 헌정질서 회복

| 과제 | 세부 과제 | 법률 개정·폐지 | 법률 제정 | 정책 | 개헌 |
|----|-------|----------|-------|----|----|
| 3  | 14    | 9        | 2     | 3  | 0  |

특별과제 1. 12.3 내란 진상규명과 책임자 처벌

특별과제 2. 내란 부역 군·정보·경찰 기구 개혁

특별과제 3. 내란 재발방지를 위한 법제도 개혁

## 총론

- 내란동조 세력들에 의한 특검법의 좌절 등으로 대통령과 군, 경찰 일부 관계자 외에는 현재 충분한 수사와 기소가 이뤄지지 않은 상황임.
- 내란 기록과 정보의 확보에도 제동이 걸리고 있음.
- 윤석열 대통령의 파면, 일부 주요 종사자들에 대한 진상 및 책임 규명만으로는 12.3 내란의 실체가 축소되고, 반헌법적 범죄 가해자에 대한 불처벌(impunity)이라는 부정의가 발생할 수 있음.
- 12.3 내란의 재발을 막기 위해서는 내란 행위뿐만 아니라 내란 전 무인기 전개 및 오물풍선 원점타격 등 전쟁 유발행위, 내란 이후 부적절한 권한 행사 등 각종 헌법 파괴 행위에 대해서도 진상과 책임을 규명하는 것이 필요함.
- 더불어 주권자 시민들의 생명을 앗아갔을 수 있는 국지전 등 전쟁 유발 의혹에 대해서도 진상규명이 필요함.
- 12.3. 내란의 종식은 윤석열 대통령에 대한 파면과 처벌만으로 이뤄질 수 없음.
- 완전한 진상규명, 책임자 처벌, 내란을 용인했던 제도 개선 등 재발 방지, 책임인정과 사과, 진실의 기록 등 12.3. 내란이 우리 사회에 다시는 반복되지 않도록 하는 조치가 완수될 때 내란은 종식될 수 있을 것임.

## 특별과제 1. 12.3 내란 진상규명과 책임자 처벌

### 배경 및 현황

- 윤석열에 대한 국회의 탄핵소추에 이어 헌법재판소에서 비상계엄령 선포의 위헌·위법성에 대한 평의가 이루어지고 있음.
- 12.3 내란 세력 및 부역자·기관이 아직 자신들의 위헌·위법·부당행위에 대해 인정하지 않고 있고, 이에 대한 공식 사과도 하지 않고 있음.
- 심지어 내란수괴인 윤석열은 국민 계몽을 위한 조치였다는 식으로 강변하며 진정성 있는 사과도 책임을 인정도 하지 않고 있음
- 윤석열과 내란 관련자에 대한 수사기구의 수사가 진행 중임.
- 그러나 내란 주요 임무 종사, 부화수행, 가담 행위, 각종 전쟁 혐의(무인기 전개, 오물풍선 원점타격 등), 수거 대상 의혹 등 각종 혐의에 대해서는 완전한 진상규명이 이뤄지지 않고 있고, 내란의 기록과 정보를 확보하는 것에도 제동이 걸리고 있음
- 내란 세력 및 부역자들은 법적 행정적 처벌을 면하기 위해 진실을 은폐하고 있음.
- 관련 기록과 정보가 온전히 보존되고 있는지에 대해서도 알 수 없음.
- 대통령 권한대행 등이 내란에 관한 기록을 대통령기록물로 지정할 경우, 국회 결의 등 특별한 경우를 제외하고는 30년간 봉인될 우려가 있음
- 내란 주요 임무 종사자와 부화수행, 가담자 중 일부에 대해서만 수사가 이루어지고 있고, 수사 이외의 조사 등 완전한 진상규명을 위한 조치들은 이루어지지 않고 있음.
- 내란 이후 발생한 위헌·위법부당 행위에 대해서도 수사나 조사는 이루어지지 않고 있음
- 완전한 진상규명을 통해 책임자 처벌과 징계가 이루어져야 하고, 이와 연관된 기관에 대한 조사와 조치도 이루어져야 함.

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 내란 수괴 윤석열의 즉각 파면

#### ❷ 12.3 내란세력 및 부역자·기관의 책임인정을 포함한 공적 사과

- 12.3 내란에 관여하거나 내란을 옹호한 군, 경찰, 정보기관, 내각, 국회의원 등의 사실인정, 책임수용을 포함한 공적 사과 또는 선언
- 12.3 내란에 관여하거나 내란을 옹호한 군, 경찰, 정보기관, 내각, 국회의원의 재발 방지를 위한 개혁 약속
- 12.3 내란이 가져온 인권침해와 국가적 혼란에 대한 대통령의 공식 사과

#### ❸ 12.3 내란 기록의 폐기 금지·보존·공개

- 12.3 내란 관련 기록물(전쟁 유발 혐의에 관한 기록, 준비기록, 관련 첩보 등 수집 정보 포함)의 대통령기록물 지정 금지
- 12.3 내란 관련 기록물(전쟁 유발 혐의에 관한 기록, 관련 첩보 등 수집 정보 포함)의 폐기 금지와 영구 보존
- 12.3 내란 관련 기록물의 공적 공개와 적극적 활용을 위한 법제 개선

#### ④ 12.3 내란 진상규명 및 책임자 처벌·징계

- 내란에 대한 진상규명 및 책임자 처벌(사법적 제재뿐만 아니라 행정적 제재 포함)
  - 특검, 특별법 등을 통해 12.3. 내란 종사자, 부화수행 및 가담자 등의 내란혐의, 전쟁 유발 혐의, 노상원 수첩에 기재된 수거 등 의혹에 조사, 수사, 처벌
- 내란 이후 발생한 위헌·위법부당 행위에 대한 진상규명과 책임자 처벌(사법적 제재뿐만 아니라 행정적 제재 포함)
  - 특검, 특별법 등을 통해 12.3. 내란 이후 발생한 헌법재판관 미임명, 체포영장 집행 방해 등 헌법 및 법률위반 행위 및 사법절차 방해행위 등에 대해 조사, 수사, 처벌



## 특별과제 2 내란 부역 군·정보·경찰기구의 개혁

### 배경 및 현황

- 방첩사령부는 12.3 내란 준비과정에서도 주도적인 역할을 수행하였음.
- 거듭되는 반헌법적 행위를 묵과할 수 없고, 방첩사령부가 지닌 권한도 지나치게 과도하여 이를 해체하고 관련 기능 중 필수적인 기능을 제3의 기관으로 나누어 이관하는 것이 불가피함
- 국가정보원 등 국가정보기구의 내국인에 관한 정보수집 기능, 조사 및 추적 기능이 남용될 우려가 줄곧 제기되어 오던 중, 이번 12.3 내란 과정에서 직접적으로 국민기본권 침해에 악용되는 사태가 발생함.
- 범죄혐의에 해당하지 않는 정보기구의 정보수집을 근본적으로 차단하고 이를 독립적으로 감독할 제도적 장치가 필요함
- 또한 12.3 내란 준비와 실행과정에 경찰이 동원되었음. 경찰의 독립성 확보와 민주적 통제를 위한 개혁이 필요함
- 나아가 검찰의 경우 내란 수사 비협조, 경호처에 대한 압수수색 영장 청구 반려, 공수처 이첩 거부, 내란 공범과의 비화폰 통화 의혹, 공수처 압수수색 등 12.3 내란 국면에서 내란 세력을 비호하거나 공정성을 상실한 모습을 보이기도 하였음

### 대안 및 개혁 방향

#### ❶ 방첩사령부 폐지

- 군 관련 정보수집 기능 폐지, 군인 관찰권 폐지, 수사권은 군 수사기구로 이관, 방첩 기능 및 보안 감독 기능은 국방정보본부 등 제3의 기구로 이관

#### ❷ 국가 정보기구 개혁

- 국가정보원 및 정보기관의 내국인 정보수집·조사·추적 금지 (국내 사안 개입의 전면 금지를 위한 정보기관의 조사 범위 제한)
- 정보 경찰의 폐지와 경찰의 정보수집 가능 범위 제한을 위한 법률 개정
- 각급 정보기구의 사찰행위에 대한 독립적 감독체계 구축

#### ❸ 경찰 독립성 확보

- 경찰의 독립성 확보를 위한 경찰국 폐지 및 경찰위원회를 통한 민주적 통제 강화

#### ❹ 검찰의 권한남용 통제

- 선별적 압수수색 및 수사 등 권력남용 방지를 위한 수사와 기소의 분리, 직접 수사 폐지 또는 축소

## 특별과제 3. 내란 재발 방지를 위한 법제도 개혁

### 배경 및 현황

- 군인 등이 ‘직무에 해당하지 않는 지시’에 대해 거부할 법적 근거가 없는 것은 아니나, 헌법이나 법률 등에 위배되는 위법부당한 지시에 대해 거부할 수 있는 규정은 없어 위헌·위법한 계엄 등에 대해 거부하고도 보호받을 수 있는 법적 근거가 미흡함
- 군인을 포함한 공무원 관련 법령이 ‘정치적 중립의무’를 규정하고 있으나 이에 위배되는 행위에 대해 공익 신고를 할 근거 법률이 없고, 따라서 신고자 보호도 제대로 이루어지지 않고 있음
- 제헌헌법 이래, 우리 헌법은 대통령을 행정부 수반이자 외국에 대해 국가를 대표하는 일반적 지위만을 부여하고 있었으나 유신헌법은 ‘국가원수’로서의 지위, ‘헌법수호자’로서의 지위를 부여해 대통령을 국가와 동일한 위치에 두는 규정을 만들었음.
  - 이러한 유신체제의 잔재는 현재까지 유지되어 제왕적인 대통령 권한의 헌법적 정당성을 부여하고 있음.
  - 현행 헌법에서 대통령에게 부여된 긴급권(긴급명령권과 계엄선포권), 사면권, 인사권이 남용될 가능성이 높고 실제로도 12.3 내란 사태에서 정치적 혹은 사적으로 남용된 사례가 있어 이를 제한할 필요가 있음.
- 내란 사태 이후 헌법재판소와 법원, 국가인권위원회의 독립적 판단에 압력을 가하려는 시도가 있었고 결국 서부지법 폭동 사태로까지 번졌음.
  - 법원 및 국가인권위원회의 독립성을 보장하고 부당한 개입을 제한할 조치가 필요함
- 대통령이 자의적 판단으로 국가비상사태를 선포하고 국민의 기본권을 제한한 뒤, 국민 계몽을 위한 헌법적 조치였다고 강변하는 상황을 예방하기 위해 대통령의 긴급권 사용을 엄격히 제한하는 것이 필요함
- 이번 12.3 내란 사태 전개 과정에서 위헌·위법한 명령에 대해 적극적 소극적인 저항을 한 용기 있는 공무원이 있었던 반면, 어떤 경우가 부당한 명령이고 저항하는 것이 옳은지 여부에 대해 순식간에 판단하기 어려워 부득이 지시를 이행할 수밖에 없었던 경우도 있었음.
  - 군인을 비롯한 공무원의 국제인권법 및 헌법에 대한 이해를 높이는 것이 필요함
- 12.3 내란 사태 전후 혐오 선동과 차별, 폭력 사태가 이어졌고, 공론장 역시 양분되어 사회적 갈등이 고조되었음.
  - 사회구성원 간의 다름과 이견을 존중하는 가운데 갈등을 예방, 완화하고 사회를 통합해가기 위한 사회적 정치적 국가적 노력이 필요함

### 대안 및 개혁 방향

#### ① 부당한 지시에 대한 공무원의 거부권 및 공익 신고 보장

- 군인을 포함한 국가공무원의 부당한 지시에 대한 거부권 보장을 위한 관련 군인복무기본법, 국가공무원법 등 법률개정
- 정치상 중립의무 위반 범죄에 대한 공익신고 보장과 신고자 보호를 위한 관련 공익신고자 보호법 등 법률개정

#### ② 대통령 특권 남용 통제

- 헌법상 대통령의 ‘국가원수’, ‘헌법 수호자’ 지위 규정 삭제

- 대통령의 긴급권(긴급명령권, 계엄선포권)·거부권·사면권 사용요건의 강화, 인사권 제한

### ③ 사법부와 국가인권위원회의 독립성 확보

- 헌법재판소, 법원의 독립성 확보, 재판개입금지, 법치주의 실천을 위한 헌법, 법원조직법, 법관징계법, 형법 등 법률개정
- 국가인권위원회 구성원의 독립성 확보를 위한 국가인권위원회법 등 법률 개정

### ④ 국가긴급권 행사의 제한

- 국제인권기준에 부합하도록 국가긴급권 행사의 요건을 강화하는 헌법 및 계엄법 등 법률의 개정

### ⑤ 국가폭력의 재발 방지를 위한 교육

- 군인을 포함한 국가공무원에 대한 국제인권법 및 헌법교육 의무화

### ⑥ 사회갈등 완화와 민주주의 회복력 강화를 위한 특별기구의 설치 운용

- 진상 및 책임 규명과 더불어 내란 전후 혐오, 차별, 폭력행사 등으로 인한 사회적 갈등의 완화, 예방을 위한 대책 마련 및 권고를 할 수 있는 특별기구의 설치
- 12.3. 내란으로 드러난 우리 사회의 구조적 문제를 진단하고 헌정질서 복구와 민주주의 회복력 강화를 위한 제도개혁을 위한 연구 및 정책 권고를 할 수 있는 특별기구의 설치

# 윤석열즉각퇴진·사회대개혁 비상행동 사회대개혁특별위원회

## ● 조직 구성

- 발족 : 2024년 12월 11일
- 참가 : 129개 단체 189명

## ● 목적

- ‘윤석열 즉각 퇴진 · 사회대개혁 비상행동’의 사회대개혁특별위원회로서 향후 한국 사회의 대개혁에 대한 사업을 기획하고 진행
- 사회대개혁을 위한 촛불 광장 전개

## ● 공동위원장

- 권연수 청년하다 대표
- 박래군 4.16재단 운영위원장
- 신지연 전국여성농민회총연합 사무총장
- 양이현경 한국여성단체연합 공동대표
- 윤순철 시민사회단체연대회의 정책위원장
- 이정희 전국민주노동조합총연맹 정책위원장
- 장서연 민주사회를위한변호사모임 부회장
- 정규석 녹색연합 사무처장
- 정세은 민주평등사회를위한전국교수연구자협의회 상임대표
- 조혜인 차별금지법제정연대 법률위원회 부위원장
- 주제준 한국진보연대 정책위원장
- 황순식 전국비상시국회의 대외협력위원장

## ● 분야별 소위원회 위원장 / 팀장

- 다시 민주공화국 시민이 주인되는 세상 : 이태호
- 정의로운 경제와 민생이 안정된 사회 : 정세은 김은정 이원호 / 권오인
- 평화·주권·역사정의가 실현되는 사회 : 홍상영 / 최은아
- 기후위기 너머 정의로운 생태사회 : 한재각 / 이경석
- 모두의 행복한 삶을 위한 돌봄중심 사회 : 남찬섭 최희연 / 전은경
- 좋은 일자리와 보편적 노동권이 보장되는 사회 : 남우근 배진경 / 우문숙 류제강
- 생명·안전이 지켜지는 세상 : 박래군 / 김선우

- 모두의 존엄과 공존을 위한 성평등·인권 사회 : 박한희 / 임선희
- 언론·정보통신·문화의 공공성과 표현의 자유가 보장되는 사회 : 이진순 이원재 명숙 / 유승현
- 식량주권과 먹거리가 보장되고, 지역이 살아나는 세상 : 허헌중 / 권종탁
- 교육과 청(소)년의 삶에 평등을 여는 세상 : 배경내

#### ● 특별과제TF

- 서채완 민주사회를 위한 변호사모임
- 주제준 한국진보연대
- 이태호 참여연대
- 최석군 민주사회를 위한 변호사모임
- 최은아 자주통일평화연대

#### ● 총괄팀장

- 김건우 참여연대 정책팀장

#### ● 비상행동 상황실 지원

- 김장희 녹색교통
- 김주호 참여연대
- 오세형 경제정의실천시민연합
- 우동희 한국진보연대
- 정남진 함께하는시민행동
- 정 한국여성의전화

#### ● 과제 대표집필자

- 106명(개인 및 단체 포함)

사회대개혁 과제 자료집

“탄핵 너머, 대선 너머 사회대개혁으로 만드는 새로운 세상”

**발행일** 2025. 4.

**발행처** 윤석열즉각퇴진·사회대개혁 비상행동

**담당**

윤순철 비상행동 사개특위 공동위원장

김건우 비상행동 사개특위 총괄간사



[www.bisang1203.net](http://www.bisang1203.net) | [텔레그램](#) | [X트위터](#) | [인스타그램](#) | [유튜브](#) | [리틀리](#)